

본서는 다음과 같이 구성되었습니다.

제1편에서는 논점별로 기출문제, 기본서 연습문제, 출제위원급 모의고사문제, 강사 출제문제 등을 정리하였습니다. 이를 통해 방대한 감정평가이론의 시험범위 중에서 어떤 부분이 중요하게 다루어지는지 한 눈에 파악할 수 있도록 하였습니다.

제2편에서는 실전모의고사 20회분을 구성하였습니다. 감정평가이론은 과목의 특성상 지식의 깊이보다는 답안작성능력에 의해서 승부가 나는 경우가 많습니다. 따라서 가급적 많은 모의고사를 통해 답안작성능력을 향상시킬 필요성이 있습니다. 본 서는 20회분량의 중요 문제를 엄선하여 모의고사로 구성하였습니다.

제3편에서는 역대 기출문제를 출제연도순으로 정리하였습니다. 이를 통해 해마다 기출문제가 어떻게 출제되어 왔는지 쉽게 파악할 수 있을 것입니다. 기출문제를 논점별로 파악하는 것도 중요하지만 시간순으로도 분석하여 매년 시간이 흐름에 따라 출제경향이 어떻게 변화하고 있는지도 알아야 할 필요성이 있기 때문입니다.

본서를 다음과 같이 활용하시길 권장합니다.

(1) 논점별 예습 후 모의고사

교재 맨 앞부분에 모의고사 20회분에 어떤 논점들이 출제되었는지 정리한 부분이 있습니다. 그것을 보고 해당 논점을 미리 공부한 후 모의고사를 보시길 바랍니다. 공부가 제대로 되지 않은 상태에서 보는 모의고사는 문제의 낭비일 뿐입니다. 출제논점의 키워드를 보고 나면 본인이 가지고 있는 각종 교재와 자료를 통해 해당 부분을 학습하고 모의고사에 임하시면 됩니다.

(2) 실제 시간의 2배수로 시험

초심자가 100분의 시간을 맞춰서 답안을 쓴다는 것은 거의 불가능한 일입니다. 물론 이것은 다년차에게도 매우 힘든 일입니다. 그런데 형식적으로 100분의 시간제한 하에 모의고사를 보게 되면 저급한 답안지만 양산될 뿐입니다. 답안작성 능력은 고민을 거듭하여 답안의 질을 높이려는 노력이 있어야 향상될 수 있습니다. 양자택일을 하려면 많은 양의 답안작성보다는 적더라도 질 높은 답안을 작성하는 연습을 해야 합니다. 따라서 본 교재로 모의고사를 보는 경우에는 2배수까지 시간을 잡고 충분히 고민을 해가며 답안작성을 해보시길 권합니다.

(3) 답안의 재작성 연습

이론의 경우 많은 수험생들이 한 번 모의고사를 치른 문제는 다시 답안작성을 안하는 경향이 있습니다. 그러나 모의고사 후 예시답안을 통해 해당 논점을 더욱 심층적으로 이해하게 되면 다시 답안을 작성해보기를 권장합니다. 앞서 언급하였지만 답안의 수준을 높이려는 고민이 있을 때, 실력이 향상될 수 있다는 점을 다시 한 번 강조하고 싶습니다.

(4) 개별스터디에서 활용 가능

본 교재로 혼자 모의고사를 보는 것도 충분히 가능하나, 개별스터디를 구성하여 같이 모의고사를 시행하는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다. 이 경우 서로의 답안을 돌려보며 의견을 나누는 것도 실력향상에 도움이 될 수 있습니다. 다만 답안토론은 가급적 30분 이내로 제한하여 잡담으로 이어지지 않도록 합니다.

(5) 논점별 문제의 목차연습

파트1의 논점별 문제들에 대해 모두 답안을 작성한다는 것은 어려운 일이고 반드시 필요한 과정도 아닙니다. 해당 문제들은 문제분석 후 가볍게 어떻게 목차를 구성할 것이고 어떤 내용이 핵심이다라는 정도만 정리하며 연습하도록 합니다.

부디 본 서가 여러분의 단기합격에 도움이 되기를 바랍니다.

2021.09.06.

감정평가사 윤철신

제1편 논점별 문제모음

제1장

감정평가의 기초

1. 감정평가의 이론적 개념	014
2. 감정평가의 필요성	014
3. 감정평가의 기능	015
4. 감정평가의 사회성·공공성	016
5. 감정평가사의 직업윤리	017
6. 감정평가의 분류	019
7. 평가검토	022
8. 조건부 평가	024

제2장

부동산의 기초

1. 부동산의 특성과 파생현상	026
2. 기타 부동산의 특성	027
3. 부동산의 종별과 유형	027

제3장

부동산 가격론

1. 부동산가격론	028
2. 부동산의 가격과 가치	030
3. 부동산의 가격다원론	030
4. 시장가치	032
5. 실거래가	035
6. 시장가치 외의 가치	036
7. 가치이론과 평가이론	037
8. 부동산 가격발생요인	037
9. 부동산 가격형성요인	039
10. 부동산 가격형성과정	041

제4장

부동산가격 제원칙

1. 가격제원칙과 감정평가	044
2. 최유효이용의 원칙	044
3. 가격제원칙의 내용	049
4. 특수상황하의 최유효이용	054

제5장

부동산시장론, 경기변동

1. 부동산시장 개관	056
2. 효율적 시장이론	058
3. 부동산시장의 분석	060
4. 경제기반분석	064
5. 부동산 경기변동	064

제6장

지역분석과 개별분석

1. 지역분석	068
2. 개별분석	070
3. 지역분석과 개별분석의 관계 및 3방식의 활용	070
4. 지역분석의 대상지역	072

제7장

지대지가론 및 도시성장이론

1. 고전학파와 신고전학파의 지대논쟁	076
2. 농경지 지대이론	076
3. 도시토지 지가이론	078
4. 도시성장 구조이론	079

제8장

3방식총론, 절차 및 보고서

1. 감정평가3방식	080
2. 3방식 병용에 대한 논의	082
3. 시산가액조정	084
4. 감정평가의 절차	088
5. 직접법과 간접법	093

제9장

비교방식

1. 비교방식 전반	094
2. 사례의 수집	096
3. 사례의 정상화	098
4. 비교분석의 방법 및 수정방법	099
5. 배분법	101

제10장

원가방식

1. 원가방식 전반	102
2. 재조달원가	104
3. 감가수정	106
4. 내용연수법	110
5. 분해법	112
6. 감정평가3방식에서 감가수정의 반영	115

제11장

수익방식

1. 수익방식 전반	116
2. 순수익	118
3. 환원이율	120
4. 환원방법	123
5. 자본회수방법	124
6. 잔여환원법	126
7. 저당지분환원법	127
8. 할인현금수지분석법	128

제12장

기타 방식

1. 조소득 승수법	130
2. 회귀분석법	132
3. 노선가식평가법	134
4. 개발법	135

제13장

임료 및 임대차평가

1. 임료의 개념과 종류	136
2. 실질임료와 지불임료	137
3. 임대사례비교법	138
4. 적산법	138
5. 계속임료평가	141

제14장

목적별·유형별 평가

1. 담보평가	142
2. 기업가치평가	143
3. 무형자산의 평가	148
4. 공중권의 평가	149
5. 개발권 양도제도(TDR)	150
6. 선하지의 평가	150
7. 예정지와 이행지의 평가	151
8. 구분지상권의 평가	152
9. 구분소유권의 평가	153
10. 건부지의 평가	154
11. 일단지의 평가	155

제15장

부동산투자론

1. 부동산투자의 개요	156
2. 부동산투자의 위험과 수익	157
3. 부동산 투자분석기법	158
4. 포트폴리오 이론	161
5. 부채금융사용의 레버리지효과	162

제16장

부동산금융론

1. 부동산금융론	164
2. 지분금융 및 부채금융의 방식	166
3. 부동산증권화와 유동화	167
4. 주택저당담보증권	167
5. 부동산투자회사	168

제17장

부동산개발론 및 입지론

1. 부동산 개발의 단계 및 위험	170
2. 개발부지의 선정 및 상권분석기법	171
3. 부동산입지론	172

제18장

마케팅, 관리, 상담, 중개, 권리분석

1. 부동산 관리론	174
2. 부동산 권리분석	174
3. 부동산 상담론	175
4. 건물의 수명주기	177

제19장

부동산 문제 및 정책론

1. 부동산문제	178
2. 공적개입	179
3. 부동산조세	180
4. 임대주택정책	181
5. 주택시장의 여과과정 및 주거분리	181

기타 주요논점

1. 건부증가와 건부감가	182
2. 자본자산가격결정모형(CAPM)	183
3. 오염부동산의 평가	184
4. 동적DCF	185
5. 부실채권	185
6. 분양제도	186
7. 가격공시제도	187
8. IFRS	189
9. PF	191
10. 그 밖의 요인	191
11. 일조권*조망권	193
12. 상가권리금	193
13. 도시정비사업	194
14. 국공유지 처분평가	195
15. 비시장재화	196
16. 기타 논점	196

제2편 실전 모의고사

문제편

제1회 실전모의고사	200
제2회 실전모의고사	202
제3회 실전모의고사	204
제4회 실전모의고사	206
제5회 실전모의고사	208
제6회 실전모의고사	210
제7회 실전모의고사	212
제8회 실전모의고사	214
제9회 실전모의고사	216
제10회 실전모의고사	218
제11회 실전모의고사	220
제12회 실전모의고사	222
제13회 실전모의고사	224
제14회 실전모의고사	226
제15회 실전모의고사	228
제16회 실전모의고사	230
제17회 실전모의고사	232
제18회 실전모의고사	234
제19회 실전모의고사	236
제20회 실전모의고사	238

해설편

제1회 실전모의고사	240
제2회 실전모의고사	252
제3회 실전모의고사	266
제4회 실전모의고사	278
제5회 실전모의고사	290
제6회 실전모의고사	302
제7회 실전모의고사	314
제8회 실전모의고사	326
제9회 실전모의고사	338
제10회 실전모의고사	352
제11회 실전모의고사	364
제12회 실전모의고사	376
제13회 실전모의고사	388
제14회 실전모의고사	402
제15회 실전모의고사	414
제16회 실전모의고사	426
제17회 실전모의고사	438
제18회 실전모의고사	452
제19회 실전모의고사	466
제20회 실전모의고사	478

제3편 연도별 기출문제

모의고사 회차별 논점정리

1회차 : 직업윤리, 개별평가와 일괄평가, 토지의 특성

2회차 : 시장가치의 개념, 공시지가기준법과 그 밖의 요인 보정, 가격다원론, 평가검토

3회차 : 부동산가격결정 매커니즘과 감정평가3방식, 부동산가격론, 공정가치, 이자율 변화가 부동산시장에 미치는 영향

4회차 : 최유효이용, 유형별 최유효이용 분석, 가격제원칙

5회차 : 경기변동, 효율적 시장론, 공간시장과 자산시장, 부동산가격지수

6회차 : 시장분석과 지역분석, 경제기반분석, 시장분석과 시장성분석, 흡수율분석

7회차 : 지역분석의 대상지역, 표준적 사용과 최유효이용, 지역분석과 개별분석, 인근지역의 age-cycle, 용도별 동일수급권

8회차 : 확정과 확인, 접근성, 감정평가절차, 위치지대, 기준시점, 실거래가의 한계극복

9회차 : 감정평가3방식, 시산가액조정, 사정보정, 배분법

10회차 : 분해법, 시산가액조정, 재조달원가, 리모델링된 부동산

11회차 : 수익형 부동산의 평가, 보증금의 처리, 소득율과 수익률, 수익방식 전반

12회차 : 통계적 평가방식, 실거래가자료의 활용, 동적DCF법, 수익환원법에서 감가상각비의 처리

13회차 : 기업가치평가, 적산법, 무형자산의 평가, 계속임료

14회차 : 대지권 미등기 집합건물, 오픈상가, 나지와 건부지, 공중권, 예정지와 이행지, 개발법

15회차 : 무형자산의 평가, 광평수 토지의 평가, 토양오염이 발생한 토지의 평가, 담보평가

16회차 : 부동산증권화, 일조권*조망권의 평가, 환경오염과 스티그마 효과, 복수평가

17회차 : 시장가치의 개념, 국공유재산의 처분평가, 정부의 정책개입, 친환경건축물의 평가

18회차 : 시장분석, 지역분석, 시장가치 외의 가치, DCF법과 직접환원법의 차이

19회차 : 상가권리금의 평가, 일단지평가, 제시의 건물이 있는 토지의 평가 등, 포트폴리오 이론

20회차 : 지식재산권의 평가, 단일방식에 의한 평가, 내용연수의 조정, 감정평가3방법에서 감가수정, DCF법에서 보유기간의 설정

제 1편

논점별 문제모음



PART 01 감정평가의 이론적 개념



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산평가란 무엇인가? 개념을 설명함에 있어서, 먼저 관계되는 용어의 의미를 설명하시오.(안정근 교수 10점)

02 부동산 감정평가활동의 특징에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 10점)



기본서 연습문제

01 부동산 감정평가는 '대상물건이 그 사회에 있어 일련의 가격질서 속에서 점하고 있는 적절한 위치를 지적하는 작업'이라고도 말하여지는바 그 논리에 대하여 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 02 감정평가의 필요성



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산감정평가의 개념과 필요성에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 10점)



기본서 연습문제

- 01** 부동산에 대한 감정평가가 필연적으로 요청되는 이유를 부동산의 특성과 관련하여 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 02** 부동산평가의 필요성과 기능을 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

PART 03 감정평가의 기능



기출문제

- 01** 감정평가의 기능을 정책적 기능을 중심으로 개관하시오(85.토.10)
- 02** 부동산감정평가의 기능에 대하여 약술하시오(90.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

- 01** 부동산감정평가의 기능에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

02 투자자문사로서의 평가사의 기능과 역할을 설명하시오.(안정근 교수 10점)

기본서 연습문제

01 감정평가의 기능을 논하고, 감정평가의 대상에 대해서 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 04 감정평가의 사회성·공공성

기출문제

01 부동산감정평가가 전문가에 의하여 행하여져야 할 이유를 설명하라(75.공.10)

02 감정평가의 사회성과 공공성을 기술하고 이와 관련하여 감정인의 직업윤리를 설명하라.(82.공.20점)

03 공적평가에서 복수평가의 필요성(07.감.10점)

04 감정평가의 공정성과 감정평가행위의 독립 필요성을 감정평가이론에 근거하여 설명하시오. (18.감.10점)

05 감정평가와 관련한 다음의 물음에 답하시오. (20.감.40점)

- 1) 감정평가의 개념을 구체적으로 설명하고, 감정평가의 개념에 근거하여 기준가치 확정과 복수(複數) 감정평가의 필요성에 관하여 각각 논하시오. (20점)

PART 05 감정평가사의 직업윤리



기출문제

01 부동산감정평가제도의 기능과 감정평가사의 직업윤리에 관하여 설명하시오.(96.감.10점)

02 감정평가사의 직업윤리가 요구되는 이론적 근거, 법률적 근거를 설명하고, 토지보상법 제68조2항의 토지소유자 추천제와 관련하여 동업자간 지켜야 할 직업윤리의 중요성에 대해 논하시오.(05.감.30점)

- (1) 직업윤리가 강조되는 이론적 근거
- (2) 직업윤리가 강조되는 법률적 근거
- (3) 공인, 전문인으로서의 직업윤리
- (4) 토지소유자 추천제의 의의 및 지켜야 할 직업윤리

03 감정평가법인등은 감정평가관계법규 및 감정평가 실무기준에서 정하는 감정평가의 절차 및 윤리규정을 준수하여 업무를 행하여야 한다. 다음 물음에 답하시오.(21.감.30점)

(1) 감정평가 실무기준상 감정평가의 절차를 설명하시오.(10점)

(2) 감정평가 실무기준상 감정평가법인등의 윤리를 기본윤리와 업무윤리로 구분하고, 각각의 세부내용에 대해 설명하시오.(20점)



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산감정평가의 사회성·공공성과 이와 관련된 감정평가사의 직업윤리를 설명하라.(서동기 평가사 15점)

02 부동산감정평가업자의 역할과 직업윤리에 대해 설명하시오.(이창석 교수 20점)



기본서 연습문제

01 부동산 윤리의 유형에는 어떠한 것이 있으며, 이러한 윤리를 규제하기 위한 방법에는 어떠한 것이 있는지 논의해 보고, 각각의 장점과 단점을 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 감정평가 행위규범의 필요성과 우리나라 감정평가 행위규범의 문제점을 논하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 각국의 감정평가 행위규범의 종류를 설명하고, 우리나라 행위규범의 과제와 발전방향에 대하여 논하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

01 감정평가업무의 높은 사회성*공공성으로 인하여 감정평가업자는 업무수행시 직업윤리를 준수해야 한다. 이하 우리나라 <감정평가실무기준>에서 정하는 ①기본윤리와 ②업무윤리에 대해서 설명하시오.(10점)

02 최근 부동산에 대한 사회적인 관심이 점점 커짐에 따라 감정평가사에게 타전문자격사보다 상대적으로 높은 직업윤리가 요구되고 있다. 이하 관련 물음에 답하여라.(30점)

(1) 감정평가사에게 직업윤리가 강조되는 근거를 설명하시오.(15점)

(2) 현행 윤리규정의 문제점을 논급하고, 감정평가사의 직업윤리를 고취할 수 있는 개선방안을 논하시오.(15점)

PART 06 감정평가의 분류

기출문제

01 부동산 감정평가는 기준에 따라 다양하게 분류될 수 있다.(04.감.20점)

(1) 부동산의 감정평가를 체계적으로 분류하는 목적을 설명하시오.(5점)

(2) 일괄감정평가, 구분감정평가, 부분감정평가 각각에 대하여 사례를 들어 설명하시오.(15점)

02 일괄평가방법과 관련하여, 다음을 논하시오.(08.감.40점)

- (1) 토지·건물 일괄평가에 관한 이론적 근거와 평가방법을 논하시오.(10점)
- (2) 일괄평가된 가격을 필요에 의해 토지·건물가격으로 각각 구분할 경우 합리적 배분기준을 논하시오.(10점)
- (3) 표준주택가격의 평가와 관련하여
 - 1) 현행 법령상 표준주택가격의 조사평가기준을 설명하시오.(10점)
 - 2) 표준주택가격의 일괄평가시 평가 3방식 적용의 타당성을 논하시오.(10점)

03 A법인은 토지 200㎡ 및 위 지상에 건축된 연면적 100㎡ 1층 업무용건물(집합건물이 아님)을 소유하고 있다. 건물은 101호 및 102호로 구획되어 있으며, 101호는 A법인이 사무실로 사용하고 있고 102호는 B에게 임대하고 있다. 다음 물음에 답하시오.(15.감.40점)

- (1) A법인이 소유한 위 부동산(토지 및 건물)을 감정평가 할 경우 감정평가규칙에 따른 원칙적인 감정평가방법 및 근거, 해당 방법의 적정성을 논하시오. (15점)
- (2) 임차인 C가 101호를 전세로 임차하기로 하였다. C는 전세금액 및 전세권 설정에 참고하기 위하여 101호 건물 50㎡만을 감정평가 의뢰하였다. 본건 평가의 타당성에 관해 설명하시오. (10점)
- (3) A법인은 토지에 저당권을 설정한 이후 건물을 신축하였으나 건물에 대해서는 저당권을 설정하지 않았다. A법인이 이자지급을 연체하자 저당권자가 본건 토지의 임의경매를 신청하였다. 이 경우 토지의 감정평가 방법에 관해 설명하시오. (5점)



출제위원급 모의고사 문제

01 토지·건물 일괄평가와 관련된 감정평가상의 장·단점을 논의하시오.(나상수 평가사 10점)

02 일괄감정평가, 구분감정평가, 부분감정평가에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 15점)



기본서 연습문제

- 01** <감정평가에 관한 규칙> 제15조에서 규정하고 있는 일괄, 구분, 부분평가를 각각 비교하여 검토해 보고, 적용 예를 들어 설명해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 02** 감정평가의 분류로서 소급평가와 기한부평가를 비교해 보고, 감정평가시 유의할 점을 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



윤강사문제

- 01** 우리나라는 토지 및 건물의 감정평가에 대해 개별평가주의를 원칙으로 하면서 예외적으로 일괄평가를 규정하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(20점)
- (1) 개별평가와 일괄평가의 개념, 근거를 각각 설명하시오.(10점)
 - (2) 개별평가에 비해 일괄평가가 가지는 장점을 설명하고 토지 및 건물 감정평가제도의 개선방향을 논하시오.(10점)
- 02** <감정평가에 관한 규칙>은 개별평가를 원칙으로 규정하면서도 이에 대한 예외 규정을 두고 있다. 이하 물음에 답하시오.(30점)
- 1) 개별평가의 개념, 근거, 장단점을 설명하시오.(10점)
 - 2) 개별평가원칙의 예외 3가지 경우에 대하여 각각의 개념과 구체적인 사례를 설명하시오.(20점)
- 03** 감정평가의 분류로서 소급평가와 기한부평가를 비교하고, 감정평가시 유의할 점을 검토해 보라.(20점)



출제위원급 모의고사 문제

01 평가검토란 무엇인가? 그리고 평가검토의 기능은 무엇인가?(안정근 교수 10점)

02 검토평가(Review Appraisal)에 대해 약술하시오.(경응수 평가사 5점)

03 평가검토의 개념과 목적을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)



기본서 연습문제

01 평가검토란 무엇이며, 평가검토가 필요한 이유는 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 평가검토를 하는 검토평가사에게 요구되는 사항은 무엇이며, 한계는 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 원감정평가사와 검토평가사와의 관계는 무엇인가? 그리고 평가검토자의 책임범위는 어디까지인가를 논하라.
(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

04 평가검토에 있어서 검토의 대상은 무엇인가? 현재 우리나라에서는 평가검토가 적극적으로 도입되고 있지 못한 실정이다. 평가검토제를 적극 도입할 경우 예상되는 효과는 무엇인지 논하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

05 평가검토의 절차를 단계별로 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

기출문제

01 감정평가서의 정확성을 점검하고 부실감정평가 등의 도덕적 위험을 예방하기 위해서 평가검토(Appraisal review)가 필요할 수 있다. 평가검토에 대해 설명하시오.(14.감.15점)

02 <감정평가심사>와 <감정평가검토>에 대해 비교*설명하시오.(21.감.10점)

윤강사문제

01 최근 평가검토에 대한 사회적 관심이 높아지고 있고 이에 따른 법률적 개정작업도 진행중이다. 이하 평가검토에 대한 다음 물음에 답하여라.(30점)

(1) 평가검토의 개념과 필요성을 설명하라.(10점)

(2) 평가검토시 유의사항을 설명하라.(10점)

(3) 평가검토의 한 유형으로서 현재 행해지고 있는 사전심사제도의 유형과 운영상 문제점을 설명하고 그 개선 방안을 논하라.(10점)



기출문제

01 조건부감정에서 조건설정에 대한 감정평가시 유의사항을 쓰라.(82.공.15점)

02 A법인은 토지 200㎡ 및 위 지상에 건축된 연면적 100㎡ 1층 업무용건물(집합건물이 아님)을 소유하고 있다. 건물은 101호 및 102호로 구획되어 있으며, 101호는 A법인이 사무실로 사용하고 있고 102호는 B에게 임대하고 있다. 다음 물음에 답하시오.(15.감.40점)

(4) 해당 토지의 용적률은 50 %이나 주변토지의 용적률은 100 %이다. A법인이 용적률 100 %를 조건으로 하는 감정평가를 의뢰하였다. 조건부평가에 관해 설명하고 본건의 평가 가능 여부를 검토하시오. (10점)

03 감정평가에 관한 규칙에는 현황기준 원칙과 그 예외를 규정하고 있다. 예외 규정의 내용을 설명하고, 사례를 3개 제시하시오. (20.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 조건부 감정평가에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 10점)



윤강사문제

01 <감정평가에 관한 규칙> 제6조 제1항은 “감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다.) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.”고 하여 현황평가를 원칙으로 하고 있다. 그러나 예외적으로 조건부평가가 이루어지는 경우가 있는데 이하 이에 대하여 다음에 답하여라.(40점)

- (1) 조건부평가의 개념과 필요성을 설명하시오.(5)
- (2) 어떠한 경우에 조건부평가를 행할 수 있는지를 구체적인 예를 들어 설명하시오.(10점)
- (3) 설정되는 조건의 종류와 내용을 설명하시오.(10점)
- (4) 감정평가조건을 붙일 때 검토해야 할 사항을 설명하시오.(5점)
- (5) 조건부평가의 유의사항을 설명하시오.(10점)

02 <감정평가에 관한 규칙> 제6조는 현황기준 평가를 원칙으로 하고 있다. 그러나 불법적이거나 일시적인 이용으로 이용되고 있는 부동산에 대한 평가는 현황평가의 예외로 인정되는바 이하 관련 물음에 답하시오.(20점)

- (1) <일시적인 이용>의 개념과 감정평가시 고려해야 할 사항을 설명하라.(10점)
- (2) <불법적인 이용>의 개념과 감정평가시 고려해야 할 사항을 설명하라.(10점)

PART 01 부동산의 특성과 파생현상



기출문제

01 부동산의 특성을 설명하시오.(74.토.20점)

02 토지자연적 특성 중 개별성에 대하여 간단히 설명하시오. (74.공.5점)

03 토지의 자연적 특성에 대하여 설명하시오.(76.공.10점)

04 부동산의 특성이 부동산 가격과 부동산 시장에 작용하는 관계를 설명하고, 그에 따른 부동산감정평가의 필연성에 대하여 논하시오. (90.감.50점)

05 토지는 지리적 위치의 고정성으로 인하여 강한 개별성을 갖는다. 이와 관련한 부동산 가격원칙과 파생적 특징을 설명하시오.(98.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산의 특성과 파생적 특징을 설명하시오.(노용호 평가사 20점)

02 인접성으로 인한 부동산 가격의 특징을 약술하시오.(이창석 교수 10점)

03 부동산의 위치로서의 가치와 판단에 관하여 약술하시오.(이창석 교수 20점)

PART 02 기타 부동산의 특성

기출문제

01 Improvements에 대해서 약술하시오.(75.공.5점)

02 부동산의 지역성에 관하여 약술하시오.(87.토.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 토지의 정착물은 독립된 부동산으로 취급할 수도 있고 그렇지 않은 경우도 있는데 이를 감정평가의 입장에서 설명하라.(서동기 평가사 15점)

02 부동산감정평가에 있어 고려해야 할 토지와 건물의 기술적 측면을 논하시오.(이창석 교수 40점)

PART 03 부동산의 종별과 유형

기출문제

01 부동산감정평가에서 부동산의 종류는 종별과 유형의 복합개념이다. 이와 관련하여 다음 사항을 논하시오.
(06.감.30점)

- (1) 부동산의 종별 및 유형의 개념과 분류목적(10점)
- (2) 종별 및 유형에 따른 가격형성요인의 분석(10점)
- (3) 종별 및 유형에 따른 감정평가시 유의하여야 할 사항(10점)

제3장 부동산 가격론

PART 01 부동산가격론



기출문제

- 01 가격의 이중성격에 관하여 설명하시오. (76.공.10점)
- 02 합필가격에 관하여 간단히 설명하시오. (79.공.5점)
- 03 수요자가격에 관하여 간단히 설명하시오. (79.감.5점)
- 04 부동산가격의 특징과 감정평가와의 관계 (84.공.10점)
- 05 '감정평가의 가격은 소유권 기타권리, 이익의 가격이다.'를 설명하여라. (85.공.20점)
- 06 부동산 가격의 특징을 가격제원칙과 관련지어 설명하시오. (88.토.50점)

07 부동산가격에 관한 다음의 물음에 답하시오.(10.감.30)

- (1) 부동산가격의 본질에 대해 설명하시오(5)
- (2) 부동산가격의 특징 및 가격형성원리에 대해 설명하시오(10)
- (3) 부동산가격과 가격시점간의 관계에 대해 설명하시오(10)
- (4) 특정가격과 한정가격의 개념을 설명하시오(5)



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산가격의 본질과 부동산가격의 특징을 설명하시오.(노용호 평가사 15점)

02 토지가격의 경제적 특성을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)



기본서 연습문제

01 부동산은 무엇 때문에 가치를 가지며, 무엇에 의해서 가치를 평가받게 되는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 부동산의 재산권은 무엇을 말하며, 어떻게 구성되는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 02 부동산의 가격과 가치



기출문제

01 부동산의 가치와 가격과의 차이점을 설명하라. (75.공.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 가치와 가격이 어떻게 다른지 상세히 설명하시오.(안정근 교수 10점)

02 부동산가치와 가격의 괴리현상을 설명하고, 감정평가상의 적용방법을 논의하시오.(나상수 평가사 40점)

PART 03 부동산의 가격다원론



기출문제

01 담보가격과 처분가격(04.감.10점)

02 감정평가 목적 등에 따라 부동산가격이 달라질 수 있는지에 대하여 국내 및 외국의 부동산가격 다원화에 대한 견해 등을 중심으로 논하시오.(02.감.20점)

03 감정평가에 있어 시장가치, 투자가치, 계속기업가치 및 담보가치에 대하여 각각의 개념을 설명하고, 각 가치개념 간의 차이점을 비교한 후, 이를 가격다원론의 관점에서 논하시오.(06.감.30점)

04 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률의 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 보상평가가격과 적정가격, 실거래가격과의 관계를 설명하시오.(08.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 가치의 다원적 개념은 무엇인가?(안정근 교수 5점)

02 부동산의 사용가치와 교환가치를 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

03 담보가격과 처분가격의 차이를 설명하시오.(이춘섭 교수 10점)

04 투자가치와 시장가치를 비교 설명하라.(서동기 평가사 15점)



기본서 연습문제

- 01** 부동산 가치의 다원성을 감정평가의 업무영역 확대와 연관지어 논의하고, 감정평가의 개념이나 정의와의 관계를 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 02** 시장가치와 투자가치의 차이점을 가격다원론의 관점에서 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



윤강사문제

- 01** 담보감정가격(collateral value)과 시장가치(market value)의 차이점을 설명하십시오.(10점)

PART 04 시장가치



기출문제

- 01** 최빈매매가능가격을 약술하라. (99.감.5점)
- 02** 시장가치(Market Value)에 관한 다음의 물음에 답하십시오.(12.감.40점)
- (1) 시장가치 개념의 변천과정을 설명하십시오.(20점)
 - (2) 최근 시장가치 정의의 통계학적 의미를 최종평가가치의 표현방법과 관련하여 설명하십시오(20점)

03 시장가치에 대하여 다음의 물음에 답하십시오. (19.감.30점)

- (1) '성립될 가능성이 가장 많은 가격(the most probable price)'이라는 시장가치의 정의가 있다. 이에 대해 설명하십시오. (10점)
- (2) 부동산거래에 있어 '최고가액(highest price)'과 '성립될 가능성이 가장 많은 가격'을 비교*설명하십시오. (10점)
- (3) 가치이론과 가치추계이론의 관계에 대해 각 학파의 주장내용과 이에 관련된 감정평가방법별 특징을 설명하십시오. (10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 시장가치란 무엇인가? 시장가치에 대해 어떠한 점이 학자들간의 논란의 대상이 되었던가? 학자들의 이론적 결말이 어떻게 났는가?(안정근 교수 15점)

02 시장가치를 설명하십시오.(노용호 평가사 20점)

03 부동산의 시장가치(market value), 투자가치(investment value)의 개념을 정의한 다음 서로 다른 점과 같은 점은 무엇인가 약술하십시오.(경응수 평가사 20점)



기본서 연습문제

01 부동산의 시장가치란 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 부동산을 거래할 때의 현금등가액이란 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 시장가치 개념에 대비되는 투자가치는 무엇이며, 무엇에 의해 가장 잘 측정되는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

04 시장가치와 정상가격의 차이점은 무엇인가? 각각의 성립조건상 차이를 들어 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

01 <감정평가에 관한 규칙>상 시장가치는 감정평가의 원칙적인 기준가치가 되므로 그 정확한 이해가 필요하다. 이하 시장가치와 관련한 다음 물음에 답하여라.(50점)

- (1) 시장가치의 개념요소를 설명하라.(10점)
- (2) 시장가치의 성격이 현실가치인지 당위가치인지를 논하시오.(15점)
- (3) 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」상의 적정가격의 성격을 논하고, 시장가치와 상호 비교하라.(15점)
- (4) 시장가치를 구하는데 있어 발생하는 실무상 어려움을 논하시오.(10점)

02 정확한 감정평가를 위해 구하는 가치개념을 명확히 정립할 필요성이 있다. 이하 다음 가치개념들에 대한 물음에 답하라.(20점)

- (1) 현실가격과 당위가격의 개념을 설명하시오.(10점)
- (2) <부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률>상 적정가격과 <감정평가에 관한 규칙>상 시장가치의 개념을 현실가격과 당위가격의 관점에서 상호 비교하여 논하시오.(10점)



기출문제

- 01 국토해양부의 부동산 실거래가 자료축적의 의의와 한계극복을 위한 감정평가사의 역할에 대해서 설명하시오.(12.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

- 01 감정평가과정에서 산출되는 정상가격과 시장거래가격 간 피드백(feed-back)을 논하라.(서동기 평가사 40점)



기본서 연습문제

- 01 부동산 실거래가 신고제도가 도입되면서 표준지공시지가 조사평사 등 향후 감정평가활동도 점차 필요 없게 될 것이라는 주장이 제기되고 있다. 과연 이러한 주장이 타당성이 있는지를 검토하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



윤강사문제

- 01 실거래가 자료에 관한 다음 물음에 답하여라.(20점)
- (1) 실거래가 자료를 감정평가에 활용하기 위해서는 그 적절성을 검토해야 한다. 이때 고려해야 할 사항을 설명하시오.(10점)
 - (2) 실거래가 자료를 통계적 방식으로 처리하여 공시지가를 산정하는 것의 문제점을 설명하라.(10점)

02 2006년 1월 1일부터 시행되고 있는 <부동산실거래가 신고제도>와 관련하여, 신고된 실거래가격자료의 신뢰성이 낮은 이유를 구체적으로 설명하고 이를 개선하기 위한 감정평가사의 역할을 설명하라.(10점)

03 감정평가사 A씨는 구청자산의 매각목적을 위해 아파트 1개호의 시장가치평가를 진행중이다. 본건의 가격조사를 진행하던 A씨는 본건 단지내에서 동일 면적에 대해서 1년전(5억원)과 5개월(4억원) 전에 각각 1건의 매매사례가 있는 것을 국토해양부의 실거래가정보에서 확인하였다. 인근 중개업소에 문의한 결과 최근 경기침체로 거래가 거의 이루어지지 않고 간혹 급매물건에 대해 거래가 이루어 진다는 진술을 수집하였다. 이러한 시장상황하에서 A씨가 본건의 시장가치를 정확히 평가하기 위하여 유의하여야 사항에 대하여 논하시오.(10점)

PART 06 시장가치 외의 가치

기출문제

01 「감정평가에 관한 규칙」에서 감정평가 시 시장가치기준을 원칙으로 하되, 예외적인 경우 ‘시장가치 외의 가치’를 인정하고 있다. 그러나 현행 「감정평가에 관한 규칙」에서는 ‘시장가치 외의 가치’에 대한 유형 등의 구체적인 설명이 없어 이를 보완할 필요성이 있다. 감정평가 시 적용할 수 있는 구체적인 ‘시장가치 외의 가치’에 대해 설명하시오. (19.감.20점)

윤강사문제

01 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항은 시장가치를 기준평가를 원칙으로 정하고 있다. 그러나 시장가치만으로는 현실의 수요를 충족시키지 못하는 경우가 있다. 따라서 시장가치 외의 가치를 구해야 하는 경우가 있는바, 이하 관련 물음에 답하여라.(20점)

(1) 시장가치 외의 가치의 개념과 이를 구하는 경우를 구체적인 예시를 들어 설명하시오.(10점)

(2) 시장가치 외의 가치의 감정평가시 유의할 사항을 설명하시오.(10점)

PART 07 가치이론과 평가이론



기출문제

01 마샬의 가치이론을 논하고 감정평가 3방식과 관련성을 논급하시오.(94.감.40)

02 시장가치에 대하여 다음의 물음에 답하시오. (19.감.30점)

(3) 가치이론과 가치추계이론의 관계에 대해 각 학파의 주장내용과 이에 관련된 감정평가방법별 특징을 설명하시오. (10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 가치이론과 가치추계이론과의 관계를 설명하시오.(안정근 교수 15점)

PART 08 부동산 가격발생요인



기출문제

01 상대적 희소성에 대하여 설명하시오. (76.토.10점)

02 부동산의 감정평가에 있어서의 상대적 희소성에 관하여 다음을 설명하시오.(79.공.15점)

- (1) 상대적 희소성의 의미
- (2) 부동산의 가격발생요인과 상대적 희소성
- (3) 상대적 희소성의 요인

03 상대적 희소성에 대하여 약술하시오. (79.토.10점)

04 부동산가격의 발생요인을 일반재화의 가격과 비교하여 논하시오.(95.감.40점)

05 부동산가격 발생요인을 분석하여 특히 상대적 희소성의 역할관계를 논술하시오.(97.감.40점)



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산에 대한 4대 가치요인을 설명하시오.(안정근 교수 15점)

02 절대적 희소성과 상대적 희소성을 설명하라.(서동기 평가사 10점)

03 부동산가격의 발생요인, 부동산의 상대적 희소성과 부동산가격과의 관련성, 감정평가상 취급을 설명하시오. (노용호 평가사 20점)



기출문제

01 부동산가격형성요인을 약술하고 부동산가격형성에서 일반적 요인 중 행정적 요인에 대하여 설명하라(74.토.30점)

02 협의의 가격을 구하는 방법과 관련하여 지역요인을 비교 설명하라.(76.토.배점미상)

03 지역요인의 비교에 대하여 설명하시오.(79.공.30점)

- (1) 지역요인의 의의
- (2) 감정방법의 적용에 있어서의 지역요인의 비교

04 토지에 대한 개별요인을 용도별로 열거하여라. (79.토.20점)

05 토지의 개별적 요인 중 접면가로의 계통과 구조(82.공.5점)

06 경제적 요인, 사회적 요인의 의의를 기술하시오. (86.공.5점)



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산 가격형성요인의 성질인 유동성의 특성과 관련성의 특성을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

02 가격형성요인분석에 있어 주의할 사항을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

03 일반적요인의 지역지향성을 간기하시오.(노용호 평가사 5점)

04 부동산 평가를 위한 지역사회분석의 네 가지 중요한 요인을 설명하시오.(안정근 교수 20점)



기본서 연습문제

01 부동산 가격형성요인으로서 인구가 미치는 영향은 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 부동산가격의 형성요인 중 일반요인을 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

03 부동산가격수준과 지역요인의 관계를 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

04 주거지역의 지역요인을 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

윤강사문제

01 부동산의 가격형성요인 가운데 일반요인에 대하여 다음의 질문에 답하시오.(일본기출문제.05.30점)

- (1) 일반요인에 관한 요인자료는 어떠한 것이 있는지 4개를 열거해 간결하게 설명하라.(10점)
- (2) 일반요인이 지역의 종별에 미치는 영향에 대해 말하고, 상업지에 영향을 미치는 일반요인을 열거하라.(10점)
- (3) 일반요인은 감정평가방식을 적용할 때에도 고려하는 것으로 되어 있다. DCF법을 적용해 오피스빌딩의 감정평가를 실시하는 경우에 어떻게 고려하는지 설명하라.(10점)

PART 10 부동산 가격형성과정

기출문제

01 부동산 가격수준 및 그 형성 과정을 설명하시오. (77.토.20점)

02 부동산의 가격에 대한 통제가 부동산가격에 미치는 영향과 부동산 가격에 대한 세제(稅制)의 상태 등이 부동산 가격에 미치는 영향을 논급하시오.(84.공.20점)

03 개별요인이 부동산 가격형성에 미치는 영향을 논하시오. (84.공.10점)

04 부동산가격의 형성원리를 설명하시오.(91.감.30점)

05 부동산 감정평가의 3방식을 이용하여 시산가격을 도출하기 위해서는 여러 단계가 필요하다. 다음에 대하여 설명하시오.(04.감.40점)

(1) 부동산가격의 구체화·개별화의 단계와 내용에 대하여 설명하시오.(10점)

(2) 부동산가격수준의 단계와 내용에 대하여 설명하시오. (10점)

(3) 부동산 감정평가를 위하여 구분하는 지역을 구체적으로 열거하고 대체성, 경쟁성, 접근성과 관련 설명하시오.(10점)

(4) 부동산 가격의 경제적 특성에 대하여 설명하시오.(10점)

06 부동산가격형성의 일반요인은 자연적·사회적·경제적·행정적 제 요인으로 구분할 수 있다. 부동산가격형성의 행정적 요인 중 부동산거래규제의 내용에 대하여 설명하고, 거래규제가 감정평가에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.(06.감.20점)

07 부동산 가격은 여러 가격형성요인의 상호작용에 의하여 영향을 받는 바, 가격형성요인에 관한 다음의 물음에 답하십시오. (10.감.40점)

- (1) 다른 조건이 일정할 경우 출생률 저하, 핵가족화가 주거용 부동산 시장에 미치는 영향을 설명하고, 주거용 부동산 감정평가 시 유의사항에 대하여 논하십시오(30점)
- (2) 기후변화에 대한 관심이 높아지고 있는 바, 기후변화가 부동산가격형성요인에 미칠 영향에 대하여 약술하십시오(10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 개별부동산가격이 구체화되는 과정에 대하여 체계적으로 기술하십시오.(문영기 교수님, 40점)

02 부동산가격의 구체화, 개별화를 설명하십시오.(김태훈 교수, 10점)

03 부동산가격수준을 간기하십시오.(김태훈 교수 5점)



윤강사문제

01 토지이용규제가 부동산가격형성에 어떻게 작용하는지를 설명하고, 감정평가에 미치는 영향을 설명하십시오.(20점)

PART 01 가격제원칙과 감정평가



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산 가격에 관한 제 원칙이 생성된 배경을 부동산의 특성을 중심으로 설명하고, 이러한 원칙이 감정평가에 미친 영향을 구체적으로 설명하십시오.(서동기 평가사 30점)

02 부동산에만 있는 고유한 가격원칙을 2가지 들고 설명하라.(서동기 평가사 10점)



기본서 연습문제

01 부동산의 특성과 부동산 가격의 특징이 가격제원칙에 미치는 영향을 설명하고, 이것이 어떻게 감정평가와 관련 되는지를 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 02 최유효이용의 원칙



기출문제

01 부동산가격에 관한 최유효사용의 원칙에 관하여 다음 사항에 대하여 답하라.(74.공.10점)

(1) 최유효사용의 원칙의 개념

(2) 부동산감정평가에 있어서의 수익환원법과의 관련성을 설명하라

02 최유효이용의 원칙과의 관계에 있어서 다음 물음에 대하여 답하라.(76.공.50점)

- (1) 적합의 원칙과의 관계
- (2) 균형의 원칙과의 관계
- (3) 거래사례비교법과의 관계
- (4) 가격형성요인과의 관계

03 최유효사용에 관련된 가격원칙을 설명하라. (76.토.10점)

04 개별분석에 있어서의 최유효사용에 관하여 언급하여라.(76.토.10점)

05 최유효사용의 원칙에서 판정요령을 설명하시오. (83.공.10점)

06 최유효이용의 원칙과 3방식과의 관련성을 설명하라.(87.토.50점)

07 최유효이용의 원칙(88.공.50점)

- (1) 감정평가상의 의의
- (2) 표준적사용과의 관계
- (3) 최유효이용이란 어떠한 사용방법인가?
- (4) ①적합의 원칙과의 관계 ②균형의 원칙과의 관계
- (5) ①거래사례비교법과의 관계 ②가격형성요인과의 관계

08 감정평가에서 최유효사용의 원칙이 강조되는 이론적 근거를 약술하시오.(94.감.10점)

09 최유효이용에 관한 다음의 물음에 답하시오.(11.감.10점)

- (1) 최유효이용 판단 시 유의사항을 설명하시오.(5점)
- (2) 최유효이용의 장애요인을 설명하시오.(5점)

10 부동산감정평가에서 최유효이용에 대한 다음 물음에 답하시오.(13.감.40점)

- (1) 부동산감정평가에서 최유효이용의 개념과 성립요건을 설명하시오.(10점)
- (2) 부동산가격판단시 최유효이용을 전제로 판단해야 하는 이유를 설명하시오.(10점)
- (3) 최유효이용의 원칙과 다른 원칙간의 상호관련성을 설명하시오.(10점)
- (4) 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오.(10점)

11 제시된 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오.(17.감.40점)

감정평가사 甲은 감정평가사 乙이 작성한 일반상업지역 내 업무용 부동산(대지면적 : 3,000㎡, 건물 : 30년 경과된 철근콘크리트조 6층)에 대한 감정평가서를 심사하고 있다. 동 감정평가서에 따르면, 인근지역은 일반적으로 대지면적 200㎡ ~ 500㎡ 내외 2층 규모의 상업용으로 이용되고 있으며, 최근 본건 부동산 인근에 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모의 주거 및 상업 복합용도 부동산이 신축되어 입주(점) 중에 있는 것으로 조사되어 있다. 검토결과 원가방식(면적 400㎡ 상업용 나대지의 최근 매매사례 단가를 적용한 토지가치에 물리적 감가수정만을 행한 건물가치 합산)에 의한 시산가액가 수익방식(현재 본건 계약임대료 기준)에 의한 시산가액보다 높게 산출되어 있다.

- (3) 원가방식에 의한 시산가액가 수익방식에 의한 시산가액보다 높게 산출된 것이 타당한 것인지 감정평가 원리(원칙)를 기준으로 설명하고, 올바른 원가방식 적용방법에 관하여 설명하시오.(10점)



출제위원급 모의고사 문제

- 01** 감정평가사 최유효이용의 판단요령을 설명하시오.(노용호 평가사 15점)
- 02** 최유효이용 원리의 감정평가에 있어서의 의미를 구체적인 사례를 중심으로 설명하시오.(이춘섭 교수님 50점)
- 03** 토지의 최유효이용면적을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)
- 04** 최고최선의 이용이란 무엇인가? 대상부동산에 대한 최고최선의 이용은 어떠한 기준에 의해서 판정되는가?(안정근 교수 15점)
- 05** 두 가지 유형의 최고최선의 분석에 대해서 설명하시오.(안정근 교수 15점)
- 06** 지역사회에서 공지상태로 있는 부동산과 건물이 개량 부동산의 최고최선의 이용은 현재의 이용과 일치하는가? 만약 일치하지 않다면 왜 최고최선의 이용으로 변경되지 않는가? 최고최선의 이용에 드는 비용과 그로 인해서 획득이 가능할 것으로 판단되는 수익을 토대로 경제적 타당성분석을 행하라.(안정근 교수 20점)

- 07** 최유효이용의 원칙이 감정평가상의 의의와 관련되는 가격원칙을 설명하시오.(노용호 평가사 20점)
- 08** 최유효이용의 원칙이 협의의 가격을 구하는 감정평가3방식의 성립논리가 되는 이유를 설명하라.(서동기 평가사 15점)
- 09** 최유효이용의 원리의 감정평가에 있어서의 의의를 구체적인 사례를 중심으로 설명하시오.(이춘섭 50점)
- 10** 건부증감가의 성립논리를 최유효이용의 원칙을 중심으로 설명하라.(서동기 평가사 20점)



기본서 연습문제

- 01** 부동산의 용도의 다양성이라는 인문적 특성과 지리적 위치의 고정성이나 부증성 등 자연적 특성은 최유효이용에 어떤 영향을 미치는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 02** 최유효이용분석과 지역요인분석, 그리고 개별요인분석은 어떠한 관련이 있는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 03** 나지로서 토지의 시장가치가 100,000만 원이고, 주거용 부동산(주택 및 토지전체)의 시장가치는 80,000만 원이다. 주택철거에 소요되는 비용이 15,000만 원이라면 이 부동산의 현재 시장가치는 얼마인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

04 최유효이용분석에 있어 토지를 ‘나지 상태의 최유효이용’과 ‘개량물이 있는 상태의 최유효이용’으로 나누어 생각하는 이유는 무엇인가? 최유효이용분석의 예를 들어 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

05 최유효이용 판정의 네 가지 기준이란 무엇인가? 이러한 기준은 시장분석이나 시장성분석과 어떻게 연결되는가를 논의하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

06 부동산가격 형성요인 중 최유효이용의 원칙을 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

윤강사문제

01 최유효이용에 관한 다음 물음에 답하여라. (40점)

(1) 최유효이용의 원칙의 개념과 이론적 근거를 설명하라.(10점)

(2) 나지상정한 토지와 개량부동산에 대한 유형별 최유효이용분석을 설명하고, 양 분석결과가 상이한 경우에 대해서 설명하시오.(20점)

(3) 최유효이용 분석시 유의사항을 설명하라.(10점)

PART 03 가격제원칙의 내용

기출문제

01 매매사례비교법의 이론적 근거로서 대체의 원칙과 수요공급의 원칙, 경쟁의 원칙을 설명하시오. (74.공.20점)

02 적합의 원칙과 균형의 원칙을 상호 관련하여 설명하라. (76.토.10점)

03 수익배분의 원칙에 대하여 설명하시오. (77.공.10점)

04 기여의 원칙에 대하여 설명하시오. (78.공.10점)

05 부동산의 수요공급의 원칙(81.공.15점)

(가) 일반재화의 수요공급의 원칙

(나) 경쟁의 원칙과의 관계

06 어느 부동산에 추가시설을 설치할 경우 검토사항을 가격제원칙적 측면에서 설명하라. (82.공.25점)

07 대체의 원칙과 밀접한 관련이 있는 원칙과 그 관련성(83.공.10점)

08 수익환원법의 적용에 있어서 예측의 원칙의 기능(83.공.10점)

09 다음 사항을 일반재화와 부동산을 비교설명하라.(87.공.30점)

- (1) 수익배분의 원칙
- (2) 수요공급의 원칙
- (3) 경쟁의 원칙

10 대체의 원칙과 기회비용의 원칙과의 관계를 약술하시오(91.감.10점)

11 예측의 원칙(94.감.10점)

12 대체의 원칙이 감정평가 과정에서 중요한 지침이 되는 이유를 부동산의 자연적 특성의 하나인 개별성과 관련하여 설명하고, 이 원칙이 협의의 가격을 구하는 감정평가 3방식에서 어떻게 활용되는지 기술하시오. (01.감.20점)

- 13** 감정평가사 김씨는 K은행으로부터 대상부동산에 대한 담보감정평가를 의뢰받았다. 감정평가사 김씨는 현장조사 및 자료분석을 통하여 아래와 같은 자료를 수집하였다. 아래 대상부동산의 시장분석자료를 근거로 감정평가사 김씨가 K은행 대출 담당자에게 담보가격의 결정에 대한 이론적 근거에 대해 부동산 가격제원칙을 중심으로 기술 하시오. (05.감.10점)

<대상부동산>

서울시 00구 00동 XXX-X번지 AA빌라 3층 301호 100평형

대상부동산 분양예정가 : 10억

<현장조사 및 자료분석내용>

분양성검토 : 대형평형으로 인해 인근지역내에서 분양성 악화가 우려됨.

인근지역의 표준적 이용상황 : 40~50평형

인근지역의 담보평가가격수준 : 3.6억~4.5억원

거래가능가격(표준적이용상황기준) : 평형당 1,000만원

- 14** 최근 부동산시장 환경변화로 부동산감정평가에서 고려할 사항이 늘고 있다. 감정평가원리 및 방식에 대한 다음 물음에 답하시오.(25회,40점)

- (1) 공익사업을 위해 수용될 지구에 포함되어 장기 미사용 중이던 토지가 해당 공익사업의 중단으로 지구지정이 해제되었을 때, 당해 토지 및 주변부 토지에서 초래될 수 있는 경제적 손실을 부동산평가원리에 근거하여 설명하시오.(15점)



출제위원급 모의고사 문제

- 01** 건부증가와 관련 있는 부동산 가격제원칙을 설명하라.(서동기 평가사 10점)

02 부동산가격원칙 중 최유효이용의 원칙과 적합의 원칙에 관하여 상술하시오.(김태훈 교수 50점)

03 균형의 원칙과 적합의 원칙에서 균형과 적합의 판정기준을 설명하라.(서동기 평가사 10점)

04 균형의 원칙이 기능적 감가의 이론적 근거가 되는 이유를 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

05 소득접근법을 적용할 때에 고려해야 할 평가원칙에 대해 설명하시오.(노태욱 교수 30점)



기본서 연습문제

01 구매자가 부동산의 순수익이 매년 2,000만 원이라고 믿기 때문에 소규모 상업가에 투자하려고 한다. 이것은 가격제원칙 중 어떤 원칙에 의한 투자행태인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 신축한 건물이라도 최고의 가치를 가지지 못하는 경우가 있다. 이를 부동산의 가격제원칙과 관련하여 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 부동산의 외부성은 무엇이며, 이러한 외부성에 의해 부동산 가치는 어떠한 영향을 받게 되는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

04 부동산가격의 원칙 중에서 적합의 원칙을 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

윤강사문제

01 추가투자의 적부를 판단하는데 활용되는 가격제원칙을 설명하라.(10점)

02 적합의 원칙과 외부성의 원칙을 비교하라.(10점)

PART 04 특수상황하의 최유효이용



출제위원급 모의고사 문제

01 비적법적 이용이란 무엇인가? 비적법적 이용에 할당되고 있는 부동산의 시장가치를 추계할 경우, 유의해야 할 사항에는 어떠한 것이 있는가?(김상한 박사, 10점)

02 개발제한구역 내의 기존 구조물의 평가와 관련하여 비적법적 이용에 할당되고 있는 구조물의 시장가치 추계에 대해 설명하라.(김상한 박사 10점)

기본서 연습문제

01 평가대상 부동산이 중도적 이용(interim use)인지 여부를 판단하는 기준은 무엇인지 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 비적법적 이용 또는 부적법이용이란 어떤 경우에 발생하는가? 불법적 이용과의 구별 및 평가방법을 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 교회, 극장, 공공건물 등과 같은 특수목적 이용의 최유효이용은 어떻게 판단하는가? 특수목적 이용 부동산에 대한 최유효이용분석과 감정평가방법을 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

04 초과토지란 무엇인가? 잉여토지와는 어떻게 구분할 수 있는가? 정상토지면적은 어떻게 구할 수 있으며 각각의 평가는 어떤 방법으로 이루어지는지 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

05 중도적 이용 또는 일시적 이용이란 무엇인가? 예를 들어 설명하고, 이러한 토지의 경우에도 최유효이용이 될 수 있는지를 분석하여 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 01 부동산시장 개관



기출문제

- 01 자본시장에서 시장이자율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 장단기별로 구분하여 설명하시오. (99.감.20점)
- 02 저금리기조가 지속되는 과정에서 주택시장에 나타날 수 있는 시장변화에 대해 설명하시오. (09.감.10점)
- 03 한국은행 기준금리가 지속적으로 인하되었다. 금리인하가 부동산시장에 미치는 영향에 관해 설명하시오. (16.감.10점)
- 04 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오. (40점)
- (1) 부동산시장을 공간시장(space market)과 자산시장(asset market)으로 구분할 때 두 시장의 관계를 설명하고, 부동산시장의 다른 조건이 동일할 때 시중은행 주택담보대출 이자율의 상승이 주택시장의 공간시장과 자산시장에 미치는 영향을 설명하시오. (21.감.20점)



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산시장의 특성을 설명하시오.(안정근 교수 10점)

02 부동산시장의 특성과 기능을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

03 부동산시장의 성격 중 시장의 추상화와 국지화를 설명하라.(서동기 평가사 10점)

04 합리적인 부동산투자자는 경제상황 및 시장상황을 늘 주시하면서 투자활동에 임한다. 이러한 투자자에게 있어 부동산의 가치에 영향을 미치는 부동산시장, 자본시장, 그리고 임대시장의 상호작용을 설명하고 특히 시장 이자율이 부동산시장 및 부동산 가치에 미치는 영향을 논급하시오.(경응수 평가사 30점)



기본서 연습문제

01 부동산 시장이 일반 재화시장과 구별되는 특징은 무엇인가? 이러한 특징이 나타나는 근본적인 이유는 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 합리적인 부동산 투자자는 경제상황 및 시장상황을 늘 주시하면서 투자활동에 임한다. 이러한 투자자에게 있어 부동산의 가치에 영향을 미치는 부동산 시장, 자본시장, 그리고 임대시장의 상호작용을 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 부동산 시장과 화폐시장 그리고 자본시장을 연결시켜 주는 매개변수는 무엇인가? 이러한 매개변수의 변화에 따른 시장의 변동을 구체적으로 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

01 부동산 시장과 화폐시장 그리고 자본시장을 연결시켜 주는 매개변수인 이자율을 설명하고, 이러한 이자율의 변화가 감정평가3방법 활용시 어떻게 고려되는지 설명하라.(30점)

PART 02 효율적 시장이론



출제위원급 모의고사 문제

01 효율적 시장이론이란 무엇인가? 부동산의 가치는 효율적 시장이론으로 어떻게 설명되는가? (안정근 교수 15점)

02 자본시장에서 할당적 효율성이 지니는 의미는 무엇인가?(안정근 교수 10점)

03 개발정보가 부동산가치에 반영되는 과정을 효율적 시장이론으로 설명하시오.(김상한 교수 10점)

04 완전경쟁시장과 강성 효율적 시장을 비교·설명하라.(서동기 평가사 10점)

05 부동산시장의 효율성을 결정하는 두 가지 특성을 제시하고 부동산시장의 효율성을 제고할 수 있는 방안에 대해 설명하시오.(노태욱 교수 30점)

기본서 연습문제

01 부동산 시장과 자본시장에서 효율적 시장이론이 어떤 상호 관련성을 갖는가? 그리고 자원배분의 할당적 효율성과 부동산 시장 비효율성의 관계를 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

01 부동산 시장과 효율적 시장의 차이점을 설명하고, 부동산 시장의 효율성을 높일 수 있는 방안에 대하여 설명하라.(30점)

기출문제

01 부동산의 시장흡수율을 약술하시오.(98.감.5점)

02 감정평가에 있어 시장분석과 시장성분석의 목적과 내용을 설명하시오.(99.감.10점)

03 부동산평가를 위한 시장분석(market analysis)과 시장성분석(marketability analysis), 그리고 생산성분석(productivity analysis)에 대한 다음 질문에 답하시오.(여기서 생산성은 인간의 필요, 주거경제활동, 공급 만족 및 쾌적성을 충족시킬 수 있는 서비스를 제공하는 부동산의 역량을 의미한다)(03.감.40점)

- (1) 부동산 시장분석과 시장성분석을 비교·설명하시오.
- (2) 부동산의 생산성을 도시성장 및 발전과 연계하여 설명하시오.

04 시장분석과 지역분석에 다음 물음에 답하시오.(13.감.30점)

- (1) 시장분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 시장분석 6단계를 단계별로 설명하시오.(20점)
- (2) 부동산감정평가에서 행하는 지역분석을 설명하고, 시장분석과의 관계를 설명하시오.(10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산의 개발은 아이디어 -> 예비적 타당성분석 -> 부지모색과 확보 -> 타당성분석 -> 금융 -> 건설 -> 마케팅의 단계를 거치게 된다. 이와 관련하여 타당성분석단계에 대하여 그 선행하는 시장분석의 역할과 구성요소에 대하여 설명하고, 구체적인 타당성분석에 있어 경제적 타당성을 중심으로 기술하시오.(안정근 교수 20점)

02 부동산 개발사업에 있어 타당성 분석이란 무엇인가?(안정근 교수 25점)

03 부동산시장분석기법을 거시분석 -> 미시분석기법을 중심으로 논의하고 부동산 유형별(오피스, 산업용, 주거용)로 흡수율(Absorption rate)의 추정방법을 설명하라.(경응수 평가사 20점)

04 평가사가 대상 부동산을 평가하기에 앞서 반드시 행하게 되는 시장지역분석이란 무엇인가?(안정근 교수 20점)



기본서 연습문제

01 부동산 시장분석을 분류해 보고, 시장분석을 행하는 이유와 감정평가와의 관련성을 논하여 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 시장분석과 지역분석을 비교해 보고, 상호 연관성에 대해서 논의하여 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 시장분석과 시장성분석은 어떻게 다르며, 상호 어떤 관계를 갖는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

04 감정평가에서의 시장분석과 일반시장분석의 차이는 무엇이며, 왜 차이가 생기는가를 논의하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

05 감정평가에서 시장분석의 수준과 절차를 단계별로 설명하고 가치분석 결과에는 어떻게 연결되는지를 논의하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

06 시장분석과 타당성분석, 그리고 최유효이용분석의 유사점과 차이점을 논하라. 특히 분석의 목적, 대상이나 범위, 결과 등에 따라 어떻게 다른지를 상호 비교하여 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

01 시장분석(Market analysis)에 관한 다음 물음에 답하여라.(40점)

- (1) 시장분석의 개념과 목적을 설명하시오.(10점)
- (2) 시장분석의 4단계(A, B, C, D)수준에 대하여 설명하시오.(10점)
- (3) 시장분석의 절차를 단계별로 설명하시오.(10점)
- (4) 시장분석의 결과가 감정평가3방법에서 어떻게 활용되는지 설명하시오.(10점)

02 시장성분석에 대해서 설명하고, 부동산 유형별(오피스, 산업용, 주거용)로 흡수율(Absorption rate)의 추정 방법을 설명하라.(20점)

03 타당성분석과 최고최선의 분석을 분석목적, 분석내용, 분석결과의 측면에서 각각 설명하고, 양 분석의 관계에 대하여 설명하시오.(20점)

04 감정평가활동에서 시장분석과 최유효이용분석 절차는 가격형성요인을 분석하는 중요한 의의를 가진다. 이하 관련 물음에 답하여라.(20점)

- (1) 시장분석과 최유효이용분석에 대하여 설명하라.(10점)
- (2) 시장분석의 결과가 최유효이용의 분석에서 어떻게 활용되는지 설명하라.(5점)
- (3) 최유효이용 분석을 통해 어떠한 결론이 도출되어야 하는지, 즉 분석결과를 ①용도 ②사용시기 ③시장참가자의 측면에서 설명하라.(5점)

PART 04 경제기반분석



기본서 연습문제

- 01** 경제기반분석(economic base analysis)이란 무엇이며, 이러한 경제기반분석을 부동산 시장분석으로 검토하는 이유는 무엇인가? 그리고 경제기반분석의 단계적 과정을 부동산 유형별로 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 05 부동산 경기변동



기출문제

- 01** 부동산의 경기순환에 관하여 설명하십시오. (82.공.15점)
- 02** 감정평가사 하향시장에서 고려할 사항을 기술하십시오. (86.공.5점)
- 03** 부동산 경기변동의 제 국면에서 거래사례비교법을 채택할 경우의 유의점에 관하여 설명하십시오.(93.감. 20점)

04 부동산경기변동으로 인한 부동산시장 동향을 분석하고, 부동산 감정평가상의 유의점을 기술하시오.(97.감.20점)

05 복합불황에 대해 약술하시오.(00.감.5점)

06 부동산가격지수와 관련하여, 다음을 설명하시오.(08.감.20점)

(1) 부동산가격지수의 필요성과 기능을 설명하시오.(10점)

(2) 부동산가격지수를 산정하는데 사용되는 대표적인 계량모형인 특성가격모형(Hedonic price model)과 반복매매모형(Repeat sale model)의 원리와 각각의 장단점을 설명하시오.(10점)

07 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오.(40점)

(3) 3방식에 따른 감정평가를 할 때 부동산 경기변동에 따른 유의사항에 대해 설명하시오.(21.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산경기변동론을 논술하고 감정평가시 착안사항을 설명하시오.(나상수 평가사 20점)

02 부동산 경기의 측정지표를 약술하시오.(노용호 평가사 10점)

03 부동산 경기변동 cycle에 있어서 회복시장의 현상을 설명하고, 감정평가상 유의하여야 할 사항을 논하시오.
(이창석 교수 30점)

04 자산디플레이션 하의 부동산가치변동을 설명하시오.(나상수 평가사 30점)

05 경기순환의 각 국면에서 거래사례비교법을 적용할 경우에 유의할 사항을 설명하라.(서동기 평가사 20점)



기본서 연습문제

01 감정평가를 할 때 부동산 경기변동을 검토해야 하는 이유는 무엇이며, 부동산 경기변동이 일반 경기변동에 비해서 가지는 특징은 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 부동산은 경제적 재화의 하나로 일반 경기변동이 같이 영향을 받게 되는데, 일반 경기변동의 내용 중에서 현실적으로 가장 영향력이 큰 것은 무엇인지 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 부동산 경기변동요인을 실제 예를 들어서 설명해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

04 부동산 경기순환국면을 설명하고, 각각의 국면에 따르는 특징을 설명해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

05 부동산 경기를 측정하는 방법을 설명하고, 측정하기 위한 지표를 각각 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

06 부동산 감정평가를 할 때 경기변동과 관련하여 유의하여야 할 내용을 일반적 유의사항과 구체적 유의사항으로 나누어 각각 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

07 현재 부동산 시장의 경기국면은 어떠한지 논의해 보고, 가격이 급격히 상승하거나 급격히 하락하는 국면에 있는 경우 신뢰성 높은 감정평가를 하기 위한 방법을 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

01 부동산 경기측정지표를 설명하십시오.(10점)

PART 01 지역분석



기출문제

01 지역분석에 있어서의 표준적 사용을 설명하라 (77.토.10점)

02 지역분석의 의의와 필요성을 논급하시오. (86.공.10점)

03 다음의 제시된 자료를 참고하여 물음에 답하시오. (18.감.30점)

인구 1,000만의 대도시인 A시와 약 40분 거리에 있는 인구 30만 규모의 기성도시인 B도시를 연결하는 전철이 개통되었다. 전철의 개통은 B도시의 광역접근성 개선효과를 가져와 부동산시장 및 부동산가격에 변화를 줄 것으로 예상된다.

(1) B도시에 새롭게 신설된 전철역세권의 지역분석에 대하여 설명하시오. (15점)

(2) 전철개통으로 인한 접근성의 개선이 B도시의 유형별 부동산시장에 미치는 긍정적*부정적 효과에 대하여 설명하시오. (15점)



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산의 지역성과 감정평가에 있어 지역분석이 중요한 이유를 설명하시오.(노용호 평가사 15점)

02 지역분석의 의의와 필요성을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

03 부동산의 지역성과 감정평가에 있어 지역분석이 중요한 이유에 대해 기술하라.(노용호 평가사 10점)

04 지역분석과 지역요인 비교의 차이점(노용호 평가사 10점)

기본서 연습문제

01 지역분석의 목적과 필요성을 부동산의 특징과 관련하여 설명하여 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

01 감정평가상 가격형성요인 분석으로 행해지는 지역분석에 대하여 다음 물음에 답하라.(30점)

- (1) 지역분석의 의의와 필요성을 설명하라(10점)
- (2) 지역분석을 통해 파악하는 지역특성과 시장특성의 내용을 설명하라.(10점)
- (3) 지역분석의 결과가 감정평가에서 어떻게 활용되는지 설명하고, 분석시 유의사항을 설명하라.(10점)

02 지역분석과 입지분석의 개념을 설명하고, 양자를 비교하시오.(10점)

PART 02 개별분석



기출문제

01 개별분석에 있어서의 표준적사용에 관하여 언급하여라 (76.토.10점)

02 부동산가격형성에 있어 개별적 제요인의 분석의 목적을 기술하시오.(97.감.10점)



윤강사문제

01 평가실무상 행해지고 있는 개별요인 비교작업의 문제점을 언급하고, 이의 해결을 위하여 일정한 격차율표에 의해 개별요인 비교작업을 행하는 것의 유용성과 문제점을 논하라.(10점)

PART 03 지역분석과 개별분석의 관계 및 3방식의 활용



기출문제

01 부동산감정평가에 있어 개별분석을 행하는 이유를 지역분석과 관련하여 설명하고 토지에 대한 개별요인을 용도별로 열기하시오.(79.토.40점)

02 가격수준 및 가격과 지역분석 및 개별분석의 관련성(87.토.30점)

03 지역분석 및 개별분석의 필요성과 그 상호관계를 설명하시오.(93.감.10점)

04 표준적 사용의 의미 및 특성을 최유효사용과 대비하여 설명하고, 상호관련성을 논하시오 (95.감.20점)

05 감정평가에 있어 지역분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 개별분석과의 상관관계를 기술하시오.(00.감.20점)

06 지역분석과 개별분석을 통하여 부동산가격이 부동산시장에서 구체화되는 과정을 설명하시오.(07.감.20점)



출제위원급 모의고사 문제

01 지역분석이 개별분석에 선행해야 하는 이유를 설명하라.(서동기 평가사 10점)

02 개별분석과 지역분석의 관련성에 대해 기술하시오.(노용호 평가사 15점)

03 지역분석, 개별분석, 표준적 사용에 대해 서술하시오.(노용호 평가사 20점)

04 표준적이용과 최유효이용을 비교설명하고, 지역분석에서의 역할에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 20점)

기본서 연습문제

01 지역분석과 개별분석을 비교·검토하고, 각 분석의 선후관계 및 연관관계를 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 04 지역분석의 대상지역

기출문제

01 동일수급권에 대해 설명하시오(74.공.5점)

02 지역성에서 동일수급권에 이르기까지를 단계적으로 설명하라. (75.토.10점)

03 유사지역에 대하여 설명하라. (77.공.10점)

04 감정평가방법의 측면에서 인근지역의 Age-Cycle에 대하여 설명하라 (80.공.20점)

05 주거지의 동일수급권에 대하여 약술하시오 (80.토.10점)

06 상업지의 동일수급권을 설명하시오 (86.공.5점)

07 용도지역별 동일수급권의 파악에 관하여 논하시오 (88.토.30점)

08 인근지역 Age-cycle의 단계별 부동산 감정평가시 유의점(01.감.10점)

09 인근지역의 개념, 요건 및 경계와 범위를 설명하시오.(05.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 인근지역에서 동일수급권에 이르는 논리를 단계적으로 상술하시오.(김태훈 교수 30점)

02 유사지역분석의 성립논리를 설명하라.(서동기 평가사 10점)

03 동일수급권의 개념과 동일수급권을 판정하는데 유의할 기본적 사항을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

04 근린지역의 내용을 구체적으로 설명하시오.(안정근 교수 20점)

05 인근지역의 경계를 설정하는 주요기준을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

06 근린지역의 경계를 확정하는 주요지표로는 어떠한 것이 있는가?(안정근 교수 10점)

07 인근지역의 성쇠현상을 설명하고, 감정평가에 있어 고려해야 할 사항을 논하시오.(이창석 교수 40점)

08 근린지역의 3단계 생애주기의 특성을 설명하시오.(안정근 교수 20점)



기본서 연습문제

- 01 지역분석의 대상지역인 인근지역과 유사지역 그리고 동일수급권을 각각 설명하고, 비교·검토하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 02 인근지역(neighborhood)과 지구(district)를 비교 검토하고, 감정평가를 할 때 유의할 점에 대해서 논하여 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



윤강사문제

- 01 지역분석시 감정평가시 용도적 관점에서 구분되는 지역 즉, 인근지역 및 유사지역과 동일수급권을 대상으로 하는바 이하 각 지역에 대한 물음에 답하여라.(20점)
 - (1) 인근지역과 유사지역의 개념을 설명하고 상호 비교하라(10점)
 - (2) 동일수급권의 개념을 설명하고 그 분석시 유의사항을 설명하라(10점)
- 02 지역성에서 동일수급권에 이르기까지 단계적으로 설명하고, 토지의 용도별 동일수급권의 범위에 관하여 설명 하시오.(20점)
- 03 감정평가시 필요한 사례자료는 원칙적으로 인근지역과 동일수급권내 유사지역에서 수집하여야 한다. 그러나 일정한 경우 ①인근지역의 주변지역과 ②동일수급권내 대체*경쟁부동산을 수집할 수 있는 바, 이러한 경우에 대해서 설명하라.(10점)

PART 01 고전학파와 신고전학파의 지대논쟁



기출문제

01 지대지가 성장이론(86.공.10점)

02 부동산학의 입장에서 지대론(차액지대·Ricardian-rent), rent론(Quasi-rent, Parentian-rent·準rent) 등을 재조명하여 그 발전연혁과 내용을 밝히면서, 과연 현실의 부동산 가격이 상기이론으로 완전히 설명되어지는가를 설명하고 현실의 부동산 거래시 왜 부동산 감정평가활동이 요구되는가를 상기의 지대론, rent론과 비교하면서 그 논리적 근거를 제시하시오. (91.감.50점)



기본서 연습문제

01 지대이론과 그 논쟁을 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

PART 02 농경지 지대이론



기출문제

01 한계지, 가격수준(85.공.20점)

02 위치지대의 발생원리와 이에 영향을 주는 요인들을 설명하시오.(99.감.10점)

03 농경지지대이론 중 차액지대설과 절대지대설을 각각 설명하고, 그 차이점을 기술하시오.(00.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 중농주의 사상에서의 지대·지가이론의 특징 -절대지대, 차액지대, 입지교차지대설을 중심으로 설명하시오.
(김태훈 교수 20점)

02 차액지대와 입지교차지대설을 상술하고, 부동산감정평가에 미친 영향을 상술하시오.(김태훈 교수 20점)

03 Differential rent, 절대지대, 토페카 현상을 약술하시오.(김태훈 교수 5점)

04 농경지 지대이론과 도시토지 지가이론을 설명하시오.(노용호 평가사 20점)



기본서 연습문제

01 농경지 지대이론에서 차액지대설과 절대지대설을 비교하고, 두 이론에서 가정하고 있는 내용을 검토하여 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 튀넨의 입지교차지대설을 설명하고, 기존의 농경지 지대이론과의 근본적인 차이점은 무엇인지 검토하여 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



기출문제

01 마찰비용이론을 설명하시오 (88.토.10점)

02 도시지역에서 topeka현상을 설명하시오.(97.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 지가구배현상에 대하여 설명하시오.(이창석 교수 10점)

02 지가구배(지가가울기)에 따른 도시규모를 설명하라.(서동기 평가사 10점)



기본서 연습문제

01 Topeka연구에서 밝혀진 지가와 토지이용의 피드백관계를 검토해 보고, 소규모 도시를 감정평가할 때 이러한 관계에 의해 유의해야할 점을 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 도시토지 지가이론에서 마찰비용곡선을 설명하고, 이러한 마찰비용을 부동산 가치 결정요인 중 하나인 접근성과 관련하여 검토하여 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 접근성을 설명하고, 접근성과 감정평가와의 관계에 대하여 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

04 최근 수도권 일부 지역의 부동산 가격급등에 대하여 도심지와의 접근성을 바탕으로 그 이유를 검토하고, 이러한 접근성에 가장 큰 영향을 준 요인에 대해서 실제의 예를 바탕으로 하여 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

05 지가이론을 설명하고 비판해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)



윤강사문제

- 01 접근성의 개념과 그 양부의 판단기준을 설명하고, 접근성의 중요성을 강조한 지가이론과 감정평가상 접근성이 어떻게 고려되는지 설명하시오.(20점)

PART 04 도시성장 구조이론



기출문제

- 01 부동산평가를 위한 시장분석(market analysis)과 시장성분석(marketability analysis), 그리고 생산성분석(productivity analysis)에 대한 다음 질문에 답하시오.(여기서 생산성은 인간의 필요, 주거경제활동, 공급 만족 및 쾌적성을 충족시킬 수 있는 서비스를 제공하는 부동산의 역량을 의미한다)(03.감.20점)

(2) 부동산의 생산성을 도시성장 및 발전과 연계하여 설명하시오.



출제위원급 모의고사 문제

- 01 다핵심이론에서의 핵성립의 원인을 설명하라.(서동기 평가사 10점)
- 02 E.W.Bergess의 동심원이론에 의하면 CBD를 둘러싸고 있는 지역이 슬럼화 된다고 한다. 그 이유를 Age-Cycle 현상과 관련하여 설명하라.(서동기 평가사 20점)



기본서 연습문제

- 01 도시성장 및 구조에 관한 여러 가지 이론들이 왜 감정평가에서 중요시되는가? 부동산감정평가와의 관계를 들어 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 02 도시성장이론에서 동심원이론과 다핵심이론을 비교하여 보고, 각각 그 한계점을 검토하여 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 01 감정평가3방식



기출문제

01 협의의 부동산가격을 구하는 수법을 논하라. (74.토.20점)

02 최유효사용의 원칙과 3방식과의 관련성을 설명하라. (87.토.50점)

03 부동산감정가격을 구하는 3방법의 특징을 설명하시오. (83.공.20점)

04 다음을 설명하고, 각각의 상호관련성에 대하여 논하시오. (18.감.40점)

- (1) 부동산가치 발생요인과 부동산가격 결정요인 (10점)
- (2) 부동산가격 결정과정(메커니즘)과 부동산가치의 3면성 (10점)
- (3) 부동산가치의 3면성과 감정평가 3방식 6방법 (20점)



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산시장에서 수요와 공급의 증감에 따른 비준가격과 복성가격의 차이를 비교하라.(서동기 평가사 20점)

02 감정평가 3방식의 의의와 장단점에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 15점)



기본서 연습문제

01 감정평가3방식의 장점과 단점을 각각 논의해 보고, 여러 용도별 부동산과 각각 연결지어 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 부동산평가3방식의 장단점을 비교하고 그 적용방법을 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

03 새로운 평가기법을 개발해야 하는 논리와 그 적용방안을 논해보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)



기출문제

01 감정가격은 거래사례비교법, 원가법 또는 수익환원법 중에서 대상물건에 따라 적절한 방법을 선택하여 결정하여야 한다고 한다. 이 경우 각 방법에 관한 다음 사항에 대하여 답하라.(75.공.50점)

- (1) 각 방법에 적용할 수 있는 기본적 요건을 약술하라.
- (2) 각 방법별로 적용할 수 있는 대상물건을 열거하라.
- (3) 원가법의 감가수정방법에 있어서 정액법과 정률법을 비교하여 설명하라.
- (4) 수익가격결정에 영향을 미치는 기본적 요소를 설명하라.
- (5) 세 가지 평가방법을 병용하는 경우, 각 방법에 의한 시산가격을 조정하는데 있어서 유의사항에 대해 설명하라.

02 공용지의 보상평가에 관한 규칙(구법령)에 감정방법은 평가3방법 중 대상물건에 따라 적절한 방법을 선택하되, 그 선택한 특정방식으로 구한 가격을 다른 방식(부수방식)으로 구한 가격과 비교하여 그 합리성을 검토함을 원칙으로 규정하고 있는바, 평가방식의 기능을 약술하고 특정방식으로 구한 가격을 다른 방식으로 구한 가격과 비교하여 그 합리성을 검토하는 이유에 대하여 기술하시오.(78.토.20점)

03 감정평가방법의 선택에 있어서 고려해야 할 사항을 설명하라 (84.공.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 오늘날 정립된 평가과정이 왜 세 가지 접근법을 모두 사용할 것을 요구하고 있는지를 역사적 과정을 들어서 설명하시오.(안정근 교수 20점)

02 평가과정에서 세 가지 접근법을 모두 사용함으로써 발생하는 장단점에는 어떤 것이 있는가?(안정근 교수 15점)

03 감정평가 3방식 병용의 필요성과 이를 위한 실무상 과제를 설명하시오.(노용호 평가사 20점)

기본서 연습문제

01 감정평가를 할 때 3방식을 적용하는 이유는 무엇이며, 이는 어떠한 원리에 의하여 지지되는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 감정평가의 각 방법을 적용할 때 사용되는 가격의 3면성을 논하고, 이러한 3면성에 의한 각 평가방법을 연결하여 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 <감정평가에 관한 규칙>에서 정하고 있는 평가방법의 적용에 대해서 그 의미를 음미해 보고, 3방식의 병용의 근거로서 그 역할에 대해 설명해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

04 부동산 감정평가의 3방식을 병용할 필요성을 설명하고 단일방식에 의한 평가가 인정되는 경우란 어떤 경우인가 그 예를 들어보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

05 가격을 구하는 거래사례비교법이 다른 방법에 비해서 가지는 장점은 무엇이며, 그 한계는 무엇인지 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

06 원가방식의 적용이 어려운 경우는 어떠한 경우이며, 이러한 경우 어떻게 감정평가하여야 하는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

01 부동산 감정평가 3방식을 병용할 필요성을 설명하고, 단일방식에 의한 평가가 인정되는 경우란 어떤 경우인가 그 예를 들어보시오.(20점)

PART 03 시산가액조정

기출문제

01 3방식 병용에서 각 방법에 의한 시산가격의 조정에 있어 유의사항을 설명하여라. (75.공.10점)

02 시산가격의 조정이유와 조정시 유의사항을 설명하시오 (83.공.20점)

03 시산가격조정이 우리나라 현실에 맞지 않는 논거를 약술하시오.(90.감.30점)

04 감정평가는 비교방식, 원가방식, 수익방식 중에서 대상물건의 성격 또는 평가조건에 따라 적절한 평가방식을 선택하여 결정하여야 한다. 이 경우 다음 사항에 관하여 논술하시오.(93.감.40점)

- (1) 각 평가방식의 이론적 근거를 설명하고, 이를 토대로 각 방식을 적용한 토지의 평가방법을 약술하시오.(20점)
- (2) 3가지 평가방식을 병용하는 경우 각 시산가격을 조정하는 방법과 시산가격조정시 유의사항을 기술하시오.(20점)

05 근린형 쇼핑센터 내 구분점포(<집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률>에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장가치를 감정평가하려 한다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오.(14.감.35점)

- (2) 적용된 각 감정평가방법에 의한 시산가액 간에 괴리가 발생되었을 경우 시산가액 조정의 의미, 기준 및 재검토할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)

06 시산가액 조정에 관한 다음 물음에 답하시오.(17.감.30점)

- (1) 시산가액 조정의 법적 근거에 관하여 설명하시오.(5점)
- (2) 시산가액 조정의 전제와 [감정평가에 관한 규칙]상 물건별 감정평가방법의 규정방식과의 관련성을 논하시오.(15점)
- (3) 시산가액 조정 과정에서 도출된 감정평가액을 표시하는 이론적 방법에 관하여 설명하시오.(10점)

07 제시된 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오.(17.감.40점)

감정평가사 甲은 감정평가사 乙이 작성한 일반상업지역 내 업무용 부동산(대지면적 : 3,000㎡, 건물 : 30년 경과된 철근콘크리트조 6층)에 대한 감정평가서를 심사하고 있다. 동 감정평가서에 따르면, 인근지역은 일반적으로 대지면적 200㎡ ~ 500㎡ 내외 2층 규모의 상업용으로 이용되고 있으며, 최근 본건 부동산 인근에 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모의 주거 및 상업 복합용도 부동산이 신축되어 입주(점) 중에 있는 것으로 조사되어 있다. 검토결과 원가방식(면적 400㎡ 상업용 나대지의 최근 매매사례 단가를 적용한 토지가치에 물리적 감가수정만을 행한 건물가치 합산)에 의한 시산가액가 수익방식(현재 본건 계약임대료 기준)에 의한 시산가액보다 높게 산출되어 있다.

- (3) 원가방식에 의한 시산가액가 수익방식에 의한 시산가액보다 높게 산출된 것이 타당한 것인지 감정평가 원리(원칙)를 기준으로 설명하고, 올바른 원가방식 적용방법에 관하여 설명하시오.(10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 시산가격을 조정하는 이유를 설명하시오.(서동기 평가사 15점)

02 조정이란 무엇인가?(안정근 교수 10점)

03 감정평가방식의 적용과 시산가격의 조정을 설명하시오.(노용호 평가사 20점)



기본서 연습문제

01 평가사가 시산가격을 재검토하고 최종 가치의견을 결정하는 과정을 무엇이라고 하는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

- 02** 단일의 가치의견(점추정)보다 가치의 범위를 제공하는 것은 어떠한 유용성을 지니며 어떠한 의미를 가지는 것인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 03** 만약 대상부동산이 특수목적 부동산이고 원가법에 의한 시산가격이 거래사례비교법에 의한 시산가격보다 훨씬 높다면 그 차이가 발생하는 이유는 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 04** 시산가액 조정의 필요성에 대해 검토하고, 시산가액 조정 시 적용되는 기준에 대해서 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 05** 3방식 병용에서 각 방법에 의한 시산가격의 조정에 있어 유의사항을 설명하고, 감정평가시 유의사항을 논술 하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 06** 평가대상 부동산은 강남역 대로변에 위치하는 3층 규모의 소규모 빌딩이다. 평가를 의뢰받은 K감정평가사는 필요 충분한 자료의 수집과 합리적인 이론의 적용을 통해서 3방법에 의한 시산가격을 도출해 내었다. 어떠한 가격을 기준으로 시산가격을 조정하는 것이 가장 타당한지 현재의 부동산 시장상황과 연결하여 논의하라. (경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

07 시산가액 조정을 할 때 감정평가사가 지켜야 할 윤리에는 어떠한 것이 있는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

08 시산조정의 여러 가지 기준 중에서 적절성의 기준과 시장상황의 기준은 어떠한 차이가 있는지 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

09 시산가격의 조정과 등가성의 관계를 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)



윤강사문제

01 시산가액조정에 대하여 다음 물음에 답하여라.(40점)

(1) 시산가액조정의 개념과 필요성에 대해서 설명하라.(10점)

(2) 시산가액조정에 관한 우리나라의 현실 문제점을 검토하고 외국의 사례를 토대로 하여 합리적인 개선방안을 논하라.(20점)

(3) 시산가액조정시 유의사항을 논하라.(10점)

PART 04 감정평가의 절차



기출문제

01 가격시점에 관하여 논하시오 (75.토.5점)

02 가격시점에 관하여 간단히 설명하여라. (75.공.5점)

03 감정평가보고서에 관하여 다음 물음에 답하라.(75.토.배점미상)

- (1) 감정평가보고서란 무엇인가?
- (2) 이 보고서상에 기재하여야 할 사항은 어떤 것인가?

04 요인자료에 관하여 약술하라 (78.토.10점)

05 다음을 설명하라.(86.공.20점)

- (1) 가격시점의 의의 및 필요성
- (2) 감정일정의 의의 및 필요성
- (3) 감정조사일자의 의의

06 자료의 가격시점에 관하여 간략하게 설명하라 (95.감.10점)

07 감정평가시 가격시점의 필요성 (01.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

- 01 감정평가의 절차에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 20점)

- 02 감정평가에서 목적 설정의 이유에 대해 약술하시오.(노용호 평가사 10점)

- 03 물적 불일치의 처리 방법에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

- 04 참고가격군에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

- 05 감정평가에 필요한 자료의 종류와 자료의 필요성 및 정리에 유의할 사항을 설명하시오.(노용호 평가사 15점)

- 06 평가목적이 감정평가의 필수적 기재사항으로 하는 이유를 설명하라.(서동기 평가사 10점)

07 감정평가가격의 산출근거 그 결정에 관한 의견에 기재할 사항에 대해 약술하시오.(노용호 평가사 10점)

08 평가과정 5단계를 설명하고, 각 단계에서 필수적으로 포함되는 사항에 대해서 언급하시오.(안정근 교수 20점)

기본서 연습문제

01 '대상물건의 확인'의 단계에서 확인해야 할 구체적인 내용을 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 감정평가시 필요한 자료 및 그 수집방법을 논해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 감정평가 절차의 필요성을 대해 검토하고, <감정평가에 관한 규칙> 제8조에서 규정한 평가절차 상호간의 연관성에 대해서 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

04 권리관계 확인 절차에 있어서 등기부와 대장상의 내용이 다를 경우에 어떻게 처리해야 하는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

- 05** 감정평가 절차에 있어서 자료를 수집하고 정리하는 것은 어떠한 의미를 가지는가? 감정평가에 있어서 자료의 역할에 대하여 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 06** 감정평가의 기본적 절차인 기본적 사항과 대상물건의 확인을 비교해 보고, 상호관계에 대하여 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 07** <감정평가에 관한 규칙>에서 규정한 감정평가 절차를 반드시 따라야 하는지, 또 만약 반드시 따라야 한다면 감정평가를 할 때 어떤 문제점이 생길 수 있는지 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 08** 가격형성요인의 분석 절차에서 요구되는 세 가지 차원의 분석작업이란 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 09** 건물에 대한 감정평가를 할 때 조사하여야 할 사항은 무엇인가? 조사의 순서로 사전조사 사항과 실지조사 사항으로 나누어 검토해 보고, 물적 사항과 법적 사항에 관한 것으로도 나누어서 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 10** 건물에 대한 감정평가를 할 때 사전에 조사한 공부상의 내용과 실지 조사사항이 다른 경우로서 즉 물적 불일치가 발생하는 예를 들어보고, 각각의 경우 불일치의 처리방법은 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



01 대상부동산의 확정*확인과 관련하여 다음의 물음에 답하시오.(30점)

(1) 양자의 의의, 중요성, 관계를 설명하시오.

(2) 양자가 일치하지 않는 경우를 토지와 건물로 나누어 구체적으로 설명하고, 물적불일치의 처리방안을 설명하시오.

02 감정평가의 절차에 대해서 설명하시오.(20점)

PART 05 직접법과 간접법



01 직접법과 간접법을 설명하라. (75.토.10점)



01 감정평가방법을 사용할 경우의 간접법의 필요성, 장단점, 감정평가과정에서 어떻게 사용되는가를 설명하라. (서동기 평가사 20점)



01 감정평가에 있어서 직접법과 간접법의 장단점을 설명하고, 감정평가3방식에 어떻게 활용되는지 그 용례를 들어 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 01 비교방식 전반



기출문제

01 부동산감정평가방법 중에서 거래사례비교법에 관하여 다음 사항에 대하여 답하라.(74.공.50점)

- (1) 거래사례비교법의 개념
- (2) 거래사례비교법의 타당성이 성립될 수 있는 이론적 근거를 부동산에 관한 가격원칙 중
(가) 대체의 원칙
(나) 수요공급의 원칙 및 경쟁의 원칙과 관련하여 설명하라.
- (3) 거래사례비교법의 장단점
- (4) 토지를 감정하는 경우, 왜 거래사례비교법이 일반적으로 적용되고 있는가를 설명하라.

02 부동산감정가격을 구하는 3방법 중 거래사례비교법의 특징을 설명하여라. (83.공.10점)

03 부동산감정평가에 있어 사례자료를 활용하여 가격을 구하는 방법에 관하여 논하라.(87.공.50점)

04 우리나라 토지평가방법과 거래사례비교법과의 관계를 설명하시오.(92.감.20점)

05 감정평가이론상 토지평가 방법에는 감정평가3방식이 있으나, 감정평가법령은 토지의 경우 표준지 공시지가를 기준으로 평가하도록 규정하고 있다. 다음의 물음에 답하시오.(13.감.20점)

- (1) 토지평가시 감정평가3방식을 적용하여 평가한 가격과 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 가격과의 관계를 설명하시오.(10점)
- (2) 표준지공시지가가 시장가치를 반영하지 못하는 경우, 표준지공시지가를 기준으로 해야 하는 감정평가에서 발생가능한 문제와 대책을 기술하시오.(10점)

06 토지소유자 甲은 공익사업에 토지가 편입되어 보상액 통지를 받았다. 보상액이 낮다고 느낀 甲은 보상액 산정의 기준이 된 감정평가서 내용에 의문이 있어, 보상감정평가를 수행한 감정평가사 乙에게 다음과 같은 질의를 하였다. 이에 관하여 감정평가사 乙의 입장에서 답변을 논하시오. (20.감.30점)

- (1) 감정평가서에는 공시지가기준법을 주방식으로 적용하여 대상토지를 감정평가하였다고 기재되어 있다. 甲은 대상토지의 개별공시지가가 비교표준지 공시지가보다 높음에도 불구하고 개별공시지가를 기준으로 감정평가하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)
- (2) 甲은 비교표준지 공시지가가 시장가격(거래가격)과 비교하여 낮은 수준임을 자료로 제시하면서, 거래사례비교법을 주방식으로 적용하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)



출제위원급 모의고사 문제

01 거래사례비교법, 노선가식평가법 및 공시지가표준지비준법을 비교 설명하라.(서동기 평가사 20점)

02 시장접근법의 장점과 한계를 설명하시오.(안정근 교수 15점)

03 시장성의 사고방식에서 가격을 구하는 논리를 설명하고, 이 방법은 주로 어떤 부동산의 감정평가에 적용될 수 있는가를 설명하라.(서동기 평가사 20점)

04 비교방식이 ①다른 어떤 방식보다도 객관적이며 강한 설득력을 갖는 이유를 언급하고, ②비교매매사례의 수, 매매조건 및 금융조건의 차이, 과거가격(historical price)의 문제와 관련하여 비교방식의 한계를 논하고, ③매매 사례분석시 유의사항을 설명하라.(김성한 교수 30점)

기본서 연습문제

01 토지에 대한 감정평가를 할 때 그 기준이 되는 공시지가 기준평가법과 시장거래사례를 기준으로 하는 거래사례 비교법을 비교해 보고, 이러한 차이점이 발생하는 근본적인 원인은 무엇인지 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정 평가론, 연습문제)

PART 02 사례의 수집

기출문제

01 매매사례비교법에서 사례선택시 유의사항을 설명하시오 (81.공.15점)

02 매매사례비교법에서 사례자료의 수집방법과 선택시 유의할 사항(84.공.5점)

03 거래사례비교법을 적용함에 있어 적절한 사례가 되려면 어떤 요건을 구비하여야 하는가를 설명하라 (77.토.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 시장성을 기준으로 감정평가 할 때 거래사례의 수집기준을 설명하라.(서동기 평가사 10점)

02 거래사례비교법에서 다수의 거래사례가 필요한 이유와 선택기준에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 15점)



기본서 연습문제

01 거래사례비교법의 적용 시에 사례선정의 기준은 무엇이며, 몇 개의 사례를 선정하는 것이 가장 합리적인가? (경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 임대사례비교법과 거래사례비교법의 사례선정기준의 차이는 무엇이며, 그러한 차이를 발생시키는 가장 큰 이유는 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



윤강사문제

01 거래사례의 선택기준과 다수 사례의 수집 필요성을 설명하고 부동산 용도별로 사례선택시의 고려사항을 설명하시오.(20점)



기출문제

- 01 거래사례비교법에서 시점수정과 사정보정을 설명하라.(78.공.20점)
- 02 토지시장에서 발생하는 불합리한 거래사례는 감정평가시 이를 적정하게 보정하여야 한다. 현실적으로 보정을 요하는 요인은 어떠한 것이 있으며 이에 대한 의의와 그 보정의 타당성 여부를 논하시오 (01.감.20점)
- 03 근린형 쇼핑센터 내 구분점포(<집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률>에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장가치를 감정평가하려 한다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오.(14.감.35점)
- (1) 대상 구분점포의 감정평가에 거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가방법의 개요, 적용상 한계 및 수집된 거래사례의 거래조건보정(Transaction adjustments)에 대하여 설명하고, 그 밖에 적용 가능한 다른 감정평가방법의 개요 및 적용시 유의할 사항에 대하여 설명하시오.(25점)



출제위원급 모의고사 문제

- 01 거래사례비교법에서 거래사례를 정상화하는 방안을 설명하라.(서동기 평가사 10점)
- 02 어떠한 매매사례가 대표성이 없는 매매사례로 간주되는가? 그 이유를 시장가치의 개념과 결부시켜 설명하라. (안정근 교수 10점)



기본서 연습문제

- 01 매매상황의 보정은 무엇을 반영하는 것인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 02 매매사례를 수정하는 방법에는 어떠한 것이 있으며, 각각의 방법에 대한 장단점을 논의해보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 03 사정보정을 하여야 하는 경우를 예를 들어서 설명하고, 이러한 사정보정을 하는 방법을 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 04 비교분석의 방법 및 수정방법



기출문제

- 01 지역요인의 비교에 대하여 설명하십시오.(79.공.30점)
 - (1) 지역요인의 의의(10점)
 - (2) 감정방법의 적용에 있어서의 지역요인의 비교(20점)
- 02 매매사례비교법에 있어서 총액과 단가와와의 관계에 대하여 설명하십시오 (79.공.10점)
- 03 거래사례비교법의 장단점 및 적용시 유의사항과 경제·사회적요인의 가변성의 의의(86.공.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 매매사례분석시 유의해야 될 세 가지 오류에 대해 예를 들어 설명하시오.(안정근 교수 10점)

02 비교매매사례의 수정·방법에는 어떠한 것이 있는가? 각 방법의 장단점을 충분히 설명하시오.(안정근 교수 15점)



기본서 연습문제

01 거래사례와 대상물건을 비교하는 요소 중에서 이전되는 부동산 권리에 대한 보정은 어떠한 요소를 반영하는 것인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 시점수정을 하는 방법을 설명하고, 이러한 시점수정을 행하는 이유를 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 거래사례의 비교 요소란 무엇인가? 각 요소들을 ①사정보정, ②시점수정, ③지역요인비교, ④개별요인비교 요소들로 나누어 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



기출문제

01 배분법에 대해서 약술하시오 (75.공.5점)



출제위원급 모의고사 문제

01 토지와 건물로 구성된 복합부동산의 감정평가에서 거래사례의 적용시 유의할 사항을 설명하라.(서동기 평가사 20점)

02 배분법과 잔여법을 비교 설명하라.(서동기 평가사 10점)

03 배분법과 토지잔여법(노용호 평가사 10점)

PART 01 원가방식 전반



기출문제

01 감정평가에 있어 복성식평가법을 적용할 수 있는 기본적 요건을 약술하시오 (75.공.5점)

02 원가법에 대하여 다음 물음에 답하시오.(77.공.50)

- (1) 원가법이 감정평가의 방법으로 성립되는 이론적 근거를 약술하시오.(10점)
- (2) 감가수정에 대하여 간단히 설명하시오.(10점)
- (3) 내용연수를 기초로 한 감가수정방법 세 가지를 들고 그 특징을 약술하시오.(20점)
- (4) 원가법을 적용하는데 유효한 부동산을 들고 간단히 설명하시오.

03 원가법에 있어서 다음 사항을 설명하시오.(78.토.40점)

- (1) 의의 및 성립근거
- (2) 감가요인
- (3) 감가수정방법
- (4) 적용범위 및 장단점

04 토지에 원가방식을 적용하는 경우 토지취득원가를 구하는 방법 및 감가수정방법에 대하여 설명하시오(85.토.20점)



출제위원급 모의고사 문제

01 비용접근법의 장점과 한계점을 설명하시오.(안정근 교수 10점)



기본서 연습문제

01 특수한 사용목적을 가진 부동산에 가장 적합한 감정평가방법을 검토해 보고, 그러한 감정평가방법을 선택한 이유를 제시해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 원가법을 설명하고, 3방식 중 차지하는 위치를 말해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

03 재조달원가와 감가수정은 개념상 비용성에 착안하여 산정함이 기본이라 하겠다. 원가방식의 평가과정 속에서 어떻게 효용성을 반영하는지 설명하여 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 02 재조달원가



기출문제

01 재조달원가 산정방법 중 간접법에 대하여 설명하시오(78.공.10점)

02 표준적 건설비에 대하여 설명하시오 (80.토.10점)

03 재조달원가 산출시 직접법에 의한 변동률 적용법을 설명하시오 (86.공.5점)



출제위원급 모의고사 문제

01 재조달원가의 의의와 구하는 방법을 설명하시오.(노용호 평가사 15점)

02 대체비용으로 비용을 추계했을 경우, 수정해야 할 사항에는 어떠한 것들이 있으며, 아울러 수정이유와 수정방법을 설명하라.(안정근 교수 20점)

03 복제원가와 대치원가에 대해 설명하시오.(노용호 평가사15점)

04 재생산비용과 대체비용의 개념적 차이를 설명하라. 그리고 새로운 현대식 건물을 평가할 때와 오래된 건물을 평가할 경우에는 각각 어떠한 방법이 선호되는지 그 이유를 상세히 설명하시오.(안정근 교수 20점)

05 건물의 바닥면적이 커짐에 따라 단위당 기본비용은 감소되나, 단위당 전체비용은 오히려 증가되는 이유를 설명하시오.(김상한 교수 10점)

06 신축건물의 시장가치와 그것의 재생산비용, 어떠한 조건 하에서 거의 같아질 수 있는가?(안정근 교수 10점)



기본서 연습문제

01 재조달원가의 정의는 무엇이며, 그 종류(산정방법)에 대해서 비교·검토해보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 대치원가와 재생산원가를 각각 검토해 보고, 각각 어떠한 경우에 적용이 되는지, 이론적으로 어떠한 개념이 더 우수한지를 논의하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



01 재조달원가의 산정과 관련된 다음 물음에 답하여라.(20점)

(1) 복제원가와 대치원가의 개념과 감정평가상 장단점을 설명하라.(10점)

(2) 양자의 차이점을 설명하라.(10점)

PART 03 감가수정



기출문제

01 건물 및 기계설비 등과 같은 자산에 대한 감가수정요인을 기술하시오(74.공.10점)

02 복성식평가법의 감가수정방법에 있어서 정액법과 정율법을 비교하여 설명하시오 (75.공.10점)

03 감정평가의 감가수정과 기업회계상의 감가상각의 차이점에 대하여 설명하시오(75.공.10점)

04 복성식평가법이 감정평가의 방법으로 성립되는 이론적 근거를 약술하시오(77.공.10점)

05 복성식평가법의 적용에 있어 감가요인에 대하여 간단히 설명하시오(77.공.10점)

06 감가수정과 관찰감가법에 대하여 설명하시오(78.공.10점)

07 원가법의 감가수정에 대하여 답하라.(81.공.50점)

(가) 감가수정의 의의 및 기업회계에 있어서 감가상각과의 차이(20점)

(나) 정액법에 있어서 다음 3식의 차이점(15점)

$$1) D = C(1-R)\frac{n}{N}$$

$$2) D = C(1-R)\frac{N-n'}{N}$$

$$3) D = C(1-R)\frac{n}{n+n'}$$

(다) 상환기금법의 방법과 특징(15점)

08 기능적,경제적 감가요인을 열거하고 감가수정의 처리방법을 설명하시오(84.공.15점)

09 감가수정의 방법에 있어 내용연수를 기준으로 하는 방법과 관찰감가법을 설명하고 병용하는 이유를 설명하라.(88.공.20점)

- 10** 복성식평가법에 있어서 감가수정의 방법은 내용연수를 표준으로 하는 방법과 관참감가법의 두 가지가 있다. 이러한 감가수정을 하는 이론적 근거를 관련원칙을 들어 서술하고, 두 방법의 장단점과 실무상 양자를 병용해야 하는 이유를 설명하시오 (98.감.20점)



출제위원급 모의고사 문제

- 01** 감가수정의 내용연수를 기준으로 하는 방법과 관참감가법의 장단점 및 실무상 두 방법을 병용할 이유를 설명하시오.(노용호 평가사 20점)
- 02** 연역적 추리방법을 사용하고 있는 관참감가법은 감가상각 추계에 대한 적절한 방법이라고 생각하는가? 지지할 경우는 그 이유를, 그렇지 않으면 그에 대한 이유를 제시하라.(안정근 교수 15점)
- 03** 부동산 평가목적의 감가상각과 회계목적의 감가상각은 어떻게 다른가?(안정근 교수 10점)
- 04** 균형의 원칙이 기능적 감가의 이론적 근거가 됨을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)
- 05** 감가수정방식에 대하여 설명하고 적용논거를 약술하시오.(나상수 평가사 20점)

06 부동산 감가수정 방법에 관하여 상술하시오.(김태훈 교수 10점)

07 토지감가의 성격에 대하여 설명하라.(서동기 평가사 10점)

08 비용접근법에서 감가상각을 할 경우, 왜 법률적 요인에 의한 감가상각은 할 필요가 없는가? 그 이유를 설명하시오.(안정근 교수 10점)

09 감가수정의 감가요인과 감가요인을 검토하는데 있어서 유의할 사항을 설명하시오.(노용호 평가사 15점)

10 부동산에 대한 감가상각의 요인을 유형별로 나누고 그 개념을 설명하시오.(안정근 교수 10점)



기본서 연습문제

01 원가법에 있어서 감가수정의 방법은 내용연수를 표준으로 하는 방법과 관찰감가법의 두 가지가 있다. 이러한 감가수정을 하는 이론적 근거를 관련 원칙을 들어 서술하고, 두 방법의 장단점과 실무상 양자를 병용해야 하는 이유를 설명해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 감가요인을 설명하고, 이러한 감가요인 중 경제적 감가의 예를 들어서 설명해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

01 부동산 감정평가의 감가수정과 기업회계의 감가상각의 차이점을 설명하라.(10점)

PART 04 내용연수법

기출문제

01 내용연수를 기초로 한 감가수정방법 세 가지를 들고 그 특징을 약술하시오(77.공.20점)

02 부동산의 내용연수와 원가법에 의하여 다음 질문에 답하여라.(77.토.배점미상)

- (1) 내용연수의 뜻과 단축경향
- (2) 내용연수조정의 뜻
- (3) 내용연수의 조정을 감가수정에 적용하는 2가지 방법을 들어 설명하라.

03 내용연수를 기준으로 하는 감가수정과 그 조정에 대하여 설명하시오.(80.토.20점)

04 원가법에 관하여 다음 사항을 설명하시오.(96.감.20점)

(1) 다음 공식의 차이점

가. $D = C(1-R)\frac{n}{N}$

나. $D = C(1-R)\frac{(N-n')}{N}$

다. $D = C(1-R)\frac{n}{(n+n')}$

(2) 발생감가의 의의와 구하는 방법

(3) 회복불가능한 기능적 감가상각의 감가액을 구하는 방법

(4) 중고주택의 감정평가상 현실적 모순점

Dn : 감가누계액,
 N : 내용연수,

C : 재조달원가,
 n : 경과연수,

R : 내용연수 만료시 잔가율,
 n' : 장래보존연수

05 최근 부동산시장 환경변화로 부동산감정평가에서 고려할 사항이 늘고 있다. 감정평가 원리 및 방식에 대한 다음 물음에 답하시오.(14.감.10점)

(1) 리모델링된 부동산에 대한 감정평가3방식을 적용하여 감정평가할 때 유의할 사항을 설명하시오.(10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 경과연수를 조정할 수 있는 상황을 설명하라.(서동기 평가사 10점)

02 나이수명법의 장단점을 설명하시오.(안정근 교수 10점)



윤강사문제

01 건물의 감정평가는 원가법을 주된 방법으로 하여 재조달원가에서 감가수정액을 차감하여 행한다. 이때 건물의 감가수정시 행하는 내용연수의 조정과 관련하여 이하 물음에 답하여라.(20점)

(1) 건물에 증축을 한 경우 증축부분의 내용연수 조정에 대하여 설명하라.(10점)

(2) 내용연수 조정법으로서 유효연수법과 미래수명법을 설명하라.(10점)

02 리모델링된 부동산을 감정평가3방법으로 평가할 경우 유의할 사항을 설명하라.(10점)

PART 05 분해법



기출문제

01 기능적·경제적 감가요인을 열거하고, 감가수정의 처리방법(84.공.15점)

02 회복불가능한 기능적 감가상각의 감가액을 구하는 방법(96.감.20)

03 경제적 감가수정 (01.감.10점)

04 건물의 치유불가능한 기능적 감가의 개념과 사례를 기술하고, 이 경우 감정평가시 고려해야 할 사항에 대하여 설명하시오.(06.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 분해법에 의한 감가상각의 추계과정을 설명하시오.(안정근 교수 20점)

02 치유가능 기능적 결함에 대해 약술하시오.(김상한 교수 10점)

03 기능적 감가수정의 성립논리를 설명하라.(서동기 평가사 10점)

04 부동산의 감가상각을 발생시키는 결함이 치유가능한지 또는 그렇지 않은지는 어떻게 판단하는가? 치유비용법에서 경제적 타당성은 어떠한 의미를 지니고 있는가?(안정근 교수 15점)

기본서 연습문제

01 토지가치는 그 지상건물의 기능적인 결함으로 인하여 기능적 감가가 발생하는가? 만약 발생하지 않는다면 그 이유는 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 토지에 배분되는 경제적 감가와 토지상의 노후화된 건물로 인해서 발생하는 건부감가를 비교하여 검토하고, 각각의 경우 어떻게 감정평가해야 하는지 논의하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

01 분해법과 관련하여 다음 물음에 답하여라.(40점)

- (1) 기능적 감가요인의 개념과 그 치유가능여부의 판단기준을 설명하라.(10점)
- (2) 치유가능한 기능적 감가 중 시설물의 결핍과 과잉으로 감가가 발생하는 경우에 대해 감가액 산출방법을 각각 설명하라.(15점)
- (3) 기능적 감가요인과 경제적 감가요인의 차이점 및 양자의 관계를 설명하라.(15점)

- 02 건물의 치유불가능한 기능적 감가의 개념과 사례를 기술하고, 이 경우 감정평가시 고려해야 할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)

PART 06 감정평가3방식에서 감가수정의 반영



출제위원급 모의고사 문제

- 01 거래사례비교법에서의 사정보정작업과 복성식평가법에서의 감가수정 작업을 비교 설명하라.(서동기 평가사 10점)
- 02 비용접근법에서 사용되는 감가상각의 개념과 다른 평가방법에서 사용되는 그것의 주된 차이점은 무엇인가?
(서동기 평가사 10점)

PART 01 수익방식 전반



기출문제

01 수익환원법에 있어서 아래 물음에 답하라.(75.공.50점)

- (1) 순수익의 의의와 구하는 방법은?
- (2) 환원이율의 의의를 말하고 기대이율과의 차이점에 대하여 설명하라.
- (3) 수익환원법에 있어서 예측의 원칙이 적용하는 이유를 설명하라.
- (4) 건물잔여법이 건물투자액의 과대 또는 과소를 검토하는데 유익한 이유를 설명하라.

02 감정평가에 있어 수익환원법을 적용할 수 있는 기본적 요건을 약술하시오(75.공.10점)

03 수익환원법에 대하여 다음을 설명하라.(78.공.20)

- (1) 개념
- (2) 환원이율

04 수익환원법을 적용할 경우 현재, 과거, 장래의 수익 중 장래의 수익 및 과거의 경영실적을 중요시하는 이유를 설명하시오.(79.공.15점)

05 토지와 건물의 복합부동산에 있어 순수익을 환원하여 가격을 구하는 방법을 설명하시오(86.공.20점)

06 부동산감정평가의 수익환원에 관하여 다음 사항을 논술하시오. (92.감.40점)

- (1) 자본환원이론의 발달과정
- (2) 수익가격과 가격원칙과의 관계
- (3) 자본환원이론의 구조이론
- (4) 동태적 부동산 시장에서의 자본환원이율의 결정방법을 논하고 감정평가의 규칙에서 정한 기준에 관한 언급

07 다음은 감정평가에서 많이 활용되는 기본적 산식을 열거한 것이다. 각 산식에 나타난 계수의 명칭과 의미 그리고 용도 또는 적용례를 설명하시오.(93.감.30점)

- (1) $V = F \times \{1 / (1 + r)^n\}$
- (2) $a = V \times \{r(1 + r)^n / (1 + r)^n - 1\}$
- (3) $F = V \times (1 + r)^n$
- (4) $F = a \times \{(1 + r)^n - 1\} / r$
- (5) $V = a \times \{(1 + r)^n - 1\} / \{(1 + r)^n \times r\}$
- (6) $a = F \times r / \{(1 + r)^n - 1\}$

08 최근 상업용 부동산의 가치평가에서 수익방식의 적용이 중시되고 있는 바 수익방식에 대한 다음 사항을 설명하시오(02.감.40점)

- (1) 수익방식의 성립근거와 유용성
- (2) 환원이율과 할인율의 차이점 및 양자의 관계
- (3) 할인현금수지분석법의 적용시 재매도가격의 개념 및 구체적 산정방법
- (4) 수익방식을 적용하기 위한 조사자료 항목을 열거하고 우리나라에서의 수익방식 적용의 문제점

09 부동산의 가치는 여러 가지 요인에 의해 영향을 받기 때문에 감정평가사는 대상부동산의 개별적 특성뿐만 아니라 정부의 정책과 부동산시장변화에 대해서도 이해할 필요가 있는바, 다음 물음에 답하시오.(11.감.40점)

(2) 최근 수익형 부동산에 대한 관심이 확산되고 있는데 수익형 부동산의 특징과 그 가격형성원리에 대해 설명하시오.(15점)

(3) 수익형 부동산의 평가방법에 대해 설명하시오.(10점)

10 최근 수익성 부동산의 임대차시장에서는 보증부월세가 주된 임대차 계약형태로 자리를 잡고 있다. 이 수익성 부동산을 수익환원법으로 평가하고자 할 때, 다음 사항에 대하여 답하시오.(12.감.30점)

(1) 이 수익성 부동산의 평가절차에 대해서 설명하시오.(10점)

(2) 보증금의 처리 방법과 문제점에 대해서 논하시오.(20점)

PART 02 순수익

기출문제

01 순수익의 의의 및 구하는 방법에 대하여 약술하시오(75.공.10점)

02 순수익을 구하는 방법을 임대용부동산과 일반기업용부동산을 구분하여 설명하라.(80.공.20점)

03 순수익의 종류를 열거하고 순수익을 구할 때의 유의사항(84.공.15점)

04 순수익과 순임료의 차이점을 설명하시오 (88.공.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 소득과 경비의 안정화에 대하여 설명하시오.(안정근 교수 10점)

02 부동산 임대수익을 결정하는 순영업소득에 영향을 미치는 요인들을 설명하시오.(김갑렬 교수 20점)

03 부동산의 매입에서 처분에 이르기까지 전체 현금흐름을 밝히기 위한 부동산현금흐름계산표(Real Estate Cash Flow Model)의 매커니즘을 도식하여 설명하고, 이와 관련하여 투자자가 상업용부동산에 투자함으로써 얻는 수익의 종류와 투자가치 평가방식을 설명하시오.(경응수 평가사 20점)



기본서 연습문제

01 순수익을 구하는 일반적인 방법을 개설하고, 직접환원법과 수익환원법, 그리고 할인현금흐름분석법과 수익분석법에서 적용되는 순수익을 상호 비교하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

 기출문제

- 01 환원이율의 의미를 기술하고 환원이율이 낮으면 감정가격이 높고 환원이율이 높으면 감정가격이 낮게 평가되는 이유를 설명하시오.(83.공.10점)
- 02 환원이율을 구하는 방법에 관하여 논하시오 (85.공.20점)
- 03 수익환원법을 적용함에 있어서 순수환원이율에 추가되는 투자위험도의 유형과 반영방법에 대하여 설명하시오.
(99.감.10점)
- 04 자본회수율과 자본회수방법(01.감.10점)
- 05 부동산감정평가의 수익환원에 관하여 다음 사항을 논술하시오. (92.감.40점)
- (1) 자본환원이론의 발달과정
 - (2) 수익가격과 가격원칙과의 관계
 - (3) 자본환원이론의 구조이론
 - (4) 동태적 부동산 시장에서의 자본환원이율의 결정방법을 논하고 감정평가의 규칙에서 정한 기준에 관한 언급
- 06 환원이율과 할인율의 차이점 및 양자의 관계(02.감.10점)

07 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (16.감.30점)

(2) 甲은 △△동 1번지 소재 업무용빌딩에 대하여 할인현금흐름분석법(discounted cash flow method)을 적용하려 한다. 이 때 적용할 할인율(discount rate)과 최종환원율(terminal capitalization rate)을 설명하고, 업무용 부동산시장의 경기변동과 관련하여 양자의 관계를 설명하시오.(15점)



출제위원급 모의고사 문제

01 미래의 순영업소득이 변동되거나 인플레이션이 예상될 때 평가사는 어떠한 방법으로 자본환원율을 조정하는가?(안정근 교수 10점)

02 종합환원이율을 간기하시오.(김태훈 교수 5점)

03 감정평가에 적용되는 자본환원율 결정방법을 설명하시오.(나상수 평가사 20점)

04 수익환원법에서 환원이율을 구하는 방법에 관하여 논하시오.(김갑렬 교수 40점)

05 종합환원율과 수익률을 설명하시오.(나상수 평가사 10점)

06 수익환원법에서 자본환원율을 구하는 방법에 대하여 설명하시오.(노태욱 교수 20점)

07 소득률(Income rate), 수익률(Yield rate)을 약술하시오.(노용호 평가사 10점)

08 투자회수율의 측정방법을 할인모형과 비할인모형으로 나누어 설명하고 자본환원율과의 상관관계를 설명하라.(경응수 평가사 20점)

09 최종환원이율(Terminal Cap-rate)을 약술하시오.(경응수 평가사 5점)

10 부채감당률(DCR : Debt Coverage Ratio)을 약술하시오.(경응수 평가사 5점)

11 부채감당률을 약술하시오.(노용호 평가사 5점)

12 인플레이션과 디플레이션이 예상될 경우의 환원이율의 조정을 설명하라.(서동기 평가사 10점)

13 수익환원법의 적용에 있어서의 저당상수의 역할을 설명하라.(서동기 평가사 10점)



기본서 연습문제

- 01** 환원이율을 구하는 방법을 검토하여 보고, 수익환원법에서 환원이율이 가지는 의미를 자본시장과 화폐시장으로 연결하여 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



윤강사문제

- 01** <감정평가실무기준>에 규정하고 있는 환원율과 할인율의 산정방법과 관련하여 다음 물음에 답하시오.(40점)
- (1) 환원율과 할인율의 개념에 대해서 설명하고 양자의 차이점 및 관계에 대하여 설명하시오.(10점)
 - (2) 직접환원법에 적용되는 환원이율을 구하는 방법에 대하여 설명하시오.(15점)
 - (3) 할인현금흐름분석법에 적용되는 할인율을 구하는 방법에 대하여 설명하시오.(10점)
 - (4) 실무상 환원율 및 할인율 결정 시 유의사항에 대하여 설명하시오.(5점)

PART 04 환원방법



기출문제

- 01** 수익성 부동산의 가치는 할인된 현금수지(discounted cash flow)와 순운영소득(net operating income)을 이용하여 구할 수 있고, 이 가치들은 대부기관의 담보가치 결정 기준이 된다. 다음 물음에 답하시오(14회 20점)
- (1) 두 평가방법으로 구한 부동산의 담보가치를 비교하여 설명하시오
 - (2) 담보가치의 결정에서 고려해야 할 사항들에 대하여 설명하시오.



기본서 연습문제

- 01** 수익환원법과 직접환원법의 차이는 무엇이며, 이러한 차이점에 근거하여 각 방법의 장단점을 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 02** 수익방식에서 환원대상 순수익을 NOI를 기준으로 하는 경우와 현금흐름을 기준으로 하는 경우의 차이점은 무엇인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 05 자본회수방법



기출문제

- 01** 수익환원법 중 Inwood 방식에 대하여 설명하시오 (77.공.20점)
- 02** Inwood방식과 Hoskold방식을 비교하고 잔재가격 및 처분정리비의 처리방법(81.공.20점)
- 03** Inwood 방법과 Hoskold 방식을 비교하여라. (85.공.20점)



출제위원급 모의고사 문제

- 01** 수익환원법에서 환원방법을 결정할 때 주의하여야 할 점과 직접법, 직선법, 연금법, 상환기금법은 무엇인가를 기술하시오.(김태훈 교수 40점)
- 02** 수익환원법 중 Inwood방식과 Hoskold를 비교 설명하라.(서동기 평가사 15점)
- 03** 자본회수법에 관한 학자들의 논쟁을 설명하라.(안정근 교수 10점)
- 04** 세 가지 자본회수법에 의한 소득흐름의 특징을 설명하라.(안정근 교수 10점)
- 05** 감채기금환원법과 평준연금환원법은 어떠한 상황 하에서 같아질 수 있는가 설명하시오.(안정근 교수 10점)
- 06** 투자회수율의 측정방법을 할인모형과 비할인모형으로 나누어 설명하고 자본환원율과의 상관관계를 설명하라.(경응수 평가사 20점)



기출문제

01 건물잔여법이 건물투자액의 과대 또는 과소를 검토하는 데 유효한 이유를 설명하라(76.공.15점)

02 잔여법의 의의와 토지잔여법의 적용시 유의사항을 설명하시오.(83.공.20점)

03 토지잔여법과 건물잔여법에 관하여 약술하시오 (87.토.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 잔여환원법을 설명하고 그 논리를 비판적으로 고찰하시오.(안정근 교수 10점)

02 부동산잔여법은 어떠한 상황 하에서 적절한 평가방법으로 선호되는가?(안정근 교수 10점)



기출문제

- 01** 최근 부동산 시장이 개방되면서 상업용 부동산의 가치 평가방법이 수익방식으로 변화하는 추세이다. 자본환원 이론의 발전과정을 설명하고 저당지분환원법의 본질과 장점 및 문제점을 논술하시오 (9회 30점)



출제위원급 모의고사 문제

- 01** 투자분석시 저당지분환원이 갖는 장단점을 논하시오.(김상한 교수 10점)
- 02** 저당지분환원법에 의한 자본환원과정을 설명하시오.(안정근 교수 15점)
- 03** 저당지분환원법을 부동산 평가목적으로 그리고 부동산 투자목적으로 사용하는 것에 대한 지지논리와 반대논리를 설명하시오.(안정근 교수 10점)
- 04** 투자분석시 저당지분환원법이 갖는 장단점을 논하시오.(안정근 교수 10점)

05 Ellwood의 저당자기자본법(저당지분환원법)의 특징과 한계를 설명하시오.(노용호 평가사 15점)

06 수익방식에 있어서 미래소득의 불확실성을 처리하는 방법에 대해 간단히 논하고, 저당지분환원법에서 미래 소득이 일정한 패턴으로 변할 것으로 예상되는 경우, 이것을 종합환원율에 반영시키는 방법을 구체적으로 설명 하라.(김상한 교수 20점)

PART 08 할인현금수지분석법



기출문제

01 할인현금수지분석법의 적용시 재매도가격의 개념 및 구체적 산정방법(02.감.10점)

02 동적 DCF(dynamic discounted cash flow)분석과 정적 DCF(static discounted cash flow)분석법의 비교(18회 10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 할인현금흐름법(DCF)이란 무엇인가, 언제 어떻게 적용하여야 하는가를 부동산시장개방과 관련하여 기술 하시오.(김태훈 교수 20점)

02 DCF에 관하여 상술하고, 우리나라 부동산시장 개방과 관련하여 그 긍정적 또는 부정적인 효과여부에 관하여 기술하시오.(김태훈 교수 30점)

03 세전현금수지모형과 세후현금수지모형을 비교하시오.(안정근 교수 10점)

04 DCF법을 이용한 담보가치추정방법에 대해 설명하시오.(노태욱 교수 20점)

기본서 연습문제

01 DCF법을 설명하고 적용 가능한 경우를 예를 들어 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

윤강사문제

01 DCF법에서 보유기간을 설정하는 이유와 보유기간 설정시 유의사항을 설명하라.(10점)

02 DCF법의 우수성을 직접환원법과 대조하여 설명하고 적용대상의 차이를 설명하라.(10점)

03 예정부동산과 문제부동산의 가치추계에 대하여 설명하시오.(10점)

제12장 기타 방식

PART 01 조소득 승수법



기출문제

01 GRM에 대하여 설명하라 (84. 공. 5점)



출제위원급 모의고사 문제

01 총수익승수(GIM)과 총임료승수(GRM)란 무엇이며, 총수익승수법과 총임료승수법에 관하여 상술하시오.(김태훈 교수 30점)

02 GIM과 GRM이란 무엇을 말하며, 언제 어떻게 활용되는가?(김태훈 교수님 20점)

03 감정평가의 새로운 방식인 총임료승수(GRM)법과 총수익승수(GIM)법에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 20점)

04 총임료승수법과 관련된 가격원칙을 들고 이를 설명하시오.(서동기 평가사 10점)

- 05 GIM법과 PB(Payback period)법을 설명하라.(서동기 평가사 10점)
- 06 월조소득승수와 연조소득승수의 개념적 차이를 설명하고, 이 두 가지 승수법의 적용 대상은 어떻게 차이가 나는가를 설명하시오.(안정근 교수 10점)
- 07 조소득승수로부터 종합환원이율이 계산되는 논리를 설명하시오.(안정근 교수 10점)
- 08 조소득승수의 변동요인을 설명하시오.(안정근 교수 10점)
- 09 조소득승수법의 장,단점을 비판적으로 고찰하시오.(안정근 교수 10점)
- 10 조소득승수법을 부동산 평가목적으로 사용할 때에 지켜야 할 가정에는 어떠한 것이 있는가? 또한 어떠한 유형의 부동산을 평가할 때 가장 적절하다고 인정되는가?(안정근 교수 10점)

R 기출문제

- 01** 감정평가방법에 있어 통계적 평가기법의 의미와 활용상의 문제점을 설명하시오.(92.감.10점)
- 02** 계량적 부동산평가기법인 회귀분석의 개념, 결정계수 및 유의수준에 관하여 각각 약술하시오. (98.감.10점)
- 03** 개별부동산을 평가함에 있어 통계적 평가방법에 의한 가격이 전통적인 감정평가3방식에 의한 가격보다 정상가격과의 차이가 크게 나타날 가능성이 있다. 그 이유를 설명하시오.(07.감.30점)
- 04** 부동산 감정평가시 다양한 평가방법이 있고 정확한 가격 평가를 위해서는 경제적상황의 변화도 고려해야할 필요가 있다. 다음의 물음에 답하시오.(11.감.30점)
- (1) 감정평가에 사용될 수 있는 계량적(정량적)방법인 특성가격함수모형(Hedonic Price Model)에 대해 설명하고, 감정평가사의 주관적 평가와 비교하여 그 장·단점을 논하시오.(10점)
 - (2) 최근의 세계경제 위기가 국내 부동산시장에 미치는 영향을 기술하고, 이러한 영향 하에서 부동산 감정평가를 할 경우 비교방식, 원가방식, 수익방식별로 유의점을 논하시오.(20점)
- 05** 감정평가와 관련한 다음의 물음에 답하시오. (20.감.40점)
- (2) 시장가치와 시장가격(거래가격)의 개념을 비교하여 설명하고, 다양한 제도를 통해 시장가격(거래가격)을 수집 · 분석할 수 있음에도 불구하고 감정평가가 필요한 이유에 관하여 논하시오. (20점)



출제위원급 모의고사 문제

- 01 중회귀분석법으로 부동산의 가치를 평가하는 논리와 장단점을 설명하시오.(안정근 교수 15점)

- 02 중회귀분석법을 사용할 경우 자료가 충족되어야 할 몇 가지 요건에 대해 설명하시오.(안정근 교수 10점)

- 03 중회귀분석법으로 부동산을 평가하는 절차를 상세히 설명하시오.(안정근 교수 10점)

- 04 중회귀분석법에서 검증결과 애초의 평가모형이 부적절한 것으로 판명이 났다면 어떠한 절차를 거쳐서 이를 수정해야 하는가?(안정근 교수 10점)



윤강사문제

- 01 대량평가(mass appraisal)와 개별평가(single-property appraisal)의 차이점을 설명하라.(10점)

- 02 통계적 평가방법의 일종인 다중회귀분석법을 사용하는 경우, 투입되는 사례자료들이 갖추어야 할 요건(특성)을 설명하고, 도출된 회귀모형의 설명력이 낮은 경우 어떠한 사항들을 재검토하여 모형의 적절성을 검토해야 하는지 설명하시오.(20점)

03 최근 감정평가의 과학화*객관화 방안으로 통계적 방식으로 부동산의 가치를 구하는 대량평가의 중요성이 높아지고 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.(20점)

(1) 대량평가와 개별평가의 개념을 설명하고 양자를 비교하시오.(10점)

(2) 대량평가는 ①평가문제 정의 ②데이터 수집 ③시장분석 ④최유효이용 분석 ⑤계수추정/모형검증의 절차로 이루어진다. 각 단계마다 그 내용을 설명하고 감정평가사에 의해서 행해져야 하는 이유를 논하시오.(10점)

PART 03 노선가식평가법

기출문제

01 노선가에 대하여 간단히 설명하여라. (75.공.5점)

02 획지의 저해율에 대하여 약술하시오.(75.공.5점)

03 4-3-2-1 깊이가격체감법에 관하여 설명하시오 (83.공.5점)

04 노선가의 설정에 관하여 설명하여라 (84.공.5점)

05 노선가식평가법의 노선가의 의의 및 설정방법을 설명하라(85.토.10점)

06 획지의 깊이가격체감율을 설명하라 (87.공.10점)

PART 04 개발법



기출문제

01 광평수 토지란 해당 토지가 속해 있는 시장지역에서 일반적으로 사용하는 표준적 규모보다 훨씬 더 크다고 인식 되는 토지로서, 최근에 대단위 아파트 단지개발 및 복합용도개발 등으로 인해 광평수 토지에 대한 감정평가가 증가하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 광평수 토지면적이 해당 토지의 가치에 미치는 영향을 감가와 증가로 나누어 설명하시오.(10점)
- (2) 광평수 토지의 최유효이용이 단독이용(single use)인 경우 감정평가방법에 대해 설명하시오.(10점)



윤강사문제

01 A기업은 대규모 공장부지를 보유하고 있고 이 자산에 재무보고 목적으로 공정가치를 평가하려 한다. 이때 적용할 수 있는 적절한 평가방법과 각 평가방법 적용시 유의사항을 구체적으로 논하시오.(20점)

02 개발법(Development approach)에 대해 설명하라.(10점)

제13장 임료 및 임대차평가

PART 01 임료의 개념과 종류



기출문제

- 01** 공익비와 부가사용료를 설명하라(82.공.5점)
- 02** 부동산의 임대차에 수반하여 수수되는 일시금의 종류와 성격에 대하여 설명하고 지불임료를 구하는 방법에 관하여 설명하시오.(89.토.50점)
- 03** 다음 용어를 간략하게 설명하시오.(95.감.10점)
- (1) 임료의 가격시점
 - (2) 임료의 실현시점
 - (3) 임료의 산정시기
 - (4) 임료의 지불시기
- 04** 최근 부동산시장에서 임료의 감정평가가 점차 중요시되고 있다. 이에 있어 다음 사항을 논하시오 (98.감.40점)
- (1) 가격과 임료의 관계
 - (2) 신규임료와 계속임료의 평가방법과 유의점
 - (3) 부가사용료와 공익비의 차이점과 이들의 실질임료 산정시 처리방법
 - (4) 임료의 시산가격 조정시 유의점



출제위원급 모의고사 문제

- 01 임료산정에 있어 부가사용료와 공익비를 설명하라.(서동기 평가사 10점)
- 02 협의의 가격과 임료의 상관관계를 설명하라.(서동기 평가사 10점)
- 03 대상 부동산에 관한 현행 임대료의 적절성을 검토할 때 유의해야 될 사항을 제시하라.(안정근 교수 10점)
- 04 순임료와 지불임료의 상관관계를 설명하라.(서동기 평가사 10점)
- 05 계속임료와 한정임료를 비교 설명하라.(서동기 평가사 10점)

PART 02 실질임료와 지불임료



기출문제

- 01 실제실질임료와 실질임료의 의미 및 실질임료를 구하는 방법(80.공.20점)

PART 03 임대사례비교법

기출문제

01 임대사례비교법에서 사례자료 선택시 유의할 사항을 설명하라 (80.공.10점)

02 임대사례비교법에서 사례자료의 수집방법과 선택시 유의할 사항(84.공.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 임대사례비교법의 임대사례 선택기준과 임료산정에 유의할 사항(노용호 평가사 10점)

PART 04 적산법

기출문제

01 환원이율과 기대이율의 차이점을 기술하시오. (75.공.10점)

02 적산법을 설명하고 기대이율과 기초가격을 구하는데 유의사항을 약술하라.(75.공.10점)

03 기초가격이 중요한 이유를 설명하시오 (75.토.5점)

04 적산법에 대하여 다음을 설명하라.(80.공.40점)

- (1) 적산법의 개념 및 성립근거(10점)
- (2) 적산법의 기초가격의 의의와 수익환원법으로 구할 수 없는 이유를 설명하라.(10점)
- (3) 기대이율의 의의와 기대이율과 환원이율과의 차이점에 대하여 쓰라.(20점)

05 적산법에서 기초가격의 의의를 기술하고, 기초가격을 수익환원법으로 구할 수 없는 이유를 설명하라. (81.공.10점)

06 기대이율과 환원이율의 차이점에 대하여 설명하라 (82.공.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 적산법에서 산출된 임료의 성격을 설명하라.(서동기 평가사 10점)

02 기대이율과 환원이율의 차이점(노용호 평가사 10점)

기본서 연습문제

- 01 적산임료를 구할 때 적용되는 기대이율을 설명하고, 환원이율과의 차이점을 비교·검토해보라. 또 할인율이나 수익률과는 어떤 관계인가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

- 01 임료평가에서 적산법은 실무상 널리 활용되고 있는 방법으로, 실무에서는 이론상 적산법과는 별개로 그 기본 산식은 같지만 접근방법이 다른 새로운 방법이 일반적으로 적용되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 이론상 적산법과 실무상 적산법에 있어서의 기초가격, 기대이율에 대하여 설명하시오.(20점)
- (2) 실무상 적산법에 있어 기대이율은 부동산의 용도와 이용제약여부에 따라 달리 산정된다. 그 이유를 설명하시오.(10점)

- 02 기대이율과 환원이율의 차이점에 대해 약술하라.(10점)



기출문제

01 계속임료의 각 평가방법에 대한 특징과 그 문제점을 설명하시오 (92.감.10)

02 계속임료 평가방법 중 슬라이드법에 관하여 설명하라 (83.공.5)

제14장 목적별·유형별 평가

PART 01 담보평가



기출문제

01 담보가격과 처분가격(94.감.10점)

02 지상권이 설정된 토지가 시장에서 거래되고 있다. 이와 관련된 다음 물음에 답하시오.(09.감.40점)

- (1) 위 토지의 담보평가시 유의할 점과 감가 또는 증가요인을 설명하시오.(15점)
- (2) 위 토지의 보상평가시 검토되어야 할 주요 사항을 설명하시오.(10점)
- (3) 감정평가목적에 따라 감정평가액의 차이가 발생할 수 있는 이유를 감정평가의 기능과 관련하여 논하시오.(20점)

03 감정평가목적에 따라 감정평가금액의 격차가 큰 경우가 있다. 다음 물음에 답하시오. (15.감.30점)

- (1) 보상평가, 경매평가, 담보평가의 목적별 평가방법을 약술하고, 동일한 물건이 감정평가목적에 따라 감정평가금액의 격차가 큰 사례 5가지를 제시하고 그 이유를 설명하시오. (20점)
- (2) 주거용 건물을 신축하기 위해 건축허가를 득하여 도로를 개설하고 입목을 벌채중인 임야를 평가하고자 한다. 개발 중인 토지의 평가방식에는 공제방식과 가산방식이 있다. 공제방식은 개발 후 대지가격에서 개발에 소요되는 제반비용을 공제하는 방식이고, 가산방식은 소지가격에 개발에 소요되는 비용을 가산하여 평가하는 방식이다. 두 가지 방식에 따른 감정평가금액의 격차가 클 경우 보상평가, 경매평가, 담보평가에서 각각 어떻게 평가하는 것이 더 적절한지 설명하시오. (10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 담보평가에 있어 감정평가사 적정성 검토내용을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)



기본서 연습문제

01 감정평가사 K씨는 전위예술가로 명성을 떨치고 있는 L모씨의 건물에 대한 감정평가를 하게 되었다. 실제 조사를 해본 결과 L모씨의 건물은 국내에서는 구할 수 없는 독특한 외부장식을 하고 있었고, L모씨는 이러한 외부장식에 대하여 매우 큰 자부심을 가지고 당연히 감정평가액에 이러한 장식에 대한 가치를 반영해 주기를 요구하고 있다. K감정평가사는 이러한 외부장식에 대하여 어떠한 방법으로 감정평가를 하여야 하는가? 만약 평가의 목적이 은행의 담보평가라면 어떻게 이를 반영하여야 하는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



윤강사문제

01 담보평가에 대한 다음 물음에 답하여라.(20점)

- (1) 담보평가의 의의 및 중요성
- (2) 담보평가의 원칙 및 적격요건
- (3) 담보평가와 일반평가의 차이점

PART 02 기업가치평가



기출문제

01 상장유가증권의 감정평가기준을 간단히 설명하시오. (74.공.5점)

02 영업권에 대하여 간단히 설명하시오. (75.공.5점)

03 비상장주식의 평가(06.감.5점)

04 기업평가에 있어서 영업권가치와 지적재산권가치를 설명하고 이와 관련된 발생수익의 원천 및 평가방법을 서술하시오.(98.감.20점)

05 향후 전자제품을 개발·생산·판매하기 위하여 설립된 비상장 영리법인인 A기업은 설립 후 자본금 전액을 기술 개발에 지출하여 당해 금액을 무형자산으로 계상하였다.(다른 자산·부채는 없음). 당해 기업의 주식가치를 평가하고자 한다. 적합한 평가방법 및 근거를 구체적으로 설명하고 장·단점을 설명하시오.(08.감.20점)

06 비상장법인 A주식회사는 특허권을 가지고 전자제품을 제조 판매하는 공장과 임대업에 사용하는 업무용빌딩을 소유하고 있다. A주식회사는 2009년 전자제품부문에서 50억원, 임대업에서 20억원의 당기순이익을 얻었다. A주식회사의 주식을 평가하고자 한다.(10.감.30점)

(1) 본건 평가와 관련하여 감정평가에 관한 규칙이 인정하는 2가지 방법 및 그 장·단점을 논하시오 (15)

(2) 감정평가에 관한 규칙에서 규정하고 있지 않은 주식평가방법(양 방법을 혼합한 방법포함) 들을 예시하고, 평가이론의 관점에서 동 규칙외의 방법에 의한 평가의 타당성을 논하시오. (15)

07 부동산업을 법인형태로 영위하는 경우, 해당법인의 주식가치 평가방법을 설명하시오.(13.감.10점)

08 지식정보사회로의 이행 등에 따라 기업가치 중 무형자산의 비중(Portion)이 상대적으로 증가하고 있다.『감정평가 실무기준』에 규정하고 있는 계속기업가치(going concern value)의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (16.갑.40점)

- (1) 기업가치의 구성요소를 설명하고, 기업가치의 감정평가 시 유의사항을 설명하시오. (10점)
- (2) 기업가치의 감정평가에 관한 이론적 배경과 감정평가방법을 설명하고, 각 감정평가방법 적용 시 유의사항 및 장단점을 설명하시오. (20점)
- (3) 기업가치의 감정평가에 있어서 시산가액 조정에 대하여 설명하고, 조정된 기업가치에 대한 구성요소별 배분 방법에 관해 설명하시오. (10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 기업가치의 감정평가를 설명하시오.(노용호 평가사 20점)

02 부동산투자회사(REITs)의 평가, REITs 자산가치평가 그리고 기업가치평가방법을 설명하고 각각의 차이점에 대하여 논급하라.(경응수 평가사 40점)



기본서 연습문제

01 기업가치평가의 원리에 대해서 설명하고, 기업가치평가와 부동산 감정평가와의 차이에 대해서 논의해 보라. (경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 기업가치의 수익가치 산정 시 환원대상이 되는 소득에 대해서 설명하고, 부동산의 환원대상 소득과 차이가 나는 이유를 비교·검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

- 03** 기업의 수익가치를 산정할 때 배당금 평가법을 검토해 보고, 각 방법에 있어서 가정하고 있는 차이점을 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 04** 경제적 부가가치법이 기존 가치평가방법에 비해서 가지는 장점을 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 05** 상대가치평가법에서 평가결과의 적절성은 무엇보다 유사기업의 선정에 있다 할 것이다. 유사기업을 선택하는 기준(비교요인)을 설명하고, 실제 기업의 사례를 들어서 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 06** 기업가치평가가 감정평가론에서 주목받고 있는 이유를 기업가치가 가지는 가치론적 의미와 연결하여 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 07** 기업가치를 구성하는 구성요소를 각각 검토해 보고, 이러한 구성요소와 기업가치 평가방법의 연관성을 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 08** 기업가치 평가방법 중에서 유사기업 비교평가법의 실제 적용절차를 단계별로 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 09** 기업가치 평가방법 중에서 자산가치 평가방법의 유용성과 한계점을 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

- 10** 자본비용은 어떻게 측정하는가? 기회비용의 관점에서 자본비용이 요구수익률이나 자본환원율과 어떻게 비교될 수 있는지를 논의하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 11** 호텔평가에 있어서 가치평가 요소는 무엇이며, 특히 부동산 요소에 대해 실제 호텔사례와 연결하여 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 12** 호텔기업 평가방법을 검토해 보고, 각 방식이 가지는 장점과 한계를 설명해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 13** 호텔평가에 있어서 일반 기업이나 부동산과 다른 수익측정 요소를 사용하는 이유는 무엇이며, 측정 요소로서 1일 평균객실단가(ADR)를 설명하고 그한계를 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

- 01** 기업가치를 정확히 평가하기 위해서는 적절한 할인율의 산정이 중요하다. 이하 WACC (Weighted Average Cost of Capital, 가중평균자본비용)의 개념과 구성요소를 설명하고, 이것의 활용상 유용성과 문제점에 대해서 설명하라.(20점)
- 02** 기업가치평가와 부동산평가를 비교하시오.(10점)

03 <감정평가실무기준>의 규정에 근거하여 기업가치평가와 관련한 다음 물음에 답하여라.(40점)

- (1) 기업가치평가와 부동산 감정평가를 비교하라.(10점)
- (2) 비상장기업의 주식평가방법에 대하여 설명하라.(10점)
- (3) 비상장기업의 기업가치를 평가하는 경우 그 평가방법과 평가시 유의사항을 설명하라.(20점)

PART 03 무형자산의 평가



기출문제

01 영업권에 대하여 간단히 설명하시오. (75.공.5점)

02 기업평가에 있어서 영업권가치와 지적재산권가치를 설명하고 이와 관련된 발생수익의 원천 및 평가방법을 서술하시오.(98.감.20점)

03 향후 전자제품을 개발·생산·판매하기 위하여 설립된 비상장 영리법인인 A기업은 설립 후 자본금 전액을 기술 개발에 지출하여 당해 금액을 무형자산으로 계상하였다.(다른 자산·부채는 없음). 당해 기업의 주가가치를 평가하고자 한다. 적합한 평가방법 및 근거를 구체적으로 설명하고 장·단점을 설명하시오.(08.감.20점)



기본서 연습문제

01 무형자산 평가의 사회적 중요성을 검토하고, 이러한 무형자산 평가방법과 현실적인 그 한계점을 설명해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

- 02** 영업권이란 무엇이며, 영업권 평가에 대해서 평가방법을 중심으로 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

- 01** 최근 <지식재산기본법>이 시행됨에 따라 기술가치평가가 중요해지고 있다. 이하 기술가치평가의 개념, 필요성, 평가방법, 평가시 유의사항에 대하여 설명하시오.(20점)
- 02** 무형자산의 개념과 평가방법을 설명하고, 현실적으로 무형자산의 대한 평가가 어려운 이유에 대해서 논하라.(20점)

PART 04 공중권의 평가

기출문제

- 01** 공중권의 이용방법과 평가방법에 관하여 설명하시오 (96.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

- 01** 공중권의 평가원리를 설명하시오.(서동기 평가사 10점)

PART 05 개발권 양도제도(TDR)



출제위원급 모의고사 문제

01 TDR(이전개발권)을 설명하라.(서동기 평가사 10점)

02 개발제한지역 내의 기존 구조물의 평가와 관련하여 다음의 각 사항을 약술하시오.(김상한 교수 20점)

(1) 비적법적 이용에 할당되고 있는 구조물의 시장가치추계

(2) 정부는 개별 소유자의 권익을 보상하기 위해 개발권 양도제를 검토하고 있다. 개발권 평가시에 유의해야 할 사항은?



기본서 연습문제

01 양도가능개발권(TDR)과 공중권은 어떻게 다른가를 설명하라. 또 평가방법은 어떻게 다른가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 06 선하지의 평가



기본서 연습문제

01 선하지 보상평가에 있어 고려해야할 감가요인을 설명하라.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)



기출문제

01 부동산의 가치는 여러 가지 요인에 의해 영향을 받기 때문에 감정평가사는 대상부동산의 개별적 특성뿐만 아니라 정부의 정책과 부동산시장변화에 대해서도 이해할 필요가 있는바, 다음 물음에 답하십시오.(11.감.40점)

- (1) 최근 전력난을 완화하기 위한 초고압 송전선로 설치가 빈번하게 발생하고 있으며 이를 둘러싼 이해관계자의 갈등도 증폭되고 있는데, 이와 관련된 선하지의 보상평가방법과 송전선로 설치에 따른 ‘보상되지 않는 손실’에 대해 설명하십시오.(15점)

PART 07 예정지와 이행지의 평가



기출문제

01 후보지와 이행지에 대하여 약술하십시오.(83.토.10점)

02 소지가격에 대하여 약술하십시오.(94.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 예정지와 이행지의 감정평가상 유의점을 설명하십시오.(노용호 평가사 10점)

02 성숙도를 약술하십시오.(노용호 평가사 5점)



01 예정지와 이행지의 감정평가에 대한 다음 물음에 답하십시오.(20점)

(1) 예정지와 이행지의 개념을 설명하고 양자를 비교하십시오.(10점)

(2) 예정지와 이행지의 성숙도 판정시 유의사항을 설명하고, 성숙도에 따른 평가방법을 논하라.(10점)

PART 08 구분지상권의 평가



01 총별효용비율과 지가배분율(85.공.20점)

02 토지의 입체이용율에 대해서 약술하십시오.(90.감.10점)

03 구분지상권의 평가원리(91.감.10점)



01 한계심도와 한계효용총수를 설명하라.(서동기 평가사 10점)

02 계층별효용비율과 지가배분율을 설명하십시오.(노용호 평가사 10점)



기본서 연습문제

- 01** 구분지상권이란 어떠한 것이며, 이러한 구분지상권을 평가하기 위한 도구인 입체이용저해율의 개념과 구하는 방법을 설명해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 02** 한국전력공사는 최근 전력공급이 되지 않는 오지에 전기를 공급하기 위해서 전신주를 설치하고, 사유지를 가로 질러 전선을 통과시키려 하고 있다. 이에 토지소유자는 전선이 통과하는 바람에 계획 중에 있던 상가건물 건축을 취소했다며 금전적인 대가를 요구하고 있다. 적절한 금전적 대가를 산정하기 위한 방법을 구분지상권 개념과 연관지어서 논의해보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

PART 09 구분소유권의 평가



기출문제

- 01** 구분소유부동산의 감정평가에 대하여 다음 사항을 설명하시오.(96.감.20점)
- (1) 구분소유권의 특징·성립요건과 대지권
 - (2) 구분소유부동산의 평가방법



기본서 연습문제

- 01** 구분권리평가가 필요한 이유는 무엇이며, 이러한 구분권리가 가치를 가지게 되는 이유를 부동산의 재산권과 관련하여 설명해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 구분소유권은 무엇이며, 이러한 구분소유권의 객체가 되기 위한 조건은 무엇인가? 현실에서 구분소유권의 대상이 되는 물건을 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 층별·위치별 효용비율을 지가배분율과 비교하여 그 개념을 검토해 보고, 이러한 효용비율개념이 필요한 이유는 무엇인지 설명해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

01 집합건물(공동주택, 구분점포 등)의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점) (2011년 21기 연수 종합 시험문제 응용)

- (1) 대지권 미등기된 집합건물의 감정평가시 대지권 미등기의 유형과 그에 따른 평가방법과 감정평가시 유의 사항을 기술하시오.(20점)
- (2) 벽체가 없어 구조상 독립성이 없는 구분점포(소위 오픈상가)가 구분소유권으로 인정되기 위한 <집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률>상 요건을 설명하고, 감정평가시 관련 판례를 검토하여 감정평가시 유의사항을 기술하시오.(10점)

PART 10 건부지의 평가

기출문제

01 건부지의 평가방법을 설명하시오 (79.토.10점)

02 상업건부지 평가방법을 설명하시오 (88.토.10점)

PART 11 일단지의 평가



기출문제

01 일단지(一團地)평가에 관한 다음 물음에 답하시오.(09.감.20점)

- (1) 일단지의 개념과 판단시 고려할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)
- (2) 일단지평가가 당해 토지가격에 미치는 영향을 설명하고, 일단지평가의 사례 3가지를 서술하시오.(10점)



윤강사문제

01 토지는 인접지간에 일단지 이용을 통해 그 경제가치를 극대화할 수 있는바, 감정평가시 일단지에 대한 판단은 매우 중요하다. 이하 일단지와 관련한 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) <표준지 조사평가기준> 제20조의 일단지평가에서 일단지의 개념을 설명하고, 이것이 <감칙> 제7조 제2항의 일괄감정평가와 개념상 차이에 대해서 설명하라.(10점)
- (2) 일단지 판정기준에 대해서 설명하라(10점)
- (3) 인접한 토지가 일단지로 인정되는 경우 가치상승요인에 대해서 설명하라.(10점)

제15장 부동산투자론

PART 01 부동산투자의 개요



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산투자의 목적과 필요성을 논하시오.(노용호 평가사 15점)

02 부동산투자분석의 필요성을 논하시오.(안정근 교수 10점)



기본서 연습문제

01 부동산 투자의 속성에 대해서 논의해 보고, 부동산 투자의 위험을 분류하여 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 최근 자산관리에 대한 관심이 높아지면서 투자자산에 대한 일반인들의 문의가 급증하고 있다. 부동산 투자를 권유하는 입장에서 주식이나 은행예금과 비교하여 부동산 투자가 가지는 유리한 점을 검토해 보고, 단점이 있다면 어떻게 극복해 낼 수 있는지를 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 부동산투자자가 의사결정시 고려할 경제적 목표를 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

04 부동산투자의 원칙을 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

05 바람직한 주택투자의 원칙을 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

06 부동산투자시 고려해야 할 사항을 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

PART 02 부동산투자의 위험과 수익



기본서 연습문제

01 위험과 수익의 상충관계를 설명하고, 위험과 수익의 변화가 부동산의 가치에 미치는 영향을 논하라. (경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 수익률과 위험도의 측정방법을 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)



윤강사문제

01 부동산투자분석에 있어서 투자에 따른 위험과 불확실성을 고려하는 방법으로서 위험할증률적용법의 개념과 적용상 문제점에 대해서 설명하라. (10점)

PART 03 부동산 투자분석기법



기출문제

01 수익지수법을 약술하시오.(99.감.5점)

02 Sensitivity analysis(02.감.5점)

03 다음 질문에 답하시오.(03.감.20점)

- (1) 부동산 투자, 개발에서의 위험과 불확실성에 대하여 설명하고, 이를 검증 혹은 고려할 수 있는 방법에 대하여 설명하시오.
- (2) 내부수익률의 장단점에 대하여 설명하시오.



출제위원급 모의고사 문제

01 투자 의사결정에 있어서의 NPV법과 IRR법에 대해 설명하시오.(이춘섭 교수 15점)

02 IRR과 평균수익률의 차이에 대해 설명하시오.(이춘섭 교수 15점)

03 NPV법과 IRR법을 비교 설명하라.(서동기 평가사 20점)

- 04** 부동산 투자대안의 비교방법들 중 순현재가(NPV)법과 내부수익률(IRR)법에 대하여 비교, 설명하십시오.(노태욱 교수 35점)
- 05** 내부수익률과 요구수익률에 대해 약술하십시오.(서동기 평가사 10점)
- 06** NPV와 할인율과의 상관관계에 대해 설명하십시오.(노태욱 교수 20점)
- 07** 부동산개발의 타당성 분석에서 위험과 불확실성을 고려하는 방법에 대해 설명하십시오.(노태욱교수 10점)
- 08** 부동산의 매입에서 처분에 이르기까지 전체 현금흐름을 밝히기 위한 부동산현금흐름계산표(Real Estate Cash Flow Model)의 매커니즘을 도식하여 설명하고, 이와 관련하여 투자자가 상업용부동산에 투자함으로써 얻는 수익의 종류와 투자가치 평가방식을 설명하십시오.(경응수 평가사 20점)
- 09** 부동산 투자에 있어서 이자지급과 감가상각에 의한 절세효과를 구체적인 예를 들어 설명하십시오.(안정근 교수 15점)
- 10** 부동산투자의 위험분석을 설명하십시오.(노용호 평가사 10점)

11 부동산투자의 위험요소(Type of risk)를 열거하고, 이것이 감정평가가격에 미치는 영향, 그리고 이를 체계적으로 관리할 수 있는 투자자의 전략이나 위험의 조정방법을 설명하시오.(경응수 평가사 20점)

12 부동산 평가의 위험성과 불확실성을 구분하여 설명하시오.(나상수 평가사 20점)



기본서 연습문제

01 부동산 투자대안의 비교방법 등 중 순현재가법과 내부수익률법을 간단히 설명하고, NPV법의 우수성을 논하여 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 부동산 투자분석 방법 중 민감도 분석을 설명하고, 투자분석에 있어서 필요성에 대해서 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 부동산 투자의 위험을 조정하는 방법을 설명하고, 이러한 위험조정방법 중 가장 현실적이며 유용한 방법은 무엇인지 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

04 우리나라의 경우 일반적으로 임대기간을 단기로 정하는 경우가 많다. 이러한 임대 시장의 특성을 부동산 투자의 위험과 관련하여 검토해 보고, 이러한 위험을 제거하기 위한 방법을 검토해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

05 다양한 부동산 투자분석 기법들 중 감정평가사 특히 유용한 방법들을 열거하고, 그 유용성을 감정평가 3방식과 관련지어 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

06 의사결정의 통계기법을 설명해 보시오.(·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

07 의사결정의 재무분석기법을 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

윤강사문제

01 부동산투자분석기법으로서 NPV법과 IRR법의 개념과 의사결정기준을 설명하고 양자를 비교하십시오.(20점)

02 부동산의 투자의사결정은 순현재가치법(NPV법)과 내부수익률법(IRR법)이 대표적으로 활용된다. 이때 두 방법이 서로 다른 투자분석결과가 나오는 경우와 그 이유 및 해결방법에 대하여 설명하라.(30점)

03 확률분석(probability analysis)에 대해 설명하십시오.(10점)

04 부동산투자의사결정에서 NPV법의 한계를 지적하고 실물옵션의 적용필요성을 설명하라.(10점)

PART 04 포트폴리오 이론



기출문제

01 포트폴리오이론의 개념을 설명하고 포트폴리오 위험과 구성자산수와의 관계를 기술하십시오(00.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 포트폴리오의 기능과 역할에 대해 약술하시오.(김태훈 교수 10점)

02 바람직한 부동산활동을 위한 포트폴리오에 대하여 상술하시오.(김태훈 교수 10점)



윤강사문제

01 변이계수에 대하여 설명하라(5점)

PART 05 부채금융사용의 레버리지효과



기출문제

01 부동산투자자에서는 부채금융(debt loan)을 이용하여 지분에 대한 수익률을 변동시킬 수 있다. 다음 질문에 답하시오.(03.감.20점)

- (1) 지분에 대한 수익률(rate on equity or equity yield rate)과 자본에 대한 수익률(rate of return on capital)의 상관관계에 대하여 설명하시오.
- (2) 정의 지렛대효과(positive or plus leverage effect)가 나타나는 경우와 부의 지렛대효과(negative or minus leverage effect)가 나타나는 경우를 비교하여 설명하고, 중립적 지렛대효과(neutral leverage effect)는 어떤 경우에 발생하는가를 설명하시오



출제위원급 모의고사 문제

- 01** 부동산에 투자할 때 대개 부채조달을 통해 자금을 조성하는 이유를 설명하고, 지분수익률에 대한 레버리지 효과에 영향을 미치는 요인들과 감정평가와의 관련성을 설명하시오.(경응수 평가사 20점)
- 02** 부채금융 사용의 레버리지 효과에 대해 설명하시오.(노태욱 교수 35점)
- 03** 부채금융과 수익률간의 관계에 대해서 설명하시오.(노태욱 교수 20점)
- 04** 지렛대효과를 약술하시오.(단, 부동산을 75%대부로 10억원에 매수, 순영업소득 1억원, 매년의 저당지불액 6,750만원의 경우를 가정한다.) (김상한 교수 10점)
- 05** 높은 이자율은 수익률 측면에서 고-자본/저-유지비 건물에 대해 저-자본/고-유지비 건물에 비해 상대적으로 유리하다는 명제를 해석해보시오.(노태욱 교수 10점)
- 06** 대부비율과 부동산의 가치변동에 대해 설명하시오.(나상수 평가사 10점)

PART 01 부동산금융론



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산 증권화의 개념과 특징에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

02 부동산금융공학(Real estate Financial Engineering)을 약술하시오.(경응수 평가사 5점)



기본서 연습문제

01 부동산의 증권화란 무엇인가? 이러한 증권화가 부동산 시장에 미치는 영향과 이점은 무엇인가? 부동산의 증권화가 감정평가 3방식에 미치는 영향을 구체적으로 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 한미 FTA체결로 인한 경제상황에 대한 긍정적인 예측에 따라서 주식시장이 상승국면을 기록하고 있다면 부동산 시장과 증권시장의 통합화라는 측면에서 이러한 주식시장의 상승국면이 부동산 시장에 어떻게 작용할 것인지 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

- 03** 부동산 자산시장과 자본시장의 관계는 무엇인가? 부동산 시장의 증권화와 관련하여 설명하고, 부동산 시장의 증권화가 부동산의 수요공급 및 가치에 미치는 영향을 논하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 04** 부동산업을 영위하는데 금융이 중요한 이유를 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 05** 주택금융의 기능을 말해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 06** 한국주택금융공사가 주거복지에 기여하는 역할을 논하고 그 발전방안을 말해보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 07** 국민주택기금의 역할과 그 성과를 말하고, 바람직한 개선방안을 말해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 08** 민영주택자금은 어떻게 구성되고 대부되는지 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 09** 주택수요자와 공급자에게 필요한 신용보완기능의 필요성과 그 역할을 말해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

PART 02 지분금융 및 부채금융의 방식



기출문제

01 Project financing(02.감.5점)

02 사모주식투자펀드(PEF : Private Equity Fund)(06.감.5점)



출제위원급 모의고사 문제

01 이익참가부대출(Participation Financing)의 개념과 유형을 설명하고, 프로젝트 가치평가기법이나, 대출기관과 차입자간 협의대상 금융조건들을 열거하시오.(경응수 평가사 20점)



기본서 연습문제

01 프로젝트 금융의 활성화 방안을 논해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)



윤강사문제

01 부동산금융은 크게 부채금융(debt financing)과 지분금융(equity financing)으로 구분될 수 있다. 각각 어떠한 방식(종류)이 있는지 설명하시오.(20점)

PART 03 부동산증권화와 유동화



기출문제

- 01 부동산 유동화를 위하여 다양한 부동산 증권화의 방안들이 논의되고 있다. 이와 관련하여 부동산 증권화의 도입배경, 원리 및 평가기법을 논하시오.(99.감.30점)



윤강사문제

- 01 최근 부동산투자환경의 변화로 부동산증권화가 활발히 진행되고 있다. 다음 물음에 답하시오.(30점)
- (1) 부동산증권화의 개념과 부동산시장에 미치는 영향에 대해서 설명하시오.(10점)
 - (2) 부동산시장과 화폐*자본시장이 이자율을 매개변수로 하여 통합화되고 있는 매커니즘을 설명하라.(10점)
 - (3) 부동산증권화가 감정평가3방법에 미치는 영향을 설명하시오.(10점)

PART 04 주택저당담보증권



출제위원급 모의고사 문제

- 01 MBS의 유형과 특질을 설명하시오.(조주현 교수 20점)
- 02 MBS란 무엇이며, 부동산시장에서의 영향 유무에 대해 설명하시오.(김태훈 교수 10점)

03 MBS란 무엇인가? 부동산감정평가활동과 관련하여 상술하시오.(김태훈 교수 10점)

기본서 연습문제

- 01 주택저당채권의 유동화절차를 설명하고, 그 유동화가 주택금융에 미치는 영향을 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

PART 05 부동산투자회사

기출문제

- 01 최근 부동산투자회사법(일명 REITs)법이 시행되었다. 부동산투자회사제도의 의의와 제도 도입이 부동산시장에 미칠 영향에 관하여 논하시오(01.감.20점)



출제위원급 모의고사 문제

- 01 REITs의 특성, 도입의 필요성과 기대효과를 설명하시오.(노용호 평가사 15점)
- 02 REITs제도와 구조조정용 부동산펀드와의 유사점과 차이점을 분석하고, 부동산시장에 미칠 영향에 관하여 상술하시오.(김태훈 교수 30점)

03 REITs, MBS, ABS의 특징(장단점)에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 15점)

04 자산관리회사(AMC : Asset Management Company)에 대해 설명하시오.(경응수 평가사 10점)

윤강사문제

01 부동산증권화와 관련하여 부동산투자회사(REITs)의 평가는 그 기초자산에 대한 평가와 부동산투자회사(REITs)의 주식에 대한 평가로 구분된다. 각각의 평가방법을 설명하라.(30점)

02 부동산펀드에 대해서 설명하라.(10점)

03 부동산증권화와 관련한 다음 용어를 설명하시오.(20점)

- (1) AMC(Asset Management Company)(5점)
- (2) 자산실사(due diligence)(5점)
- (3) SPC(special purpose company)(5점)
- (4) 엔지니어링 리포트(engineering report)(5점)

PART 01 부동산 개발의 단계 및 위험



기본서 연습문제

- 01 부동산개발의 위험부담과 그 극복방법을 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 02 부동산개발과정을 설명하고 그 단계에서 발생할 수 있는 문제와 그 극복대안을 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 03 택지개발방법은 무엇이 있는지 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 04 민간택지개발방법을 설명하고, 문제점 및 개선방안을 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 05 주거환경정비사업을 설명하고, 사업시행 중 발생할 수 있는 문제와 그 극복대안을 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 06 PFI개발방식이 왜 필요하고 그것을 어떻게 활용해야 하는지 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

07 PFI의 성공사례와 실패사례를 비교 연구하고, 그 이유를 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

08 BOT방식과 BTO방식을 비교 설명하고 각각의 장단점을 말해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)



윤강사문제

01 부동산의 용도별 입지분석시 유의사항을 설명하라.(10점)

PART 02

개발부지의 선정 및 상권분석기법



기출문제

01 레일리의 소매인력의 법칙(00.감.5점)

02 상권분석에서 일반적으로 사용되는 허프(Huff)모형의 원리와 실무 적용상의 장단점을 설명하십시오.(08.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 상권분석에 있어 크리스탈리의 중심지이론을 설명하라.(서동기 평가사 10

02 허프 모형의 원리와 한계를 설명하십시오.(조주현 교수 15점)



01 상권분석에 대한 다음 이론을 설명하시오.(10점)

- (1) 컨버스 법칙(Converse's law)
- (2) 호텔링 이론(Hotelling theory)

02 크리스탈러의 중심지이론을 설명하고 동 이론의 현실 적용상의 한계 및 감정평가와의 관련성을 설명하시오.(10점)

03 상권분석에서 활용되는 갭(GAP)분석에 대하여 설명하라.(10점)

PART 03 부동산입지론



01 상업용 부동산 입지결정요인에 대하여 설명하시오.(04.감.10점)



01 입지조건과 입지인자에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

02 배후지와 가로 분석에 있어서 양적 분석과 질적 분석을 설명하라.(서동기 평가사 10점)

03 실거리와 운임거리를 중시하는 입지이론을 하나씩 들고 설명하라.(서동기 평가사 15점)

기본서 연습문제

01 주거지의 입지선정을 상세히 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

02 상업지의 입지조건과 상점종류의 관계를 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

03 공업지의 입지조건을 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

04 농업지의 입지조건을 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

05 인간생활에서 입지가 왜 중요한지 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

윤강사문제

01 입지조건과 입지인자에 대해 설명하시오.(10점)

02 상업지의 배후지를 설명하시오.(10점)

PART 01 부동산 관리론



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산관리 유형과 부동산관리방식의 장단점을 설명하라.(서동기 평가사 15점)

PART 02 부동산 권리분석



기출문제

01 부동산감정평가 활동상 부동산의 권리분석이 중요시되고 있다. 이에 있어 부동산권리 분석의 성격과 권리분석의 대상 및 부동산 거래사고의 유형을 기술하시오.(00.감.15점)



출제위원급 모의고사 문제

01 완전소유권을 약술하시오.(김태훈 교수 5점)

02 부동산권리의 분화와 그에 따른 가격변동을 설명하시오.(서동기 평가사 10점)

03 사권제한의 유무에 따른 감정평가금액의 차이점에 대하여 설명하라.(서동기 평가사 10점)

- 04** 권리분석의 성립논리를 설명하고 권리분석의 범위설정에 있어 광의의 권리분석과 협의의 권리분석을 설명하라.(서동기 평가사 15점)

PART 03 부동산 상담론



기출문제

- 01** 감정평가와 부동산컨설팅과의 관계를 설명하고 이와 관련하여 토지유효활용을 위한 등가교환 방식의 개념과 평가시 유의사항을 논하시오(00.감.30점)



기본서 연습문제

- 01** 부동산 컨설팅은 무엇이며, 부동산 컨설팅을 행하고 있는 주체는 누구인지 우리나라의 현실에 비추어 논하라.(경응수평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 02** 부동산 컨설팅과 감정평가를 비교 논술하고, 흔히 감정평가의 업무연장이 곧 컨설팅이라고 말하여지는데 어떻게 감정평가 업무영역과 관련이 있는지를 감정평가 컨설팅(appraisal consulting)관점에서 논하라.(경응수평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 03** 컨설팅을 받는 경우 그 절차적인 단계를 검토해 보고, 이러한 절차적인 단계가 가지는 의미가 무엇인지를 논의해 보라.(경응수평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 04** 부동산 컨설팅에 있어서 업무윤리가 더욱 중요시되는 이유는 무엇이며, 부동산 컨설팅의 업무원칙은 무엇인가?(경응수평가사, 감정평가론, 연습문제)

- 05 부동산 컨설팅의 주체인 컨설턴트가 효과적인 컨설팅을 하기 위해서 검토해야 할 내용(질문)은 무엇인지 예를 들어 설명하라.(경응수평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 06 컨설팅 보고서에는 어떠한 종류가 있으며, 구체적으로 어떠한 단계를 거쳐서 작성되는지 논하라.(경응수평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 07 컨설팅과 부동산 감정평가를 비교하여 보고, 컨설팅의 활용범위와 관련하여 감정평가사의 역할에 대해서 검토해 보라.(경응수평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 08 상담사의 역할과 부동산상담분야를 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 09 부동산상담의 절차를 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 10 상담사의 능력과 장래 발전 가능성을 논해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)
- 11 개발컨설팅에서 전문가간의 협업관계와 조직구성 방법을 논해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

12 해외 부동산개발 컨설팅 진출방안을 논해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

13 우리나라의 부동산상담업의 제도화 방안을 논해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)



윤강사문제

01 부동산 감정평가와 컨설팅의 개념을 설명하고 양자의 차이점을 설명하라.(10점)

PART 04 건물의 수명주기



기출문제

01 건축부동산의 Life-cycle에 관하여 설명하시오.(83.공.5점)



기본서 연습문제

01 건물의 수명주기에 대하여 설명하고, 감정평가시 유의사항을 열거하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

제19장 부동산 문제 및 정책론

PART 01 부동산문제



출제위원급 모의고사 문제

01 부동산의 문제와 그 특징을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)



기본서 연습문제

01 토지문제는 왜 발생하며, 그 내용은 어떤 것이 있는가 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

02 주택문제를 설명하고 그 해결대책을 말해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

03 부동산문제는 어떠한 특징을 가지고 있는지 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

04 주택문제 해결을 위한 방안을 강구해 설명해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

05 토지문제를 설명하고 해결할 수 있는 대책을 논해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

06 주거권이 왜 중요하며, 그것을 어떻게 실현해야 하는지 논해 보시오.(방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

PART 02 공적개입



기출문제

01 부동산감정평가제도는 토지정책, 주택정책을 위하여 채택된 경우가 있는데, 외국의 제도와 우리나라의 제도의 예를 들면서 그 평가제도가 토지·주택정책수행에 얼마나 중요한가를 설명하라.(85.토.50점)

02 감정평가가 토지정책에 미치는 영향을 논하시오(86.공.10)

03 정부의 시장개입 이유를 설명하시오.(04.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 시장에서 나타나는 외부성을 고려하기 위해 정부가 취할 수 있는 행동들에 대해 설명해 보시오.(노태욱 교수 20점)

- 02** 상가건물임대차보호법의 제정 취지와 주요 내용을 약술하고, 이 법의 시행에 따른 부동산시장에의 영향을 설명하시오.(조주현 교수 20점)

기본서 연습문제

- 01** 정책집행시 고려할 요소를 설명해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

윤강사문제

- 01** 부동산의 자연적 특성은 각종 부동산 문제를 발생시키며 따라서 필연적으로 부동산에 대한 정부개입을 초래하게 된다. 부동산의 자연적 특성을 언급하고, 이러한 특성에 의해 파생된 문제점과 정부정책의 개입수단을 설명하시오.(20점)

PART 03 부동산조세

기출문제

- 01** 부동산 보유세율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(15.감.10점)
- 02** 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오.(40점)
- (2) 양도소득세의 상승이 부동산시장에 미치는 영향에 대해 설명하시오.(21.감.10점)



기본서 연습문제

- 01** 부동산조세의 기능을 부동산문제의 해결과 관련시켜 논해 보시오. (방경식·장희순, 부동산학총론, 연습문제)

PART 04 임대주택정책



출제위원급 모의고사 문제

- 01** 경기침체에 따라 저소득층이 증가하고 주택의 건축비용이 상승하고 있어, 정부가 저소득층에 대한 임대료 보조금을 지급한다고 가정하자. 이 때 저가주택 및 고가주택 시장에 예상되는 변화를 논하라.(김상한 교수 20점)
- 02** 주택임대료 통제가 주택시장에 미치는 영향에 대해 설명해 보시오.(노태욱 교수 20점)

PART 05 주택시장의 여과과정 및 주거분리



기출문제

- 01** 주택여과현상(00.감.5점)



기본서 연습문제

- 01** 고급주택화(gentrification)는 무엇이며, 하향여과(filtering)와 비교하여 보고, 감정평가를 할 때 유의할 점에 대하여 검토하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

제20장 기타 주요논점

PART 01 건부증가와 건부감가



기출문제

01 다음에 대하여 답하라.(76.토.10)

(1) 건부감가에 대하여

① 대상부동산은?

② 건부감가의 이유는?

③ 건부감가의 정도는?

02 건부감가의 판단기준과 산출방법(02.감.10점)

03 건부증가와 건부감가의 성립논리(07.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 건부감가 및 건부증가와 건부지의 감정평가 유의사항을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)



기본서 연습문제

- 01** 건부감가란 무엇인가? 반대로 건부증가의 개념을 예로 들어 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)
- 02** 토지에 배분되는 경제적 감가와 토지상의 노후화된 건물로 인해서 발생하는 건부감가를 비교하여 검토하고, 각각의 경우 어떻게 감정평가해야 하는지 논의하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



윤강사문제

- 01** 건부감가의 판단기준과 산출방법(10점)
- 02** 건부지의 감정평가에 대하여 다음 물음에 답하십시오.(20점)
- (1) 나지와 건부지의 개념과 원칙적인 가격형성원리를 설명하라.(10점)
 - (2) 예외적으로 건부지의 가격이 나지가격을 상회하는 경우에 대하여 설명하라.(10점)

PART 02 자본자산가격결정모형(CAPM)



기출문제

- 01** 자본자산가격모형(CAPM)을 약술하십시오.(99.감.5점)



기출문제

- 01 감척 31조의 2(소음 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대한 평가)에 환경오염이 발생한 경우의 평가에 대한 기준을 제시하고 있다. 토양오염이 부동산의 가치에 미치는 영향과 평가시 유의사항에 대하여 설명하시오 (05.감.20점)
- 02 최근 부동산시장 환경변화로 부동산감정평가에서 고려할 사항이 늘고 있다. 감정평가 원리 및 방식에 대한 다음 물음에 답하시오.
- (2) 토양오염이 의심되는 토지에 대한 감정평가안건의 처리방법을 설명하시오.(14.감.15점)
- 03 사회가 발전하면서 부동산의 가치가 주위의 여러 요인에 따라 변동하게 되었는데, 소음·환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대한 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (16.감.20점)
- (1) 가치하락분 산정의 일반적인 원리와 가치하락분의 제외요인 및 포함요인에 관해 설명하고, 부동산가격 제원칙과의 연관성에 관해 논하시오. (15점)
- (2) 스티그마(STIGMA) 효과의 개념 및 특징에 관해 설명하시오. (5점)



윤강사문제

- 01 스티그마효과(Stigma Effect)에 대해 설명하라. (10점)

PART 04 동적DCF



기출문제

- 01 동적 DCF(dynamic discounted cash flow)분석과 정적 DCF(static discounted cash flow)분석법의 비교 (07.감.10점)
- 02 실물옵션을 설명하시오.(12.감.10점)



윤강사문제

- 01 DCF법은 미래 불확실성의 반영모습에 따라 정적DCF법과 동적DCF법으로 구분된다. 최근 부동산시장을 둘러싼 경제여건의 불확실성이 높아지면서 이러한 시장위험을 고려할 수 있는 동적DCF법에 대한 관심이 높아지고 있다.이에 동적DCF법과 관련하여 다음 물음에 답하시오(40점)
- (1) 정적DCF법이 감정평가상 불확실성을 고려하는데 있어서 가지는 한계를 설명하시오.(10점)
 - (2) 동적DCF법과 관련하여 ①개념 ②투입변수의 설정 ③변수설정을 위한 지역분석의 중요성 ④평가과정에 대해서 설명하시오.(20점)
 - (3) 동적DCF법의 활용방안을 설명하시오(10점)

PART 05 부실채권



기본서 연습문제

- 01 부실채권의 개념을 검토해 보고, 이러한 부실채권의 평가의 사회적 중요성을 현실상황과 연관지어 설명해 보라. (경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

- 02** 부실채권이 가지는 특징을 검토해 보고, 이러한 특징과 관련하여 평가방법을 논의해 보라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

윤강사문제

- 01** 부실채권(NPL = Non Performing Loan)의 의의, 특징 및 평가방법과 평가주체에 대하여 기술하십시오.(10점)

PART 06 분양제도

기출문제

- 01** 공동주택 분양가상한제를 설명하고, 이 제도와 관련된 감정평가사의 역할에 대하여 논하십시오.(09.감.20점)
- 02** 공기업 A는 소지를 신규취득하고 직접 조성비용을 투입하여 택지를 조성한 후, 선분양방식에 의해 주택공급을 진행하려고 하였다. 그러나 「주택공급에 관한 규칙」의 변경에 따라 후분양방식으로 주택을 공급하려고 한다. 다음의 물음에 답하십시오. (19.감.40점)
- (1) 선분양방식으로 진행하려는 시점에서 A사가 조성한 택지의 감정평가방법을 설명하십시오. (10점)
 - (2) 상기 개발사업을 후분양방식으로 진행하면서 택지에 대한 감정평가를 실시한다고 할 경우, 최유효이용의 관점에서 감정평가방법을 제안하십시오.(10점)
 - (3) '예상되는 분양대금에서 개발비용을 공제하여 대상획지의 가치를 평가'하는 방법에서 분양대금의 현재가치 산정과 개발비용의 현재가치 산정 시 고려할 점을 설명하십시오. (20점)



기출문제

01 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 의한 표준지공시지가와 표준주택가격의 같은 점과 다른 점을 설명하시오.(09.감.20점)

02 비주거용 부동산가격공시제도의 도입 필요성에 대하여 설명하시오.(09.감.10점)

03 부동산 가격공시와 관련한 ‘조사*평가’와 ‘조사*산정’에 대해 비교 · 설명하시오. (19.감.10점)



출제위원급 모의고사 문제

01 표준지공시지가의 평가특성을 설명하라.(서동기 평가사 10점)

02 개별지가의 활용방법에 대해 기술하시오.(문영기 교수 30점)



기본서 연습문제

01 주택가격공시제도의 목적을 설명하고, 표준주택 선정기준에 대해서 간략히 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 <부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률>상 가격은 크게 <평가>와 <산정>과정을 통하여 각각 평가가격과 산정가격이 도출이 되고 있는 것을 알 수 있다. 이를 비교*설명하고, 표준비주거용부동산가격의 조사*평가 업무의 전문성에 비추어 그 평가주체에 대해 설명하라.(감정평가사 제20회 실무수습 종합시험문제)



윤강사문제

01 부동산가격공시제도는 토지가격공시제도와 주택가격공시제도로 이루어져 각종 정책적*경제적 역할을 수행하고 있다. 최근 부동산가격공시제도와 관련하여 실거래가신고제도의 도입, 평가기관 일원화 주장제기, 토지*건물 일괄평가 시스템 구축 등의 외부환경변화로 그동안 잠재되어 있던 부동산가격공시제도의 제도*운용상 문제점이 부각되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하여라.(20점)

- (1) 부동산가격공시제도의 개념을 설명하고 그 정책효과를 설명하시오.(10점)
- (2) 현행 부동산가격공시제도의 문제점을 지적하고 그 해결방안을 모색해보시오.(10점)

02 표준지공시지가의 평가에 있어서 단수평가제 도입의 문제점을 논하라.(5점)

- 03 <부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률>상 부동산 가격공시제도는 크게 <평가>와 <산정>과정을 통하여 각각 평가가격과 산정가격이 도출되고 있다. 이하 부동산가격공시제도 중 <평가>와 <산정>이 이루어지는 분야를 각각 설명하고, <평가>와 <산정>을 상호 비교하십시오.(20점)

PART 08 IFRS



기출문제

- 01 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하십시오. (16.감.30점)
- (1) 본건 감정평가의 기준가치는 무엇인지 그 개념에 관해 설명하고, 시장가치 기준원칙과의 관계에 관해 설명하십시오. (10점)
- 02 최근 토지의 공정가치 평가가 회계에 관한 감정에 해당하는지의 여부에 대한 논란이 있었다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하십시오. (18.감.20점)
- (1) 감정평가의 개념과 회계에 관한 감정의 개념 차이를 설명하십시오. (5점)
- (2) 공정가치(fair value), 시장가치(market value) 및 회계상 가치(book value)를 비교*설명하십시오. (15점)



기본서 연습문제

- 01 IFRS에서 규정하는 '공정가치(fair value)'와 우리나라 「감정평가에 관한 규칙」에서 규정하고 있는 '정상가격'과 같은 개념인가 다른 개념인가? 다른 개념이라면, 어떤 차이가 있는가를 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

02 IFRS에서 규정하는 '공정가치(fair value)'와 국제감정평가기준위원회(IVSC : International Valuation Standard Committee)에서 국제기준 제정을 목적으로 규정하고 있는 '시장가치(market value)'의 개념적 차이점은 무엇인가를 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

03 과거 IMF 재경위기 당시 감정평가사는 '자산재평가법'에 따라 감정평가를 실시하고, 기업회계기준에서는 그 재평가금액을 회계상 장부금액으로 수용하는 방식이었으나, 최근 정부는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 도입하면서 기업회계기준 내에 자산재평가의 근거를 삽입하였는바, 법에 의한 강제평가가 아니면서도 독립된 제삼자인 감정평가사에 의하여 유형자산 재평가가 이루어져야 한다는 논리는 어디에 근거하는가?(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

04 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에서 말하는 자산 부채 평가모형이란 무엇을 말하는가?
이에 따른 감정평가사의 역할과 문제점은 무엇인가를 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

05 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)과 국제회계기준위원회(IASB : International Accounting Standards Board)가 제정한 국제회계기준에 일정한 차이가 있듯이, 유형자산의 감정평가에 있어서도 우리나라와 외국, 특히 국제감정평가기준위원회(IVSC)에서 규정하고 있는 기준과 차이가 있는가를 검토하여 보고, 차이점이 생기는 이유를 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

06 국제회계기준에서는 IAS 36에서 규정하는 '자산의 손상(impairment of assets)'이란 무엇을 뜻하는가? 이의 평가방법에 대하여 설명하라.(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)



- 01 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에서 규정하는 공정가치(fair value)와 우리나라 「감정평가에 관한 규칙」에서 규정하고 있는 시장가치(market value)의 개념을 가격다원론적 관점에서 비교하시오.(20점)

PART 09 PF



- 01 PF(Project Financing)의 개념과 특징에 대하여 간단히 설명하고, 우리나라 부동산PF의 문제점과 그 개선방안을 논하시오.(20점)

PART 10 그 밖의 요인



- 01 부동산가격공시법 제21조제1항에는 (토지의 평가는 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지 공시지가를 기준으로 하여야 한다)라고 규정하고 있으나 표준지 공시지가와 정상거래가격과의 차이가 있는 경우 그 밖의 요인으로 보정하고 있다. 그 밖의 요인 보정의 개념을 기술하고 관련법규 및 판례 등을 중심으로 그 타당성을 설명하시오 (05.감.20점)

02 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (16.감.30점)

- (3) △△동 1-1번지 토지에 대하여 공시지가기준법을 적용하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교과정을 거쳐 산정된 가액이 기준가치에 도달하지 못하였다고 가정할 경우 공시지가기준법에 따라 甲이 실무적으로 보정할 수 있는 방법에 관해 설명하시오. (5점)

03 <제20기 실무수습 종합시험문제>

『부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률』제2조 제5호에 의하면 “표준지공시지가라 함은 이 법의 규정에 의한 절차에 따라 국토해양부장관이 조사*평가하여 공시한 표준지의 단위면적당 가격을 말한다.”라고 규정하고 있으며, 동법 제3조 제1항에 의하면 “국토해양부장관은 토지이용상황이나 주변환경 그 밖의 자연적*사회적 조건이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 선정한 표준지에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 조사*평가하고, 제19조의 규정에 의한 중앙부동산평가위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.”라고 하여 결과적으로 표준지공시지가는 “적정가격”이어야 함은 규정하고 있다. 이러한 적정가격의 개념과 관련하여 동법 제2조 제6호는 “당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다”라고 정의하고 있다.

한편, 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』제70조 제1항은 “협의 또는 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 『부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률』에 의한 공시지가를 기준으로 보상하되, 그 공시 기준일부터 기준시점까지의 관계 법령에 의한 당해 토지의 이용계획, 당해 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령이 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률(『한국은행법』제86조의 규정에 의하여 한국은행이 조사*발표하는 생산자물가지수에 의하여 산정된 비율을 말한다.) 그 밖에 당해 토지의 위치*형상*환경*이용상황 등을 참작하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.”라고 하여 이 역시 적정가격으로 보상하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 양 법상 기술되고 있는 “적정가격”에 대하여 그 법이론상 의미가 동일한지와 관련하여, 최근 다음과 같이 입장이 대립되고 있다. 『표준지공시지가를 기준으로 적정가격과의 격차를 그 밖의 요인으로서 보정하는 과정이 필요하다는 견해와 이미 양 법상 “적정가격”은 전제된 것이므로 시점수정과 지역요인 그리고 개별요인 비교만 거치면 되고 별도의 그 밖의 요인 보정을 원칙적으로 필요없다는 주장이 있다.』 이에 대한 해결 논리로서 귀하의 법이론적 견해를 피력하라.(15점)
- (2) 관련 법이론상 “적정가격”과 “시가”와의 관계를 설명하라.(15점)
(단, 흔히 우리가 부르는 “시가”는 “시장가격”과 “시장가치”로 혼용되고 있으므로 본 문제에서는 적정가격과 관계를 비교설명시 각각으로 구분하여 적정가격과 관계를 설명하라.)

- 01** <공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률> 제70조 제1항에서 취득하는 토지는 <부동산 가격 공시 및 감정평가에 관한 법률>상 적정가격으로 공시된 표준지공시지가를 기준으로 하여 구한 적정가격으로 보상하도록 하고 있다. 이와 관련하여 그 밖의 요인 보정에 대한 다음 물음에 답하여라.(30점)
- (1) 보상평가에서 그 밖의 요인 보정의 법적근거를 논하고, 보정의 타당성을 관련 판례의 태도에 비추어 논하라.(20점)
- (2) 그 밖의 요인 보정시 참작되는 가격자료의 요건과 보정시 유의사항을 설명하라.(10점)

PART 11 일조권*조망권

- 01** 일조권*조망권의 개념을 설명하고 침해여부에 대한 판단기준을 관련 판례를 통해 검토하고, 일조*조망침해로 인한 부동산가치하락분의 평가방법을 설명하라.(20점)

PART 12 상가권리금

- 01** 정부에서 추진 중인 상가권리금 보호방안이 제도화될 경우 권리금 감정평가업무에 변화가 나타날 것으로 예상된다. 이에 관한 상가권리금에 대해 설명하시오.(14.감.10점)

02 영업권과 상가권리금을 비교 설명하시오.(17.감.10점)

Y* 윤강사문제

01 「상가건물임대차보호법」 개정과 관련하여 사회적으로 정확한 상가권리금에 대한 평가가 요청되고 있다. 이에 상가권리금의 감정평가에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 권리금의 개념에 대해서 설명하고 권리금을 구성하는 유형재산과 무형재산의 개념에 대해서 설명하라.(10점)
- (2) 권리금의 감정평가방법에 대해 설명하라.(20점)
- (3) 실무적으로 상가권리금 평가의 문제점에 대해서 논하시오.(10점)

PART 13 도시정비사업

R 기출문제

01 정비사업은 도시환경을 개선하고 주거생활의 질을 높이는 것이 목적인데 그 중 주택재개발사업은 정비기반 시설이 열악하고 노후*불량건축물이 밀집한 지역의 주거환경을 개선하기 위한 사업이다. 이에 관한 감정평가사의 역할이 중요한 바, 다음의 물음에 답하시오.(11.감.20점)

- (1) 주택재개발사업의 추진 단계별 목적에 따른 감정평가업무를 분류하고 설명하시오.(10점)
- (2) 종전자산(종전의 토지 또는 건축물)과 종후자산(분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액)과의 관계를 설명하시오.(10점)

02 재건축정비사업에 있어서 매도청구소송목적의 감정평가(12.감.10점)

03 정비사업의 관리처분계획을 수립하기 위한 종후자산 감정평가에 대한 다음 물음에 답하시오.(17.감.20점)

- (1) 종후자산 감정평가의 기준가치에 관하여 설명하시오.(10점)
- (2) 종후자산 감정평가의 성격을 감정평가방식과 관련하여 설명하시오.(10점)

04 A 토지는 ○○재개발사업구역에 소재하고 있다. A 토지에 대하여 재개발사업의 절차상 종전자산의 감정평가를 하는 경우와 손실보상(현금청산)을 위한 감정평가를 하는 경우에 다음의 물음에 답하시오. (20.감.20점)

- (1) 각각의 감정평가에 있어 기준시점, 감정평가액의 성격 및 감정평가액 결정시 고려할 점에 관하여 설명하시오. (10점)
- (2) 각각의 감정평가에 있어 재개발사업으로 인한 개발이익의 반영여부에 관하여 설명하시오. (10점)

PART 14 국공유지 처분평가



윤강사문제

01 일괄평가방법과 관련하여, 다음을 논하시오.(08.감.40점)

- (1) 국공유지 처분평가지 수의계약에 의할 때 기준가치의 개념과 성격에 대하여 논하시오.(10점)
- (2) 합병증가의 배분기준으로서 총액법과 구입한도액법을 설명하고 그 활용상 유의사항을 설명하라.(10점)
- (3) 실무상 국공유지 처분평가의 문제점에 대하여 논하시오.(10점)

PART 15 비시장재화

기출문제

01 시장가격이 없는 부동산 혹은 재화의 가치를 감정평가하는 방법에 대하여 설명하시오.(04.감.20점)

PART 16 기타 논점

기출문제

01 선박의 평가방법에 대하여 약술하시오 (75.공.5점)

02 어업권의 감정평가방법에 대하여 설명하시오 (78.공.20점)

03 저(低) 획지 감와 고(高)획지 감가에 관하여 간단히 설명하시오 (79.공.5점)

04 공장의 감정평가방법에 관하여 설명하라.(94.감.20점)

05 가행년수(98.감.5점)



출제위원급 모의고사 문제

01 각지가치법칙(문영기 교수 15점)

02 지상권이 설정된 토지의 감정평가를 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

03 도시계획시설에 저촉된 토지의 감정평가를 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

04 입목 평가시 유의점을 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

05 동산 평가시 평가제한을 할 수 있는 경우에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

06 광산 평가시 실지조사사항에 대해 설명하시오.(노용호 평가사 10점)

07 어업권 평가시 조사사항에 대해 약술하시오.(노용호 평가사 10점)

윤강사문제

01 친환경건축물의 개념과 감정평가시 고려사항을 설명하라.(10점)

제 2편

실전 모의고사



20XX년도 제1회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 최근 부동산에 대한 사회적인 관심이 점점 커짐에 따라 감정평가사에게 타전문자격사보다 상대적으로 높은 직업윤리가 요구되고 있다. 이하 관련 물음에 답하여라.(30점)

물음 1) 감정평가사에게 직업윤리가 강조되는 근거를 설명하시오.(15점)

물음 2) 현행 윤리규정의 문제점을 논급하고, 감정평가사의 직업윤리를 고취할 수 있는 개선방안을 논하시오.(15점)

【문제 2】 우리나라는 토지 및 건물의 감정평가에 대해 개별평가주의를 원칙으로 하면서 예외적으로 일괄평가를 규정하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 개별평가와 일괄평가의 개념, 근거를 각각 설명하시오.(15점)

물음 2) 개별평가에 비해 일괄평가가 가지는 장점을 설명하고 토지 및 건물 감정평가제도의 개선방향을 논하시오.(15점)

【문제 3】 토지의 부증성과 용도의 다양성을 설명하고, 양자의 관계에 대해 기술하라(20점)

【문제 4】 부동산감정평가제도의 기능과 감정평가사의 직업윤리에 관하여 설명하시오.(10점)

【문제 5】 감정평가업무의 높은 사회성*공공성으로 인하여 감정평가업자는 업무수행시 직업윤리를 준수해야 한다.
이하 우리나라 <감정평가실무기준>에서 정하는 ①기본윤리와 ②업무윤리에 대해서 설명하시오.(10점)

20XX년도 제2회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 <감정평가에 관한 규칙>상 시장가치는 감정평가의 원칙적인 기준가치가 되므로 그 정확한 이해가 필요하다. 이하 시장가치와 관련한 다음 물음에 답하여라.(50점)

물음 1) 시장가치의 개념요소를 설명하라.(10점)

물음 2) 시장가치의 성격이 현실가치인지 당위가치인지를 논하시오.(15점)

물음 3) 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」상의 적정가격의 성격을 논하고, 시장가치와 상호 비교하라.(15점)

물음 4) 시장가치를 구하는데 있어 발생하는 실무상 어려움을 논하시오.(10점)

【문제 2】 감정평가이론상 토지평가 방법에는 감정평가3방식이 있으나, 감정평가법령은 토지의 경우 표준지 공시지가를 기준으로 평가하도록 규정하고 있다. 다음의 물음에 답하시오.(20점)

물음 1) 토지평가시 감정평가3방식을 적용하여 평가한 가격과 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 가격과의 관계를 설명하시오.(10점)

물음 2) 표준지공시지가가 시장가치를 반영하지 못하는 경우, 표준지공시지가를 기준으로 해야 하는 감정평가에서 발생가능한 문제와 대책을 기술하시오.(10점)

【문제 3】 감정평가에 있어 시장가치, 투자가치, 계속기업가치 및 담보가치에 대하여 각각의 개념을 설명하고, 각 가치 개념간의 차이점을 비교한 후, 이를 가격다원론의 관점에서 논하시오.(20점)

【문제 4】 감정평가서의 정확성을 점검하고 부실감정평가 등의 도덕적 위험을 예방하기 위해서 평가 검토가 필요할 수 있다. 평가검토에 대해 설명하시오.(10점)

20XX년도 제3회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 다음을 설명하고, 각각의 상호관련성에 대하여 논하시오. (40점)

물음 1) 부동산가치 발생요인과 부동산가격 결정요인 (10점)

물음 2) 부동산가격 결정과정(메커니즘)과 부동산가치의 3면성 (10점)

물음 3) 부동산가치의 3면성과 감정평가 3방식 6방법 (20점)

【문제 2】 부동산가격에 관한 다음의 물음에 답하시오(30점)

물음 1) 부동산가격의 본질에 대해 설명하시오(5점)

물음 2) 부동산가격의 특징 및 가격형성원리에 대해 설명하시오(10점)

물음 3) 부동산가격과 기준시점간의 관계에 대해 설명하시오(10점)

물음 4) 특정가격과 한정가격의 개념을 설명하시오(5점)

【문제 3】 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에서 규정하는 공정가치(fair value)와 우리나라 「감정평가에 관한 규칙」에서 규정하고 있는 시장가치(market value)의 개념을 가격다원론적 관점에서 비교하시오.(20점)

【문제 4】 한국은행 기준금리가 지속적으로 인하되었다. 금리인하가 부동산시장에 미치는 영향에 관해 설명하시오. (10점)

20XX년도 제4회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 부동산감정평가에서 최유효이용에 대한 다음 물음에 답하시오.(50점)

물음 1) 부동산감정평가에서 최유효이용의 개념과 성립요건을 설명하시오.(10점)

물음 2) 부동산가격판단시 최유효이용을 전제로 판단해야 하는 이유를 설명하시오.(10점)

물음 3) 최유효이용의 원칙과 다른 원칙간의 상호관련성을 설명하시오.(20점)

물음 4) 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오.(10점)

【문제 2】 나지상정한 토지와 개량부동산에 대한 유형별 최유효이용분석을 설명하고, 양 분석결과가 상이한 경우에 대해서 설명하시오.(20점)

【문제 3】 대체의 원칙과 기회비용의 원칙과의 관계를 약술하시오. (10점)

【문제 4】 예측의 원칙을 약술하시오. (10점)

【문제 5】 감정평가사 김씨는 K은행으로부터 대상부동산에 대한 담보감정평가를 의뢰받았다. 감정평가사 김씨는 현장 조사 및 자료분석을 통하여 아래와 같은 자료를 수집하였다. 아래 대상부동산의 시장분석자료를 근거로 감정평가사 김씨가 K은행 대출 담당자에게 담보가격의 결정에 대한 이론적 근거에 대해 부동산 가격제원칙을 중심으로 기술하시오. (10점)

<대상부동산>

서울시 00구 00동 XXX-X번지 AA빌라 3층 301호 100평형

대상부동산 분양예정가 : 10억

<현장조사 및 자료분석내용>

분양성검토 : 대형평형으로 인해 인근지역내에서 분양성 악화가 우려됨.

인근지역의 표준적 이용상황 : 40~50평형

인근지역의 담보평가가격수준 : 3.6억~4.5억원

거래가능가격(표준적이용상황기준) : 평형당 1,000만원

20XX년도 제5회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 부동산 경기변동으로 인한 부동산 시장 동향을 분석하고, 부동산 감정평가상의 유의점을 기술하시오.(30점)

【문제 2】 부동산 시장과 효율적 시장의 차이점을 설명하고, 부동산 시장의 효율성을 높일 수 있는 방안에 대하여 설명하라.(30점)

【문제 1】 부동산시장에 대한 다음 물음에 답하여라.(20점)

물음 1) 공간시장(space market)과 자산시장(asset market)을 각각 설명하라(10점)

물음 2) 자산시장에서 부동산의 환원이율 결정에 영향을 미치는 요인을 설명하라.(10점)

【문제 4】 부동산가격지수의 필요성과 기능을 설명하시오.(10점)

【문제 5】 효율적 시장이론(efficient market)을 설명하고, 현실 부동산시장에서 정보비용의 존재로 인한 감정평가의 필요성을 설명하라.(10점)

20XX년도 제6회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 다음을 설명하고, 각각의 상호관련성에 대하여 논하시오. (30점)

물음 1) 시장분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 시장분석 6단계를 단계별로 설명하시오.(20점)

물음 2) 부동산감정평가에서 행하는 지역분석을 설명하고, 시장분석과의 관계를 설명하시오.(10점)

【문제 2】 경제기반분석(economic base analysis)이란 무엇이며, 이러한 경제기반분석을 부동산 시장분석으로 검토하는 이유는 무엇인가? 그리고 경제기반분석의 단계적 과정을 부동산 유형별로 설명하라.(30점)

【문제 3】 부동산평가를 위한 시장분석(market analysis)과 시장성분석(marketability analysis)을 비교*설명하시오.(20점)

【문제 4】 감정평가에 있어서 시장분석과 시장성분석의 목적과 내용을 설명하시오.(10점)

【문제 5】 흡수율 분석을 설명하시오.(10점)

20XX년도 제7회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 지역분석의 대상지역인 인근지역, 유사지역, 동일수급권에 대하여 다음 물음에 답하여라.(30점)

물음 1) 인근지역의 개념, 분석의 필요성, 분석시 유의사항에 대하여 설명하라.(15점)

물음 2) 유사지역과 동일수급권의 개념, 특징, 분석의 필요성을 설명하라.(15점)

【문제 2】 표준적 사용의 의미 및 특성을 최유효사용과 대비하여 설명하고, 상호관련성을 논하시오 (20점)

【문제 3】 감정평가에 있어 지역분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 개별분석과의 상관관계를 기술하시오. (20점)

【문제 4】 인근지역 Age-Cycle의 각 단계별 시장특징과 감정평가시 유의사항을 설명하라.(20점)

【문제 5】 용도지역별 동일수급권의 파악에 관하여 논하시오 (10점)

20XX년도 제8회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 대상부동산의 확정*확인과 관련하여 다음의 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 양자의 의의, 중요성, 관계를 설명하시오.(10점)

물음 2) 양자가 일치하지 않는 경우를 토지와 건물로 나누어 구체적으로 설명하고, 물적불일치의 처리방안을 설명하시오.(20점)

【문제 2】 접근성의 개념과 그 양부의 판단기준을 설명하고, 접근성의 중요성을 강조한 지가이론과 감정평가상 접근성이 어떻게 고려되는지 설명하시오.(20점)

【문제 3】 감정평가의 절차에 대해서 설명하시오.(20점)

【문제 4】 위치지대의 발생원리와 이에 영향을 주는 요인을 설명하시오. (10점)

【문제 5】 감정평가시 기준시점의 필요성(10점)

【문제 6】 국토해양부의 부동산 실거래가 자료축적의 의의와 한계극복을 위한 감정평가사의 역할에 대해서 설명하시오.(10점)

20XX년도 제9회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 감정평가는 비교방식, 원가방식, 수익방식 중에서 대상물건의 성격 또는 평가조건에 따라 적절한 평가방식을 선택하여 결정하여야 한다. 이 경우 다음 사항에 관하여 논술하시오.(40점)

물음 1) 각 평가방식의 이론적 근거를 설명하고, 이를 토대로 각 방식을 적용한 토지의 평가방법을 약술하시오.(20점)

물음 2) 3가지 평가방식을 병용하는 경우 각 시산가액을 조정하는 방법과 시산가액조정시 유의사항을 기술하시오 (20점)

【문제 2】 시산가액조정이 우리나라 현실에 맞지 않는 논거를 약술하시오 (30점)

【문제 3】 토지시장에서 발생하는 불합리한 거래사례는 감정평가시 이를 적정하게 보정하여야 한다. 현실적으로 보정을 요하는 요인은 어떠한 것이 있으며 이에 대한 의의와 그 보정의 타당성 여부를 논하시오 (20점)

【문제 4】 배분법에 대해서 약술하시오 (10점)

20XX년도 제10회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 분해법과 관련하여 다음 물음에 답하여라.(40점)

물음 1) 기능적 감가요인의 개념과 그 치유가능여부의 판단기준을 설명하라.(10점)

물음 2) 치유가능한 기능적 감가 중 시설물의 결핍과 과잉으로 감가가 발생하는 경우에 대해 감가액 산출방법을 각각 설명하라.(15점)

물음 3) 기능적 감가요인과 경제적 감가요인의 차이점 및 양자의 관계를 설명하라.(15점)

【문제 2】 근린형 쇼핑센터 내 구분점포(『집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률』에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장가치를 감정평가하려한다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 대상 구분점포의 감정평가에 거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가방법의 개요, 적용상 한계 및 수집된 거래사례의 거래조건보정에 대하여 설명하고, 그 밖에 적용가능한 다른 감정평가방법의 개요 및 적용시 유의할 사항에 대하여 설명하시오.(20점)

물음 2) 적용된 각 감정평가방법에 의한 시산가액 간에 괴리가 발생되었을 경우 시산가액 조정의 의미, 기준 및 재검토 할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)

【문제 3】 재조달원가의 산정과 관련된 다음 물음에 답하여라.(20점)

물음 1) 복제원가와 대치원가의 개념과 감정평가상 장단점을 설명하라.(10점)

물음 2) 양자의 차이점을 설명하라.(10점)

【문제 4】 리모델링된 부동산에 대해 감정평가3방식을 적용하여 감정평가할 때 유의할 사항을 설명하시오.(10점)

20XX년도 제11회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 부동산의 가치는 여러 가지 요인에 의해 영향을 받기 때문에 감정평가사는 대상부동산의 개별적 특성뿐만 아니라 정부의 정책과 부동산시장변화에 대해서도 이해할 필요가 있는바, 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 최근 수익형 부동산에 대한 관심이 확산되고 있는데 수익형 부동산의 특징과 그 가격형성원리에 대해 설명하시오.(20점)

물음 2) 수익형 부동산의 평가방법에 대해 설명하시오.(10점)

【문제 2】 최근 수익성 부동산의 임대차시장에서는 보증부월세가 주된 임대차 계약형태로 자리를 잡고 있다. 이 수익성 부동산을 수익환원법으로 평가하고자 할 때, 보증금의 처리방법과 문제점에 대해서 논하시오.(20점)

【문제 3】 소득율(Income rate)과 수익률(yield rate)의 개념, 종류, 양자의 관계를 설명하라.(20점)

【문제 4】 수익방식에 대한 다음 물음에 답하십시오.(30점)

물음 1) 할인현금수지분석법의 적용시 재매도가격의 개념 및 구체적 산정방법(10점)

물음 2) 우리나라에서 수익방식 적용에 문제점을 설명하라.(10점)

물음 3) 수익환원법을 적용함에 있어서 순수환원이율에 추가되는 투자위험도의 유형과 반영방법에 대하여 설명하십시오.(10점)

* 문제4는 서, 결 없이 각각 독립적으로 서술하십시오.

20XX년도 제12회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 부동산 감정평가사 다양한 평가방법이 있고 정확한 가격 평가를 위해서는 경제적 상황의 변화도 고려해야 할 필요가 있다. 다음의 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 감정평가에 사용될 수 있는 계량적(정량적)방법인 특성가격함수모형(Hedonic Price Model)에 대해 설명하고, 감정평가사의 주관적 평가와 비교하여 그 장·단점을 논하시오.(10점)

물음 2) 최근의 세계경제 위기가 국내 부동산시장에 미치는 영향을 기술하고, 이러한 영향 하에서 부동산 감정평가를 할 경우 비교방식, 원가방식, 수익방식별로 유의점을 논하시오.(20점)

【문제 2】 개별부동산을 평가함에 있어 통계적 평가방법에 의한 가격이 전통적인 감정평가3방식에 의한 가격보다 시장가치와의 차이가 크게 나타날 가능성이 있다. 그 이유를 설명하시오.(30점)

【문제 3】 실거래가 자료에 관한 다음 물음에 답하여라.(20점)

물음 1) 실거래가 자료를 감정평가에 활용하기 위해서는 그 적절성을 검토해야 한다. 이때 고려해야 할 사항을 설명하시오.(10점)

물음 2) 실거래가 자료를 통계적 방식으로 처리하여 공시지가를 산정하는 것의 문제점을 설명하라.(10점)

【문제 4】 동적DCF분석법과 정적DCF분석법의 비교(10점)

【문제 5】 수익환원법에서 감가상각비의 처리방법을 설명하고 운영경비에 감가상각비가 포함되지 않는 이유를 설명하라.(10점)

20XX년도 제13회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 <감정평가실무기준>의 규정에 근거하여 기업가치평가와 관련한 다음 물음에 답하여라.(40점)

물음 1) 기업가치평가와 부동산 감정평가를 비교하라.(10점)

물음 2) 비상장기업의 주식평가방법에 대하여 설명하라.(10점)

물음 3) 비상장기업의 기업가치를 평가하는 경우 그 평가방법과 평가시 유의사항을 설명하라.(20점)

【문제 2】 임료평가에서 적산법은 실무상 널리 활용되고 있는 방법으로, 실무에서는 이론상 적산법과는 별개로 그 기본산식은 같지만 접근방법이 다른 새로운 방법이 일반적으로 적용되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 이론상 적산법과 실무상 적산법에 있어서의 기초가격, 기대이율에 대하여 설명하시오.(20점)

물음 2) 실무상 적산법에 있어 기대이율은 부동산의 용도와 이용제한 여부에 따라 달리 산정된다. 그 이유를 설명하시오.(10점)

【문제 3】 향후 전자제품을 개발·생산·판매하기 위하여 설립된 비상장 영리법인인 A기업은 설립 후 자본금 전액을 기술개발에 지출하여 당해 금액을 무형자산으로 계상하였다.(다른 자산·부채는 없음). 당해 기업의 주식가치를 평가하고자 한다. 적합한 평가방법 및 근거를 구체적으로 설명하고 장·단점을 설명하시오.(20점)

【문제 4】 계속임료의 각 평가방법에 대한 특징과 그 문제점을 설명하시오 (10점)

20XX년도 제14회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 집합건물(공동주택, 구분점포 등)의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 대지권 미등기된 집합건물의 감정평가시 대지권 미등기의 유형과 그에 따른 평가방법과 감정평가시 유의사항을 기술하시오.(20점)

물음 2) 벽체가 없어 구조상 독립성이 없는 구분점포(소위 오픈상가)가 구분소유권으로 인정되기 위한 <집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률>상 요건을 설명하고, 감정평가시 유의사항을 기술하시오.(10점)

【문제 2】 건부지의 감정평가에 대하여 다음 물음에 답하시오.(20점)

물음 1) 나지와 건부지의 개념과 원칙적인 가격형성원리를 설명하라.(10점)

물음 2) 예외적으로 건부지의 가격이 나지가격을 상회하는 경우에 대하여 설명하라.(10점)

【문제 3】 공중권의 필요성, 이용형태, 평가방법에 대하여 설명하라.(20점)

【문제 4】 예정지와 이행지의 감정평가에 대한 다음 물음에 답하십시오.(20점)

물음 1) 예정지와 이행지의 개념을 설명하고 양자를 비교하십시오.(10점)

물음 2) 예정지와 이행지의 성숙도 판정시 유의사항을 설명하고, 성숙도에 따른 평가방법을 논하라.(10점)

【문제 5】 개발법(Development approach)에 대해 설명하라.(10점)

20XX년도 제15회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 무형자산의 평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(40점)

물음 1) 기업평가에 있어 영업권가치와 지적재산권가치를 설명하고 이와 관련된 발생수익의 원천 및 평가방법을 서술하시오 (20점)

물음 2) 무형자산 평가시 유의사항을 설명하시오.(10점)

물음 3) 무형자산의 평가가 현실적으로 잘 이루어지지 않는 이유를 설명하시오.(10점)

【문제 2】 광평수 토지란 해당 토지가 속해 있는 시장지역에서 일반적으로 사용하는 표준적 규모보다 훨씬 더 크다고 인식되는 토지로서, 최근에 대단위 아파트 단지개발 및 복합용도개발 등으로 인해 광평수 토지에 대한 감정 평가가 증가하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(20점)

물음 1) 광평수 토지면적이 해당 토지의 가치에 미치는 영향을 감가와 증가로 나누어 설명하시오.(10점)

물음 2) 광평수 토지의 최유효이용이 단독이용(single use)인 경우 감정평가방법에 대해 설명하시오.(10점)

【문제 3】 감척 제25조(소음등으로 인한 토지등의 가치하락분에 대한 평가)에 환경오염이 발생한 경우의 평가에 대한 기준을 제시하고 있다. 토양오염이 부동산의 가치에 미치는 영향과 평가시 유의사항에 대하여 설명하시오 (20점)

【문제 4】 담보평가에 대한 다음 물음에 답하여라.(20점)

물음 1) 담보평가의 의의 및 중요성

물음 2) 담보평가의 원칙 및 적격요건

물음 3) 담보평가와 일반평가의 차이점

20XX년도 제16회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 부동산증권화와 관련하여 부동산투자회사(REITs)의 평가는 그 기초자산에 대한 평가와 부동산투자회사(REITs)의 주식에 대한 평가로 구분된다. 각각의 평가방법을 설명하라.(30점)

【문제 2】 최근 부동산투자환경의 변화로 부동산증권화가 활발히 진행되고 있다. 다음 물음에 답하시오.(20점)

물음 1) 부동산증권화의 개념과 부동산시장에 미치는 영향에 대해서 설명하시오.(10점)

물음 2) 부동산시장과 화폐*자본시장이 이자율을 매개변수로 하여 통합화되고 있는 매커니즘을 설명하라.(10점)

【문제 3】 일조권*조망권의 개념을 설명하고 침해여부에 대한 판단기준을 관련 판례를 통해 검토하고, 일조*조망침해로 인한 부동산가치하락분의 평가방법을 설명하라.(20점)

【문제 4】 사회가 발전하면서 부동산의 가치가 주위의 여러 요인에 따라 변동하게 되었는데, 소음·환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대한 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) 가치하락분 산정의 일반적인 원리와 가치하락분의 제외요인 및 포함요인에 관해 설명하고, 부동산가격제원칙과의 연관성에 관해 논하시오. (15점)

물음 2) 스티그마(STIGMA) 효과의 개념 및 특징에 관해 설명하시오. (5점)

【문제 5】 공적평가에서 복수평가의 필요성(10점)

20XX년도 제17회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 시장가치(Market value)에 관한 다음의 물음에 답하십시오.(40점)

물음 1) 시장가치 개념의 변천과정을 설명하십시오.(20점)

물음 2) 최근 시장가치 정의의 통계학적 의미를 최종평가가치의 표현방법과 관련하여 설명하십시오.(20점)

【문제 2】 국공유재산의 처분평가시 기여도 반영과 관련하여 문제가 제기되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하여라.(30점)

물음 1) 국공유지 처분평가시 수익계약에 의할 때 기준가치의 개념과 성격에 대하여 논하십시오.(10점)

물음 2) 합병증가의 배분기준으로서 총액법과 구입한도액법을 설명하고 그 활용상 유의사항을 설명하라.(10점)

물음 3) 실무상 국공유지 처분평가의 문제점에 대하여 논하십시오.(10점)

【문제 3】 부동산의 자연적 특성은 각종 부동산 문제를 발생시키며 따라서 필연적으로 부동산에 대한 정부개입을 초래하게 된다. 부동산의 자연적 특성을 언급하고, 이러한 특성에 의해 파생된 문제점과 정부정책의 개입 수단을 설명하시오.(20점)

【문제 4】 친환경건축물의 개념과 감정평가시 고려사항을 설명하라.(10점)

20XX년도 제18회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 시장분석(Market analysis)에 관한 다음 물음에 답하여라.(40점)

- 물음 1) 시장분석의 개념과 목적을 설명하시오.(10점)
- 물음 2) 시장분석의 4단계(A, B, C, D)수준에 대하여 설명하시오.(10점)
- 물음 3) 시장분석의 절차를 단계별로 설명하시오.(10점)
- 물음 4) 시장분석의 결과가 감정평가3방법에서 어떻게 활용되는지 설명하시오.(10점)

【문제 2】 감정평가상 가격형성요인 분석으로 행해지는 지역분석에 대하여 다음 물음에 답하라.(30점)

- 물음 1) 지역분석의 의의와 필요성을 설명하라(10점)
- 물음 2) 지역분석을 통해 파악하는 지역특성과 시장특성의 내용을 설명하라.(10점)
- 물음 3) 지역분석의 결과가 감정평가에서 어떻게 활용되는지 설명하고, 분석시 유의사항을 설명하라.(10점)

【문제 3】 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항은 시장가치를 기준평가를 원칙으로 정하고 있다. 그러나 시장가치만으로는 현실의 수요를 충족시키지 못하는 경우가 있다. 따라서 시장가치 외의 가치를 구해야 하는 경우가 있는바, 이하 관련 물음에 답하여라.(20점)

물음 1) 시장가치 외의 가치의 개념과 이를 구하는 경우를 구체적인 예시를 들어 설명하시오.(10점)

물음 2) 시장가치 외의 가치의 감정평가시 유의할 사항을 설명하시오.(10점)

【문제 4】 DCF법의 우수성을 직접환원법과 대조하여 설명하고 적용대상의 차이를 설명하라.(10점)

20XX년도 제19회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 상가건물임대차보호법 개정과 관련하여 사회적으로 정확한 상가권리금에 대한 평가가 요청되고 있다. 이에 상가권리금의 감정평가에 대하여 다음 물음에 답하시오.(40점)

물음 1) 권리금의 개념에 대해서 설명하고 권리금을 구성하는 유형재산과 무형재산의 개념에 대해서 설명하라.(10점)

물음 2) 권리금의 감정평가방법에 대해 설명하라.(20점)

물음 3) 실무적으로 상가권리금 평가의 문제점에 대해서 논하시오.(10점)

【문제 2】 토지는 인접지간에 일단지 이용을 통해 그 경제가치를 극대화할 수 있는바, 감정평가사 일단지에 대한 판단은 매우 중요하다. 이하 일단지와 관련한 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) <표준지 조사평가기준> 제20조의 일단지평가에서 일단지의 개념을 설명하고, 이것이 <감칙> 제7조 제2항의 일괄감정평가와 개념상 차이에 대해서 설명하라.(10점)

물음 2) 일단지 판정기준에 대해서 설명하라(10점)

물음 3) 인접한 토지가 일단지로 인정되는 경우 가치상승요인에 대해서 설명하라.(10점)

【문제 3】 다음 물음에 대하여 답하십시오.(20점)

물음 1) 지상 정착물과 소유자가 다른 토지의 감정평가에 대하여 설명하라.(10점)

물음 2) 제시외 건물 등이 있는 토지의 감정평가에 대하여 설명하라.(10점)

【문제 4】 포트폴리오이론의 개념을 설명하고 포트폴리오 위험과 구성자산수와의 관계를 기술하십시오(10점)

20XX년도 제20회 감정평가사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	감정평가이론	100분		

【문제 1】 지식재산권의 평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(40점)

물음 1) 지식재산권의 개념을 설명하고, 가치평가와 관련하여 지식재산권의 경제적 특성에 대해 설명하시오.(10점)

물음 2) 감정평가실무기준상 지식재산권의 평가방법을 설명하시오.(20점)

물음 3) 지식재산권을 대상으로 담보목적의 감정평가 업무를 수행할 경우, 지식재산권의 담보적격성에 대해 논하시오.(10점)

【문제 2】 부동산 감정평가 3방식을 병용할 필요성을 설명하고, 단일방식에 의한 평가가 인정되는 경우란 어떤 경우인가 그 예를 들어보시오.(20점)

【문제 3】 건물의 감정평가는 원가법을 주된 방법으로 하여 재조달원가에서 감가수정액을 차감하여 행한다. 이때 건물의 감가수정시 행하는 시산가액의 조정과 관련하여 이하 물음에 답하여라.(20점)

물음 1) 건물에 증축을 한 경우 증축부분의 내용연수 조정에 대하여 설명하라.(10점)

물음 2) 내용연수 조정법으로서 유효연수법과 미래수명법을 설명하라.(10점)

【문제 4】 감정평가3방법에서 감가수정이 어떻게 고려되는지 설명하시오.(10점)

【문제 5】 DCF법에서 보유기간을 설정하는 이유와 보유기간 설정시 유의사항을 설명하라.(10점)

20XX년도 제1회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 최근 부동산에 대한 사회적인 관심이 점점 커짐에 따라 감정평가사에게 타전문자격사보다 상대적으로 높은 직업윤리가 요구되고 있다. 이하 관련 물음에 답하여라.(30점)

물음 1) 감정평가사에게 직업윤리가 강조되는 근거를 설명하시오.(15점)

물음 2) 현행 윤리규정의 문제점을 논급하고, 감정평가사의 직업윤리를 고취할 수 있는 개선방안을 논하시오.(15점)

I. 서

II. 물음#1

1. 이론적 근거

- (1) 평가대상인 부동산 자체의 사회성*공공성
- (2) 감정평가의 기능으로 인한 사회성*공공성
- (3) 감정평가의 전문성

2. 법률적 근거

- (1) 감정평가법
- (2) 감정평가에 관한 규칙
- (3) 기타(외국의 윤리규정)

III. 물음#2

1. 현행 윤리규정의 문제점

- (1) 윤리규정의 추상성
- (2) 사전예방책의 부재
- (3) 결과중심적 윤리성 판단문제

2. 개선방안 검토

- (1) 의식적 측면에서 개선방안
- (2) 제도적 측면에서 개선방안
- (3) 실무적 측면에서 개선방안

IV. 결(관련문제: 자율적 규제 중요성)

I. 서

부동산은 사회성*공공성이 높은 재화이나 그 자연*인문특성으로 인하여 균형가격이 자동으로 성립하지 않아 전문가에 의한 가치지정을 필요로 한다. 감정평가사의 전문가적 가치의견은 부동산시장내에서 균형가격의 역할을 대신하여 일정한 정책적*경제적 기능을 수행한다. 따라서 감정평가업무는 높은 사회성*공공성을 갖게 되어 평가 주체에게 타전문자격사보다 상대적으로 높은 수준의 직업윤리가 요구된다.

직업윤리란 감정평가사 그 직무를 수행함에 있어 관계법령에 의한 제규정은 물론이고 그 외에도 자율적으로 준수해야 할 전문직업인으로서의 행위규범을 말한다.

우리 사회는 감정평가사의 직업윤리를 담보하기 위해 이론적*법률적 근거를 마련하고 있다. 그러나 현행 윤리규정의 미비점으로 인하여 비윤리적 행위가 발생할 가능성이 있는바, 그 개선방안의 모색이 필요하다.

II. 물음#1

1. 이론적 근거

(1) 평가대상인 부동산 자체의 사회성*공공성

부동산은 국토를 이루어 국민생활의 환경이 되며, 다양한 용도로 이용되고 그 경제적 가치가 커서 일반재화보다 높은 사회성*공공성을 지닌다. 따라서 부동산에 대한 평가결과가 공공복리에 큰 영향을 미칠 수 있는바 평가주체의 윤리성이 요구된다.

(2) 감정평가의 기능으로 인한 사회성*공공성

감정평가에 의한 가격은 ①부동산정책을 효율적으로 수행할 수 있도록 하는 정책적 기능과 ②불완전경쟁시장의 결함을 보완하는 경제적 기능을 수행하는바, 평가업무 자체가 높은 사회성*공공성을 지녀 평가주체에 게 높은 수준의 직업윤리가 강조된다.

(3) 감정평가의 전문성

부동산은 일반인에 의한 가치식별이 어려워 전문가인 감정평가사의 지식*경험*판단 등에 의존하는바, 공정무사하고 성실한 업무처리가 사회적으로 요청된다.

2. 법률적 근거

(1) 감정평가법

동법 제25조에서 제27조는 품위유지, 자격증 대여금지, 불공정평가금지, 비밀누설 금지 등을 규정하고 있다. 이러한 직업윤리를 강제하기 위해 민사적으로는 손해배상책임(제28조)을, 행정적으로는 징계(제39조), 인가취소(제32조) 등을 두고 있다.

(2) 감정평가에 관한 규칙

제3조에서 자기능력 범위내 평가, 이해관계가 있는 평가불가 등의 감정평가업자의 기본윤리를 규정하고 있다.

(3) 기타(외국의 윤리규정)

일본에서는 2002년 부동산감정평가기준 개정에서 평가보고서를 보다 충실하게 기재하도록 하여 실무상 직업윤리를 유도하고 있고, 영국 왕립평가사협회(RICS)에서는 핵심 윤리원칙을 규정하고 있다. 또한 국제평가기준위원회(IVS)의 행위규범에서도 윤리규정을 비교적 자세히 규정하고 있다.

Ⅲ. 물음#2

1. 현행 윤리규정의 문제점

(1) 윤리규정의 추상성

현행 윤리규정은 각 조항별 윤리기준이 지나치게 추상적이라는 문제점을 가지고 있다. 따라서 구체적인 사안에서 어떤 행위의 윤리성판단이 어려운 문제점이 있다.

(2) 사전예방책의 미비

비윤리적 행위가 발생하기 이전에 예방하는 것이 가장 이상적이나, 현행 윤리규정은 사후적 처벌규정을 중심으로 규정되어 있다는 문제점이 있다.

(3) 결과중심적 윤리성 판단문제

현행 윤리규정은 최종적인 결과만 문제삼는 태도를 취하고 있다. 따라서 평가과정상 발생하는 비윤리적 행위에 대해서는 그것이 평가사고를 발생시키지 않는 한 묵인하는 문제점이 있다.

2. 개선방안 검토

(1) 의식적 측면에서 개선방안

평가주체 스스로 감정평가의 사회성*공공성을 인식하여 객관적 가치판정자로서의 중립성을 지키고, 공정하고 도덕적인 평가활동을 추구할 수 있도록 윤리의식 차원에서 부단히 노력해야 한다.

(2) 제도적 측면에서 개선방안

① 현행 윤리규정의 미비점 보완

윤리규정을 구체적으로 규정하여 비윤리적 행위여부 판단에 실질적인 근거가 될 수 있도록 해야 한다. 또한 사전예방책을 마련하여 관련 법규에 규정하여야 한다. 이를 위해 윤리규정을 이원화하여 법령에서는 최소한의 규범만을 규정하고 협회 등의 윤리강령을 통하여 구체적인 사항을 규정할 필요성이 있다.

② 윤리교육제도의 강화

협회적 차원에서 감정평가사의 윤리의식을 지속적으로 고취시키고 비윤리적행위의 예방을 위하여 윤리교육 프로그램을 신설 또는 강화해야 한다. 구체적인 방법으로는 윤리교육 연수강화, 사고사례전파, 인터넷을 통한 교육컨텐츠 배포 등이 있을 수 있다.

(3) 실무적 측면에서 개선방안

평가법인내 사전심사제도를 강화하여 비윤리적 감정평가를 차단해야 하며, 영업수주과정에서 불법적 또는 불공정한 경쟁행위를 자제해야 한다.

IV. 결(관련문제: 자율적 규제의 중요성)

감정평가의 사회성*공공성으로 인하여 타전문자격사보다 높은 수준의 윤리의식을 요구하는 것은 당연하다. 다만 업계의 장기적 발전을 위해서는 처벌중심적인 법률적 규제보다는 업계 스스로 윤리적 자세를 지킬 수 있도록 자율규제의 방향으로 가는 것이 바람직하다. 이를 위해 업계의 부단한 자정노력이 요구된다.

【문제 2】 우리나라는 복합부동산의 감정평가에 대해 개별평가주의를 원칙으로 하면서 예외적으로 일괄평가를 규정하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 개별평가와 일괄평가의 개념, 근거를 각각 설명하시오.(15점)

물음 2) 개별평가에 비해 일괄평가가 가지는 장점을 설명하고 복합부동산 감정평가제도의 개선방향을 논하시오.(15점)

I. 서

II. 물음#1

1. 개별평가

- (1) 개념
- (2) 근거

2. 일괄평가

- (1) 개념
- (2) 근거

III. 물음#2

1. 개별평가에 비해 일괄평가가 가지는 장점

- (1) 현실의 거래관행에 부합
- (2) 수익방식의 적용가능성 제고
- (3) 건부감가가 발생하는 부동산평가에 유용

2. 복합부동산 감정평가제도의 개선방향

- (1) 일괄평가제도의 확대
- (2) 평가방식의 선진화
- (3) 관련 법규정의 정비

IV. 결(관련문제)

I. 서

우리나라는 감칙 제7조 제1항에서 개별평가를 원칙으로 규정하고 있다. 그러나 일괄평가는 현실의 거래관행에 부합하고, 수익방식 적용에 유리한 점 등 여러 장점을 가지고 있다. 따라서 일괄평가를 확대하는 방향으로 감정평가 제도가 개선되어야 할 필요성이 있다.

II. 물음#1

1. 개별평가

(1) 개념

토지는 공시지가를 기준으로 평가하고, 건물은 원가법에 의해 평가한 뒤 양자의 합으로 부동산가치를 구하는 방법을 말한다.

(2) 근거

① 이론적 근거

①토지는 영속성*개별성*고정성 등의 특성을 갖으나 ②건물은 재생산가능성*동일성*상각성 등의 특성을 갖는 등 양자의 속성이 상이하어 각기 그 특성을 고려하여 평가하는 것이 타당한 측면이 있다.

② 법적 근거

①민법 제99조 제1항에서 토지와 건물을 별개의 물건으로 다루고 있으며 ②감칙 제7조 제1항에서 개별평가를 원칙으로 하고 있다.

2. 일괄평가

(1) 개념

토지와 건물이 일체로 거래되는 관행이나 용도상 불가분의 관계에 있는 경우 등에 있어 이를 일괄하여 행하는 평가를 말하며 개별평가의 예외이다.

(2) 근거

① 이론적 근거

①토지와 건물은 상호 결합하여 일체적 효용을 발휘하므로 이러한 효용을 일괄하여 파악하는 것이 합리적이다. 또한 ②부동산 시장에서 토지와 건물은 일괄하여 거래되는 관행이 있으므로 그 가치를 일체로서 접근하는 것이 타당하다.

② 법적 근거

①감칙 제7조 제2항의 단서에서 일체로 거래되거나 용도상 불가분의 관계에 있는 경우에는 일괄평가할 수 있도록 규정하고 있으며, ②이에 근거하여 제16조에서는 구분소유권의 일괄평가시 거래사례비교법을 주된 평가방법으로 규정하고 있다.

Ⅲ. 물음#2

1. 개별평가에 비해 일괄평가가 가지는 장점

(1) 현실의 거래관행에 부합

현실에서 토지와 건물이 일체로 거래되는 관행이 있으므로 거래관행에 부합하고, 거래사례 수집이 용이한 장점이 있다.

(2) 수익방식의 적용가능성 제고

최근 부동산시장 환경의 변화로 수익방식의 중요성이 커지고 있다. 부동산의 수익은 토지와 건물이 일체적으로 결합하여 발생하는 것이므로 그 수익가치를 일괄평가하는 것이 타당하다. 따라서 일괄평가는 개별평가에 비해 수익방식 적용가능성이 우수하다.

(3) 건부감가가 발생하는 부동산평가에 유용

건부감가란 지상에 최유효이용에 미달하는 건물이 소재함으로 인하여 토지의 가치가 감소되는 현상을 말한다. 일괄평가는 개별평가에서 발생하는 건부감가의 측정문제를 회피할 수 있어 실무상 유용하다.

2. 복합부동산 감정평가제도의 개선방향

(1) 일괄평가제도의 확대

토지와 건물로 이루어진 부동산은 일체로 거래되거나 상호간 용도상 불가분의 관계에 있는 것이 일반적이므로 ①감칙 제7조 제1항에서 일괄평가를 원칙으로 규정하거나, ②일괄평가 할 수 있는 경우를 넓게 인정하고 감칙 제16조에서 구분소유권외에 오피스빌딩이나 상가와 같은 다양한 물건의 일체평가방법을 규정하는 것이 필요하다.

(2) 평가방식의 선진화

현업적으로는 오피스빌딩과 같이 수익성이 중시되는 복합부동산의 담보평가도 개별평가를 주방식으로 활용하고 있다. 그러나 일체로 거래되는 물건은 일체비교방식을 적용하고, 수익발생이 중시되는 물건은

일체수익방식을 적용하는 것이 타당하다. 따라서 개별평가외에 물건의 성격에 따라 다양한 평가기법을 활용하는 것이 필요하다.

(3) 관련 법규정의 정비

①현재 민법 체계상 토지와 건물의 공부서류(대장, 등기 등)가 별도로 관리되고 있고, ②세법상 토지건물 분리과세가 이루어지고 있다. 또한 ③개별주택가격 산정시 토지와 건물을 분리하여 산정한 후 합산하는 방식을 취하고 있다. 이러한 관련 법규정들은 일괄평가의 확대도입에 장애가 되는바 개선이 필요하다고 본다.

IV. 결(관련문제)

부동산시장이 자산시장(Asset Market)으로서 성격이 강해짐에 따라 정확한 투자가치 평가가 요청되고 있다. 이에 일본기준은 부동산증권화 관련 투자가치 평가시 DCF법에 의한 가격을 표준으로 한다고 하여 일체평가를 주방식으로 인정하고 있다. 그러나 우리나라의 경우 이에 대한 명확한 규정이 없으므로 일괄평가를 강화하는 방향으로 관련 규정을 보완하여 사회적 평가수요를 충족시킬 필요가 있다.

【문제 3】 토지의 부증성과 용도의 다양성을 설명하고, 양자의 관계에 대해 기술하라(20점)

I. 서

II. 자연적 특성으로서 부증성

1. 부증성의 의미

2. 파생현상

III. 인문적 특성으로서 용도의 다양성

1. 용도의 다양성의 의미

2. 파생현상

IV. 양자의 관계

1. 희소성 개념의 완화

2. 공급의 비탄력성의 완화

3. 최유효이용의 성립근거

V. 결

I. 서

부동산의 자연특성인 부증성으로 인하여 공급의 제약이 발생한다. 그러나 인문특성인 용도의 다양성으로 인하여 경합하는 다양한 용도 중 최고의 가치를 창출하는 최유효이용을 모색함으로써 부증성으로 인한 제약을 완화한다. 일반재화와 구분되는 양 자의 이러한 관계를 파악하는 것이 감정평가상 중요한 바 이하 서술한다.

Ⅱ. 자연적 특성으로서 부증성

1. 부증성의 의미

토지는 생산비나 노동력을 투입하여 물리적 절대량을 임의로 증가시킬 수 없다는 특성이다. 택지조성이나 수면매립은 물리적인 양의 증가가 아닌 용도의 전환이라는 측면에서 파악하는 것이 타당하다.

2. 파생현상

①토지부족문제의 근원이 되고, ②공급이 제한되어 토지의 물리적 공급곡선이 수직선이 되며, ③수요자경쟁을 유발하여 수요자가격이 성립하며, ④생산비법칙이 적용되지 않아 원칙적으로 원가법의 적용을 어렵게 한다.

Ⅲ. 인문적 특성으로서 용도의 다양성

1. 용도의 다양성의 의미

토지는 여러 가지 용도에 사용될 수 있다는 특성이다. 이는 ①2개 이상 용도의 경합 ②용도의 전환 ③용도의 병존으로 나타난다.

2. 파생현상

①최유효이용의 원칙의 성립근거가 된다. ②적지론의 근거가 되며, ③가격다원설의 논리적 근거를 제공하며 ④토지의 경제적 공급을 가능케 한다.

Ⅳ. 양자의 관계

1. 희소성 개념의 완화

부증성은 한정된 자원에 대한 절대적 희소성의 개념을 낳게 한다. 그러나 인문적 특성인 용도의 다양성으로 인한 절대적 희소성의 개념은 상대적 희소성 개념으로 완화된다.

2. 공급의 비탄력성의 완화

물리적 측면에서 토지의 공급곡선은 완전수직이나 용도의 전환을 통하여 특정 용도의 경제적 공급이 가능해진다. 예를 들어 농업용 토지를 주거용 토지로 전환하여 실질적으로 주거용 토지의 공급을 늘리는 예가 있다.

3. 최유효이용의 성립근거

부증성으로 인하여 토지부족문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 토지를 가장 효율적으로 이용하는 최유효이용을 모색하게 된다. 따라서 부증성과 용도의 다양성은 최유효이용의 성립근거가 된다.

IV. 결

최유효이용은 부동산의 가치전제가 되는바 감정평가시 그 정확한 분석이 필요하다. 따라서 경합하는 각 용도의 경제가치를 면밀히 분석하는 것이 중요하다.

【문제 4】 부동산감정평가제도의 기능과 감정평가사의 직업윤리에 관하여 설명하시오.(10점)

I. 개요

II. 부동산 감정평가제도의 기능

1. 정책적 기능

2. 경제적 기능

III. 감정평가사의 직업윤리

1. 직업윤리의 의의

2. 직업윤리의 내용

IV. 검토(관련문제 : 현행 윤리규정의 문제점과 그 보완책)

I. 개요

부동산의 자연*인문특성으로 인하여 부동산시장내에서 균형가격이 자동으로 성립하지 않아, 감정평가활동에 의해 인위적으로 가치를 지적할 필요성이 제기된다. 이렇게 감정평가에 의해 지적된 가격은 우리 사회내에서 일정한 정책적*경제적 기능을 수행하는 바 높은 사회성*공공성을 갖게 된다. 따라서 감정평가를 수행하는 주체인 감정평가사에게 높은 수준의 직업윤리가 요구된다

II. 부동산 감정평가제도의 기능

1. 정책적 기능

감정평가에 의한 가격은 정부의 정책활동에 있어서 손실보상과 과세부과의 기준이 되고 불합리한 지가형성을 억제하고 부동산자원의 효율적 이용을 도모하는 등의 정책적 기능을 수행한다.

2. 경제적 기능

부동산의 자연*인문특성으로 인한 부동산시장의 불완전성을 감정평가에 의한 가격이 적절히 보완해 줌으로써 부동산시장내 거래질서 확립과 시장참여자의 합리적 의사결정을 지원하는 등의 경제적 기능을 수행한다.

Ⅲ. 감정평가사의 직업윤리

1. 직업윤리의 의미

감정평가사가 그 직무를 수행함에 있어 관계법령에 의한 제 규정은 물론이고, 그 외에도 자율적으로 준수해야 할 전문 직업인으로서의 행위규범을 말한다.

2. 직업윤리의 내용

①기여성, 성실성, 신뢰성, 공정성, 비밀엄수, 감정제한 등의 윤리적 사항과 ②전문지식, 조사능력, 정확한 판단력, 풍부한 경험 등 직무적 사항이 있는바, 감정평가사법 제36조, 감칙 제3조 등에 규정되어 있다.

Ⅳ. 검토(관련문제: 현행 윤리규정의 문제점과 그 보완책)

감정평가제도가 수행하는 기능의 사회적 중요성에 비추어 현행 윤리규정이 추상적으로 규정되어 있어 비윤리적 행위여부의 판단이 곤란한 문제점이 있다. 또한 비윤리적인 행위에 대한 사전예방책이 미비한 실정이므로 심사 제도의 보완이나 윤리교육을 통해 감정평가사의 윤리의식을 제고할 필요성이 있다.

【문제 5】 감정평가업무의 높은 사회성*공공성으로 인하여 감정평가업자는 업무수행시 직업윤리를 준수해야 한다. 이하 우리나라 <감정평가실무기준>에서 정하는 ①기본윤리와 ②업무윤리에 대해서 설명하시오.(10점)

I. 서

Ⅱ. 기본윤리

1. 품위유지
2. 신의성실
3. 청렴 및 보수기준 준수

Ⅲ. 업무윤리

1. 의뢰인에 대한 설명 등
2. 불공정한 감정평가 회피
3. 비밀준수 등 타인의 권리 보호

Ⅳ. 결

I. 서

감정평가업자는 감정평가제도의 공공성과 사회성을 충분히 이해하고, 전문인으로서 부여된 책임과 역할을 인식하여 행동을 스스로 규율하여야 한다. 또한 감정평가업자는 감정평가관계법규 및 이 기준에서 정하는 윤리규정을 준수하여야 한다.

II. 기본윤리

1. 품위유지

감정평가업자는 감정평가 업무를 수행할 때 전문인으로서 사회에서 요구하는 신뢰에 부응하여 품위 있게 행동하여야 한다.

2. 신의성실

①신의성실로 업무에 임하고 고의나 중대한 과실로 부당한 감정평가를 해서는 아니 된다. ②전문지식과 윤리성을 함양하기 위해 지속적으로 노력하여야 한다. ③자격증*등록증이나 인가증을 타인에게 양도*대여하거나 이를 부당하게 행사해서는 아니 된다.

3. 청렴 및 보수기준 준수

①법규정에 따른 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 된다. ②감정평가업자는 법 제23조제2항에 따른 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 준수하여야 한다.

III. 업무윤리

1. 의뢰인에 대한 설명 등

의뢰인에게 평가업무의 개요, 수수료 산출내역, 산출근거, 이의제기 절차 및 방법 등에 대하여 설명하여야 한다.

2. 불공정한 감정평가 회피

친족관계*이해관계 등으로 인하여 객관적으로 보아 불공정한 감정평가를 할 우려가 있다고 인정되는 대상 물건에 대해서는 감정평가를 해서는 아니 된다.

3. 비밀준수 등 타인의 권리 보호

감정평가업자는 감정평가 업무를 수행하면서 알게 된 비밀을 정당한 이유 없이 누설하여서는 아니 된다.

IV. 결

최근 감정평가에 대한 신뢰성이 흔들리고 있는바 직업윤리를 준수하여 전문가로서 사회적 기여를 다해야 한다.

20XX년도 제2회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 <감정평가에 관한 규칙>상 시장가치는 감정평가의 원칙적인 기준가치가 되므로 그 정확한 이해가 필요하다. 이하 시장가치와 관련한 다음 물음에 답하여라.(50점)

물음 1) 시장가치의 개념요소를 설명하라.(10점)

물음 2) 시장가치의 성격이 현실가치인지 당위가치인지를 논하시오.(15점)

물음 3) 「부동산 가격공시법」상의 적정가격의 성격을 논하고, 시장가치와 상호 비교하라.(15점)

물음 4) 시장가치를 구하는데 있어 발생하는 실무상 어려움을 논하시오.(10점)

I. 서

II. 문#1

1. 통상적인 시장
2. 충분한 기간 공개
3. 당사자의 정통성
4. 신중하고 자발적인 거래
5. 성립될 가능성이 가장 높은 가격

III. 문#1

1. 현실가치(sein wert)의 개념
 - (1) 의의
 - (2) 가치접근방법(direct approach)
 - (3) 장단점
2. 당위가치(sollen wert)의 개념
 - (1) 의의
 - (2) 가치접근방법(indirect approach)
 - (3) 장단점
3. 시장가치의 성격

IV. 문#3

1. 적정가격
 - (1) 의의(부공법 제2조 제5호)
 - (2) 성격

IV. 문#3

1. 적정가격
 - (1) 의의(부공법 제2조 제5호)
 - (2) 성격
2. 공통점
 - (1) 최빈매매거래가능가격
 - (2) 가치3면성의 반영
 - (3) 가격의 기능측면
3. 차이점
 - (1) 가격의 성격차이
 - (2) 활용분야의 차이
 - (3) 개념요소의 차이

V. 문#4

1. 가치파악의 본질적 어려움
 - (1) 가치의 주관성
 - (2) 가치파악의 한계
2. 평가기법상 어려움
 - (1) 주관개입의 가능성
 - (2) 개별평가의 한계
3. 사례자료 수집의 어려움

IV. 결

I. 서

시장가치란 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다. 시장가치는 비정상적 사정을 배제한 합리적*객관적 가격으로서 시장증거에 기초하므로 현실가치의 성격을 가진다. 이는 부공법상의 적정가격이 정책적 목적의 당위가치의 성격을 갖는 것과는 구분된다. 다만 시장가치는 가치파악의 본질적 어려움과 현실 감정평가상 한계가 있다.

II. 문#1

1. 통상적인 시장

다수 매도인과 매수인이 합리적*합법적 사고를 가지고, 경제원칙에 입각하여 행동함에 따라 형성되는 일반적인 시장을 의미한다고 할 수 있다.

2. 충분한 기간 공개

시장가치는 매수인의 발견을 위하여 통상적인 시장에서 충분한 기간 방매된 후 합의되는 가격이다. 충분한 기간이란 무한한 장기간을 의미하는 것이 아니라 부동산의 경우 종별과 규모 등에 따라 차이가 있다.

3. 당사자의 정통성

거래의 당사자가 대상물건, 수급동향 기타 부동산 시장의 추이에 정통할 것, 거래의 당사자가 대상물건의 적정 용도에 정통할 것, 거래의 당사자가 대상물건의 효용 및 경제가치에 정통할 것 등이 요구된다.

4. 신중하고 자발적인 거래

시장가치는 거래가격을 불합리하게 만드는 대내*외적인 자극(영향)이 없는 상태에서 성립하는 가격이다. 이러한 거래의 자연성을 저해하는 요인으로서는 당사자의 개별적 동기나 공익사업을 위한 토지수용 등이 있다.

5. 성립될 가능성이 가장 높은 가격

최빈매매거래가능가격으로서 가격을 일정한 점이 아니라 범위로 보는 확률적 의미를 내포한다.

Ⅲ. 문#2

1. 현실가치(sein wert)의 개념

(1) 의의

현실의 시장상황을 반영하는 가격으로서, 객관적으로 확인 가능한 가격을 말하며, 원인보다 현상을 중시하는 개념이다. 이는 시장참여자의 집단적인 가치판단을 중시하는 개념이다.

(2) 가치접근방법(direct approach)

본건자체의 거래내역이나 유사성이 인정되는 물건의 실거래사례 등의 시장증거를 직접적인 근거로 하여 본건의 가치를 구한다.

(3) 장단점

①시장증거로 직접 가격을 구하므로 시간과 비용이 절약된다. 그러나 ②가치형성요인과 가격 사이의 인과관계를 충분히 고려하지 못하여 자원을 비합리적으로 배분할 가능성이 있다.

2. 당위가치(sollen wert)의 개념

(1) 의의

당위성을 내포한 이상적*규범적 가격으로서, 시장이 균형을 회복했을 때 성립할 것으로 인정되는 가격을 말한다. 이는 부동산의 내재가치를 존중하는 개념이다.

(2) 가치접근방법(indirect approach)

당위적 사고를 근간으로 하여 가치형성요인(원인)과 가격(결과)간의 인과관계를 파악하여 가치를 구한다.

(3) 장단점

①가치형성요인을 충분히 고려하여 균형가치를 제시하므로 자원을 합리적으로 배분하는 기능을 수행한다. 그러나 ②평가자의 주관개입 우려가 있고 가치평가에 시간과 비용이 많이 소모된다.

3. 시장가치의 성격

최빈매매거래가능가격으로서 객관적*확률적 가치의 개념을 가지고 있고, 통상적인 시장이란 현실의 사회경제 정세를 전제하는 것이다. 또한 시장가치가 사적평가의 기준가치가 된다는 점에서 현실가치의 성격을 가진다. 다만 비정상적 사정을 배제하고 합리적인 거래상황을 가정하므로 순수하게 현실가치의 성격만을 갖는 것은 아니고 당위가치의 성격도 일부 혼용되어 있다고 볼 수 있는데 이처럼 양자의 성격이 혼용되는 것은 세계적인 추세이다.

IV.문#3

1. 적정가격

(1) 의의(부공법 제2조 제5호)

당해 부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.

(2) 성격

1) 법정가격

부공법상의 적정가격은 법률규정에 따라 산정하여야 하기 때문에 법정가격의 성격을 가진다고 할 수 있다.

2) 정책가격

적정가격은 공익사업이나 개발이익 환수 및 과세 등의 다양한 행정목적에 이용되고 있는 가격으로서 부동산의 사회성*공공성을 실현하기 위한 정책가격의 성격을 갖는다.

3) 당위가격

비록 적정가격의 개념상 시장성의 개념을 보완하였다고 하나 적정가격은 행정목적에 주로 이용되는 가격으로서 과세와 손실보상이라는 상반된 이해관계를 조절하고, 공동선을 실현하기 위한 정책적 가격인 바 현실가치보다는 당위가치의 성격이 강하다고 할 수 있다.

2. 공통점

(1) 최빈매매거래가능가격

양자 모두 <거래가 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격>을 개념요소로 규정하여 확률적 가격개념으로서 최빈값의 성격을 갖는다는 공통점이 있다.

(2) 가치3면성의 반영

각 가치개념은 시장성*비용성*수익성을 종합 고려하여 결정된다는 점이 공통적이다. 따라서 구체적으로는 감정평가3방법이 적용되고, 도출된 시산가액을 적절히 조정하여 최종 가치결론을 내리게 되는 공통점이 있다.

(3) 가격의 기능측면

부동산시장의 불완전성으로 균형가격이 자동으로 성립되지 않는다. 따라서 감정평가에 의해 도출된 시장가치* 적정가격은 균형가격의 역할을 대신하여 시장내 자원배분과 수급조정의 기능을 수행하게 된다.

3. 차이점

(1) 가격의 성격차이

상기 논의대로 시장가치는 현실가치의 성격을 갖으나, 적정가격은 당위가치의 성격을 가지므로 양자의 차이점이 있다.

(2) 활용분야의 차이

시장가치는 사적목적의 감정평가에서 기준이 되나, 적정가격은 주로 공적목적의 평가에서 활용된다는 점에서 차이가 있다.

(3) 개념요소의 차이

시장가치는 ①출품기간의 합리성 ②당사자의 정통성 ③거래의 자연성을 구체적으로 규정하고 있지만, 적정가격은 <정상적인 거래>라고 규정하여 개념이 추상적이다.

V.문#4

1. 가치파악의 본질적 어려움

(1) 가치의 주관성

가치란 <장래편익의 현가합>으로 정의된다. 가치와 가격을 구분하는 견해에 의하면 가치란 평가주체* 거래주체마다 느끼는 효용이 다르므로 주관적인 성격을 가지게 된다. 따라서 사회구성원들이 공통적으로 느끼는 가치를 구한다는 것은 본질적인 어려움이 있다.

(2) 가치파악의 한계

가치란 재화의 본질적 가치(fundamental value)를 의미한다. 그러나 자료수집의 한계, 평가주체의 한계, 기타 부동산시장의 불완전성으로 인하여 재화의 진실한 가치를 파악하는 것은 어렵다.

2. 평가기법상 어려움

(1) 주관개입의 가능성

현재 감정평가3방법은 각종 보정과 산정을 위한 객관적인 자료가 불충분한 경우가 많아, 각 단계에서 평가 주체의 주관개입이 개입될 수 있는 여지가 크므로 정확한 시산가액을 구하는데 어려움이 있다.

(2) 개별평가의 한계

우리나라는 개별평가를 원칙으로 하고 있어 부동산의 일체효용을 반영하기 어렵다. 현실의 시장관행이 일괄거래이고 부동산의 효용을 토지와 건물로 구분한다는 것은 인위적인 작업이므로 개별평가로서는 시장가치를 평가하는데 어려움이 있다.

3. 사례자료 수집의 어려움

시장가치는 정상적인 상황에서 거래된 풍부한 사례자료에 근거하여 평가되어야 하나, 현실적으로 시장가치의 요건을 모두 만족하는 사례자료를 수집하는 것은 매우 어렵고, 일부 요건을 미충족한 사례를 보정하는 과정에서 주관개입이 발생할 수 있다.

VI. 결

최유효이용은 부동산의 가치전제가 되는바 감정평가시 그 정확한 분석이 필요하다. 따라서 경합하는 각 용도의 경제가치를 면밀히 분석하는 것이 중요하다.

【문제 2】 감정평가이론상 토지평가 방법에는 감정평가3방식이 있으나, 감정평가법령은 토지의 경우 표준지 공시지가를 기준으로 평가하도록 규정하고 있다. 다음의 물음에 답하시오.(20점)

물음 1) 토지평가시 감정평가3방식을 적용하여 평가한 가격과 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 가격과의 관계를 설명하시오.(10점)

물음 2) 표준지공시지가가 시장가치를 반영하지 못하는 경우, 표준지공시지가를 기준으로 해야 하는 감정 평가에서 발생가능한 문제와 대책을 기술하시오.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 개념

- (1) 3방식으로 평가한 가격
- (2) 공시지가를 기준한 가격

2. 관계

- (1) 주된 방식과 부방식의 관계
- (2) 합리성 검토의 관계(감칙 제12조 제2항)

III. 설문#2

1. 공시지가기준법의 시장가치 미반영 문제

2. 발생하는 문제

- (1) 완전보상의 어려움
- (2) 감정평가의 신뢰하락

3. 대책

- (1) 그 밖의 요인 보정필요
- (2) 공시지가 현실화
- (3) 감정평가3방식의 적용가능성 확대

IV. 결(관련문제: 자율적 규제의 중요성)

I. 서

표준지공시지가기준법은 당위가치로 공시된 공시지가를 기준하여 가격을 구하는 방법으로 감칙상 주된 토지평가 방법이다. 반면 감정평가3방식은 부수적 평가방법으로 주된 평가방법의 합리성을 검토하는 관계에 있다. 그러나 공시지가가 시장가치와 괴리되어 완전보상이 이루어지지 못하고 감정평가의 신뢰성이 하락하는 문제점이 있는바 공시지가의 현실화, 그 밖의 요인보정 등의 방법을 통해 그 문제점을 해결할 필요가 있다.

II. 설문#1

1. 개념

(1) 3방식으로 평가한 가격

비교방식*원가방식*수익방식에 의해 대상부동산의 비준가액*적산가액*수익가액을 구한 것을 말한다.

(2) 공시지가를 기준한 가격

적정가격으로 공시된 표준지공시지가에 시점수정*지역요인 비교*개별요인 비교*그 밖의 요인 보정을 가하여 산출된 가격을 말한다.

2. 관계

(1) 주된 방식과 부방식의 관계

감칙 제14조에 따라 토지의 평가시 공시지가기준법이 법정 주된방식이 된다. 따라서 감정평가3방식은 공시지가기준법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에 적용되는 부방식이 된다

(2) 합리성 검토의 관계(감칙 제12조 제2항)

주된 방식인 공시지가기준법에 의한 가격을 감정평가3방식에 의한 가격으로 그 합리성을 검토하여야 한다. 이때 주된 방법의 합리성이 결여되면 각 방법에 의한 시산가액을 조정해야 한다.

Ⅲ. 설문#2

1. 공시지가기준법의 시장가치 미반영 문제

표준지공시지가는 일정한 정책적*행정적 목적하에 공시되는 정책가격으로서 규범적*당위적(Sollen) 가치의 성격이다. 따라서 <그 밖의 요인>보정을 거치지 않을 경우 시장가치와 괴리가 발생한다.

2. 발생하는 문제

(1) 완전보상의 어려움

헌법 제23조 제3항상 정당한 보상이란 완전보상으로서 재산권의 객관적 가치를 완전하게 보상하는 것을 의미한다. 따라서 공시지가가 시장가치를 하회하는 경우 국민의 재산권을 침해하는 문제가 발생한다.

(2) 감정평가의 신뢰하락

많은 국민이 공시지가는 시세보다 낮아 그것을 기준한 감정평가액 역시 정확성이 낮다고 인식하고 있다. 이에 따라 감정평가액의 신뢰성이 낮은 문제가 있다.

3. 대책

(1) 그 밖의 요인 보정필요

공시지가기준법으로 토지평가시 당위가치로 공시된 공시지가를 시장가치 수준으로 보정하기 위해 <그 밖의 요인>보정이 필요하다. <그 밖의 요인>보정시 감정평가3방식에 의한 가격을 활용하여 보정치를 구하는 방법이 적용가능하다.

(2) 공시지가 현실화

과거 지가급등기에 지가의 하향안정을 도모하고 대규모 공익사업이 많아 국고절약 차원에서 공시지가를 시세보다 낮게 공시하였다. 그러나 현재는 완전보상에 대한 요구가 높아지고 있어 현실화율을 높여나가는 것이 필요하다.

(3) 감정평가3방식의 적용가능성 확대

감정평가3방식도 공시지가기준법과 대등한 관계에서 대상물건의 특성, 자료의 신뢰성, 평가목적 등에 따라 주된 토지평가방법으로 선택할 수 있도록 하여야 한다.

IV. 결

이론적으로 선정된 표준지공시지가마다 그 밖의 요인 보정치가 산정될 수 있다. 따라서 면적사업의 보상평가, 재개발구역내 종전자산 평가와 같이 대규모 감정평가에서는 다수의 표준지가 선정되므로 여러 개의 그 밖의 요인 보정치가 존재하게 되고, 이는 표준지공시지와 감정평가의 신뢰성 저하로 이어질 수 있다. 이러한 문제의 해결을 위해 거래사례비교법의 적용 범위를 확대하거나 공시지가의 현실화가 필요하다.

【문제 3】 감정평가에 있어 시장가치, 투자가치, 계속기업가치 및 담보가치에 대하여 각각의 개념을 설명하고, 각 가치개념간의 차이점을 비교한 후, 이를 가격다원론의 관점에서 논하시오.(20점)

I. 서

II. 각 가치개념의 의의

1. 시장가치(Market value)
2. 투자가치(Investment value)
3. 계속기업가치(Going concern value)
4. 담보가치(Mortgage value)

III. 각 가치개념간의 차이점

1. 시장가치와 투자가치의 차이점
2. 계속기업가치와 담보가치의 차이점
3. 시장가치와 담보가치
4. 계속기업가치와 투자가치

IV. 가치를 다원적으로 파악할 필요성

1. 가치형성요인의 다양성
2. 감정평가의 정확성과 안전성
3. 감정평가의 사회적 기여
4. 감정평가의 업무영역 확대

V. 결

I. 서

부동산은 용도의 다양성으로 인해 소유자, 이용자의 요구에 따라 다양한 용도로의 활용이 가능하며, 각 용도에 따라 효용의 창출이 달라지는바 다양한 가격 형성이 가능하다. 따라서 감정평가시 가격다원론의 관점에서 각 가치개념에 적합하게 가치접근을 하는 것이 타당하다. 이하에서는 대표적인 가격개념을 살펴본 후에 가격다원론적 관점에서 이들을 논한다.

II. 각 가치개념의 의의

1. 시장가치(Market value)

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

2. 투자가치(Investment value)

투자가치란 대상 부동산이 특정한 투자자에게 부여하는 주관적 가치이다. 투자가치는 투자에 소용되는 비용과 창출되는 편익을 분석함으로써 추계된다.

3. 계속기업가치(Going concern value)

유무형의 기업자산을 개별적이 아닌 총체적으로 매도할 때 계속기업이 가질 수 있는 가치이다. 계속기업이란 이미 설립되어 영업을 하고 있는 회사를 말하며 가까운 장래에는 청산되지 않을 것이 거의 확실한 회사를 말한다.

4. 담보가치(Motgage value)

금융기관 등이 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 상태나 사실관계를 조사*확인하여 그 진위, 적부 등을 판정하고 당해 담보대상물건의 경제적 가치를 가액으로 표시한 것을 의미한다.

Ⅲ. 각 가치개념간의 차이점

1. 시장가치와 투자가치의 차이점

시장가치는 객관적 가치로서 최유효이용과 통상적인 이용자를 전제로 파악되는 가치인데 반하여, 투자가치는 주관적 가치로서 투자자가 의도하는 이용과 특정 투자자를 전제로 파악되는 가치라는 점에서 차이점이 있다.

2. 계속기업가치와 담보가치의 차이점

계속기업가치는 기업의 영속성을 전제로 하여 유무형자산의 계속적인 사용을 전제로 하나, 담보가치는 처분을 전제로 하여 판정되는 가치라는 점에서 차이점이 있다. 따라서 담보가치는 영업권 등의 무형자산이나 자산 간의 시너지효과 등을 반영하지 않는다는 점에서 계속기업가치와는 다르다.

3. 시장가치와 담보가치

시장가치는 출품기간의 합리성 등 정상적인 거래조건 하에서 성립되는 가치를 나타내나, 담보가치는 채권의 안전한 회수를 목적으로 하는 가치개념이기 때문에 단기처분조건을 전제로 평가된다는 차이점이 있다.

4. 계속기업가치와 투자가치

계속기업가치는 기업의 영속적 이용을 전제로 파악하는 가치임에 반해, 투자가치는 투자자의 투자계획에 따라 일정기간 만을 이용한 후 처분할 것을 전제로 한다는 점에서 차이가 있다.

IV. 가치를 다원적으로 파악할 필요성

1. 가치형성요인의 다양성

부동산은 그 가치형성요인이 복잡*다양하여, 한 가지 가치만 형성되는 것이 아니다. 즉, 담보가치, 보험가치, 투자가치 등 다양한 가치개념이 형성되며, 이는 부동산 가치형성요인의 다양성을 반영한 결과이다.

2. 감정평가의 정확성과 안전성

부동산 가치에 대한 다원적 개념을 이해함으로써 평가의 적정성을 기할 수 있고, 가치를 평가목적에 따라 유형화함으로써 평가의 안전성을 제고시킬 수 있다.

3. 감정평가의 사회적 기여

평가의뢰 목적에 부응하는, 즉 의사결정에 유용한 정보를 제공함으로써 의뢰자의 욕구충족 및 나아가 사회 발전에 이바지할 수 있다.

4. 감정평가의 업무영역 확대

부동산 가치를 일원화하면 감정평가의 기능이 크게 저하되는 바, 업무영역 확대 측면과 관련하여 다양한 가치 개념의 도입 및 이해가 필요하다.

V. 결

부동산의 가치를 다원적으로 파악하는 것은 이론적*실무적 타당성이 인정된다. 그러나 우리나라의 감칙은 <시장 가치 외의 가치>개념을 구체적으로 규정하고 있지 않아 다양한 평가수요에 부응하지 못하고 있다고 판단된다. 따라서 일본이나 미국과 같이 다양한 가치개념의 구체적 규정이 필요하다고 본다.

【문제 4】 감정평가서의 정확성을 점검하고 부실감정평가 등의 도덕적 위험을 예방하기 위해서 평가 검토가 필요할 수 있다. 평가검토에 대해 설명하시오.(10점)

I. 개념

1. 의의

2. 재평가와 구별

II. 평가검토의 필요성

1. 평가보고서의 합리성 검증

2. 의뢰인의 의사결정에 확신 제공

3. 대출기관의 위험관리절차 일환

4. 법적소송에서 중요한 역할

5. 평가사의 전문성 향상 및 평가업 발전도모

III. 유의사항

1. 보고서 전체를 대상

2. 공정하고 객관적 업무수행

3. 평가시점 당시의 관점과 시장상황에 근거

4. 평가내용 임의변경 금지

I. 개념

1. 의의

평가보고서가 특정한 요구사항이나 지침에 부합되고, 합리적이고 일관성이 있으며 정확한지를 확인하기 위해 완성된 평가보고서를 분석하는 것이다.

2. 재평가와 구별

재평가란 원래의 평가행위에 따른 가치결론이 잘못되었다는 전제 아래 다시 평가작업을 시행하는 행위로 정의할 수 있다. 재평가는 선행 평가결과와 다른 별도의 평가결론을 제시할 수 있다는 점에서 평가검토와 구별된다. 현업적으로는 이의재결평가가 이에 해당된다.

II. 평가검토의 필요성

1. 평가보고서의 합리성 검증

평가보고서는 그 성격상 표준화된 제품이 될 수 없는바, 평가보고서의 합리성 즉, 보고서 내용의 논리적 일관성과 수학적 정확성을 보장함으로써, 이를 의뢰인에게 제공하는데 있다.

2. 의뢰인의 의사결정에 확신 제공

의뢰인의 의사결정, 즉 투자사업에 대한 의사결정 등에 대한 확신 및 신뢰성 제공 한다.

3. 대출기관의 위험관리절차 일화

평가보고서에 언급되고 있는 시장추세를 확인하고, 감응도 분석도 등을 행하여 의사결정에 수반되는 위험의 정도를 평가하기도 한다.

4. 법적소송에서 중요한 역할

소송당사자, 법원으로부터 다른 평가사의 평가작업에 대한 검증을 요청 받기도 한다.

5. 평가사의 전문성 향상 및 평가업 발전도모

평가사들로 하여금 질적으로 우수하고 통일된 체계를 갖춘 평가보고서를 작성하도록 하여 평가사의 전문성을 향상시키고 평가업의 발전을 도모하는 장치로서 기능한다.

Ⅲ. 유의사항

1. 보고서 전체를 대상

평가검토는 보고서 전체를 대상으로 하는 것이어야 한다. 평가보고서의 일부만을 분석하였을 때에는, 다른 부분은 검토되지 않았다는 것을 솔직하게 진술해야 한다. 그리고 이같은 제한적 검토를 근거로 보고서 전체를 판단해서는 안된다.

2. 공정하고 객관적 업무수행

검토평가사는 자신의 의뢰인이나 고용인의 이익을 주장하거나, 자신의 개인적 이익을 도모하여서는 안되며, 대상 부동산에 대해 현재 혹은 미래의 의도적인 이권을 가지고 있어서는 안된다.

3. 평가시점 당시의 관점과 시장상황에 근거

평가검토는 평가시점 당시의 관점과 시장상황에 근거하여야 하며, 결코 과거나 미래의 상황을 평가검토의 잣대로 사용해서는 아니된다. 특히 평가시점 당시 발생이 확실시되었던 것이 아닌 이상, 추후에 발생한 기준으로 평가보고서를 논박해서는 안된다.

4. 평가내용 임의변경 금지

평가검토는 수행된 감정평가의 정확성*합리성을 검토하는 것이지 새로운 가치결론을 제시하는 것은 아니다. 만약 평가내용을 임의변경하는 경우 이는 새로운 감정평가를 행한 것으로 간주된다.

20XX년도 제3회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 다음을 설명하고, 각각의 상호관련성에 대하여 논하시오. (40점)

물음 1) 부동산가치 발생요인과 부동산가격 결정요인 (10점)

물음 2) 부동산가격 결정과정(메커니즘)과 부동산가치의 3면성 (10점)

물음 3) 부동산가치의 3면성과 감정평가 3방식 6방법 (20점)

I. 서

II. 문#1

1. 가치발생요인

- (1) 의의
- (2) 내용

2. 가격결정요인

- (1) 의의
- (2) 가치의 구체화로서 가격

III. 문#2

1. 가격결정 메커니즘

- (1) 균형가격의 성립과 변화
- (2) 장단기 가격결정 메커니즘

2. 가치3면성의 개념

3. 양자의 상호관련성

IV. 문#3

1. 가치3면성과 감정평가방식

- (1) 3면 등가성의 성립
- (2) 3면 등가성과 3방식 6방법

2. 시장성측면에서 감정평가방식

- (1) 거래사례비교법
- (2) 임대사례비교법

3. 비용성측면에서 감정평가방식

- (1) 원가법
- (2) 적산법

4. 수익성측면에서 감정평가방식

- (1) 수익환원법
- (2) 수익분석법

V. 결(관련문제 : 시산가액 조정의 필요성)

I. 서

부동산의 가치는 3가지 가치발생요인의 상관결합에 의해서 추상적*개념적으로 발생한다. 이러한 가치는 현실의 부동산 시장에서 수요와 공급의 상호작용에 의해 균형가격으로 현실화*구체화된다. 균형가격에서는 수요와 공급이 일치하는 상태이므로 가치의 3면등가성이 성립하는데, 감정평가란 부동산의 가치를 화폐액(가격)으로 나타내는 작업이므로, 가치3면성에 입각하여 감정평가3방식으로 가치에 접근할 수 있다. 이하 관련 내용을 설명한다.

II. 문#1

1. 가치발생요인

(1) 의의

부동산이 가치를 가지게 하는 3가지 요인을 말한다. 부동산의 가치는 효용, 유효수요, 상대적 희소성의 상관결합에 의해 개념적*추상적으로 발생하게 된다.

(2) 내용

①효용은 인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력을 말한다. 주거용 부동산은 쾌적성, 상업용 부동산은 수익성, 공업용 부동산은 생산성의 형태로 나타난다. ②유효수요는 구매력이 뒷받침된 구매의사를 말한다. 부동산의 고가성으로 인해 구매력까지 요구된다. ③상대적 희소성은 인간의 욕망에 비해 그 공급량이 부족한 상태를 말한다. 일반재화의 절대적 희소성과 구분된다. ④또한 법적 이전가능성을 가치발생요인으로 보는 일부 견해가 있다.

2. 가격결정요인

(1) 의의

가격결정요인이란 부동산 가격을 결정하는 수요와 공급을 말한다. 가치발생요인 중 ①효용과 유효수요는 수요의 형태로 구체화되고 ②상대적 희소성은 공급의 형태로 구체화되어 나타난다.

(2) 가치의 구체화로서 가격

부동산의 <가치(Value)>는 현실의 부동산시장에서 수요와 공급의 상호작용으로 인해 부동산의 <가격(Price)>으로 구체화되어 나타난다.

III. 문#2

1. 가격결정 매커니즘

(1) 균형가격의 성립과 변화

수요와 공급이 일치하는 지점에서 균형가격이 성립한다. 그러나 가치발생요인의 변화로 수요와 공급이 변화하는 경우 균형가격도 변화한다. 예를 들어, 효용과 유효수요가 증가(감소)하는 경우 수요증가(감소)로 균형가격이 상승(하락)한다. 또한 상대적 희소성이 증가(감소)하면 공급의 감소(증가)로 균형가격이 상승(하락)한다.

(2) 장단기 가격결정 메커니즘

①단기에 부동산의 공급은 거의 고정된 상태이므로 수요의 크기에 의해서 가격이 결정된다. 그러나 ②장기에는 부동산의 가격이 생산비에도 미치지 못한다면 결국 공급이 감소하여 가격과 생산비가 일치하게 될 것이다. 따라서 장기에는 공급에 의해서 가격이 결정된다. ③결국 수요와 공급의 상호작용에 의해서 부동산의 균형가격이 결정된다

2. 가치3면성의 개념

가치3면성이란 부동산의 가치는 3가지 측면에서 접근할 수 있다는 속성을 말한다. ①시장성이란 <시장에서 유사한 부동산이 얼마에 거래가 되는가>, ②비용성이란 <유사한 부동산을 만드는데 얼마 만큼의 비용이 드는가>, ③수익성이란 <수익의 크기와 부동산의 가치는 비례해야 한다는 사고방식>을 말한다.

3. 양자의 상호관련성

①수익이 큰 부동산일수록 수요도 높을 것이므로 수익성은 수요와 ②비용이 많이 투입된 부동산일수록 생산비용이 높으므로 비용성은 공급과 밀접한 관련성을 가진다. 그리고 ③균형가격은 수요와 공급의 결합에 의해서 결정되므로 시장성은 수요공급의 균형과 밀접한 관련성을 가진다. ④결국 균형가격이 결정되는 메커니즘은 가치3면성과 밀접한 관련을 가지고 있다.

IV.문#3

1. 가치3면성과 감정평가방식

(1) 3면 등가성의 성립

수요와 공급이 일치하는 상태에서 균형가격이 결정된다. 따라서 ①수요측면에서 가치에 접근하는 수익성의 사고방식과 ②공급측면에서 가치에 접근하는 비용성의 사고방식, ③수요공급의 균형측면에서 가치에 접근하는 시장성의 사고방식에 의한 결과가 일치하게 된다. 이를 3면 등가성이라 한다.

(2) 3면 등가성과 3방식 6방법

균형가격에서는 3면 등가성이 성립하므로 3가지 측면에서 가치에 접근할 수 있는데 이를 감정평가3방식이라 한다. 각각의 평가방식은 가격과 임료를 구하는 방법으로 나뉘어지므로 결국 6방법이 존재한다.

2. 시장성측면에서 감정평가방식

(1) 거래사례비교법

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

(2) 임대사례비교법

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 임대사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

3. 비용성측면에서 감정평가방식

(1) 원가법

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

(2) 적산법

대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

4. 수익성측면에서 감정평가방식

(1) 수익환원법

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

(2) 수익분석법

일반기업 경영에 의하여 산출된 총수익을 분석하여 대상물건이 일정한 기간에 산출할 것으로 기대되는 순수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

V. 결(관련문제: 시산가액 조정의 필요성)

이론적으로 3면 등가성이 성립하므로 3자에 의한 시산가액이 일치해야 하나, 현실의 부동산 시장은 불완전경쟁 시장이므로 3자간의 불일치가 발생한다. 따라서 최종 가치결론을 제시하기 위해서 이들 간의 차이를 조정할 필요성이 생기는데 이를 시산가액조정이라 한다. 시산가액조정시 각 시산가액간 차이가 발생하는 이유를 규명하고, 각 시산가액이 갖는 설득력의 크기에 따라 적절한 가중치를 부여하는 것이 중요하다.

【문제 2】 부동산가격에 관한 다음의 물음에 답하시오(30점)

물음 1) 부동산가격의 본질에 대해 설명하시오(5점)

물음 2) 부동산가격의 특징 및 가치형성원리에 대해 설명하시오(10점)

물음 3) 부동산가격과 기준시점간의 관계에 대해 설명하시오(10점)

물음 4) 특정가격과 한정가격의 개념을 설명하시오(5점)

I. 서

II. 물음#1

1. 위치가격

2. 가치와 가격의 구분

III. 물음#2

1. 부동산 가격의 특징

- (1) 가격과 임료로 표시
- (2) 소유권 기타 권리이익의 가격
- (3) 장기적 배려하에서 형성
- (4) 부동산 거래의 특수성

2. 부동산 가치형성과정

- (1) 가격수준의 형성
- (2) 구체적 가격의 결정

IV. 물음#3

1. 위치의 가변성

2. 기준시점의 필요성

- (1) 기준시점의 의의(감칙 제9조 제2항)
- (2) 기준시점의 필요성

3. 부동산가격과 기준시점의 관계

- (1) 일반적인 관계
- (2) 공적평가시의 관계

V. 물음#4

1. 특정가격의 개념

2. 한정가격의 개념

VI. 결

I. 서

부동산은 일반재화와는 다르게 불완전경쟁시장의 대표적 재화로 분류되고 있다. 따라서 시장의 수요공급이 왜곡되는 특성을 지니게 되므로, 부동산 가격도 일반재화와는 다른 특성이 있다. 이하에서는 부동산가격을 전반적으로 검토함으로써, 부동산 가격이 일반재화의 가격과 어떤 차별성을 갖는지를 파악하고, 따라서, 부동산의 특성을 보다 이해하는 기회로 삼고자한다.

II. 물음#1

1. 위치가격

부동산은 자연적 특성중 하나인 고정성으로 인하여, 주위의 환경에 의해 가격이 형성되는 특징이 있다. 그 중 가장 중요한 것이 접근성으로 이로 인해 부동산 가격은 위치가격이라고 까지 언급된다. 즉, 역세권근처에 있는지 여부, 부동산의 위치가 독점적인지 여부에 따라 부동산가격은 절대적으로 큰 영향을 받는다.

2. 가치와 가격의 구분

일반 경제학에서는 가격은 가치의 화폐적 표현으로 양자는 장기적으로 일치하지만, 부동산학에서 가치와 가격은 엄밀히 구분된다. 즉 가치는 장래 편익의 현재가치로 정의되지만, 가격은 매수자와 매도자사이에서 실제 거래된 금액을 의미한다. 실제의 부동산시장에서 부동산 가격은 실제 거래당사자간 편의와 협의에 의해서 결정되므로 표준가격이나 균형가격의 발현이 어렵다.

III. 물음#2

1. 부동산 가격의 특징

(1) 가격과 임료로 표시

일반재화와 달리 부동산은 교환의 대가인 가격과 용익의 대가인 임료로 표시된다. 이는 부동산의 영속성으로 인한 것으로 용익의 목적과 소유의 목적이 서로 상충됨에서 비롯된다. 따라서, 가격과 임료의 가치형성 요인은 사뭇 다르다.

(2) 소유권 기타 권리의 이익의 가격

부동산은 물리적 실체의 가격이 아니라 소유권 기타 권리의 이익의 가격이다. 즉 취득 사용 처분권으로 이루어지는 소유권의 가격이며, 기타 세부 권리에 따라 가격도 형성된다. 따라서, 감정평가시 소유권등에 대한 진정한 권리 여부를 파악함이 매우 중요한 절차이다.

(3) 장기적 배려하에서 형성

부동산은 영속성 및 용도의 다양성 등으로 인해 장기적인 배려하에서 형성된다. 즉 부동산이 속하는 지역은 고정된 것이 아니고 항상 변화하고, 이에 따라 부동산 가격도 장기적인 배려하에 결정된다.

(4) 부동산 거래의 특수성

부동산은 거래등의 필요에 의해 개별적으로 형성되고 개별적인 동기나 특수한 사정이 개입되기 쉬우며, 정보 취득도 쉽지 않다.

2. 부동산 가치형성과정

(1) 가격수준의 형성

부동산은 지역성이 존재하여 부동산이 속한 지역과 상호 대체, 경쟁, 보완, 협동의 관계를 가지면서 가격이 형성된다. 이러한 지역성은 다른 지역과 구별되는 그 지역만의 특성을 가지며, 또한 시간의 흐름에 따라 변화하는 특징이 있다. 이러한 지역성 등의 존재는 지역적 가치형성요인을 구성하게 되고, 따라서, 동일 유사한 지역은 이에 따른 표준적 사용과 가격수준이 형성된다.

(2) 구체적 가격의 결정

지역적으로 가격수준이 형성되면, 구체적 가격은 부동산의 개별적 특성에 의해 좌우된다. 즉 토지의 개별적 가치형성요인과 건물의 개별적 가치형성요인에 영향을 받아 최유효이용이 결정되고, 매수자 매도자의 협상력에 의해 구체적으로 가격이 결정된다.

IV. 물음#3

1. 위치의 가변성

부동산은 부동산이 속한 지역의 사회적, 경제적, 행정적 위치의 변화에 의해 부동산 자체의 가격도 변화하는 특징이 있다. 즉 부동산의 가격은 고정된 것이 아니고, 시간의 흐름에 따라 변동되는 가변성을 지니고 있다.

2. 기준시점의 필요성

(1) 기준시점의 의의(감치 제9조 제2항)

기준시점이라 함은 부동산 감정평가에 있어서의 평가기준일을 의미한다. 즉 기준시점을 기준으로 형성되는 가격을 평가금액으로 기재하는데, 이는 평가시점과는 엄밀히 말해 구분되며, 일반적으로 가격조사 완료일을 기준으로 한다.

(2) 기준시점의 필요성

1) 부동산 가격의 가변성

부동산 가격은 그 지역의 사회적, 경제적, 행정적 위치의 변화에 영향을 받는 가변성을 지니고 있으므로, 어느 시점에서의 가격을 구할 필요가 있고, 이때의 시점을 기준시점이라 한다.

2) 책임소재의 명확화

부동산의 가격은 가변성을 지니므로, 향후 책임을 구할 필요가 있을 때 책임소재를 명확하게 하기 위해서도 기준시점이 필요하다.

3) 장래편익의 기준시점

부동산 가치는 장래편익의 현재가치이므로 장래편익을 현가화 하기 위해서는 현재의 시점을 미리 정하여야 한다. 기준시점은 이러한 현재의 시점을 의미하고 있다.

3. 부동산가격과 기준시점의 관계

(1) 일반적인 관계

부동산의 가변성으로 인해 일정 시점에서의 가격을 구할 필요가 있고, 따라서, 부동산 가격의 의미는 통상 가격변동의 흐름속에서 특정시점의 가격을 의미하고, 감정평가의 금액은 특정시점을 기준으로 한 가격이다.

(2) 공적평가시의 관계

감정평가의 방법을 법령에서 정한 법정평가의 경우 기준시점은 일반적인 가격조사완료일이 아니라, 법령에서 정한 시점이 될 경우가 있다. 이는 개발이익 배제 등 정책적으로 부동산 가격의 가변성을 제한적으로 적용함을 의미하는데, 구체적으로 보상평가시 재결평가나 이의재결평가를 재결시점으로 하는 경우나 재개발, 재건축의 감정평가시 기준시점을 사업인정일등으로 정하는 경우에 사례를 찾아볼 수 있다.

V. 물음#4

1. 특정가격의 개념

평가목적, 대상물건의 성격상 시장가치로 평가함이 적정하지 아니하거나 특수한 조건이 수반되는 경우 그 목적, 성격이나 조건에 맞는 가격을 의미한다. 즉, 국내에서는 시장가치가 아닌 가격을 통칭 시장가치외 가치라 하고 있다. 이에 반해 일본에서는 특수가격, 특정가격, 한정가격 등 특정가격을 보다 세분하고 있으며, 국내는 일본의 상기 가격을 모두 의미한다고 볼 수 있다.

2. 한정가격의 개념

특정가격의 하나인 한정가격은 일반적으로 병합이나 분할의 경우 시장이 상대적으로 한정될 때 특정 당사자 사이에만 그 타당성이 인정되는 가격이다. 인접지와의 합병*분할로 인하여 가치증가가 발생하는 경우, 이것이 양 당사자 사이에 적절히 배분된 가격이다.

VI. 결

비록 자본주의 사회 즉 시장원리가 지배하는 사회에 살고 있지만, 모든 자본주의의 재화가 시장성을 지니는 것은 아니다. 그 중 대표적인 것이 부동산으로 상기 검토한 바와 같이 일반적인 재화와는 가치형성과정이나 특징 본질 등 모든 면에서 일반재화와는 구별된 특성을 보인다. 따라서, 부동산 가격은 일반인이 전문적 지식없이 가격을 산정할 수 없고, 전문가에 의한 평가가 반드시 필요하다.

【문제 3】 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에서 규정하는 공정가치(fair value)와 우리나라 「감정평가에 관한 규칙」에서 규정하고 있는 시장가치(market value)의 개념을 가격다원론적 관점에서 비교하시오.(20점)

I. 서

II. 각 가치개념의 의미

1. 공정가치

2. 시장가치

III. 양 가치개념의 비교

1. 공통점

- (1) 시장증거에 근거한 가치
- (2) 존재가치의 성격
- (3) 가치3면성의 반영

2. 차이점

- (1) 시장가치 외의 가치 성격여부
- (2) 시장의 전제여부
- (3) 적용분야의 차이

IV. 결(관련문제)

I. 서

정확한 감정평가를 위해서 가격개념을 명확히 이해하는 것이 필수적이다. K-IFRS상의 공정가치와 시장가치는 ①시장증거에 기반한다는 공통점이 있으나 ②시너지효과의 반영여부에 차이가 있는 등 동이(同異)점이 있어 평가상 혼란을 초래할 수 있는바, 각 가격개념의 상호비교를 통해 보다 정확히 이해할 필요가 있다.

II. 각 가치개념의 의의

1. 공정가치

합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말한다. 이 공정가치는 보고기간 말 현재의 시장상황을 반영하여야 하며, 매각이나 다른 형태의 처분으로 발생할 수 있는 거래원가를 차감하지 않고 산정한다.

2. 시장가치

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

III. 양 가치개념의 비교

1. 공통점

(1) 시장증거에 근거한 가치

공정가치는 시장증거(market-based evidence)에 근거하였는지 여부를 밝히도록 하고 있다. 시장가치도 시장분석을 통해 시장증거를 수집하고 분석하여 가치결론을 도출하므로 각 가격개념은 모두 시장증거에 기초한다.

(2) 존재가치의 성격

①존재가치(Sein)란 현실의 시장상황을 반영하는 가치이고, 당위가치(Sollen)란 현상보단 원인을 중시하는 가격개념이다. ②각 가격개념은 모두 시장증거에 기초하고 이상적*당위적 시장상황을 전제하거나 규범적 가치판단이 개입되지 않는다는 점에서 존재가치의 성격을 지닌다.

(3) 가치3면성의 반영

구체적으로는 감정평가3방법이 적용되고, 도출된 시산가액을 적절히 조정하여 최종 가치결론을 내리게 되는 공통점이 있다.

2. 차이점

(1) 시장가치 외의 가치 성격여부

기업회계관련 공정가치평가가 항상 시장가치 외의 가치가 되는 것은 아니다. 그러나 공정가치에 시너지 효과가 반영되거나 부도기업의 청산가치를 구하는 경우처럼 특정한 조건이 수반되는 경우에는 시장가치 외의 가치의 성격을 갖는 경우가 있다는 점에서 시장가치와 차이점이 있다.

(2) 시장의 전제여부

기업자산의 특수성(대규모성, 특수용도 등)으로 인하여 공정가치는 반드시 공개경쟁시장을 전제로 형성되는 가치는 아니라는 점에서 시장가치와 차이가 있다.

(3) 적용분야의 차이

①시장가치는 일반적으로 부동산의 평가시에 적용되는 가치개념이나, ②공정가치는 기업자산을 재무보고 목적으로 평가할 때 적용되는 개념이다.

IV. 결(관련문제)

우리나라의 경우 가치개념이 추상적으로 규정되어 있어 해석의 자의성이 개입할 가능성이 있다. 또한 IFRS의 도입으로 소개된 공정가치는 아직 국내에서 그에 대한 연구가 충분하지 못해 평가의 지침을 제공하지 못하는 상황이다. 따라서 관련 연구와 실무매뉴얼 제정 등을 통해 평가의 혼란을 불식시킬 필요성이 있다.

【문제 4】 한국은행 기준금리가 지속적으로 인하되었다. 금리인하가 부동산시장에 미치는 영향에 관해 설명하시오. (10점)

I. 기준금리 인하의 의미

II. 수요에 미치는 영향

기준금리란 한국은행의 최고 결정기구인 금융통화위원회에서 매달 회의를 통해서 결정하는 금리를 말한다. 시중은행들은 기준금리에 따라 예금이자율과 대출이자율을 조정하기 때문에 기준금리 인하시 시장이자율도 하락하게 된다.

II. 수요에 미치는 영향

금리인하는 수요자의 대출이자 부담을 낮추므로 구매력 증가효과를 발생시켜 수요증가요인으로 작용한다. 또한 예금이자율의 하락은 자본시장에서 부동산시장으로 자금의 이동을 발생시킬 수 있는 요인이므로 여유자금이 부동산에 대한 수요로 유입될 수 있다.

III. 공급에 미치는 영향

금리인하는 공급자의 금융비용을 감소시키므로 공급에 유리한 요인으로 작용한다. 따라서 부동산 공급이 증가하게 되고, 개발사업의 진행속도가 빨라질 것이다.

IV. 기타 영향

①예금금리가 낮아짐으로 임대인 입장에서는 전세보다는 월세형태를 선호하게 되어 전세공급물량부족이 심화될 수 있다. ②대출금리가 낮아짐에 따라 정(+)의 레버리지 효과를 기대하고 수익형 부동산에 대한 투자가 증가할 수 있다. ③다만 일반적으로 기준금리 인하는 경기침체기에 이루어지는 경우가 많으므로 부동산 투자위험은 증가할 수 있다.

20XX년도 제4회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 부동산감정평가에서 최유효이용에 대한 다음 물음에 답하시오.(50점)

물음 1) 부동산감정평가에서 최유효이용의 개념과 성립요건을 설명하시오.(10점)

물음 2) 부동산가격판단시 최유효이용을 전제로 판단해야 하는 이유를 설명하시오.(10점)

물음 3) 최유효이용의 원칙과 다른 원칙간의 상호관련성을 설명하시오.(20점)

물음 4) 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 개념

2. 성립요건

- (1) 법적 허용성 검토
- (2) 물리적 허용성 검토
- (3) 재정적 타당성 검토
- (4) 최대생산성 검토

III. 설문#2

1. 최유효이용의 성립근거가 되는 부동산의 특성
2. 인간의 합리성 추구로 인한 토지할당
3. 입찰지대곡선을 통한 설명

IV. 설문#3

1. 가격제원칙의 의의
2. 내부적 측면의 원칙
3. 외부적 측면의 원칙
4. 토대가 되는 원칙

V. 설문#4

1. 침체국면의 시장특성
2. 경제적 타당성 판단시
3. 과대개량 부동산 발생
4. 중도적 이용의 장기화

VI. 결

I. 서

최유효이용은 부동산의 가치가 극대화되는 이용으로 물리적*법률적*경제적 타당성을 충족하여야 달성된다. 부동산은 부증성과 용도의 다양성으로 인하여 경합하는 용도 중 최유효이용에 토지가 할당되므로 최유효이용의 원칙은 감정평가의 평가전제가 된다.

가격제원칙은 최유효이용의 원칙을 중심으로 나머지 가격제원칙들이 일정한 내부*외부*시계열적 관계를 형성

하는바 평가시 이를 고려하여야 한다. 또한 침체국면시 개발대안의 경제성이 하락하므로 경제적 합리성 판단시 보수적 예측이 필요하고 중도적 이용이 장기화될 수 있음을 그 판단시 유의해야 한다.

II. 설문#1

1. 개념

①최유효이용의 원칙이란 부동산가격은 최유효이용을 전제로 형성된다는 원칙이다. ②최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

2. 성립요건

(1) 법적 허용성 검토

대상 부동산을 특정용도로 이용하는 것이 지역지구제, 토지이용지구제, 환경규제 등에 위반되면 안 된다. 예를 들어, 용적률보다 더 많은 아파트를 건설하고자 하는 이용은 최유효이용이 될 수 없다.

(2) 물리적 허용성 검토

토지의 크기, 형태, 지형, 하중지지력 등은 부지가 사용될 수 있는 용도에 영향을 미친다. 따라서 대상 부지가 의도하는 이용에 물리적 특성이 뒷받침되는지 검토해야 한다. 예를 들어 토양의 하중지지력이 약한 지역에 공업용지를 건축할 수 없으며, 면적이 협소한 경우 쇼핑센터를 건축할 수 없다.

(3) 재정적 타당성 검토

재정적 타당성이란 어떤 용도에서 나오는 순수익이 투자에 대한 시장요구수익률을 충분히 만족시키는 것을 말한다. 재정적 타당성을 결정하기 위하여 평가사는 각 용도별로 예상되는 수입과 비용을 고려하여 양(+)의 순현가를 발생시키는 용도를 발견해야 한다.

(4) 최대생산성 검토

재정적으로 타당성이 있는 용도 중에 최고의 가치를 창출하는 용도를 발견하는 것을 말한다. 이러한 최대생산성은 시장의 객관적인 경험적 증거에 의해 지지되어야 한다. 구체적으로는 ①토지자체의 생산성이 극대화 되는 경우와 ②개량부동산 전체의 가치가 극대화되는 경우로 나누어 유형별 분석을 행한다.

Ⅲ. 설문#2

1. 최유효이용의 성립근거가 되는 부동산의 특성

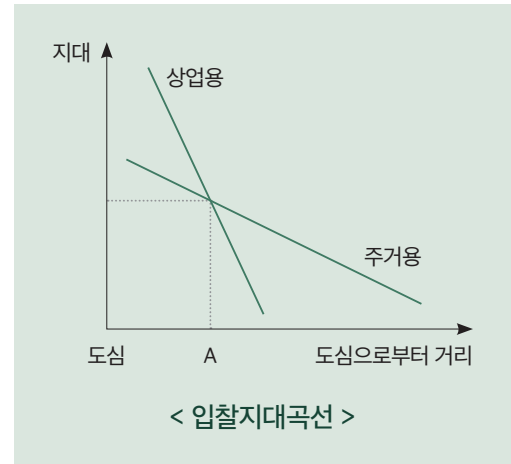
①부증성이란 토지는 생산비나 노동량을 투입하여도 그 물리적인 절대량을 임의로 증가시킬 수 없다는 특성이다. ②용도의 다양성은 토지는 여러 가지 용도에 제공될 수 있다는 특성이다.

2. 인간의 합리성 추구로 인한 토지할당

인간은 주어진 자원을 가장 효율적으로 활용하고자 하는 합리적 사고를 가지고 있다. 따라서 <부증성>으로 인해 공급이 제한된 토지를 가장 효율적으로 이용하기 위해 이용가능한 다양한 용도 중 <최고의 가치를 창출하는 이용>에 해당 토지를 할당하게 된다.

3. 입찰지대곡선을 통한 설명

입찰지대곡선이란 알론소(Alonso)가 소비자효용극대화 모형을 이용하여 도심으로부터 지대가 '0'인 한계점까지 각 토지이용자가 지불하는 최고가격을 이은 곡선이다. 오른쪽 그래프와 같이 도심에서 A지점까지는 경합하는 용도 중에 상업용이 가장 높은 지대를 지불할 수 있으므로 상업용이 토지를 할당받게 된다. 같은 원리로 A지점에서 도시외곽 지역은 주거용이 토지를 할당받게 된다.



Ⅳ. 설문#3

1. 가격제원칙의 의미

일정한 법칙성을 도출한 것을 말한다. 가격제원칙은 상호 유기적 관련성을 가지며 최유효이용의 원칙을 중심으로 내부적*외부적*시계열적 토대를 구성한다.

2. 내부적 측면의 원칙

①부동산 내부구성요소들이 균형을 이루고 있어야 하며 ②단위투자액당 한계수익이 한계비용과 같아지는 지점까지 적절히 투자되어야 하며 ③각 구성부분에 적절한 수익이 배분되고 남은 토지잔여수익이 최대가 되어야 하며 ④각 구성부분의 기여도가 최대로 발휘되고 있어야 한다. 따라서 균형의 원칙, 수익체증*체감의 원칙, 수익배분의 원칙, 기여의 원칙이 내부적 토대가 된다.

3. 외부적 측면의 원칙

①부동산은 그가 속한 지역에 적합해야 하며 ②부의 외부효과로 인한 불리한 영향을 받지 않아야 하며 ③본건 부동산과 유사성이 있는 물건과 대체*경쟁의 관계를 이루며 가격이 형성되고 ④시장의 수급동향하에서 그 가격이 결정되는 바 적합한 원칙*외부성의 원칙*대체경쟁의 관계*수요공급의 원칙이 외부적 토대가 된다.

4. 토대가 되는 원칙

부동산 가치형성요인은 시간의 흐름에 따라 무단히 변화하므로 이러한 변동을 미래예측시 반영해야 하므로 예측*변동의 원칙이 시계열적 토대가 된다.

V. 설문#4

1. 침체국면의 시장특성

부동산경기가 하강하여 거래가 한산하고 부동산가격이 하락하고 있는 국면을 말한다. 이 국면에서는 매수자중심 시장이 되고 과거 거래가격은 새로운 거래의 상한가를 이룬다.

2. 경제적 타당성 판단시

시장위험의 증가에 따라 위험프리미엄을 반영한 할인율이 상승하고 예상수익이 감소함에 따라 시장침체에 따라 개발대안의 경제적 타당성이 부정적으로 전환될 수 있다. 따라서 보다 보수적인 관점에서 경제성 분석이 행할 필요가 있다.

3. 과대개량 부동산 발생

과거 호황국면에서는 적절한 규모의 부동산이었을지라도 경기침체에 따라 과대개량된 부동산으로 전환되어 감가가 발생할 수 있다. 따라서 시설규모의 물리적*법률적 적합성 뿐만 아니라 경제상황에 따른 적절성을 면밀히 판단해야 한다.

4. 중도적 이용의 장기화

장래 최유효이용이 도래할 것을 기대하고 현재 일시적인 이용에 할당되는 상황을 중도적이용이라고 한다. 시장침체에 따라 장래 최유효이용의 예상수익은 감소하고 예상비용은 증가하므로 그 도래시기가 장기화된다. 따라서 중도적 이용이 장기간 이어질 수 있음에 유의해야 한다.

VI. 결

실무적으로 최유효이용분석은 시장분석의 결과를 반영하여 판정되므로 정확한 시장분석이 선행되어야 한다. 따라서 시장분석시 경기변동에 따라 시장이자율, 물가, 공실률 등의 동향이 어떻게 변동하는지 등을 면밀히 분석하여 최유효이용분석시 활용하여야 한다.

【문제 2】 나지상정한 토지와 개량부동산에 대한 유형별 최유효이용분석을 설명하고, 양 분석결과가 상이한 경우에 대해서 설명하시오.(20점)

I. 개요

II. 유형별 최유효이용분석

1. 개요

2. 최유효이용의 판정기준(공통내용)

- (1) 법적 허용성 검토
- (2) 물리적 허용성 검토
- (3) 재정적 타당성 검토
- (4) 최대생산성 검토

3. 유형별 최대생산성 검토

- (1) 토지(나지상정)에 대한 분석
- (2) 개량부동산에 대한 분석

III. 최유효이용분석시 두 결과가 상이한 경우

1. 양 분석결과가 상이한 이유

2. 분석결과가 상이한 경우의 의미

I. 서

최유효이용은 토지의 가치를 극대화하는 이용으로 인간의 합리성추구로 인한 토지할당을 그 근거로 한다. 실무적으로는 ①나지를 상정한 토지에 대한 분석과 ②개량부동산 자체에 대한 분석이 행해진다. 다만 양 분석결과와 전환비용 등의 존재로 상이할 수 있는바 그 의미에 대해 실무상 고려가 필요하다.

II. 유형별 최유효이용분석

1. 개요

최유효이용은 원래 토지에 대해 분석되는 개념이나 ①토지와 건물을 분리한다는 이론적 비판과 ②기존 개량물의 가치기여 및 변경가능성을 고려하기 위한 실무적 필요성 때문에 개량부동산에 대한 분석도 강조된다. 양 유형의 분석은 기본적으로 공통의 판정기준을 갖으나 유형별 특성의 차이로 구체적인 내용에 차이가 존재한다.

2. 최유효이용의 판정기준(공통내용)

(1) 법적 허용성 검토

대상 부동산을 특정용도로 이용하는 것이 지역지구제, 토지이용지구제, 환경규제 등에 위반되면 안 된다. 예를 들어, 용적률보다 더 많은 아파트를 건설하고자 하는 이용은 최유효이용이 될 수 없다.

(2) 물리적 허용성 검토

토지의 크기, 형태, 지형, 하중지력 등은 부지가 사용될 수 있는 용도에 영향을 미친다. 따라서 대상 부지가 의도하는 이용에 물리적 특성이 뒷받침되는지 검토해야 한다. 예를 들어 토양의 하중지력이 약한 지역에 공업용지를 건축할 수 없으며, 면적이 협소한 경우 쇼핑센터를 건축할 수 없다.

(3) 재정적 타당성 검토

재정적 타당성이란 어떤 용도에서 나오는 순수익이 투자에 대한 시장요구수익률을 충분히 만족시키는 것을 말한다. 재정적 타당성을 결정하기 위하여 평가사는 각 용도별로 예상되는 수입과 비용을 고려하여 양(+)의 순현가를 발생시키는 용도를 발견해야 한다.

(4) 최대생산성 검토

재정적으로 타당성이 있는 용도 중에 최고의 가치를 창출하는 용도를 발견하는 것을 말한다. 이러한 최대 생산성은 시장의 객관적인 경험적 증거에 의해 지지되어야 한다. 구체적으로는 ①토지자체의 생산성이 극대화 되는 경우와 ②개량부동산 전체의 가치가 극대화되는 경우로 나누어 유형별 분석을 행한다.

3. 유형별 최대생산성 검토

(1) 토지(나지상정)에 대한 분석

1) 비수익성 부동산인 경우

나지상태가 최유효이용이 될 수 있으므로 먼저 개발여부를 결정하고 개량물건축이 최유효이용이라고 가정 하면, 개발 후 시장가치에서 건축비용과 개발비용을 공제한 토지가치가 최고인 이용이 최유효이용이다.

2) 수익성 부동산인 경우

이 경우 예상수익을 기준으로 대상 부동산의 가치를 ①직접환원법에 의해 산정한 후 개발비용을 공제하여 토지가치를 구하는 방법과 ②토지귀속소득을 토지환원율로 환원하여 토지가치를 구하는 잔여환원법이 있다.

(2) 개량부동산에 대한 분석

1) 자본적 지출이 필요 없는 경우

각각의 이용방법에 따른 순영소득을 종합환원이율로 할인하여 개량물의 가치를 추계한다. 추계된 가치 중 최고의 자본환원가치를 창출하는 이용이 최유효이용이 된다.

2) 자본적 지출이 필요한 경우

기존 용도를 다른 용도로 이용하기 위해서는 현재 상태로 그대로 두는 방법, 개축하는 방법, 타 용도로 전환하는 방안이 있다. 각 대안의 순영업소득을 종합환원이율로 할인하여 구한 자본환원가치에서 자본비 지출액(전환비용)을 공제한 개량부동산의 가치가 최고인 이용이 최유효이용이 된다.

Ⅲ. 최유효이용분석시 두 결과가 상이한 경우

1. 양 분석결과가 상이한 이유

개량부동산의 최유효이용 분석에는 기존 구조물에 대한 철거비용, 건설과정에서 발생하는 임대료 손실 등이 계산에 포함되기 때문에 나지상정하 분석결과와 상이할 수 있다.

2. 분석결과가 상이한 경우의 의미

현재 개량물이 대상토지에 대한 최유효이용은 아니지만 당장 그 용도로 전환하는 것 역시 타당성이 없다는 것을 의미한다. 이 경우 현재의 이용은 중도적 이용으로서 일정기간 존속하게 된다. 이 경우 개량물은 <제합사용의 원칙>에 따라 토지의 가치에 기여하는 만큼 가치를 가지게 된다.

【문제 3】 대체의 원칙과 기회비용의 원칙과의 관계를 약술하시오. (10점)

Ⅰ. 대체의 원칙

1. 의의

2. 성립근거

Ⅱ. 기회비용의 원칙

1. 의의

2. 성립근거

Ⅲ. 양자의 관계

I. 대체의 원칙

1. 의의

부동산의 가격은 대체*경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다.

2. 성립근거

부동산은 물리적으로는 비대체적이나 인문적 특성과 지역성으로 인해 용도적 측면, 토지이용 측면에서 대체성이 인정되기 때문이다. 즉 효용, 가격, 규모, 위치 등에서 유사성이 있는 물건 상호간에는 가치형성상 일정한 영향을 주고 받게 된다.

II. 기회비용의 원칙

1. 의의

부동산의 가격은 기회비용을 반영하여 형성된다는 원칙을 말한다. 기회비용이란 어떤 대안을 선택함으로써 선택하지 않은 다른 기회 중 가장 큰 비용이다.

2. 성립근거

합리적인 투자자라면 투자결정시 가장 수익률이 높은 대안을 선택하게 된다. 즉 차선택인 대안의 수익률을 넘어야 투자의사결정이 이루어지므로 차선택의 수익률을 요구수익률로서 반영하게 된다.

III. 양자의 관계

기회비용의 원칙은 선택상 대체관계에 있는 다른 투자대상과 비교하면서 어떤 투자대상을 선택하고 있으므로 대체의 원칙과 관련이 있다. 즉 대체성이 있는 투자대안 중에서 선택이 이루어지므로, 대체의 원칙은 기회비용의 원칙의 전제를 이루는 관계이다.

【문제 4】 예측의 원칙을 약술하시오. (10점)

I. 의의

II. 이론적 근거

- 1. 부동산의 특성
- 2. 시장참여자의 행태

III. 관련원칙

IV. 감정평가 활동과의 관계

I. 의의

부동산의 가격이 당해 부동산의 장래의 수익성이나 쾌적성에 대한 예측의 영향을 받아서 결정된다는 법칙성을 말한다. 가격은 항상 변화의 과정에 있으므로 과거 및 현재 뿐만 아니라 미래의 장기적 예측에 의하여 현재의 가격 결정에 영향을 미치게 된다.

II. 이론적 근거

1. 부동산의 특성

부동산의 영속성과 위치의 가변성에 근거하여 부동산 가치형성요인 및 발생요인이 부단히 변화하므로 부동산의 가격은 이에 대한 예측이 반영된다.

2. 시장참여자의 행태

시장참여자들이 장기적 배려하에 대상 부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 이익을 적절한 이율로 할인하여 대상의 가치를 구하는 행태에 부합한다.

III. 관련원칙

일반적으로 변동을 기초로 예측을 하므로 변동의 원칙과 관련되며, 부동산은 용도의 다양성과 부증성의 특성이 있어 장래에 있어도 최유효이용이 되어야 하는 바, 최유효이용의 원칙과 관련된다.

IV. 감정평가 활동과의 관계

①원가방식 중 재조달원가에 대한 감가수정을 행할 경우 예측을 바탕으로 경제적 잔존내용연수를 판단해야 한다. 또한 ②비교방식 중 지역요인 및 개별요인의 비교에 있어 장래 기대되는 동향을 판정해야 한다. 그리고 ③수익방식 적용시 대상부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 총수익 및 환원이율 결정 등의 지침이 된다.

【문제 5】 감정평가사 김씨는 K은행으로부터 대상부동산에 대한 담보감정평가를 의뢰받았다. 감정평가사 김씨는 현장조사 및 자료분석을 통하여 아래와 같은 자료를 수집하였다. 아래 대상부동산의 시장분석자료를 근거로 감정평가사 김씨가 K은행 대출 담당자에게 담보가격의 결정에 대한 이론적 근거에 대해 부동산 가격제원칙을 중심으로 기술하시오. (10점)

<대상부동산>

서울시 00구 00동 XXX-X번지 AA빌라 3층 301호 100평형

대상부동산 분양예정가 : 10억

<현장조사 및 자료분석내용>

분양성검토 : 대형평형으로 인해 인근지역내에서 분양성 악화가 우려됨.

인근지역의 표준적 이용상황 : 40~50평형

인근지역의 담보평가가격수준 : 3.6억~4.5억원

거래가능가격(표준적이용상황기준) : 평형당 1,000만원

I. 담보가격의 개념

II. 담보가격 결정의 이론적 근거

1. 부동산가격제원칙의 의의
2. 최유효이용의 원칙
3. 적합의 원칙
4. 균형의 원칙
5. 수익체증체감의 원칙

I. 담보가격의 개념

담보평가란 금융기관 등이 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 상태나 사실관계를 조사*확인하여 담보대상물건의 경제적 가치를 판정하는 것을 말한다. 담보평가는 금융기관의 채권보전을 목적으로 행하기 때문에 담보가격은 안정성이 중요시되는 성격을 가진다.

II. 담보가격 결정의 이론적 근거

1. 부동산가격제원칙의 의미

부동산 가격형성과정에 작용하는 법칙성을 추출하여 감정평가의 지침으로 적용하는 것을 말한다.

2. 최유효이용의 원칙

최유효이용의 원칙이란 부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 분양성 악화가 우려되므로 최유효이용의 원칙에 위배되어 감가요인이 작용한다.

3. 적합의 원칙

적합의 원칙이란 부동산이 그 유용성을 최고로 발휘하기 위해서는 주위환경에 적합해야 한다는 원칙을 말한다. 본건은 인근의 표준적 평형에 적합하지 못한 대형평형으로 감가요인이 작용한다.

4. 균형의 원칙

균형의 원칙이란 부동산의 유용성이 최대로 발휘되기 위해서는 그 구성요소간의 내부결합에 균형을 이루어야 한다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 과대개량되었다고 볼 수 있어 감가요인이 작용한다.

5. 수익체증체감의 원칙

수익체증체감의 원칙이란 부동산에 대한 단위투자액에 대한 한계수익은 체증하다가 체감한다는 원칙이다. 본건은 과잉투자로 투자액의 한계비용이 한계수익을 초과하는 상황이므로 경제가치가 낮게 형성된다.

20XX년도 제5회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 부동산 경기변동으로 인한 부동산 시장 동향을 분석하고, 부동산 감정평가상의 유의점을 기술 하시오.(30점)

I. 서

II. 부동산 경기변동

1. 부동산 경기변동의 의의
2. 부동산 경기변동의 특징
3. 부동산 경기변동의 제 국면
 - (1) 확장국면
 - (2) 수축국면
 - (3) 안정국면

III. 감정평가의 유의점

1. 가격제원칙 관련
2. 지역*개별분석시 유의사항
3. 평가방식 적용과 관련
 - (1) 비교방식
 - (2) 원가방식
 - (3) 수익방식
4. 시산가액 조정 관련

IV. 결

I. 서

부동산의 가격은 고정된 것이 아니라 경제의 흐름에 따라 등락을 반복한다. 따라서 감정평가시에는 부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서 일반재화의 경기변동과는 다른 부동산 경기변동의 각 국면별 고유 특징을 깊이 이해하여야 한다. 이를 바탕으로 가치형성요인분석이나 감정평가3방식의 적용시, 시산가액조정시 현재 속해 있는 국면의 특징을 유의해서 평가활동을 전개해야 한다.

II. 부동산 경기변동

1. 부동산 경기변동의 의의

부동산 경기변동이란 각 경제변수들이 일정한 주기를 갖고 변화하는 경제학적 현상을 말한다. 경기변동에는 순환적 경기 변동, 계절적 경기변동, 장기적, 무작위적 경기변동이 있다. 이 중에서 가장 중요하고 비교적 뚜렷하게 나타나고 있는 것이 순환적 변동이다. 경기순환이란 경제가 파형과 같이 상승운동과 하강운동을 반복하는 것이다.

2. 부동산 경기변동의 특징

①부동산의 영속성으로 일반경기에 비해 주기가 길고 ②부동산의 수요공급간에 불균형이 존재하여 진폭이 크며 ③확장국면은 느리게 진행되나 수축국면은 빠르게 진행되는 우경사 비대칭형이며 ④이사철 등의 계절적 불안정성과 주택정책 등에 의한 행정적요인에 의한 영향을 많이 받는다.

3. 부동산 경기변동의 제 국면

(1) 확장국면

회복·상향시장을 일컬으며, 회복시장은 부동산가격 하락이 중단·반전하여 가격이 상승하고, 금리는 낮아 여유자금이 생겨 거래는 활기를 띠고 투기 및 투자심리가 작용한다. 상향시장에서는 부동산가격은 상승하며 거래가 활발하나, 후퇴가능성을 내포하고 있다.

(2) 수축국면

하향시장에서는 부동산가격이 하락하며, 거래는 한산하고 금리는 높아 여유자금이 없고 공실·공가율이 높다. 후퇴시장은 가격상승이 중단, 반전되어 경기가 후퇴하기 시작하며 거래는 한산해진다.

(3) 안정국면

부동산의 가격이 가벼운 상승을 보이거나 안정되어 있는 국면으로 부동산 고유의 국면이다. 이 시기에는 좋은 위치에 적당한 규모의 주택이 불황에 강한 모습을 보인다.

Ⅲ. 감정평가의 유의점

1. 가격제원칙 관련

감정평가시 부동산 경기변동 제국면과 관련하여, 현재의 시장이 어디에 놓여 있는가에 대하여 전문성, 합리성에 근거하여 정확한 지적 및 장래 변동의 예측이 가능하여야 한다. 또한 각종 경기변동 지표의 종합적 고려로 당해 예측에 설득력을 부여할 수 있어야 할 것이며 이때 변동의 원칙, 예측의 원칙이 중요시된다.

2. 지역*개별분석시 유의사항

부동산시장의 국지성으로 인해 일반경기변동과 특정지역 또는 개별부동산의 경기변동상황이 상반될 수 있음에 유의해야 한다. 따라서, 전반적인 부동산 경기와 더불어 인근지역의 Life-cycle 등을 고려해야 하며, 지역적 경기변동을 중시해야 한다.

3. 평가방식 적용과 관련

(1) 비교방식

①사례선택시 사례자료는 경기순환의 각 국면에 따라 다르므로 가급적 최신의 사례자료를 동일 국면에서 수집하여야 한다. ②사정보정시 사례자료가 각 국면에 따라 특별한 사정이나 동기가 개입되어 있는지 여부를 파악해야 한다. 또한 ③시점수정시 국면이 전환되는 경우 각 기간을 세분화하여 국면별로 다른 변동률을 적용한다. ④가치형성요인 비교시에는 지역요인, 개별요인 등 가치형성요인은 경기순환의 각 국면에서 어떻게 작용하는가를 파악, 예측함으로써 적절한 가격수준과 최유효이용을 파악하도록 해야 함에 유의한다.

(2) 원가방식

①재조달원가 산정시에는 각 국면에 따라 건축비지수의 변동 등을 파악해야 한다. 또한 ②감가수정시에는 경기순환의 각 국면에 따라 기능적, 경제적 가치 감소부분을 적절히 파악하여 감가수정 작업시 반영해야 한다.

(3) 수익방식

①순수익 산정시에는 경기순환의 각 국면이 현재 어떤 국면이고 장래 어떻게 변동될 것인가 예측하여 순수익을 예측하여야 한다. ②환원이율 산정시에는 환원이율은 지가와 역관계에 있으므로 경기순환의 각 국면에 따라 적절하게 조정하여야 한다.

4. 시산가액 조정 관련

① 최근의 물적, 위치적 유사자료 선택 여부, 변동국면에 맞는 요인분석 여부를 단계적으로 검토한다. ② 극단적인 호*불황시에는 비준가액의 기준이 되는 사례가 불안정하므로 원가, 수익방식에 비중을 두고 그 타당성을 검토한다. ③ 안정국면에서는 비준가액의 신뢰도가 높아지므로 상대적으로 높은 비중을 두어야 한다.

IV. 결

부동산의 경기변동은 평가상 중요한 고려사항이나 아직 체계적인 경기측정지표가 개발되지 않은 실정이다. 현재 건축허가량이나 택지분양실적, 부동산 거래량 등의 각종 지표를 개별적으로 파악하여 경기변동을 측정하고 있으나, 종합적이고 과학적인 경기측정지표의 개발이 필요하다.

【문제 2】 부동산 시장과 효율적 시장의 차이점을 설명하고, 부동산 시장의 효율성을 높일 수 있는 방안에 대하여 설명하라.(30점)

I. 서

II. 각 시장의 개념

1. 부동산시장

2. 효율적 시장

III. 양자의 차이점

1. 상품측면에서 차이점

- (1) 상품의 동질성과 가격수준
- (2) 재화의 내구성

2. 시장참여자 측면에서 차이점

3. 시장의 완전성 측면에서 차이점

- (1) 경쟁의 자유성
- (2) 수급균형성
- (3) 정보의 공개성
- (4) 진입장벽의 제한여부

IV. 부동산 시장의 효율성을 높이는 방안

1. 정보공개

- (1) 가격공시제
- (2) 정보통신시스템 활용

2. 부동산 유동화

3. 규제완화

4. 세제개편

V. 결(관련문제)

I. 서

부동산의 자연*인문특성으로 인하여 부동산시장은 일반재화의 효율적 시장과 비교했을 때 불완전경쟁시장의 특성을 갖게 된다. 이러한 부동산시장의 불완전성은 가격공시제, 부동산 유동화, 세제개편, 규제완화 등을 통하여 극복할 수 있는바 이하 살펴본다.

II. 각 시장의 개념

1. 부동산시장

부동산시장은 경쟁적 이용에 의한 공간배분 및 토지이용패턴을 결정하고 부동산의 교환 및 가격결정을 행하는 공간이다. 다만 부동산의 특성으로 인해 부동산시장은 불완전성을 띄고, 자원의 효율적 배분에 방해를 받는다.

2. 효율적 시장

시장의 효율성이란 부동산 시장이 새로운 정보를 얼마나 지체없이 가치에 반영하는가를 말하며, 이처럼 새로운 정보가 지체없이 가치에 즉각적으로 반영되는 시장을 효율적 시장이라 한다. 효율성의 정도에 따라 약성, 준강성, 강성효율적 시장으로 분류된다.

Ⅲ. 양자의 차이점

1. 상품측면에서 차이점

(1) 상품의 동질성과 가격수준

①효율적 시장의 재화가 동질적이고 상대적으로 저가인 반면에 ②부동산은 개별성으로 인하여 이질적이고 가격이 고가여서 구매력이 충족된 유효수요의 개념이 필요하다.

(2) 재화의 내구성

①효율적 시장의 재화는 곧바로 소비되고, 빠르게 공급되고, 쉽게 이동한다. 그러나 ②부동산은 내구성 재화이고, 투자재로서 상대적으로 유동성의 제약이 크다.

2. 시장참여자 측면에서 차이점

①효율적 시장에서 어느 누구도 가격에 직접 영향을 미칠 만큼의 많은 시장지분을 갖지 못한다. 그러나 ②부동산 시장은 부동산의 고가성으로 인해 시장참여자가 제한됨으로 개별 구매자나 판매자가 가격에 영향을 미칠 수 있다.

3. 시장의 완전성 측면에서 차이점

(1) 경쟁의 자유성

①효율적 시장은 다수의 시장참가자가 자유롭게 경쟁한다. 그러나 ②부동산시장은 많은 공적 규제가 가해지게 된다.

(2) 수급균형성

①효율적 시장에서는 수요공급의 균형이 이루어지고, 시장불균형 상태는 일시적이다. 그러나 ②부동산 시장에서는 수급불균형이 빈번하게 나타난다.

(3) 정보의 공개성

①효율적 시장에서 구매자와 판매자는 거래에 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 있다. 반면 ②부동산시장은 거래의 은밀성으로 정보의 수집이 어렵다.

(4) 진입장벽의 제한여부

①효율적 시장에서 시장참여자는 쉽게 시장에 진입과 진출을 할 수 있다. 그러나 ②부동산시장은 투자의 고가성과 고정성으로 인하여 진입장벽이 존재하게 된다.

IV. 부동산 시장의 효율성을 높이는 방안

1. 정보공개

(1) 가격공시제

부동산거래의 은밀성으로 가격정보의 수집이 어렵다. 따라서 부동산가격이 비합리적으로 형성되어 시장을 왜곡시키는 경우가 빈번하다. 이의 해결을 위해 우리나라는 표준지*표준주택 등의 가격공시제를 운영하고 있다.

(2) 정보통신시스템 활용

부동산가격 이외에도 각종 물적, 행정적 정보가 공개된다면 시장참여자의 합리적인 의사결정을 지원할 수 있다. 이를 위해 현재 우리나라에서는 전월세 실거래가 공개, 부동산정보포털(예. 온나라, G4C) 등을 운영하고 있다.

2. 부동산 유동화

부동산의 고가성으로 인하여 소액자본가의 시장참여자 제한되었다. 그러나 유동화를 통한다면 소수지분권이 거래되어 시장참여자가 크게 확대되어 각 시장참여자의 가격영향력이 감소하게 된다. 부동산 유동화는 최근 자본시장법의 제정, REITs 등의 확대로 활성화되고 있다.

3. 규제완화

부동산시장을 인위적으로 규제하는 각종 행정정책들은 시장의 기능을 왜곡하는 부작용을 초래할 수 있다. 예를 들어 경직적인 용도지역제의 운영은 탄력적인 토지공급을 저해할 수 있으며 분양가상한제는 부동산공급을 위축시켜 주택난을 심화시킬 수 있다.

4. 세제개편

현행 부동산조세는 보유세의 비중이 낮고 거래세의 비중이 높다. 그러나 부동산의 원활한 유통을 위해서는 앞으로 보유세의 비중을 높이고 거래세의 비중을 낮추는 것이 필요하다.

IV. 결(관련문제)

부동산시장의 비효율성으로 인한 시장왜곡을 보완하기 위해 감정평가사에 의한 가치지적이 중요하다. 그런데 현행 공동주택가격의 조사·산정 업무가 감정평가사가 아닌 비전문가에 의해서 행해지고 있다는 문제점이 있어 이의 개선이 필요하다.

【문제 3】 부동산시장에 대한 다음 물음에 답하여라.(20점)

물음 1) 공간시장(space market)과 자산시장(asset market)을 각각 설명하라(10점)

물음 2) 자산시장에서 부동산의 환원이율 결정에 영향을 미치는 요인을 설명하라.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 공간시장

- (1) 의의 및 사례
- (2) 임대료의 결정
- (3) 위치와 유형이 따라 구분

2. 자산시장

- (1) 의의 및 사례
- (2) 환원이율의 결정
- (3) 자본시장과의 통합성

III. 설문#2

1. 환원이율의 의의

2. 환원이율의 결정요인

- (1) 자본의 기회비용
- (2) 순임대료의 성장 잠재력
- (3) 위험

IV. 결

I. 서

부동산시장은 바라보는 관점에 따라 공간시장과 자산시장으로 구분된다. 공간시장에서 결정된 임대료가 자산시장의 환원이율과 만나 부동산의 가치가 결정되기 때문에 양 시장의 내용을 정확히 이해할 필요가 있다. 특히 자산시장의 환원이율은 작은 차이로도 평가액의 큰 차이를 발생시키므로 그 크기에 영향을 미치는 결정요인을 검토할 필요가 있다.

II. 설문#1

1. 공간시장

(1) 의의 및 사례

토지와 건물과 같은 공간 그 자체를 사용하기 위한 시장을 말한다. 임대차시장이라고도 한다. 예를 들어 실사용을 목적으로 주택이나 상가를 임차하는 경우가 해당된다.

(2) 임대료의 결정

장기재고저량과 공간수요가 만나는 지점에서 공간에 대한 임대료가 결정된다.

(3) 위치와 유형이 따라 구분

공간시장은 부동산이 소재하는 지역과 물적특성에 따라 각기 개별적으로 시장이 형성된다. 즉 대체성이 제한되어 위치와 유형에 따라 하위시장으로 세분된다.

2. 자산시장

(1) 의의 및 사례

부동산을 투자수단으로 보아 자산으로서의 이용가치가 목적인 시장을 말한다. 매매시장이라고도 한다. 투자수익을 목적으로 부동산을 거래하는 경우가 해당된다.

(2) 환원이율의 결정

부동산의 환원이율(수익률)은 자본시장의 투자상품과 대체경쟁관계를 이루며 양 시장의 위험을 감안한 수익률로 결정된다.

(3) 자본시장과의 통합성

자산시장은 수익률의 크기만이 중요하므로 부동산의 위치*유형 등의 물적특성은 거의 고려되지 않는다. 따라서 자본시장의 투자상품과 대체성이 높아 양 시장은 통합되는 경향이 있다.

Ⅲ. 설문#2

1. 환원이율의 의미

환원이율이란 대상물건의 가격에 대한 순수익의 비율을 말한다. 이는 부동산 투자의 수익률 내지는 위험의 크기를 나타내는 지표이다.

2. 환원이율의 결정요인

(1) 자본의 기회비용

현재 이자율과 다른 유형의 투자에 대한 수익기회는 투자자들이 얼마나 부동산자산에 투자할 것인가를 결정하는데 매우 중요한 요인이 된다.

(2) 순임대료의 성장 잠재력

투자자들은 임대료 상승가능성에 대한 잠재력을 알아보기 위하여 투자하려는 부동산이 입지한 공간시장의 미래를 예측하고자 한다. 즉 성장잠재력이 커 보이는 지역에 투자자들은 더 많은 자금을 투입하려 할 것이고, 이에 따라 환원이율은 낮아지게 된다.

(3) 위험

투자자가 부동산투자에서 예상하는 미래의 잠재적 순수입의 위험도가 떨어지고 안정적이라고 판단한다면 더 많은 자금을 투입할 것이고 이는 환원이율을 낮추게 된다.

IV. 결

부동산증권화가 진행됨에 따라 부동산시장과 자본시장과의 통합현상이 가속화되고 있다. 따라서 환원이율 산정시 자본시장의 정보를 보다 정교하게 반영하기 위하여 재무적 기법을 환원이율 산정방법으로 활용하는 방안을 연구할 필요가 있다.

【문제 4】 부동산가격지수의 필요성과 기능을 설명하시오.(10점)

I. 부동산가격지수의 의의

II. 부동산가격지수의 필요성

1. 부동산 투자성과의 측정

2. 정확한 경기변동 판단

III. 부동산가격지수의 기능

I. 부동산가격지수의 의의

부동산의 가격변동을 나타내는 지수를 말한다. 기준연도의 가격을 기초로 하여 비교연도의 가격이 기준연도에 비해 얼마나 변화하였는가를 나타낸다.

II. 부동산가격지수의 필요성

1. 부동산 투자성과의 측정

부동산시장이 투자시장으로서의 성격이 강해짐에 따라 투자성과에 대한 공표와 평가가 이루어져야 하나, 부동산의 매도이익은 실제로 매도가 발생해야 측정할 수 있다는 문제점이 있었다. 따라서 부동산가격지수를 이용하여 보유중인 부동산의 매도이익을 추정하여 투자성과를 정확히 공시할 필요성이 있다.

2. 정확한 경기변동 판단

부동산의 경기변동을 정확하게 측정해 줄 지표가 필요한 실정이나 현재는 건축허가량, 택지분양실적, 부동산 거래량 등을 종합하여 판단하고 있는 실정이다. 부동산가격지수를 경기측정지표의 하나로 활용하여 보다 정확한 경기판단을 내릴 수 있다.

III. 부동산가격지수의 기능

① 감정평가상 시점수정에 활용될 수 있다. 특히 구분소유권 부동산이나 복합부동산의 감정평가시 적절한 시점수정 자료가 없는 현실하에서 부동산가격지수를 적용하여 시점수정을 가하는 것이 가능할 것이다. 또한 ② 부동산가격 지수는 정책수립시 의사결정의 판단기준이 될 수 있다.

【문제 5】 효율적 시장이론(efficient market)을 설명하고, 현실 부동산시장에서 정보비용의 존재로 인한 감정평가의 필요성을 설명하라.(10점)

I. 의의

II. 내용

1. 약성효율적 시장
2. 준강성효율적 시장
3. 강성효율적 시장

III. 감정평가의 필요성

I. 의의

시장의 효율성이란 부동산 시장이 새로운 정보를 얼마나 지체없이 가치에 반영하는가를 말하며, 이처럼 새로운 정보가 지체없이 가치에 즉각적으로 반영되는 시장을 효율적 시장이라 한다.

II. 내용

1. 약성효율적 시장

현재의 시장가치가 과거의 가격변동추세를 안정적으로 반영하고 있기 때문에 과거의 부동산 시장의 역사적 자료를 분석한다고 해도, 새로운 정보가 없고, 따라서 정상 이상의 수익을 획득할 수 없는 시장을 말한다.

2. 준강성효율적 시장

어떤 새로운 정보가 공표되는 즉시 시장가치에 반영되는 시장을 말한다. 이미 발표된 대차대조표나, 손익계산서, 개발계획에 관한 정보는 공표되는 즉시 모든 사람들에게 똑같은 수요를 유발하기 때문에 투자수익을 올릴 수 없다.

3. 강성효율적 시장

어떠한 정보도 이미 시장가치에 반영되어 있는 시장을 의미한다. 진정한 의미의 효율적시장이며, 완전경쟁 시장의 가정(완전정보, 완전공개)에 가장 부합하는 시장이다.

Ⅲ. 감정평가의 필요성

부동산의 자연*인문특성으로 인해 현실의 부동산시장은 준강성효율적 시장의 모습을 보인다. 따라서 감정평가 활동을 통하여 부동산가격 정보를 시장에 공급함으로써 정보의 불완전성으로 인한 초과이윤을 제거해야 한다.

20XX년도 제6회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 시장분석과 지역분석에 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 시장분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 시장분석 6단계를 단계별로 설명하시오.(20점)

물음 2) 부동산감정평가에서 행하는 지역분석을 설명하고, 시장분석과의 관계를 설명하시오.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 의의

2. 필요성

- (1) 최유효이용 판정의 전제
- (2) 감정평가3방식에서 활용
- (3) 컨설팅에서 활용

3. 6단계

- (1) 개요
- (2) 생산성분석(1단계)
- (3) 시장획정(2단계)
- (4) 수요분석(3단계)

(5) 공급분석(4단계)

(6) 균형분석(5단계)

(7) 포착률추계(6단계)

III. 설문#2

1. 지역분석

- (1) 의의
- (2) 필요성

2. 양자의 관계

- (1) 공통점
- (2) 차이점

IV. 결

I. 서

시장분석은 지역내 시장상황을 파악하는 것으로 최유효이용과 감정평가3방식 적용에 필요한 데이터를 제공한다. 이러한 시장분석은 생산성분석에서 포착률추계로 이어지는 일련의 절차에 따라 수행된다. 지역분석과 시장분석은 양자 모두 가치형성요인의 분석이나 시장분석은 보다 경제적 요인에 대한 분석이 중점이 되고 비가치추계분야에서도 유용하게 사용된다는 차이점이 있다.

II. 설문#1

1. 의의

시장지역내 수요와 공급의 상호관계가 대상물건의 가치에 어떤 영향을 미치는가를 조사*분석하는 것이며, 시장의 수요공급 조건을 대상부동산과 관련짓는 것이다.

2. 필요성

(1) 최유효이용 판정의 전제

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 이러한 최유효이용은 부동산의 생산성이 극대화되는 이용이므로 시장분석을 통해 대상물건의 생산성, 경쟁력 등을 분석하여 판정하게 된다.

(2) 감정평가3방식에서 활용

시장분석을 통해 수집*분석된 각종 시장자료는 감정평가3방법을 통해 구체적 시산가액을 구하는데 각종 판단의 근거를 제공한다.

(3) 컨설팅에서 활용

컨설팅에서 시장분석은 시장내 상황을 매우 세부적으로 분석하여 의뢰인의 의사결정을 지원하기 위해 행해진다. 이를 지원하기 위해 경제기반분석, 타당성분석, 흡수율분석 등의 각종 시장분석기법이 활용된다.

3. 6단계

(1) 개요

시장분석의 절차는 ①일반적 조사에서 특정 목적조사로 전개되는 절차와 ②특정 목적조사에서 일반적 조사로 진행되는 절차가 있다. 양자는 분석의 순서가 다른 것이지 내용이 다른 것은 아니다. 이하 ②의 절차를 중심으로 설명한다.

(2) 생산성분석(productivity analysis)(1단계)

생산성분석이란 대상부동산과 경쟁부동산의 법적*물리적*입지적 특성들에 대한 예비조사를 통하여 상품으로서의 부동산제품을 차별화하고, 대상부동산이 공급할 수 있는 입지적 효용이나 서비스능력을 조사*연구하는 것이다. 생산성분석을 통해 시장지역 내 부동산의 여러 가지 물리적*법적*입지적 특성을 조사*분석하여 대상부동산의 시장성 있는 잠재적 용도를 확인한다.

(3) 시장획정(market area delineation)(2단계)

시장획정이란 부동산의 유형이나 용도, 지리적 위치 등에 따라 별도의 세분시장으로 구분하여 연구하는 시장분석 단계를 말한다. 예를 들어 주거용 부동산 시장을 단독주택, 전원주택, 아파트, 연립주택 등으로 세분화하는 것을 말한다. 이를 통해 시장분석의 초점을 정립한다.

(4) 수요분석(Demand analysis)(3단계)

수요분석의 목적은 앞서 확정된 세분시장별로 대상부동산의 잠재적 가능수요자를 확인하는 데에 있다. 수요분석의 중요한 변수들은 주거용*상업용*공업용 등 부동산 유형에 따라 다르지만 ①가구구성이나 연령 분포 등 인구요인 ②소득수준 등 유효구매력 ③토지이용양상 등 도시의 성장추세 ④교통 인프라 등 접근성 ⑤지원시설의 매력도 등이 공통적으로 중요시된다. 부동산의 미래수요를 추정하기 위해 경제기반분석이 행해지기도 한다.

(5) 공급분석(Supply analysis)(4단계)

공급분석단계에서는 시장지역 내에 공급된 기존 경쟁부동산의 재고는 물론 경쟁적 공급이 가능한 신규 부동산의 건축 프로젝트까지도 조사한다. 조사내용에는 각 경쟁부동산의 목표시장, 크기는 물론이고 건축의 질이나 내부시설 수준, 주차시설 등도 포함하여 공급자간 경쟁의 정도를 상세히 파악한다.

(6) 균형분석(equilibrium analysis)(5단계)

이론적으로는 수요와 공급이 장기적으로 균형을 이루는 것으로 되어 있으나, 단기적으로는 시장의 불균형이 곧 부동산 시장의 특징이 되는 것이 일반적이다. 따라서 감정평가사가 현재와 미래의 수요공급의 상호작용을 면밀히 분석하여 초과수요가 세분시장 내에 존재하는가, 만약 공급이 초과되고 있다면 어느 시기에 균형점에 도달할 수 있는가를 예측한다.

(7) 포착률(capture rate) 추계(6단계)

포착률이란 주어진 시장조건하에서 특정 유형의 부동산이 전체가능시장에서 차지할 것으로 예상되는 시장점유율(market share)을 말한다. 포착률을 예측하기 위하여는 세분시장 내에서 차지하는 대상부동산의 매력도나 경쟁력을 분석·평가하여야 한다. 상기 과정을 거쳐 도출된 포착률은 대상부동산의 최유효이용이나 개발타당성을 판단하는데 결정적인 근거가 된다.

Ⅲ. 설문#2

1. 지역분석

(1) 의의

지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써, 지역내 부동산의 표준적사용과 가격 수준을 판정하는 작업을 말한다.

(2) 필요성

사례수집범위를 확정하고 후행하는 개별분석에서 대상부동산의 최유효이용과 구체적 가격을 판정하는데 전제를 제시한다.

2. 양자의 관계

(1) 공통점

양자 모두 가치형성요인의 분석단계이며 후행하는 최유효이용분석과 감정평가3방식에 필요한 데이터를 제공한다는 공통점이 있다.

(2) 차이점

지역분석은 지역내 표준적사용과 가격수준으로 결과가 도출되나 시장분석은 대상부동산의 포착률이 도출된다는 차이점이 있다. 또한 시장분석은 지역분석보다 경제적 요인에 대한 엄밀한 분석이 행해진다는 차이점이 있다. 그리고 지역분석은 가치추계분야에서 시장분석은 비가치추계분야에서 유용하게 사용된다는 차이점이 있다.

IV. 결

지역분석은 일본에서 시장분석은 영미권에서 각기 발전되어 왔다. 최근 일본기준에서 지역분석에 시장특성의 분석을 추가하여 양자는 점차 접근하고 있는 관계이나 세부적인 분석방법, 내용 등에 차이점이 있다. 이에 따라 발생하는 개념상 혼란을 정립할 필요성이 있다.

【문제 2】 경제기반분석(economic base analysis)이란 무엇이며, 이러한 경제기반분석을 부동산 시장분석으로 검토하는 이유는 무엇인가? 그리고 경제기반분석의 단계적 과정을 부동산 유형별로 설명하라.(30점)

I. 서

II. 경제기반분석의 개념

1. 의의

2. 전제

3. 입지상법(Local Quotient)

- (1) 개념
- (2) 산식과 해석

III. 경제기반분석을 부동산 시장분석으로 검토하는 이유

1. 가치추계에서 활용

2. 비가치추계에서 활용

IV. 경제기반분석의 단계적 과정

1. 공통절차

- (1) 현재의 경제상황을 분석하는 단계
- (2) 미래의 경제상황을 예측하는 단계

2. 유형별 경제기반분석

- (1) 업무용
- (2) 산업용
- (3) 주거용
- (4) 소매용

V. 결(관련문제)

I. 서

경제기반분석은 지역의 성쇠가 기반산업의 성쇠에 달려 있다고 가정하고, 기반산업의 고용인구변화를 통해 장래 인구변화를 예측하고 그 파생수요로서 부동산의 수요를 예측하는 기법이다. 이러한 경제기반분석은 감정평가시 지역에 대한 각종 정보와 가치결정의 근거를 제공하는바 그 정확한 분석이 중요하다. 다만 부동산의 유형에 따라 구체적인 분석내용이 다른바 그 특성에 유의하여 분석해야 한다.

II. 경제기반분석의 개념

1. 의의

경제기반이란 지역주민의 생계를 유지시켜주는 경제활동이며, 그 지역의 수출활동으로서 다른 지역으로부터 자금을 끌어들이는 산업을 말한다. 이러한 지역의 경제기반이 현재의 고용, 인구, 부동산가치에 어떤 영향을 미치는가를 분석하는 것이다.

2. 전제

도시나 지역의 경제발전은 지역경제의 기반(수출)부문의 성장에 의하여 절대적으로 결정된다고 가정한다.

3. 입지상법(Local Quotient)

(1) 개념

어떤 지역의 산업이 전국 동일한 산업에 대한 상대적 중요도를 측정하는 방법으로서 그 산업의 상대적인 특화 정도를 나타낸 지수이다. 입지상(LQ) 방법에 의하면 한 지역(Z) 특정산업(i)의 고용비율이 전국평균보다 높을 경우 그 산업을 그 지역의 기반산업으로 본다.

(2) 산식과 해석

$$LQ = \text{해당 도시의 A산업 고용비율} / \text{전국의 A산업 고용비율}$$

따라서 ① $LQ > 1$ 이면 그 지역의 수출기반산업, ② $LQ = 1$ 이면 전국평균과 동일하게 X산업 분포(자급), ③ $LQ < 1$ 이면 그 지역의 비수출기반산업으로 해석된다.

Ⅲ. 경제기반분석을 부동산 시장분석으로 검토하는 이유

1. 가치추계에서 활용

부동산의 가치는 그가 속한 지역의 성쇠에 영향받는다. 따라서 가치추계시 경제기반분석을 통한 지역의 현황과 미래의 성장가능성을 예측하는 것이 필수적이다. 경제기반 분석을 통해 인구, 개인소득, 고용 등에 관한 정보를 획득하면, 이외에도 다른 이용가능한 정보를 얻을 수 있어 부동산 평가에 유용한 자료가 된다.

2. 비가치추계에서 활용

컨설팅에서 경제기반분석을 통해 ①인근지역 내 경제변수들의 변동을 파악하여 지역의 상대적 위치를 거시적, 장기적 안목에서 고찰가능하여 의뢰인에게 시장에 대한 폭넓은 지식을 전달할 수 있다. ②특히 대규모개발사업에서 중요한 의미를 지니고, ③도시계획, 지역계획 분야에서도 활용된다.

IV. 경제기반분석의 단계적 과정

1. 공통절차

(1) 현재의 경제상황을 분석하는 단계

- ① 입지상법(LQ)을 통해 LQ가 1보다 큰 기반산업을 파악한다.
- ② 기반고용인구(BE : Basic employment)란 지역산업 중 수출부문에 종사하는 고용인구로, $LQ > 1$ 인 기반 산업 중 LQ가 1을 초과하는 고용인구를 파악하여 지역내 총 기반고용인구를 구한다.
- ③ BE로 총고용인구를 나누어 경제기반승수(EBM : Economic base multiplier)를 구한다. 경제기반승수(EBM)란 특정지역의 기반고용인구가 1단위 증가할 때 지역전체의 고용이 증가하는 비율을 말한다.
- ④ 지역의 총인구를 총고용인구로 나누어 총인구-고용인구비(PER : Population - to - Employment Ratio)를 구한다.

(2) 미래의 경제상황을 예측하는 단계

- ① 미래의 경제상황에 대한 예측을 기초로 하여 미래 일정시점의 기반고용인구를 추정하고
- ② 기반고용인구에 앞서 구한 경제기반승수(EBM)를 곱하여 총고용인구 산정한다.
- ③ 이 총고용인구에 고용인구비(PER)를 곱하여 총인구를 산정한다.

2. 유형별 경제기반분석

(1) 업무용

- ①현재 총고용인구에서 사무실사용 고용인구와 1인당 평균 사무실사용 면적을 산정한다. 그 다음 ②장래에 사무실을 사용하는 고용인구 증가수를 산정하고 ③장래 사무실사용 고용인구 증가수에 1인당 평균 사무실 사용면적을 곱하여 업무용 부동산 수요를 추정한다.

(2) 산업용

- ①현재의 총고용인구에서 공장근무 고용인구와 1인당 평균 공장사용 면적을 산정한다. 그 다음 ②장래에 공장을 사용하는 고용인구 증가수를 산정하고 ③장래 공장사용 고용인구 증가수에 1인당 평균 공장사용 면적을 곱하여 공장용 부동산 수요를 추정한다.

(3) 주거용

- ①현재의 가구당 인구 산정하고 ②총인구를 가구당 인구로 나누어 총가구수 산정한다. 그 다음 ③장래 예측 인구를 가구당 인구로 나누어 가구수를 추정하고 ④가구수 증가에 따라 미래에 예측되는 주거용 부동산의 수요를 추정한다.

(4) 소매용

①1인당 또는 가구당 지출하는 소비액을 산출하고 ②장래 예측인구 또는 가구수에 1인당 또는 가구당 소비액을 곱하여 총소비액을 산정한다. 그 다음 ③총소비액 증가에 따른 상업용 부동산의 수요를 추정한다.

V. 결(관련문제)

경제기반분석은 다음과 같은 문제점이 있는바 활용상 유의해야 한다. ①기반, 비기반활동의 구분이 모호하고, ② 이와 같은 구분은 분석대상이 되는 지역사회의 단위가 달라짐에 따라 기반산업 여부에 대한 판단이 달라질 수 있으며 ③ 지역의 성장은 비기반활동에 의해서도 좌우된다. ④ 경험적인 연구에 의하면 경제기반승수가 크다고 해서 기반부문의 동일한 투자분에 대한 효과가 타 지역보다 큰 것은 아니라는 문제점이 있다.

【문제 3】 부동산평가를 위한 시장분석(market analysis)과 시장성분석(marketability analysis)을 비교*설명 하시오(20점)

I. 서

II. 양자의 설명

1. 시장분석 개관

- (1) 시장분석의 의의
- (2) 시장분석의 내용

2. 시장성분석 개관

- (1) 시장성 분석의 의의
- (2) 시장성분석의 내용

III. 양자의 비교

1. 유사점

- (1) 가치형성요인 분석의 단계
- (2) 최유효이용 판정의 전제

2. 차이점

- (1) 절차적 선호차이
- (2) 분석의 공간적 수준차이

IV. 결

I. 서

부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서는 부동산의 생산성을 면밀히 파악하여, 이러한 부동산의 능력이 부동산 시장내 구체적인 수요*공급상황하에서 어떠한 위치를 점하고 있는지에 대한 분석이 필요하다. 이에 부동산 평가시에는 시장분석, 시장성분석을 행하게 된다.

양자는 모두 ①시장내 수요공급을 분석하고 ②최유효이용 판정의 전제가 된다는 공통점이 있으나 ③시장분석이 거시적 분석으로 선행하고 시장성분석이 미시적 분석으로 후행한다는 차이점 등이 있어 감정평가시 이에 대한 이해가 중요하다.

II. 양자의 설명

1. 시장분석 개관

(1) 시장분석의 의의

대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다. 부동산의 경우 위치가 고정되어 있다는 물리적 특성 때문에, 부동산 시장이라고 하면 구체적인 지리적 공간을 수반하는 수가 많아, 부동산 평가에서의 시장분석이란 결국 시장지역분석을 의미함이 일반적이다.

(2) 시장분석의 내용

- ① 일단 분석 대상이 되는 적절한 수준의 시장지역이 확정되면, 평가사는 대상 부동산의 시장가치에 영향을 줄 수 있는 자료를 수집하고, 각종 평가원리를 적용하여 부동산 가치에 어떠한 영향을 미치는지 분석한다.
- ② 분석의 자료에는 물리적*사회적*경제적 요인 및 정부서비스에 관한 자료 등이 포함된다.

2. 시장성분석 개관

(1) 시장성 분석의 의의

가격, 질, 위치 그리고 제 특성의 측면에서, 대상 부동산의 시장에서의 경쟁적 입지를 확인하고 분석하는 것을 말한다. 이는 시장분석의 중요한 항목 중의 하나로서, 시장성 분석에서는 현재와 미래의 대상 부동산에 대한 수요공급분석과 흡수율분석(absorption rate analysis)이 중심이 된다.

(2) 시장성분석의 내용

- ① 수요공급분석은 첫째 시장지역을 확정하고, 둘째 수요에 영향을 미치는 소득, 인구구조, 이자율 등과 공급에 영향을 미치는 이자비용이나 건축비용 등을 분석한다.
- ② 흡수율분석은 시장에 공급된 부동산이 일정기간(통상 1년)동안 얼마만큼의 비율로 흡수되었는가를 분석하는 것으로, 부동산의 수요, 공급에 대한 추세파악과 추세야기 원인에 대한 분석을 한다.

III. 양자의 비교

1. 유사점

(1) 가치형성요인 분석의 단계

양자 모두 Data Analysis 단계에 해당하는 분석으로서 시장지역내의 수요*공급상황이나 자연적*사회적*경제적*행정적 요인을 분석하는 가치형성요인 분석의 단계를 이룬다.

(2) 최유효이용 판정의 전제

양 분석 결과는 후행하는 최유효용분석에서 판단의 전제가 된다. 이는 시장*시장성 분석에서 얻어진 시장상황과 대상물건의 시장성이 본건의 분양 및 임대가능성을 알려주기 때문이다.

2. 차이점

(1) 절차적 선후차이

시장분석에서 수집된 시장의 수요와 공급에 대한 자료를 토대로 시장성 분석의 단계에서 대상 부동산의 흡수율 등을 구체적으로 분석하므로 시장분석이 시장성 분석의 선행절차이다.

(2) 분석의 공간적 수준차이

시장분석은 대상부동산이 속한 지역의 수요와 공급상황을 분석하므로 거시적인 분석에 속하고, 시장성 분석은 범위를 좀 더 좁혀 대상부동산 자체의 흡수율 등의 시장성을 분석하므로 미시적인 분석에 해당한다.

IV. 결

부동산시장의 패러다임이 자본이득에서 운영이득중심으로 변화되면서 시장*시장성분석의 중요성이 더욱 커지고 있다. 일본기준도 이에 맞춰 지역분석시 시장특성을 분석하도록 추가하여 시장의 수급동향을 가치에 더욱 정확히 반영하고자 하고 있다. 우리나라도 이에 대한 연구*개발이 필요하다.

【문제 4】 감정평가에 있어서 시장분석과 시장성분석의 목적과 내용을 설명하시오. (10점)

I. 시장분석과 시장성 분석의 의의

1. 시장분석(Market analysis)의 의의

2. 시장성 분석(marketability analysis)의 의의

II. 시장분석과 시장성분석의 목적

III. 시장분석과 시장성분석의 내용

IV. 양 분석의 관계

I. 시장분석과 시장성 분석의 의의

1. 시장분석(Market analysis)의 의의

대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다.

2. 시장성 분석(marketability analysis)의 의의

가격, 질, 위치 그리고 제 특성의 측면에서, 대상 부동산의 시장에서의 경쟁적 입지를 확인하고 분석하는 것을 말한다. 이는 시장분석의 중요한 항목 중의 하나로서, 시장성 분석에서는 현재와 미래의 대상 부동산에 대한 수요공급분석과 흡수율분석(absorption rate analysis)을 주된 내용으로 한다.

Ⅱ. 시장분석과 시장성분석의 목적

①시장분석은 대상부동산의 가격에 영향을 미치는 지역의 확정과 그 지역적 수준에서의 가치형성요인의 분석을 목적으로 한다. 반면에 ②시장성분석은 구체적으로 부동산이 시장내에서 매매되거나 임대될 수 있는 능력을 분석하는 것을 목적으로 한다.

Ⅲ. 시장분석과 시장성분석의 내용

①시장분석은 대상부동산의 가치형성에 영향을 미치는 시장지역을 획정한 후, 시장내 부동산의 가치에 영향을 미치는 요인을 조사하고 분석한다. ②시장성분석은 수요공급분석, 흡수율분석 등을 통해 대상 부동산의 매매 또는 임대가능성을 분석한다.

Ⅳ. 양 분석의 관계

시장분석은 특정 부동산에 대한 시장의 수요와 공급상황을 분석하는 것을 말하는 것이므로 시장성분석에 비해서 거시적인 분석에 해당한다. 그러나 시장분석과 시장성분석은 일련의 가격형성요인분석의 절차로 행해지고 시장성분석은 시장분석의 결과에 근거한다.

【문제 5】 흡수율 분석을 설명하시오.(10점)

I.의의

II.내용

1. 공식

2. 분석의 중요성

3. 오류가능성의 원인

I.의의

해당 시장지역이 신규로 공급하는 특정 부동산을 일정기간 동안에 흡수하는 수량의 비율이다. 흡수율분석은 이러한 시장흡수율을 통해 대상 부동산의 매매가능성 및 임대가능성을 분석하는 것이다.

II.내용

1. 분석과정

흡수율분석의 핵심과정은 지역성장예측, 수요매개변수분석, 시장점유율 분석이다. 즉 지역의 인구증가가 향후 얼마 만큼의 공간수요를 창출할 것이며, 그 중에서 대상부동산이 어느 정도의 점유율을 차지할 수 있는가로서 흡수율 분석이 행해진다.

2. 분석의 중요성

흡수율은 대상부동산이 시장내에서 가지는 경쟁력의 크기를 나타내기 때문에 최유효이용 판정의 중요한 전제가 된다.

3. 오류가능성의 원인

① '과거의 흡수율'을 그대로 채용하는 것이다. 과거의 경향이 미래에도 지속될 것이라고 단정할 수 없기 때문이다. ② <평균적인 비율>을 채용하는 실수이다. 예를 들어 오피스빌딩 전체에서는 흡수율이 낮을 수 있으나, 특정의 오피스빌딩에 대해서는 높을 수 있기 때문이다. ③ 단일 임차자 공간을 흡수율 체계에서 어떻게 처리할 것인가가 문제된다.

20XX년도 제7회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 지역분석의 대상지역인 인근지역, 유사지역, 동일수급권에 대하여 다음 물음에 답하여라.(30점)

물음 1) 인근지역의 개념, 분석의 필요성, 분석시 유의사항에 대하여 설명하라.(15점)

물음 2) 유사지역과 동일수급권의 개념, 분석의 필요성을 설명하라.(15점)

I. 서

II. 설문#1

1. 의의

2. 인근지역 분석의 필요성

3. 인근지역 분석시 유의사항

- (1) 인근지역의 범위설정에 유의
- (2) 인근지역의 상대적 위치 파악에 유의
- (3) 장래동향의 분석

III. 설문#2

1. 유사지역

- (1) 의의
- (2) 분석의 필요성

2. 동일수급권

- (1) 의의
- (2) 분석의 필요성

IV. 결

I. 서

지역분석은 지역의 표준적 사용과 가격수준을 판정하는 작업으로서 분석대상인 지역의 개념을 명확히 이해할 필요가 있다. 인근지역은 대상부동산의 가치형성에 직접 영향을 주므로 가장 중요한 분석대상이 된다. 이러한 인근지역은 유사지역이나 동일수급권에 대한 분석을 병행함으로써 보다 그 지역특성을 명확히 파악할 수 있는바 이하 관련 내용을 알아본다.

II. 설문#1

1. 의의

대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다.

2. 인근지역 분석의 필요성

인근지역은 ① 대상부동산의 가치형성에 직접적으로 영향을 주며 ② 개별부동산의 최유효이용 판정의 방향을 제시하는 표준적 사용을 파악하기 위해서 인근지역분석이 필요하게 된다. 즉 인근지역의 지역특성이 대상 부동산의 최유효이용을 1차적으로 제약하기 때문이다.

3. 인근지역 분석시 유의사항

(1) 인근지역의 범위설정에 유의

인근지역은 대상부동산의 용도와 지역의 동질성이 있는 지역인바, 용도성은 항상 변화하고 있으므로, 구체적인 범위 판정시 단순히 공법상 용도지역으로 판단하지 않고 실태주의에 입각해야 한다.

(2) 인근지역의 상대적 위치 파악에 유의

인근지역의 상대적 위치를 파악하기 위해서는 인근지역 주변에 있는 지역 및 동일수급권 내 유사지역의 지역요인과 상대적 격차를 파악해야 한다.

(3) 장래동향의 분석

인근지역의 지역요인에 대한 분석은 인근지역의 변화과정과 주변에 있는 타 지역의 변화추이 및 장래동향을 시계열적으로 분석해야 한다.

Ⅲ. 설문#2

1. 유사지역

(1) 의의

인근지역의 지역특성과 유사한 특성을 갖는 지역으로서 당해 토지가 속하지 아니한 지역을 말한다.

(2) 분석의 필요성

인근지역에서의 상대적 위치와 지역특성을 명백히 하고 적절한 가격수준을 파악하기 위함이다. 인근지역에서 적절한 사례자료가 없는 경우 유사지역의 분석을 통해 자료를 수집할 수 있다. 또한 인근 지역 내 사례가 있을 경우에도 유사지역의 사례를 분석함으로써 인근지역의 상대적 위치를 명백히 하여 감정평가액의 정도를 높일 수 있다.

2. 동일수급권

(1) 의의

대상부동산과 대체*경쟁의 관계가 성립하고, 가치형성에 상호 영향을 미치는 관계에 있는 다른 부동산이 존재하는 권역으로, 인근지역과 유사지역을 포함하는 보다 광역적인 지역이다. 이는 부동산의 고정성으로 인해 부동산의 수요*공급이 가능한 즉 대체관계의 지역적 한계를 나타낸다.

(2) 분석의 필요성

1) 지역요인의 변동

대상 부동산과 관련 있는 동일수급권은 사회적, 경제적, 행정적, 자연적요인이 부단히 변동하므로 가격 변동을 초래하는 바, 시계열적인 동일수급권 분석이 필요하다.

2) 대체의 원칙

대체의 원칙에 의거 대상 부동산이 속한 인근지역은 동일수급권과 밀접한 관계이므로 비교분석이 필요하다.

3) 개별분석을 위한 선행작업

최유효이용의 판단방향을 제시하고 구체적 가격을 구하기 위한 범위(가격수준, 표준적 이용)를 설정해 줌으로써, 개별분석의 전 단계 절차로서 필요하다. 결국, 인근지역의 지역특성을 명백히 하여 자료의 수집 및 선택범위를 결정하기 위해 필요하다.

IV. 결

최근 부동산의 개별성이 강해 개별부동산의 최유효이용이 인근지역의 표준적 사용에 제약을 받지 않는 경우가 많이 나타나고 있다. 이에 일본기준에서는 인근지역의 주변지역이나 동일수급권내 대체*경쟁 부동산을 사례로 수집할 수 있다고 규정하여 대비하고 있다. 따라서 우리나라도 이에 대한 연구가 필요하다.

【문제 2】 표준적 사용의 의미 및 특성을 최유효이용과 대비하여 설명하고, 상호관련성을 논하시오.(20점)

I. 서

II. 표준적 사용의 의미와 특성

1. 의의

- (1) 표준적 사용
- (2) 최유효이용

2. 표준적 사용의 특성

- (1) 지역성에 근거
- (2) 집단적*평균적 이용상태
- (3) 지역분석의 결과
- (4) 지역내 가격수준의 전제

III. 표준적 사용과 최유효이용의 상호관련성

- 1. 최유효이용의 피결정성 관계
- 2. Feed-back관계

IV. 결

I. 서

부동산의 가격은 지역내 부동산의 표준적 사용과 가격수준의 제약하에서 부동산의 개별성에 근거하여 최유효 이용을 전제로 구체적 가격이 형성된다. 따라서 부동산 가치의 정확한 판정을 위해서 표준적 사용이 최유효이용과 대비하여 갖는 의미와 특성을 파악하고, 양자의 상호관련성을 깊이 이해하여 감정평가시 고려하여야 한다.

II. 표준적 사용의 의미와 특성

1. 의의

(1) 표준적 사용

대상 지역에 속하는 개개부동산의 최유효이용을 집약적*평균적으로 나타낸 이용방법으로 이는 대상지역의 특성과 위치를 나타내 준다.

(2) 최유효이용

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

2. 표준적 사용의 특성

(1) 지역성에 근거

최유효이용이 부동산의 개별성에 근거하여 발생하는 이용상태임에 반해, 표준적 사용은 지역성에 근거하여 나타나는 이용상태이다. 지역성이란 부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 특성을 말한다.

(2) 집단적*평균적 이용상태

최유효이용이 개별부동산의 개별적*독립적 이용상태임에 반해 표준적 사용은 지역내 부동산의 집단적*평균적 이용상태를 나타낸다.

(3) 지역분석의 결과

최유효이용이 가치형성요인 중 개별요인을 분석한 결과인 반면에, 표준적 사용은 지역요인을 분석하여 도출한 지역의 이용상태이다.

(4) 지역내 가격수준의 전제

최유효이용이 개별부동산의 구체적 가격의 전제가 되는 이용임에 반해, 표준적 사용은 지역내 부동산의 가격수준 형성에 전제가 되는 이용상태이다.

Ⅲ. 표준적 사용과 최유효이용의 상호관련성

1. 최유효이용의 피결정성 관계

지역분석의 결과 판정된 지역의 표준적 사용의 영향하에서 개별분석을 통해 대상부동산의 최유효이용을 판정하게 되므로, 기본적으로 최유효이용은 표준적 사용의 영향 하에 있는 피결정성의 관계에 있다. 다만 부동산의 개별성으로 표준적 사용과 최유효이용이 반드시 일치하지는 않는다.

2. Feed-back관계

개별부동산의 최유효이용의 집단적 이용상태가 표준적 사용이므로, 창조적 사용의 침입으로 개별부동산의 최유효이용이 변화하는 경우 지역의 표준적 사용도 변화하게 된다. 즉 표준적 사용은 최유효이용을 제약하는 동시에 최유효이용으로부터 영향을 받아 변화하게 되는 Feed-back관계가 성립한다.

IV. 결

최근 건축기술의 발달과 생활양식의 다양화로 지역의 표준적 사용에 부합하지 않는 단일이용이 증가하고 있다. 이에 일본부동산평가기준도 최근 개정을 통해 인근지역의 표준적 사용이 개별부동산의 최유효이용에 미치는 제약 관계가 종전보다 약한 경우를 설명하고 있다. 이 경우 인근지역내에서 사례자료를 수집하는 것보다 동일수급권내 대체*경쟁부동산을 사례자료로 수집하는 것이 보다 유사성이 높을 수 있음에 유의해야 한다.

【문제 3】 감정평가에 있어 지역분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 개별분석과의 상관관계를 기술하시오. (20점)

I. 서

II. 지역분석의 의의 및 필요성

1. 지역분석의 의의

2. 지역분석의 필요성

- (1) 부동산의 지역성
- (2) 표준적사용과 가격수준의 파악
- (3) 사례자료의 수집범위의 결정

III. 개별분석과의 상관관계

1. 개별분석의 의의

2. 지역분석과 개별분석의 관계

- (1) 분석범위와 절차상 선후관계
- (2) 피드백(Feed-Back)관계
- (3) 성립근거상의 차이

IV. 결(관련문제)

I. 서

부동산의 가격은 가치발생요인의 상호결합에 의해서 발생한다. 그러나 가치형성요인의 영향으로 부동산의 가격은 부단히 형성, 변화하는바, 부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서는 가치형성요인에 대한 분석이 중요하다. 가치형성요인은 감정평가절차상 지역분석과 개별분석을 통해 이루어진다. 이중 지역분석은 부동산의 고유 특성인 지역성에 의한 것으로 개별분석과 일정한 선후행관계와 피드백(Feed-back)관계를 형성하는 바 이하 관련내용을 기술한다.

II. 지역분석의 의의 및 필요성

1. 지역분석의 의의

지역분석이란 부동산의 가치형성에 영향을 미치는 지역요인의 분석을 통해 지역내 부동산의 표준적사용과 가격수준을 명백히 하는 작업을 말한다.

2. 지역분석의 필요성

(1) 부동산의 지역성

부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 지역성을 가지고 있다. 따라서 부동산의 가치형성과정에서 지역성이 미치는 영향을 파악하기 위해 지역분석이 필요하다.

(2) 표준적사용과 가격수준의 파악

표준적 사용이란 인근지역에 속하는 개별부동산이 갖는 최유효이용의 집약적*평균적인 사용방법을 말하고, 가격수준이란 지역내의 부동산의 평균가격을 의미한다. 개별부동산의 최유효이용과 구체적 가격은 이러한 표준적 사용과 가격수준의 제약하에 형성되기 때문에 반드시 지역분석시 표준적 사용과 가격수준이 파악되어야 한다.

(3) 사례자료의 수집범위의 결정

지역특성이 동일 또는 유사한 지역의 범위를 명백히 하여 대상부동산의 가치형성에 영향을 미치는 지역의 범위를 확정하고 대체성 있는 사례자료의 수집범위를 밝히기 위해 지역분석이 필요하다.

Ⅲ. 개별분석과의 상관관계

1. 개별분석의 의의

부동산의 개별성에 근거하여 가치형성요인 중 개별적 요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하고 구체적 가격을 판정하는 작업을 말한다.

2. 지역분석과 개별분석의 관계

(1) 분석범위와 절차상 선후관계

지역분석은 대상지역에 대한 광역적*거시적 분석인 반면, 개별분석은 대상부동산에 대한 국지적*미시적 분석이다. 또한 최유효이용은 표준적사용하에서 결정되므로 지역분석은 개별분석의 선행하는 관계가 성립한다.

(2) 피드백(Feed-Back)관계

지역분석에 의한 표준적 사용과 가격수준 하에서 개별분석을 통해 최유효이용과 구체적 가격을 파악하게 되므로 지역분석은 개별분석을 지배하게 된다. 그러나 최유효이용의 집단적*평균적 사용이 표준적 사용이므로 양자는 상호 Feed-back관계에 있다. 다만 부동산의 개별성으로 인하여 양자가 항상 일치하지는 않는다.

(3) 성립근거상의 차이

부동산은 다른 부동산과 지역을 형성하고, 지역의 구성분자로서 타 부동산과 대체*경쟁*보완*협동관계를 통해 위치가 결정된다는 지역성은 지역분석의 근거가 된다. 반면 부동산의 개별성, 용도의 다양성은 개별 분석의 이론적 근거가 된다.

IV. 결(관련문제)

최근 부동산시장이 자산시장(Asset market)으로서의 성격이 강해짐에 따라 부동산의 수익성을 정확히 평가해야 할 사회적 요청이 증가하고 있다. 이를 위해 가격형성요인 분석시 시장의 수요공급상황을 면밀히 분석하는 시장분석 기법을 적극 활용할 필요성이 있다.

【문제 4】 인근지역 Age-Cycle의 각 단계별 시장특징과 감정평가시 유의사항을 설명하라.(20점)

I. 서

II. Age-cycle 단계별 부동산 감정평가시 유의점

1. 성장기

- (1) 의의 및 특징
- (2) 감정평가시 유의점

2. 성숙기

- (1) 의의 및 특징
- (2) 감정평가시 유의점

3. 쇠퇴기

- (1) 의의 및 특징
- (2) 감정평가시 유의점

4. 천이기

- (1) 의의 및 특징
- (2) 감정평가시 유의점

5. 악화기

- (1) 의의 및 특징
- (2) 감정평가시 유의점

III. 결

I. 서

인근지역이란 대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다. Age-cycle은 인근지역의 성쇠현상을 생태학적 관점에서 파악한 이론으로 각 국면의 특징을 이해하는 것이 중요하다.

II. Age-cycle 단계별 부동산 감정평가시 유의점

1. 성장기

(1) 의의 및 특징

개발기라고도 하며 어떤 지역이 처음으로 형성되어 가는 과정을 의미한다. 이 시기는 지가의 상승이 계속되고 투기현상이 일어나기 쉽다. 지역내 입지 경쟁이 치열해지어 지가 상승이 활발하다.

(2) 감정평가시 유의점

과거의 사례가격은 새로운 거래의 하한선을 나타내고, 투기성향 때문에 수집된 사례자료의 사정보정 작업에 유의해야 한다.

2. 성숙기

(1) 의의 및 특징

지역이 안정화 단계에 이르고 지역의 기능이 자리 잡히는 시기이며 지가가 비교적 안정되고 가벼운 상승을 보이기도 한다. 부동산가격*지역기능*지역주민의 사회적*경제적 수준이 최고수준에 이른다.

(2) 감정평가시 유의점

성숙기는 쇠퇴기의 전 단계이므로 언제 쇠퇴기가 도래할지에 대한 예측이 중요하며 이 시기에 과거의 사례가격은 새로운 거래의 기준가격 또는 하한선을 나타낸다.

3. 쇠퇴기

(1) 의의 및 특징

건물이 점차 노후화되는 시기로서 주민들이 이동하기 시작하며 지가가 하락한다. 경제적 수준이 높은 주민의 유출이 시작되고 지가가 하락추세에 들어간다. 그리고 중고 부동산거래가 부동산 거래의 중심이 되고, Filtering 현상이 시작되어 사회적*경제적 지위가 낮은 주민의 유입으로 지역의 지위도 함께 저하된다.

(2) 감정평가시 유의점

이 시기에 과거사례는 높은 수준으로 형성되어 있고 지가하락기이므로 현재 거래의 상한선을 나타내고 또한 경제적 내용년수가 다 되어가는 시기로서 감가액의 정도가 커지고 수익은 하락이 예상된다.

4. 천이기

(1) 의의 및 특징

거주자가 주택을 팔고 교외로 나가는 시기로서 고소득층의 전출과 함께 낮아진 가격에 저소득층이 점차 진입하게 된다. 지역은 하나의 과도기단계로서 한 단계 낮은 수준의 주민이 유입되는 시기이다. 일시적인 부동산 가격의 상승현상도 보인다.

(2) 감정평가시 유의점

과거의 사례가격은 더욱 하락하게 되어 새로운 거래의 상한선이 되고 천이기에는 경제적 내용연수가 만료 되어 감가수정시 잔존가격만 있는 경우가 생기며 수익도 급락하게 된다.

5. 약화기

(1) 의의 및 특징

쇠퇴기나 천이기의 기간 동안 재개발이 없이 지역이 계속 약화되어 가는 시기로서 슬럼화 직전의 단계를 말하고 재개발이 이루어질 때까지 지가가 계속 하락한다.

(2) 감정평가시 유의점

감정평가시 재건축이나 재개발 가능성을 예측함으로써 부동산가격을 예측하여야 한다.

Ⅲ. 결

인근지역은 고정적*경직적인 것이 아니라 유동적*가변적인바, 지역이 현재 처해 있는 상황에 대한 분석뿐만 아니라 다음 국면이 언제 도래할 것인지 예측하는 것이 필요하다. 이때 예측*변동의 원칙에 근거하여 판단하여야 한다.

【문제 5】 용도지역별 동일수급권의 파악에 관하여 논하시오 (10점)

1. 주거지의 동일수급권
2. 상업지의 동일수급권
3. 공업지의 동일수급권
4. 농지의 동일수급권

5. 임지의 동일수급권
6. 후보지(예정지), 이행지의 동일수급권
7. 복합부동산의 동일수급권

1. 주거지의 동일수급권

일반적으로 도심으로부터 통근 가능한 지역의 범위와 일치한다. 그러나 지역적 선호, 지역의 명성*품격, 주민 수준 등에 의해 대체관계가 성립하는 범위가 좁아지는 경향이 있다.

2. 상업지의 동일수급권

상업 배후지를 기초로 성립한 상업수익과 대체성이 미치는 지역의 범위와 일치하는 경향이 있다. 고도상업지는 광역적인 배후지를 배경으로 성립, 보통상업지는 보다 좁은 배후지를 배경으로 성립하므로 동일수급권이 보다 적어 진다.

3. 공업지의 동일수급권

공업지의 경우 제품생산 및 판매비용의 경제성, 생산활동의 능률성이 공업지의 대체성을 판정하는 지침이 된다. 대공업지의 경우 대규모 수송수산에 있어 대체성이 있는 지역적 범위가, 중*소공업지의 경우 제품생산의 효율성, 판매비용의 경제성이 있어 대체성이 있는 지역적 범위와 일치한다.

4. 농지의 동일수급권

개인 농가에 의해 경영되는 사회에서는 농업경영주체가 경작할 수 있는 토지의 물리적 범위에는 일정한 한계가 생기는데 대체로 통작 가능거리의 2배를 반경으로 하여 동일수급권으로 이해함이 일반적이나, 농업에서 기업 경영이 추진되고 있는 오늘날 이에 대한 배려가 있어야 할 것이다.

5. 임지의 동일수급권

임지의 동일수급권을 일반적으로 당해 임지를 중심으로 하는 통상의 임업생산 활동이 가능한 지역의 범위내에 입지하는 임업경쟁 주체를 중심으로 하는 각각의 임업생산활동이 가능한 지역범위와 일치하는 경향이 있다.

6. 후보지(예정지), 이행지의 동일수급권

대상토지가 이행하리라 예견되어지는 토지종별의 동일수급권과 일치되는 경향이 있다. 그러나 성숙도가 낮은 경우 이행전의 종별의 동일수급권에 따른다.

7. 복합부동산의 동일수급권

건물 및 그 부지의 동일수급권은 일반적으로 당해 부지의 용도에 따른 동일수급권과 일치하는 경향이 있으나, 당해 건물 및 그 부지 일체로서 용도, 규모, 품등 등에 따라서는 대체관계에 있는 부동산이 속하는 범위가 다르기 때문에 당해 부지의 용도에 따른 동일수급권의 범위와 일치하지 않는 경우가 있다.

20XX년도 제8회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 대상부동산의 확정*확인과 관련하여 다음의 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 양자의 의의, 중요성, 관계를 설명하시오.(10점)

물음 2) 양자가 일치하지 않는 경우를 토지와 건물로 나누어 구체적으로 설명하고, 물적불일치의 처리방안을 설명하시오.(20점)

I. 서

II. 설문1

1. 의의

- (1) 확정
- (2) 확인

2. 중요성

- (1) 감정평가의 전제
- (2) 평가활동의 능률화 등

3. 양자의 관계

- (1) 절차상 선후관계
- (2) 내용상 관계

III. 설문2

1. 물적불일치의 물건별 예시

- (1) 토지의 경우
- (2) 건물의 경우

2. 물적불일치의 처리

- (1) 동일성 판단기준
- (2) 동일성이 인정되는 경우
- (3) 동일성이 인정되지 않는 경우

IV. 결(유의사항)

I. 서

확정과 확인은 감정평가의 대상을 명확히 하는 절차로서 평가활동의 능률화를 기하고 책임소재를 명확히 한다는 측면에서 중요하다. 실무적으로는 확정된 평가대상과 확인의 내용이 불일치하는 경우 물적불일치의 처리방안을 숙지하는 것이 중요하고 이를 위해 동일성판단기준을 살펴볼 필요가 있다.

II. 설문1

1. 의의

(1) 확정

대상 부동산을 다른 부동산과 구별되도록 특정하는 작업으로서 물적*법적 사실관계(기본적 조건)와 의뢰목적에 부응하는 상정상의 제 관계를 확정 짓는 작업을 말한다.

(2) 확인

대상물건의 물리적 현황과 권리관계를 실지조사를 통해 구체적으로 확인하는 절차이다. 감칙 제10조에서는 실지조사를 통한 확인을 원칙으로 하고 있다.

2. 중요성

(1) 감정평가의 전제

대상 부동산의 확정과 확인은 감정평가의 가장 기본적인 작업으로서 확정과 확인이 있는 후에야 이를 전제로 감정평가가 이루어진다.

(2) 평가활동의 능률화 등

대상물건의 물적 현황과 대상권리 및 평가목적 등을 명확히 하여 ①평가액의 적정성 보장, ②의뢰자의 의뢰목적 만족으로 분쟁 방지 ③책임소재의 명확화 ④평가사의 사회적 신용유지가 가능하다.

3. 양자의 관계

(1) 절차상 선후관계

감정평가절차상 ①확정이 선행작업으로서 평가대상물건을 명확히 하고 ②후행작업으로서 확인이 이루어진다.

(2) 내용상 관계

①확정이 관념적*형식적으로 대상의 내용을 확정짓는 작업이라면 ②확인인 현실적*실질적으로 확정된 내용과 실제의 부합여부를 인식하는 작업이다.

Ⅲ. 설문2

1. 물적불일치의 물건별 예시

(1) 토지의 경우

1) 면적

①대장과 등기부의 면적이 불일치할 경우에는 대장의 면적을 기준한다. ②지적측량의 결과 감량된 경우에는 공부상 면적에서 당해 면적을 감량처분하며, 증량된 경우에는 증량의 법적 원인을 규명하여 합리적 권리관계가 파악되면 증량대로 평가하되 그 내용을 평가서에 기재하고, 확실치 않은 경우에는 공부면적대로 평가한다.

2) 지목

현황 지목을 기준하나 지목변경제한 등을 위반한 경우에는 원상회복의 문제가 있을 수 있음을 감안해야 한다.

3) 위치나 지번

위치나 지번의 불일치는 등기원인 무효의 사유가 되므로 의뢰자의 의견을 제시받아 평가여부를 결정하여야 한다.

4) 정착물의 불일치

①의뢰된 정착물이 존재하지 않는 경우에는 평가대상에서 제외하여야 하며 ②토지상에 제시 외의 정착물이 있는 경우에는 (a)토지소유자와 정착물의 소유자가 동일인일 때에는 경정비용을 감안하여 정상평가하고 (b)동일인이 아닌 때에는 토지가 그만큼 불법점유 되어 있는 것이므로 보존등기의 여부, 이해관계인의 유무, 대상 부지에 미치는 물리적*경제적 영향 등을 감안하여 평가한다.

(2) 건물의 경우

1) 위치의 불일치

대상 토지 내에 소재하고 있는 경우 위치의 불일치는 정상평가하나, 그 외의 사유인 경우에는 그 원인을 확인한 후 평가한다.

2) 구조 및 면적의 불일치

의뢰자의 의견을 제시 받아 판단하여야 하며, 등기변경가능여부 등을 조사하여 불일치가 경정 가능한 것이면 그 사실을 평가보고서에 기재하고, 그 제약의 정도를 감안하여 평가한다.

3) 경과연수의 불일치

장부상 경과연수와 실제 경과연수가 일치하지 않는 경우에는 우선 의뢰자의 의견을 제시받아야 하며 내용연수의 조정을 통해 평가할 수 있을 것이다.

4) 기타

제시외 건물이 존재하는 경우 보존등기여부, 권원, 경제적 비중을 고려하여 판단하고, 제시한 정착물이 없는 경우에는 평가대상에서 제외한다.

2. 물적불일치의 처리

(1) 동일성 판단기준

권리행사에 대한 영향에 따라 결정되는데 일반사회 관념상 동일성이 인정되어 법원에서 원인무효의 판결이 나지 않아야 하므로 법령, 판례 등이 중요한 기준이 된다.

(2) 동일성이 인정되는 경우

물적 불일치의 사유, 제한의 정도 등을 <가격결정 및 산출근거에 관한 의견란> 또는 <참고사항란>에 불일치의 사유, 제한정도 등을 기재하고 평가할 수 있다.

(3) 동일성이 인정되지 않는 경우

법률상 하자가 있는 다른 물건을 평가한 결과가 되므로 의뢰인과 상의하여 일정한 조치를 취해야 하며 원인을 확인 후 불명확한 경우 평가를 거절해야 한다.

IV. 결(유의사항)

공부와 현황이 불일치하면 평가하지 않음이 원칙이나 실무상으로는 사회통념을 기준하여, 경미할 경우에는 평가서에 기재한 후 평가하고 동일성이 인정되지 않을 정도로 중대한 경우에는 평가를 반려하여야 한다.

【문제 2】 접근성의 개념과 그 양부의 판단기준을 설명하고, 접근성의 중요성을 강조한 지가이론과 감정평가상 접근성이 어떻게 고려되는지 설명하시오.(20점)

I. 서

II. 접근성의 개념과 판단기준

1. 개념

2. 판단기준

- (1) 접근대상
- (2) 접근정도
- (3) 부동산의 용도
- (4) 거리

III. 접근성의 중요성을 강조한 지가이론

1. Marshall 도시지가이론
2. Hurd의 지가이론
3. Haig의 마찰비용이론
4. Alonso의 Penalty이론

IV. 감정평가상 고려

1. 지역요인*개별요인으로서 접근성
2. 평가3방식과 접근성
3. 노선가식 평가와 접근성
4. 가격제원칙과 접근성

V. 결(분석시 유의사항)

I. 서

오늘날 도시토지가치의 대부분은 비옥도가 아닌 위치가치(접근성)로 이루어져 있고 마셜(A. Marshall)은 이를 공공발생지대로 설명하였다. 따라서 감정평가시에도 토지가치에 중요한 영향을 미치는 가치형성요인인 접근성에 대한 고려가 중요하다. 이하 관련 내용을 설명한다.

II. 접근성의 개념과 판단기준

1. 개념

접근성(accessibility)이라 함은 본건과 다른 목적물과의 상대적 거리관계를 말하는데 실거리, 시간거리, 운임거리 및 의식거리로 표시된다. 입지적 관점에서는 이동과 편의측면에서 특정입지의 이점으로 정의되기도 한다.

2. 판단기준

(1) 접근대상

접근대상에 따라 접근성의 양부가 달라진다. 예를 들어 공공편익시설, 상업시설로의 접근성은 증가요인이 되나 혐오, 위험시설로의 접근은 감가요인이 된다.

(2) 접근정도

접근의 정도가 지나치면 오히려 불리한 경우가 있다. 예를 들어 재래시장이 인접하면 주거편의성이 높아지나 지나치게 인접하면 소음 등으로 인하여 오히려 감가요인이 된다.

(3) 부동산의 용도

부동산의 용도에 따라 접근성의 판단이 다르다. 예를 들어 상가의 경우 가로에 접하면 좋으나, 모텔의 경우 가로에 지나치게 접근하면 오히려 감가요인이 되기도 한다.

(4) 거리

보통 거리가 가까우면 접근성이 높다고 할 수 있으나, 반드시 비례관계에 있는 것은 아니다. 주차문제, 일방통행, 가로의 횡단, 각지 관계 등이 그 원인이 된다. 따라서 시간거리, 의식거리, 운임거리 등의 상대적 거리의 영향이 중요하다.

Ⅲ. 접근성의 중요성을 강조한 지가이론

1. Marshall 도시지가이론

지가는 위치의 유리성에 대한 화폐적 가치의 총액이라 하여 위치의 중요성을 강조하였으며 위치가치란 농업용 토지를 기준으로 삼아 이와 비교하여 어떤 부지가 누리는 모든 측면의 비교 우위를 금전화한 가치라 하였다.

2. Hurd의 지가이론

도시 토지의 지가는 접근성에 의존한다고 하였다. 즉 지가의 바탕은 경제적 지대이고, 지대는 위치에, 위치는 편리에, 편리는 가까움에 의존하므로 지가는 결국 접근성에 의존한다고 하였다.

3. Haig의 마찰비용이론

지대란 토지의 이용자가 교통비를 절약할 수 있고 상대적 도달가능성을 갖는 경우에 토지의 소유자가 이용자에게 과하는 요금이라고 하여 지대에 있어서 교통비를 강조하였다

4. Alonso의 Penalty이론

튀넨의 입지교차지대설을 일반화한 이론으로 지가는 도심지에서 멀어짐에 따라 감소한다고 하여 결국 지가는 접근성에 의존함을 보이고 있다.

IV. 감정평가상 고려

1. 지역요인*개별요인으로서 접근성

접근성은 가치형성요인 중 매우 중요한 위치를 점하고 있다. 접근성은 개별요인인 동시에 지역요인이기도 하다. 즉 대상부동산이 속한 지역 그리고 그 지역의 표준적 이용에 따라 접근성의 논리가 다르고, 개별부동산에 달리 적용되는바 지역*개별요인으로서 중요하다.

2. 평가3방식과 접근성

①비교방식에서는 사례선택과 요인비교시, ②수익방식에서는 접근성의 정도에 따라 수익창출 정도가 달라 지므로 수익사례선택과 환원이율 산정시 ③원가방식에서는 경제적 감가수정시 접근성을 고려해야 한다.

3. 노선가식 평가와 접근성

노선가는 곧 접근조건에 대응하는 지수라고 할 수 있다. 이 방법에서는 택지가격에 영향을 미치는 시설과 상대적 거리관계를 접근계수의 개념으로 처리한다. 즉 노선가는 가로계수, 접근계수, 획지계수의 합으로 이루어지는데 그 중에서 접근계수는 교통이나 공공시설 등의 접근요소를 계수화한 것이다.

4. 가격제원칙과 접근성

기타 접근성은 위치에 따른 부동산 유용성의 차이로서 부동산 가격제원칙중 적합의 원칙, 외부성의 원칙과 관련된다.

V. 결(분석시유의사항)

- ①부동산의 사회적*경제적*행정적 위치는 부단히 변화하므로 접근성의 판단도 동태적으로 이루어져야 한다.
- ②노선가식평가법의 적용시 접근계수를 정확히 계량화할 평가기법이 필요하다. ③수도권광역급행철도(GTX)와 같은 교통의 발달이 야기하는 도시구조의 변화와 그에 따른 지가의 변동을 면밀히 분석해야 한다.

【문제 3】 감정평가의 절차에 대해서 설명하시오.(20점)

I. 서

II. 절차

- 1. 기본적 사항의 확정
- 2. 처리계획의 수립
- 3. 대상물건의 확인

4. 자료수집 및 정리

5. 자료검토 및 가치형성요인의 분석

6. 감정평가방법의 선정 및 적용

7. 감정평가액의 결정 및 표시

III. 결

I. 서

감정평가 절차란 감정평가를 수행하는데 따라야 할 일련의 절차를 말한다. 이러한 절차는 과업의 효율적인 진행과 정확하고 신뢰성 높은 감정평가를 위해 필요하다. 이에 감정평가 제8조는 일련의 단계를 규정하고 있다.

II. 절차

1. 기본적 사항의 확정

감정평가의 기본적 사항 등을 의뢰인과 협의하여 결정하는 절차를 말한다. 기본적 사항의 확정은 감정평가의 기초가 되는 제반 사항을 결정하는 것으로서 확실한 자료 및 실지조사 결과에 기초하며, 의뢰인의 합법적이고 객관적인 요구에 따라 이행하여야 한다.

2. 처리계획의 수립

대상물건의 확인에서 감정평가액의 결정 및 표시에 이르기까지 일련의 작업과정에 대한 계획을 수립하는 절차를 말한다. 이 단계는 능률적인 감정평가업무를 위한 목적 이외에도 의뢰인에게 감정평가 수임계약에 따른 업무 진행 상황을 보고하는 데에도 유용하다.

3. 대상물건의 확인

대상물건을 감정평가할 때에는 실지조사를 하기 전에 사전조사를 통해 필요한 사항을 조사한다. 사전조사는 실지조사 전에 관련 서류 등을 통하여 대상물건의 범위와 상태를 확인하는 것이다. 실지조사는 현장을 방문하여 대상물건의 현황 등을 조사하는 과정으로 사전조사에서 확인할 수 없는 현장의 상황을 면밀히 조사하고 대상 물건의 가치에 영향을 미치는 제반사항을 파악해야 한다.

4. 자료수집 및 정리

대상물건의 물적사항*권리관계*이용상황에 대한 분석 및 감정평가액 산정을 위해 필요한 자료 등을 수집하고 정리하는 절차를 말한다. 자료의 종류는 대상물건의 물리적*법적 상황 등을 확인하는 근거가 되는 확인자료, 가치형성요인 분석의 근거가 되는 요인자료, 감정평가방법의 적용에 필요한 사례자료로 구분된다.

5. 자료검토 및 가치형성요인의 분석

자료검토는 수집된 각종 자료가 대상물건의 감정평가 과정에서 필요*충분한 자료인가 또는 감정평가목적이나 감정평가조건에 충족되는 자료인가를 판단하는 과정이다. 또한 가치형성요인의 분석은 가치형성요인의 상호 작용에 의하여 나타나는 가치형성의 기본적 법칙성, 그리고 일반 경제동향 및 추이를 충분히 이해하여야 하며, 부동산시장의 경기별 유형에 맞는 사례자료의 선택 및 적용에도 유의하여야 한다.

6. 감정평가방법의 선정 및 적용

대상물건의 특성이나 감정평가목적 등에 따라 적절한 하나 이상의 감정평가방법을 선정하고, 그 방법에 따라 가치형성요인 분석 결과 등을 토대로 시산가액을 산정하는 절차를 말한다.

7. 감정평가액의 결정 및 표시

감정평가방법의 적용을 통하여 산정된 시산가액을 합리적으로 조정하여 대상물건이 갖는 구체적인 가치를 최종적으로 결정하고 감정평가서에 그 가액을 표시하는 절차를 말한다.

Ⅲ. 결

실무적으로 감정평가절차를 일부 생략하거나 형식적으로 거치는 경향이 있다. 그러나 정확한 감정평가결과는 합리적인 절차하에 도출되는 것이므로 절차규정의 준수가 필요하다.

【문제 4】 위치지대의 발생원리와 이에 영향을 주는 요인을 설명하시오. (10점)

I. 위치지대의 개념

II. 위치지대의 발생원리

1. 전제조건

2. 내용

Ⅲ. 영향을 주는 요인

I. 위치지대의 개념

토지의 비옥도가 동일하더라도 위치의 유리성에 따라 발생하는 지대의 차이를 위치지대라고 한다. 즉 위치의 유리성이 지대에 반영된 형태이다. 이것을 본격적으로 전개한 사람은 튀넨(Thunen)이다.

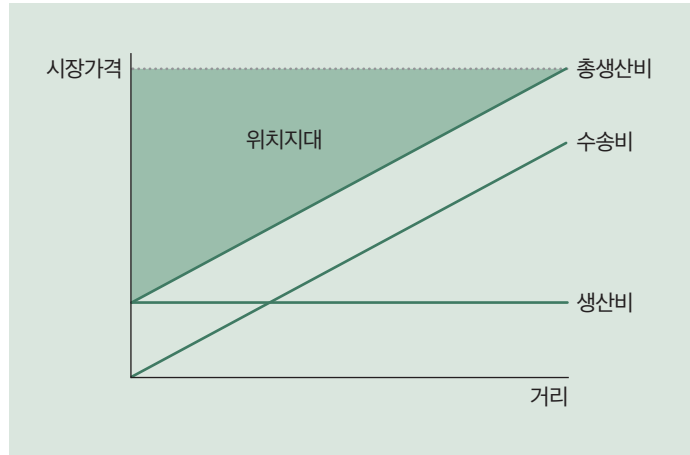
II. 위치지대의 발생원리

1. 전제조건

①평면 도시 위의 생산물은 도시 전체가 모두 소비함을 가정하고(고립국 가정), ②곡물 가격은 한계지 내에서 생산비와 수송비에 의해 결정되며, ③토양의 균질성, 균질적 지형, 수송비 조건이 동일하고, ④도심에서 가까울수록 집약적 경영이, 멀수록 조방적 경영이 이루어진다고 가정한다.

2. 내용

오른쪽 그림과 같이 생산자가 부담해야 할 수송비는 도시에서 멀어질수록 증가하고 그에 따라 지대로 지불할 수 있는 몫은 도시에서 멀어질수록 점차 감소한다. 즉 도심에 가까운 토지는 위치의 유리성으로 인하여 도심에서 먼 토지보다 높은 지대를 발생하게 된다.



Ⅲ. 영향을 주는 요인

- ①교통기술이나 교통환경이 변화하는 경우 수송비가 변화하게 되고 이에 따라 위치지대의 크기가 달라진다. 또한 ②교외국이 아니라 주변에 도시가 있다고 가정하거나 도시내에 부도심이 존재하는 경우, ③다른 입지주체를 전제하는 경우 등에는 위치지대가 영향을 받아 변화하게 된다.

【문제 5】 감정평가사 기준시점의 필요성(10점)

I. 기준시점의 개념

1. 의의
2. 감칙 제9조 제2항의 규정내용

Ⅱ. 기준시점의 필요성

1. 부동산의 영속성과 위치의 가변성
2. 책임소재
3. 장래이익의 현가

I. 기준시점의 개념

1. 의의

기준시점이라 함은 평가가격 결정의 기준이 되는 날로, 대부분 평가일 현재가 되나, 과거 또는 미래의 특정일 될 수도 있다.

2. 감칙 제9조 제2항의 규정내용

동조에서는 가격조사완료일을 원칙으로 하나, 기준시점이 미리 정하여진 때에는 가격조사 가능한 경우에 한해 그 일자로 한다고 하여 예외를 인정하고 있다.

II. 기준시점의 필요성

1. 부동산의 영속성과 위치의 가변성

부동산의 영속성과 사회적, 경제적, 행정적 위치의 가변성이라는 특성은 가치형성요인을 변동시키고 이에 의해 부동산 가격도 항상 변동의 과정에 있게 된다. 따라서 부동산가격은 그 가격결정의 기준이 되는 날에만 타당한 것이 되어 기준시점 확정이 중요하다

2. 책임소재

기준시점은 평가사의 책임소재를 명확히 하기 위해 필요하다. 즉 어떤 평가결과를 특정한 기준시점을 전제한 것이므로 이전*이후의 시장상황이나 대상부동산의 상황에 대해서는 감정평가사에게 책임이 없다는 것을 나타내기 때문에 기준시점의 확정이 필요하다.

3. 장래이익의 현가

부동산 가격은 장래이익의 현재가치이며, 장기적인 배려하에 형성되므로 기준시점을 확정하여야 한다. 즉, 부동산 가격은 장래 모든 이익에 대한 특정시점 현재의 가치반영을 의미한다.

【문제 6】 국토해양부의 부동산 실거래가 자료축적의 의의와 한계극복을 위한 감정평가사의 역할에 대해서 설명하시오.(10점)

I. 의의

II. 한계극복을 위한 감정평가사의 역할

1. 실거래가자료의 한계

2. 감정평가사의 역할

- (1) 정확한 부동산가격 공시필요성
- (2) 실거래가 조정자(adjustment)

III. 관련문제

I. 의의

부동산거래의 은밀성으로 시장에서 거래사례를 수집하는 것이 매우 어렵다. 이에 과거에는 시장증거에 기초한 감정평가보다는 과거 평가전례에 기초한 평가가 중심적이었다. 그러나 2006년부터 도입된 실거래신고제도의 효과로서 점차 실제 거래사례를 수집하기 용이해졌다. 따라서 본 제도를 통한 자료의 축적은 가격정보의 공개를 통하여 부동산시장의 불완전성 극복을 도모하는 의의를 지닌다.

II. 한계극복을 위한 감정평가사의 역할

1. 실거래가자료의 한계

①매도자와 매수자가 특수한 관계에 있거나, ②양도세 등의 세금승계와 관련한 특약이 있거나 ③거래빈도가 매우 낮아 가격의 정상성이 담보되지 않는 경우 ④인접지와 합병을 전제로 한 성사된 한정가격이거나 ⑤실거래가 신고가 허위신고인 경우 ⑥거래가격에 동산이나 무형자산의 거래액이 포함되는 경우에는 실거래가에 비정상적 사정이 개입된다.

2. 감정평가사의 역할

(1) 정확한 부동산가격 공시필요성

감정평가사에 의해 지적된 부동산가격은 이 사회에서 균형가격의 역할을 대신 수행하여 각종 정책적·경제적 기능을 수행한다. 따라서 정확한 부동산가격을 공시할 의무를 지고 있다.

(2) 실거래가 조정자(adjustment)

실거래가격은 상기와 같이 비정상적인 사정이 개입되어 있으므로 감정평가사에 의해 적절히 조정될 필요성이 있다. 비정상적 실거래가를 모두 제외하는 경우 자료의 수가 부족해져 통계모형을 구축하기 어려워지므로 조정을 통해 보완할 필요가 있다.

III. 관련문제

미국은 감정평가사에게 실거래가격의 조정권한을 인정하고 있다. 그러나 우리나라는 이에 대한 명문 규정이 없어 비정상적 실거래가격을 부정하기 어려운 현실이다. 따라서 이에 대한 이론연구와 규정마련이 필요하다.

20XX년도 제9회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 감정평가는 비교방식, 원가방식, 수익방식 중에서 대상물건의 성격 또는 평가조건에 따라 적절한 평가방식을 선택하여 결정하여야 한다. 이 경우 다음 사항에 관하여 논술하시오.(40점)

물음 1) 각 평가방식의 이론적 근거를 설명하고, 이를 토대로 각 방식을 적용한 토지의 평가방법을 약술하시오.(20점)

물음 2) 3가지 평가방식을 병용하는 경우 각 시산가액을 조정하는 방법과 시산가액조정시 유의사항을 기술하시오(20점)

I. 서

II. 물음#1

1. 비교방식

- (1) 의의
- (2) 이론적 근거
- (3) 토지의 평가방법

2. 원가방식

- (1) 의의
- (2) 이론적 근거
- (3) 토지의 평가방법

3. 수익방식

- (1) 의의
- (2) 이론적 근거
- (3) 토지의 평가방법

III. 물음#2

1. 시산가액조정 의의와 필요성

- (1) 의의
- (2) 시산가액조정의 필요성

2. 각 시산가액을 조정하는 방법

- (1) 감칙 제12조의 규정내용
- (2) 주된 방법의 시산가액의 합리성이 인정되는 경우(동조 제2항)
- (3) 주된 방법의 시산가액의 합리성이 인정되지 않는 경우(동조 제3항)

3. 시산가액조정시 유의사항

- (1) 감정평가3방식 재검토시 구체적 유의사항
- (2) 직업윤리적 관점에서 유의사항
- (3) 가격제원칙의 활용에 유의

IV. 결(관련문제)

I. 서

감칙 제12조에서는 비교방식, 원가방식, 수익방식을 제시하고, 대상물건의 성격 또는 평가조건에 따라 적절한 평가방식을 선택하여 결정하도록 규정하고 있다. 따라서 토지의 평가시 감정평가3방식을 적용하여 가치를 구하게 된다. 다만 각 방식은 그 이론적 근거가 다른바 동일한 토지를 평가하는 경우에도 서로 다른 평가방법을 적용하여 각각의 시산가액을 도출한다.

따라서 정확한 토지가치를 평가하기 위해서 시산가액조정을 통해 각 방식에 의한 시산가액을 적절히 조화시켜야 할 필요성이 제기된다. 그러나 우리나라의 경우 현재 시산가액조정에 대한 구체적인 방법이 부재한 상태이므로, 우리나라의 현실에서 적용 가능한 시산가액조정의 방법과 시산가액조정시 유의사항에 대해 검토하는 것이 중요한 의미를 가진다.

II. 물음#1

1. 비교방식

(1) 의의

시장성의 원리를 따르는 평가방식으로서 거래사례비교법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 임대사례비교법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

(2) 이론적 근거

①전형적인 매도자는 유사매매가격의 가격 이하로는 팔려고 하지 않을 것이며, 매수자로 그 이상으로 사려고 하지 않을 것이라는 것(대체의 원칙)을 근거로 한다. 또한 ②시장동향을 파악하여 시산가액을 구하는 방법으로 수요, 공급의 상호작용에 의해 결정되는 가격을 기준으로 행동하므로 시장성의 사고에 근거한다. 평가이론적으로는 ③수요, 공급 작용에서 재화와 가치를 파악한 신고전학파의 수요공급이론에 근거를 둔다.

(3) 토지의 평가방법

대상토지와 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례를 수집하여 대상토지의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 지역요인, 개별요인 등의 보정을 가하여 대상토지의 가격을 구한다. 사례토지는 대상토지와 용도 지역, 이용상황 등에서 유사성이 있어야 하며, 시점수정은 지가변동률을 적용한다. 사례토지가 인근지역내에 소재하지 않는 경우에는 지역요인의 비교가 필요하고 개별요인의 비교는 최유효이용을 전제로 비교한다.

2. 원가방식

(1) 의의

비용성의 원리를 따르는 평가방식으로서 원가법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 적산법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

(2) 이론적 근거

①사려깊은 매수자는 대상부동산과 동일한 효용과 기능을 제공하는 대체부동산의 생산비보다도 더 많은 가격을 대상부동산에 지불하지 않을 것이라는 것(대체의 원칙)을 근거로 하고 있다. 또한 ②어느 정도 비용이 투입되었는가 하는 비용성에 근거한다. 평가이론적으로는 ③재화의 가치를 비용에서 구하는 고전학파의 생산비가치설에 근거를 둔다.

(3) 토지의 평가방법

원칙적으로 토지는 재생산이 불가능하므로 원가방식에 의해서 평가가 불가능하다. 그러나 인간에 의해 조성되는 토지의 경우 원가방식의 적용이 가능하다. 즉 ①조성지 또는 매립지의 경우에는 개발전 토지(소지) 가격에 개발에 소요된 공사비와 부대비용 등을 가산하여 개발 후 토지가격을 구한다. ②택지후보지로서 성숙도가 높은 경우에는 조성완료후 택지가격에서 조성에 소요되는 공사비용을 차감하고 성숙도 수정을 한다. 그러나 성숙도가 낮은 경우에는 소지가격에 택지화의 가능성을 가산하여 토지가격을 구한다.

3. 수익방식

(1) 의의

수익성의 원리를 따르는 평가방식으로서 수익환원법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 수익 분석법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다

(2) 이론적 근거

①소득을 많이 창출하는 부동산일수록 가치는 크고, 그렇지 못한 부동산일수록 가치는 작아진다는 것 (수익성)에 근거한다. 또한 ②장래기대이익의 현재가치로서 부동산의 가격을 파악하며, 대체부동산의 수익을 감안하므로 예측의 원칙과 대체의 원칙에 근거한다. 평가이론적으로는 ③재화의 가치는 수요자의 주관적 효용에 의해서 결정된다는 한계효용학파의 한계효용가치설에 근거한다.

(3) 토지의 평가방법

①토지에서 발생하는 수익(지대)을 자본환원이율을 통해 영구환원하여 토지가격을 구하는 직접환원법이 있다. 또한 ②복합부동산에서 발생하는 수익 중 토지만의 수익을 구분하여 토지환원율로 자본환원하는 잔여환원법이 있다.

Ⅲ. 물음#2

1. 시산가액조정의 의의와 필요성

(1) 의의

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

(2) 시산가액조정의 필요성

현실의 부동산시장은 불완전경쟁시장으로 A.Marshall의 3면등가성이 성립되기 어렵고, 감정평가3방식은 각각의 장점과 단점을 가지고 있으며, 부동산의 가격은 효용, 상대적 희소성, 유효수요의 가치발생요인3자의 상호 유기적 결합에 의해 발생하는바, 가치3면성을 적절히 조화시킬 시산가액조정이 필요하다.

2. 각 시산가액을 조정하는 방법

(1) 감칙 제12조의 규정내용

감칙 제12조에서 규정하는 방법으로 물건별 주된 방법으로 구한 시산가액과 다른 방법으로 구한 시산가액을 비교하여 합리성을 검토하도록 규정하고 있다.

(2) 주된 방법의 시산가액의 합리성이 인정되는 경우(동조 제2항)

주된 방법에 의한 시산가액을 최종 감정평가액으로 결정한다. 이 경우 다른 방법으로 구한 시산가액은 주된 방법에 의한 시산가액이 적절한지 판단기준을 제공하는 의미를 가지게 된다.

(3) 주된 방법의 시산가액의 합리성이 인정되지 않는 경우(동조 제3항)

이 경우 주된 방법 및 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액을 조정하여 감정평가액을 결정할 수 있다고 규정한다. 감칙상 구체적인 조정방법은 규정되지 않았으나 실무기준에서는 감정평가의 목적, 대상물건의 특성, 수집한 자료의 신뢰성, 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 각 시산가액에 적절한 가중치를 부여한다고 규정하고 있다.

3. 시산가액조정시 유의사항

(1) 감정평가3방식 재검토시 구체적 유의사항

1) 비교방식

①사례와 평가대상 간에 위치적*물적 유사성이 있는지 ②매매사례의 수는 충분한지 ③각종 보정은 시장 근거에 의해서 행해졌는지 등을 구체적으로 재검토한다.

2) 원가방식

- ①비용자료는 신뢰할 수 있는지 ②감가수정을 위해 사용된 자료들은 시장에서 신뢰할 만한 것들인지 여부
③감가수정 총액이 각 감가요인에 정확하게 배분되었는지 여부 등을 확인한다.

3) 수익방식

- ①충분한 임대사례가 있는지, ②각종 수익자료가 시장증거에 의해 뒷받침되는지, ③일반회계자료가 부동산회계로 적절히 보정되었는지, ④환원율이나 할인율을 산정시 자본시장과의 관련성을 충분히 고려하였는지 등에 유의하여 재검토해야 한다.

(2) 직업윤리적 관점에서 유의사항

특정한 평가결과를 도출하기 위한 작위적인 시산가액조정은 감정평가 전 과정을 무의미하게 하는 바, 직업 윤리적 관점에서 공평타당한 태도를 견지하여야 한다. 이를 위해 각 단계의 판단에서 주관성을 배제하고 객관적인 시장증거에 의거하여 판단하여야 한다.

(3) 가격제원칙의 활용에 유의

시산가액조정시 수요측면의 수익가액, 비용측면에서 적산가액, 수요*공급측면에서 착안한 비준가액을 상호 검토*조정하는 것으로 수요*공급의 원칙이 적용되어야 하며, 부동산가격의 기준성을 제시하는 최유효이용의 원칙에 입각해야 한다.

시중 서브내용

(1) 자료의 선택, 검토 및 활용의 적부

수집, 정리한 제 자료가 대상 부동산 평가에 적합한가 여부와 자료내용의 검토 적절한 확률 여부를 재확인한다.

(2) 부동산 가격제원칙 활용의 적부

가격제원칙은 부동산 가격 형성과정상에 있어서의 기본적 원칙이며, 평가의 전과정에 있어서 제원칙 활용의 적부는 평가액의 객관성을 좌우한다. 특히 최유효이용원칙에 대한 활용의 적부는 매우 중요하다.

(3) 가치형성요인분석의 적부

일반경제사회에 있어서의 부동산의 위치와 가격수준에 영향을 주는 일반적 요인분석, 대상부동산이 속하는 지역의 지역적 특성을 파악하고 지가수준, 표준적사용 및 장래동향을 명백히 하는 지역분석, 대상부동산의 개별요인을 분석하고 그 최유효이용을 판정하는 개별분석은 감정평가방식의 적용에 있어서 중요한 연관을 갖는 바 분석의 적부는 감정평가액 결정에 상당한 영향을 준다.

(4) 단가와 총액과의 관계

각 방식에 있어 채용되는 거래, 수익, 건설사례 등의 파악을 단가로 기준 삼는 경우 총액과의 관계에서 오류가능성이 있는 바 이를 수정할 필요가 있다. 일반적으로 총액이 큰 것은 단가가 저하되는 경향이 있으나 고급주택, 광평수 토지의 경우 희소성으로 오히려 반대인 경우가 있다.

IV. 결(관련문제)

토지의 가치는 시장성, 수익성, 비용성의 사고방식에 입각하여 감정평가3방식을 병용하여 접근하는 것이 합리적이다. 그러나 토지의 경우 원칙적으로 조성지나 매립지 등이 아니면 원가방식의 적용이 어렵고, 나지상태로는 수익이 발생하는 경우가 드문 바, 3방식 병용의 어려움이 있다. 이 경우 적용가능한 범위내에서 평가방식 적용 후 시산가액조정을 해야 할 것이다. 다만 이러한 문제점의 해결을 위하여 원가방식의 이론적 보완이나 수익자료의 구축이 필요하다고 본다.

【문제 2】 시산가액조정이 우리나라 현실에 맞지 않는 논거를 약술하시오 (30점)

I. 서

II. 시산가액조정의 개념

1. 시산가액조정의 의의
2. 관련 규정의 검토

III. 시산가액조정의 필요성

1. 3면평가의 한계
2. 평가방식의 특징과 유용성에 따른 한계
3. 상관*조정의 원리

IV. 우리나라의 현실에 잘 맞지 않는 논거

1. 지가고 현상에 따른 한계
2. 평가목적에 따른 한계
3. 자료수집의 난이도에 따른 한계
4. 대상물건의 성격에 따른 한계
5. 법규에 평가방법이 규정된 경우
6. 부동산시장의 불완전성

V. 결

I. 서

부동산의 가치는 시장성, 수익성, 비용성의 사고방식의 3면에서 접근하여 구하게 된다. 따라서 부동산의 정확한 가치를 구하기 위해서는 시산가액조정을 통해 이러한 가치3면성을 적절히 고려하여야 한다. 시산가액조정은 각 방식의 평가 과정에 정당성과 객관성을 부여하며, 평가과정을 비판적으로 재검토함으로써 최종가치결론의 타당성을 제고한다.

그러나 시산가액조정의 필요성에도 불구하고 우리나라의 부동산시장 현실상 실무적으로 시산가액조정을 행하기에 어려운 점이 존재한다. 이에는 우리나라 특유의 시장상황에서 비롯된 원인도 있고 다른 나라와 공통적인 원인도 있다.

따라서 보다 정도 높은 평가를 위하여 시산가액조정이 우리나라에 맞지 않는 논거를 살펴보고, 관련문제로서 이에 대한 해결책을 모색하는 것이 중요한 의미를 지닌다고 하겠다.

II. 시산가액조정의 개념

1. 시산가액조정의 의의

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말한다. 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

2. 관련 규정의 검토

감칙 제12조에서는 <주된 방법에 의하되, 다른 방법으로 구한 가격 등과 비교하여 합리성을 검토하여야 한다>고 규정하고 있다.

Ⅲ. 시산가액조정의 필요성

1. 3면등가의 한계

A. Marshall의 3면등가성은 완전경쟁시장, 정적 균형 하에서 성립한다고 하였으나, 부동산 시장은 부동산은 특성에 의해 불완전경쟁시장이므로 3면등가성이 성립할 수 없기 때문에 시산가액조정이 필요하다.

2. 평가방식의 특징과 유용성에 따른 한계

각 평가방식은 서로 다른 사고를 기초로 하고 있어 각 방식의 한계와 적용대상의 구분이 있고, 경우에 따라서는 특정방법의 적용시 주관이 많이 개입될 소지가 있기 때문에 특정방법에 의한 가격편의 현상을 막고자 시산가액조정이 필요하다.

3. 상관*조정의 원리

부동산 가격은 효용(수익성) 상대적 희소성(비용성) 유효수요(시장성)의 가치발생요인의 상호 유기적 결합에 의해 발생하는 바 가치발생요인의 유기적 관련성을 바탕으로 상관*조정의 원리에 의한 시산가액조정이 요구된다.

IV. 우리나라의 현실에 잘 맞지 않는 논거

1. 지가고 현상에 따른 한계

우리나라의 경우 과거 급속한 경제성장과 더불어 지가도 급등하는 양상을 보여 왔다. 이로 인해 비준가액이 수익*적산가액과 괴리되기 쉽다. 부동산 투자패러다임의 변화에 따라 점차 자본이득(capital gain)에서 소득이득(income gain)을 목적으로 하는 투자로 옮겨가고 있으나, 아직도 비준가액이 높게 형성되는 실정이다. 따라서 시산가액조정시 비준가액과 타 방식에 의한 가액을 합리적으로 조정하기 어렵다.

2. 평가목적에 따른 한계

부동산의 평가에 있어서 그 목적에 따라 적절한 방식이 다를 수 있다. 예를 들어 시장성이 낮은 부동산을 보험 목적으로 평가한다면 적산가액의 신뢰성은 인정될 것이나 비준가액이나 수익가액은 적절성이 인정되기 어려울 것이다. 이 경우 신뢰성이 낮은 방식의 시산가액을 시산가액조정을 통해 반영하는 것이 적절치 않을 수 있다.

3. 자료수집의 난이에 따른 한계

우리나라의 경우 부동산에 관해 특히 임대료, 환원이율 등의 수익자료의 구축이 미비한 실정이다. 정부당국의 임대사례조사 등을 통해 자료를 구축하고 있는 실정이지만, 아직 평가실무에 적용하기에 충분한 정도의 자료가 정리되지 않았다는 점이 한계점으로 지적된다. 따라서 특히 수익방식의 적용이 어렵다.

4. 대상물건의 성격에 따른 한계

대상 부동산의 성격에 따라 3방식 중 하나의 방식 또는 두 개의 방식만이 유용하고, 다른 방식은 적용이 부적절할 수도 있다. 예를 들어 주거용 부동산의 경우 수익방식의 적용은 부적절하다. 이 경우 특정방식에 의한 시산가액은 도출이 불가능하거나 매우 적절하지 않을 수 있다.

5. 법규에 평가방법이 규정된 경우

예를 들어 보상평가시 부동산가격공시법에서 표준지공시지가를 기준으로 한 가격을 구하도록 법에서 평가방법을 규정하고 있는 경우에 타 방식에 의한 가격은 적용할 수 없게 된다. 이 경우 3방식 병용은 단지 검토의 의미로, 적정성의 참고에 그칠 것이다.

6. 부동산시장의 불안전성

우리나라의 경우 부동산 정책의 일관성이 낮고, 개발공약이 남발되는 경향이 있다. 즉 정부개입으로 인한 시장 왜곡현상이 자주 발생하므로 부동산시장의 불안전성이 더욱 증대된다. 시산가액조정은 이론적으로 3면등가성에 기반하고 있으므로 부동산시장의 불안전성이 높을 수록 그 적용이 어려워진다.

V. 결

시산가액조정의 중요성에 비추어 관련 규정의 내용이 추상적으로 규정되어 있는 문제점이 있다. 주된 평가방법에 의한 시산가액의 합리성 판단이나 가중치 부여시, 구체적으로 어떤 기준에 의해 판단하고 어떤 방법을 적용해야 하는지 보다 구체적인 규정이 필요하다.

【문제 3】 토지시장에서 발생하는 불합리한 거래사례는 감정평가시 이를 적정하게 보정하여야 한다. 현실적으로 보정을 요하는 요인은 어떠한 것이 있으며 이에 대한 의의와 그 보정의 타당성 여부를 논하시오 (20점)

I. 서

II. 사정보정의 개관

1. 사정보정의 의의

2. 거래사례비교법에서 사정보정의 의미

- (1) 거래사례비교법의 의의
- (2) 거래사례비교법에서 사정보정의 의미

III. 보정을 요하는 경우와 그 타당성

1. 보정을 요하는 요인

2. 보정요인의 의의

3. 보정의 타당성

- (1) 적정가격과 시장가치의 개념
- (2) 보정의 타당성

IV. 결(관련문제)

I. 서

부동산의 자연*인문특성으로 인하여 부동산시장은 불완전경쟁시장의 특성을 갖게 된다. 따라서 부동산 거래시 다양한 불합리한 거래요소가 개입되기 쉽다. 거래사례비교법은 시장내에서 이루어진 거래사례를 토대로 대상물건의 시장 가치를 구하는 방법이므로 거래사례의 정상성은 가격의 정확도를 좌우한다. 따라서 사정보정 작업이 중요한바 이하에서는 현실적으로 보정을 요하는 요인은 어떠한 것이 있으며 이에 대한 의의와 그 보정의 타당성 여부를 논하겠다.

II. 사정보정의 개관

1. 사정보정의 의의

사정보정이란 가격산정에 있어서 수집된 거래사례의 특수한 사정, 개별적 동기 또는 시장상황에 정통하지 못하여 그 가격이 적정치 아니할 때, 그러한 사정이 없었을 경우의 가격수준으로 정상화하는 작업을 말한다.

2. 거래사례비교법에서 사정보정의 의미

(1) 거래사례비교법의 의의

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 거래사례비교법에서 사정보정의 의미

거래사례비교법은 거래사례를 수집하여 거래사례와 대상물건간 가치형성요인 비교를 통하여 가격을 산출하는 과정을 거친다. 사정보정은 수집된 거래사례의 비정상적인 요소를 배제하는 절차이므로 거래사례비교법을 본격적으로 적용하기 전에 행하여지는 사전 정제작업의 의미를 가진다.

Ⅲ. 보정을 요하는 경우와 그 타당성

1. 보정을 요하는 요인

①매수인과 매도인의 정보부족상태에서 발생한 거래, ②부당한 압력에 의한 거래, ③비정상적인 금융조건에 의한 거래, ④투기적 요소가 개입된 거래, ⑤친인척간의 거래 등이 있다.

2. 보정요인의 의의

부동산시장의 불완전성으로 인하여 부동산정보가 비공개되어 있고, 거래당사자간에 개별적인 사정이 개입되기 쉽고, 각종 공적규제가 부동산시장을 왜곡하며, 우리나라의 경우 지가고 현상에 따른 투기적 시장행태가 만연하는 등 비정상적인 거래요소가 발생하게 된다는 점에서 비정상적인 요인들을 보정하는 의의를 찾을 수 있다.

3. 보정의 타당성

(1) 적정가격과 시장가치의 개념

①적정가격은 당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격이다. 또한 ②시장가치는 대상물건의 통상적인 시장에서 충분한 기간 거래된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 거래 당사자간에 통상 성립한다고 인정되는 적정가격을 말한다.

(2) 보정의 타당성

감정평가는 부동산의 적정가격 또는 시장가치를 구하는 것을 목적으로 한다. 따라서 감정평가의 기준이 되는 거래사례가 ①시장의 정상성 ②거래의 자연성 ③당사자의 정통성을 결여하고 있는 경우 적정가격 또는 시장가치의 요건을 결하게 되므로, 이러한 거래사례는 배제하거나 보정을 하여야 한다.

IV. 결(관련문제)

최근 계약자유의 원칙과 경제의 대형화로 인해 거래에 특수한 사정이나 개별적 동기가 개입되기 쉬우므로 사정보정의 중요성이 더욱 커지고 있다. 그러나 사정보정작업은 정형화하기 어려워 감정평가사의 주관이 개입되기 쉽다.

따라서 이의 해결을 위해 다수의 거래사례를 수집하여 가격의 정확도를 높여야 한다. 다만 무조건 많은 사례를 수집하는 것은 곤란하고 부동산정보시스템 등의 활용을 통해 인근지역 등의 분류를 명확히 하는 등 사례수집범위를 명확히 해야 한다.

【문제 4】 배분법에 대해서 약술하시오 (10점)

I. 의의

II. 이론적 근거

III. 적용방법

1. 비율방식

2. 공제방식

IV. 잔여법과 비교

V. 유용성 및 적용례

VI. 적용시 유의사항

I. 의의

배분법이란 사례자료가 대상부동산과 동일한 유형을 포함하는 복합부동산으로 구성되어 있는 경우에 사례가격에서 대상부동산과 유형이 다른 부분의 가격을 공제하여 대상부동산과 동일한 유형에 귀속되는 부분만의 가격을 구하는 방법이다.

II. 이론적 근거

① 시장성, 대체의 논리 하에서 ② 균형의 원칙과 기여의 원칙에 의해 토지*건물 사이에는 어떤 균형을 이루는 구성비율이 존재한다는 데에 기인한다.

Ⅲ. 적용방법

1. 비율방식

복합부동산에 대하여 각 구성부분의 가격비율이 거래가격, 신규투자액 등에 의하여 판명되어 있을 경우에 당해 사례의 거래가격이 대상 부분과 동 유형의 가격 구성비율을 곱하여 대상부동산과 동일한 유형의 사례가격을 구하는 방법이다.

2. 공제방식

복합부동산의 거래가격에서 대상부동산과 다른 유형의 가격을 공제하여 대상부동산과 동일한 유형의 가격만을 구하는 방법이다.

Ⅳ. 잔여법과 비교

배분법과 잔여법은 모두 ① 사례자료가 복잡부동산에 의하여 구성되었다는 점 ② 적용범위를 넓혀준다는 점에서 동일하지만 ③ 배분법은 거래사례비교법에서 대상부동산과 동 유형의 거래사례가격을 구하는 방법이고 ④ 잔여법은 수익환원법에서 대상부동산과 동 유형의 부분에 대한 순수익을 구하는 방법이라는 점에서 차이가 있다.

Ⅴ. 유용성 및 적용례

① 거래사례 채택범위가 넓어지므로 비교방식의 적용 폭이 넓어진다. ② 나지만의 평가시 최근 대도시와 그 주변부에서 나지만의 사례를 구하기 어려우나 복합부동산의 거래사례에서 토지 만의 가격을 추출할 수 있다.

Ⅵ. 적용시 유의사항

① 건물의 보수, 토지의 규모, 형태 등에 따라 토지*건물 가격구성비율이 변화될 수 있다. ② 공제방식의 적용에 있어 대상부동산과 다른 유형 부분의 정확한 가격산정이 관건이다. ③ 나지가격을 구하는 경우 사례(복합부동산)의 부지가 최유효이용의 상태에 있는 사례여야 가능하다. ④ 배분법이 정확성을 갖기 위해서는 다수사례를 수집하여, 대상부동산과 다른 유형의 가격 산정의 타당성을 검증하는 것이 무엇보다 중요하다.

20XX년도 제10회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 분해법과 관련하여 다음 물음에 답하여라.(40점)

물음 1) 기능적 감가요인의 개념과 그 치유가능여부의 판단기준을 설명하라.(10점)

물음 2) 치유가능한 기능적 감가 중 시설물의 결핍과 과잉으로 감가가 발생하는 경우에 대해 감가액 산출 방법을 각각 설명하라.(15점)

물음 3) 기능적 감가요인과 경제적 감가요인의 차이점 및 양자의 관계를 설명하라.(15점)

I. 서

II. 설문1

1. 기능적 감가요인

2. 치유가능여부의 판단기준

- (1) 개요(복합적 판단기준)
- (2) 물리적 측면
- (3) 경제적 측면
- (4) 법률적 측면

III. 설문2

1. 결핍으로 인한 치유가능 기능적 감가

- (1) 개념
- (2) 감가액 산출방법

2. 과잉으로 인한 치유가능 기능적 감가

- (1) 개념
- (2) 감가액 산출방법

3. 양자의 차이점

IV. 설문3

1. 경제적 감가요인의 개념

2. 양자의 차이점

- (1) 부동산 특성
- (2) 치유 가능성 및 감가대상
- (3) 가격제원칙의 적용상 차이

3. 양자의 관계(유기적*복합적 관계)

V. 결(분석시유의사항)

I. 서

분해법이란 감가요인을 물리적*기능적*경제적 요인으로 세분하고, 치유가능*불가능 항목으로 세분하여 각각의 발생감가의 합계액을 감가수정액으로 하는 방법이다. 이 방법은 가장 상세하게 감가액을 구할 수 있는 방법이지만 하나 각 감가요인의 정확한 측정이 어렵다. 특히 기능적 감가는 치유가능여부의 판단이 어렵고 그 유형별로 감가액 산정방법이 달라진다. 따라서 이하 정확한 평가를 위하여 기능적 감가에 대해 설명하고, 추가적으로 경제적 감가와 대조하여 그 개념을 보다 명확히 한다.

II. 설문1

1. 기능적 감가요인

건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실로서, 기술진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉*부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등으로 발생한다.

2. 치유가능여부의 판단기준

(1) 개요(복합적 판단기준)

부동산은 물리적*경제적*법률적 제 측면에서 고찰해야 하는 복합개념이다. 따라서 치유가능성의 판단도 이러한 복합개념을 고려해야 하고 각 측면을 모두 충족시켜야 치유가능하다.

(2) 물리적 측면

물리적*건축공학적으로 가능해야 한다. 예를 들어 건물의 층고를 변경하는 것은 사실상 어렵다.

(3) 경제적 측면

①치유에 투입되는 비용보다 치유로 인한 가치상승분이 크거나 ②치유에 투입되는 비용보다 다른 부분의 가치하락을 그 이상 방지할 수 있다면 경제적 타당성이 있다.

(4) 법률적 측면

치유행위가 법률적으로 허용되는 내용이어야 한다. 예를 들어 전유면적을 높이기 위해 법상 반드시 필요한 화재대피면적을 줄이는 것은 허용되지 않는다.

III. 설문2

1. 결핍으로 인한 치유가능 기능적 감가

(1) 개념

다른 부동산은 가지고 있는 어떤 시설물을 본건이 가지고 있지 않기 때문에 발생하는 가치감소를 말한다. 예를 들어 공기정화시설이 없어서 임대료의 하락이 발생하는 경우가 있다.

(2) 감가액 산출방법

<치유비용 - 신축시 설치비용>으로 감가액을 구한다. 치유비용이란 <기존설비제거비용 - 기존설비폐재가치 + 적절한 해당항목 설치비용>으로 구성된다. 결핍으로 인한 경우에는 기존 시설물이 없으므로 결핍된 항목의 신축시 설치비용보다 실제 더 많이 드는 초과비용이 감가액이 된다.

2. 과잉으로 인한 치유가능 기능적 감가

(1) 개념

본건에 어떤 시설물이 다른 부동산에 비해서 초과설치 되었지만 그 초과된 부분이 대상부동산의 가치를 증진시키지 못하는 경우를 의미한다. 예를 들어 냉난방설비가 필요이상으로 설치된 경우가 있다.

(2) 감가액 산출방법

<기존항목의 재조달원가 - 이미 공제된 물리적 감가상각액 + 치유비용 - 신축시 설치비용>으로 구한다. 과잉항목은 기존의 어떤 시설물이 있으므로 그 시설물의 잔존가치는 그대로 감가액이 되고 거기에 치유에 따른 초과비용이 가산된다. 다만 과잉부분만의 재조달원가를 구하는 경우에는 신축시 설치비용을 차감하지 않는다.

3. 양자의 차이점

기존시설물의 존재여부가 양자의 근본적인 차이이다. 따라서 기존 시설물의 적산가치가 감가액으로 반영되느냐의 여부가 양자의 차이점이 된다.

IV. 설문3

1. 경제적 감가요인의 개념

대상부동산 자체와는 상관없는 어떤 외부적인 힘에 의해 발생하는 가치의 손실분을 의미하며, 인근지역의 쇠퇴, 주위환경의 부적합, 시장성 감퇴, 지역지구제, 최유효이용의 변화 등에 의해 발생한다.

2. 양자의 차이점

(1) 부동산 특성

기능적 감가는 부동산의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치손실로서 개별 부동산의 특성에 따라 다르게 나타나므로 개별성과 관련된다. 경제적 감가는 인근지역과의 관계에서 발생하므로 부동산의 지역성 및 고정성과 관련이 있다.

(2) 치유 가능성 및 감가대상

기능적 감가는 투입비용과 효용과의 관계에 의해 치유가능*치유불가능이 모두 나타나며, 대부분 건물에 귀속되는 경향이 있다. 그러나 경제적 감가는 인근 주위환경에 의한 영향으로서 항상 치유불능이며, 건물뿐 아니라 토지에도 배분된다.

(3) 가격제원칙의 적용상 차이

기능적 감가는 내부 측면의 균형의 원칙, 수익체증체감의 원칙, 기여의 원칙 등과 관련된다. 그러나 경제적 감가는 외부 측면의 적합의 원칙, 외부성의 원칙 등과 관련된다.

3. 양자의 관계(유기적*복합적 관계)

기능적 감가와 경제적 감가는 개념상으로 명확히 구분될 수 있으나 현실적으로는 상호 유기적*복합적 관계를 갖고 나타나므로 이에 대한 주의가 요구된다. 또한 기능적 감가와 경제적 감가는 서로를 가속화시키는 점에도 유의해야 한다.

V. 결(분석시 유의사항)

분해법 적용시 ①건물의 재조달원가를 대체비용으로 구하는 경우 기능적 감가는 이미 반영되어 있다는 점 ②어떤 경제가치의 하락요인이 어떤 감가요인에 의해서 발생하는지 또한 각 감가요인의 상호복합작용에 의한 것인지에 대해 면밀히 고찰해야 하는 점 ③ 이중감가의 오류를 범하지 않는 것 등에 유의해야 한다.

【문제 2】 근린형 쇼핑센터 내 구분점포(『집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률』에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장가치를 감정평가하려한다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 대상 구분점포의 감정평가에 거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가방법의 개요, 적용상 한계 및 수집된 거래사례의 거래조건보정에 대하여 설명하고, 그 밖에 적용가능한 다른 감정평가방법의 개요 및 적용시 유의할 사항에 대하여 설명하시오.(20점)

물음 2) 적용된 각 감정평가방법에 의한 시산가액 간에 괴리가 발생되었을 경우 시산가액 조정의 의미, 기준 및 재검토 할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 거래사례비교법의 개요

2. 적용상 한계

3. 거래조건보정

- (1) 비정상적 사정의 개입 가능성
- (2) 대상부동산과 유사성
- (3) 기타 보정사항

4. 그 밖의 다른 평가방법

- (1) 원가법
- (2) 수익환원법

III. 설문#2

1. 의미

2. 기준

- (1) 적절성(appropriateness)
- (2) 정확성(accuracy)
- (3) 증거의 양
- (4) 시장상황

3. 재검토할 사항

- (1) 비교방식
- (2) 원가방식
- (3) 수익방식

IV. 결

I. 서

시장경쟁력이 쇠퇴한 구분점포는 거래사례가 희소하고 수집된 거래사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있어 적절한 가치를 구하기 힘들다. 또한 원가방식은 일체거래관행에 부합하지 못하고 수익방식은 음(-)의 수익가치를 가질 수도 있다는 점에서 각기 그 한계가 있다. 따라서 각 방식에 의한 시산가액을 조정할 필요성이 있는바 이때 적절성*정확성*증거의 양*시장상황 등을 기준으로 각 시산가액의 차이를 조정하며 수집된 사례의 적절성, 비교요인의 정확성 등을 재검토하여 합리적인 가치결론을 제시해야 한다.

II. 설문#1

1. 거래사례비교법의 개요

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점 수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

2. 적용상 한계

거래사례가 없거나 희소한 경우 본 방식의 적용이 불가능하거나 적절하지 않을 수 있다. 또한 수집된 사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있을 수 있다. 또한 총별*위치별 효용의 차이를 반영하여야 하나 그 객관적인 비교치를 구하기 어렵다.

3. 거래조건보정

(1) 비정상적 사정의 개입 가능성

급매, 당사자의 비정통성, 비정상적 출품기간, 관계자간의 거래 등 비정상적 사정이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

(2) 대상부동산과 유사성

구분소유권의 경우 동일 건물, 동일 단지내 물건이라 하여도 총별*위치별 효용, 향*조망에 따른 가치의 차이 등이 발생한다. 따라서 실거래가 분석시 이러한 부분의 유사성에 대해서도 검토해야 한다.

(3) 기타 보정사항

①공장의 경우 기계*기구 등의 가격, ②인테리어 공사비, ③브랜드가치와 같은 무형적 요소 등이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

4. 그 밖의 다른 평가방법

(1) 원가법

1) 개요

가격시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다.

2) 유의사항

토지와 건물의 합계액에 층별*위치별 효용적수를 적용하여 해당 부분의 가치를 구한다. 다만 이 방식은 토지와 건물의 일체거래관행*일체효용을 반영하지 못하고 시장경쟁력이 감퇴한 상가는 투입된 비용만큼의 가치도 갖지 못하므로 본 방식의 적용이 부적절하다.

(2) 수익환원법

1) 개요

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

2) 유의사항

쇠퇴한 상가의 경우 건물내에 공실이 상당부분 존재하거나, 영업적자가 발생하고, 상가가 장기쇠퇴국면에 접어들고 극단적인 경우 관리비만 지불하는 조건으로 임대료를 받지 않는 경우도 있다. 따라서 장래 수익이 음(-)이 발생할 수도 있어 그 적용이 부적절할 수 있다.

Ⅲ. 설문#2

1. 의미

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

2. 기준

(1) 적절성(appropriateness)

사용된 평가방법이 평가목적이나 사용처에 적절한지 여부를 판단한다. 평가방법의 적절성은 부동산의 유형과 시장의 성격등과 직접적인 관련이 있다. 적절성의 기준은 또한 사용된 자료에도 적용된다.

(2) 정확성(accuracy)

평가사는 자료의 정확성, 계산의 정확성 그리고 수정의 정확성 등을 검토하여 시산가액의 정확성을 측정한다. 이는 자료의 정확성에 크게 좌우된다. 시산가액의 정확성은 무슨 방법으로 어떻게 수정했는가에 따라서도 차이가 난다.

(3) 증거의 양

적절성이나 정확성과 같은 질적인 기준들이 풍부한 증거자료에 의해 지지되고 있다고 하면 그것은 신뢰성이 있는 것으로 판단할 수 있다. 이것은 투입자료의 양이 적게 되면 진정한 가치가 위치하게 되는 신뢰구간의 폭이 그 만큼 넓어진다는 통계학적인 의미와 같은 맥락에서 이해될 수 있다.

(4) 시장상황

시장상황도 시산가액의 가중치를 정하는 조정기준으로 사용된다. 비용접근법에 의한 시산가액은 시장이 안정적일 때 상대적으로 신뢰성이 있으며, 시장상황이 급변하게 변화할 때는 평가사는 매매사례비교법과 소득접근법에 의한 시산가액에 상대적으로 더 많은 비중을 둔다. 그러나 이 경우에 있어, 평가사는 매매사례비교법에 의한 시산가액가 최선자료에 근거하여 수정된 것인지를 반드시 확인하여야 한다.

3. 재검토할 사항

(1) 비교방식

①사례와 평가대상 간에 위치적*물적 유사성이 있는지 ②매매사례의 수는 충분한지 ③각종 보정은 시장근거에 의해서 행해졌는지 등을 구체적으로 재검토한다.

(2) 원가방식

①비용자료는 신뢰할 수 있는지 ②감가수정을 위해 사용된 자료들은 시장에서 신뢰할 만한 것들인지 여부 ③감가수정 총액이 각 감가요인에 정확하게 배분되었는지 여부 등을 확인한다.

(3) 수익방식

①충분한 임대사례가 있는지, ②각종 수익자료가 시장증거에 의해 뒷받침되는지, ③일반회계자료가 부동산회계로 적절히 보정되었는지, ④환원율이나 할인율을 산정시 자본시장과의 관련성을 충분히 고려하였는지 등에 유의하여 재검토해야 한다.

IV. 결

최근 인터넷 쇼핑의 발달과 초대형 쇼핑센터의 등장으로 근린상가의 경쟁력이 급격히 쇠퇴하고 있다. 이에 따라 해당 건물에 상당한 공실이 발생하고 다수의 경매사건이 발생하고 있다. 이런 상가의 경우 낙찰가가 법사가의 20% 이하에서도 형성되는 등 그 정상적인 가격판정이 어렵다 따라서 감정평가3방식에 엄밀한 사용과 수집된 거래사례의 보정이 중요하다.

【문제 3】 재조달원가의 산정과 관련된 다음 물음에 답하여라.(20점)

물음 1) 복제원가와 대치원가의 개념과 감정평가상 장단점을 설명하라.(10점)

물음 2) 양자의 차이점을 설명하라.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 복제원가(Reproduction Cost)

- (1) 개념
- (2) 장단점

2. 대치원가(Replacement Cost)

- (1) 개념
- (2) 장단점

III. 설문#2

- 1. 착안점 및 원가의 크기
- 2. 산정방법
- 3. 이론적 우수성 및 실무상 정확성
- 4. 감가수정
- 5. 적용 대상

IV. 결(비용필요성)

I. 서

재조달원가란 현존하는 물건을 기준시점에 있어서 원시적으로 재생산 또는 재취득을 가정할 때 소요되는 적정 원가의 총액을 말한다. 재조달원가는 실무상 복제원가와 대치원가로 구해지는데 양자의 장단점 및 차이점을 정확히 이해할 필요가 있다.

II. 설문#1

1. 복제원가(Reproduction Cost)

(1) 개념

대상 부동산과 동일한 자재, 공법, 인력의 질을 사용하여 대상 부동산과 물리적으로 동일한 신규의 복제 부동산을 재생산하는데 소요되는 비용을 말한다.

(2) 장단점

①대상물건의 개별적 상태를 잘 반영하므로 신뢰도가 높고, 계산이 비교적 정확하다 그러나 ②오랜 시간이 지나 관련 자료가 없거나, 있다고 해도 먼 과거시점의 자료인 경우에는 현실적으로 별다른 의미가 없다는 한계가 있다.

2. 대치원가(Replacement Cost)

(1) 개념

현재의 노임, 자재 등을 기초로 표준적인 설계, 공법에 의해 대상 부동산과 동등한 효용을 갖는 부동산을 생산 하는데 소요되는 비용을 말한다.

(2) 장단점

①상대적으로 추계비용이 적게 들며, 공법, 자재양식 등의 변화를 적절히 반영할 수 있다. 또한 기존 구조물이 대상부동산의 가치에 기여하는 정도를 보다 잘 반영시킨다는 장점이 있다. 그러나 ②평가사의 주관에 따라 크게 달라질 수 있다는 문제점이 있으며, 어떠한 형태의 건물이 대상부동산과 동일한 효용을 가지고 있는지를 판단하는 것도 결코 쉬운 일이 아니라는 한계가 존재한다.

III. 설문#2

1. 착안점 및 원가의 크기

복제원가는 물리적 측면이나 대치원가는 효용적 측면의 원가로서 물리적 구성부분의 효용이 없다면 대치원가에는 포함되지 아니하므로 복제원가가 대치원가보다 크게 산정된다.

2. 산정방법

복제원가는 주로 대상 부동산에 대한 직접법이 적용되므로 개별성을 잘 반영할 수 있으나 시장원리의 반영이 미흡하다. 대치원가는 대체 부동산에 대한 간접법이 주로 적용되므로 시장원리에 부합하여 다수 사례를 검토함으로써 객관성을 제고할 수 있으나 개별성의 반영에 미흡한 문제가 있다.

3. 이론적 우수성 및 실무상 정확성

공법, 자재, 양식 등의 변화를 잘 반영할 수 있는 대치원가가 이론적으로 우수하나 효용에 대한 유사성 판단 없이 주로 추가격적산법 또는 부분별 단가법이 적용되어 산정되는 복제원가가 실무상으로는 더 정확하게 산정된다.

4. 감가수정

복제원가는 물리*기능*경제적 감가수정을 하여야 하나 대치원가의 경우 동일 효용을 가정하므로 기능적 감가수정이 필요 없다. 또한 대치원가의 경우에는 동일 자재가 아니므로 물리적 감가에 어려움이 있다.

5. 적용 대상

교회, 사찰과 같은 특수 부동산은 공법, 자재 자체가 존재의 의의가 있으므로 복제원가가 적용된다. 오래된 건물은 원가자료 및 건축비지수의 파악이 힘들어 대치원가 적용되며 신축 건물의 경우에는 물리적 상태가 양호하고 기능상 효용이 최고로 발휘되므로 복제*대치원가 모두 유용하나 정확한 원가자료의 입수가 용이하므로 주로 복제원가가 적용된다.

IV. 결(비용필요성)

복제원가와 대치원가는 각기 장단점이 있으므로 양자의 선택은 기본적으로 건물의 내용연수, 건물의 특성, 평가 목적, 자료의 신뢰도, 평가의 능률성 등에 달려있다. 실무상으로는 부동산의 개별성과 시장원리를 적정히 반영하기 위하여는 양자를 병용할 필요가 있다.

【문제 4】 리모델링된 부동산에 대해 감정평가3방식을 적용하여 감정평가할 때 유의할 사항을 설명하시오.(10점)

I. 서

II. 감정평가시 유의사항

1. 원가법 적용시 유의사항
2. 수익환원법 적용시 유의사항
3. 거래사례비교법 적용시 유의사항

III. 결

I. 서

리모델링이란 건물의 기능과 효능을 고도화하는 대규모의 개보수공사를 말한다. 최근 부동산의 가치증진을 위해 리모델링이 많이 행해지고 있다. 그런데 리모델링된 부동산은 공부상 내용과 현황이 불일치하여 감정평가상 각종 판단을 어렵게 한다.

II. 감정평가시 유의사항

1. 원가법 적용시 유의사항

①재조달원가 산정시 리모델링 비용은 자본적 지출로서 재조달원가에 가산해야 한다. ②감가수정에 있어서 내용년수법을 사용할 경우 대상 부동산의 경과년수 산정시 유의해야 한다. 즉 리모델링으로 인해 유효경과년수가 줄어들었을 경우가 발생할 수 있으므로 이에 유의해야 하며 유효경과년수법이나 미래수명법을 사용하는 것이 타당할 수 있다.

2. 수익환원법 적용시 유의사항

리모델링이 소요된 비용은 자본적 지출이므로 이를 영업경비에 포함시켜서는 안된다. 즉 영업경비(유지수선비)로 보게 되면 대상부동산에 대해 투자할수록 수익이 작게 산정되어 결과 가격이 작아진다는 모순으로 발생하게 된다.

3. 거래사례비교법 적용시 유의사항

①사례선정시 리모델링 상태를 감안하여 물적유사성을 판단해야 한다. ②건물의 개별요인 비교에 있어서 잔가율 보정시 잔존내용년수 항목 산정에서 리모델링에 따른 내용년수를 고려하여 적용한다.

III. 결

리모델링된 범위, 비용, 시장환경에 적합여부 등에 대하여 면밀히 판단하여야 한다. 건물의 평가는 주로 원가법에 의하므로 유효경과년수의 파악시 관찰감가법을 병용할 필요가 있고 평가사의 주관개입에 주의해야 한다.

20XX년도 제11회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 부동산의 가치는 여러 가지 요인에 의해 영향을 받기 때문에 감정평가사는 대상부동산의 개별적 특성뿐만 아니라 정부의 정책과 부동산시장변화에 대해서도 이해할 필요가 있는바, 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 최근 수익형 부동산에 대한 관심이 확산되고 있는데 수익형 부동산의 특징과 그 가치형성원리에 대해 설명하시오.(20점)

물음 2) 수익형 부동산의 평가방법에 대해 설명하시오.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 의의 및 배경

2. 특징

- (1) 운영이득 중시
- (2) 주거용 부동산도 포함
- (3) 임대차관리의 중요성
- (4) 가치상각이 빠른 점

3. 가치형성원리

- (1) 개요
- (2) 공간시장에서 임대료의 결정
- (3) 자산시장에서 환원이율의 결정
- (4) 가격의 결정

III. 설문#2

1. 개요

2. 수익방식

3. 비교방식

4. 원가방식

IV. 결(관련문제)

I. 서

최근 수익형 부동산에 대한 투자가 확산되고 있다. 수익형 부동산은 임대수익을 중시하며 공간시장에서 임대료가 결정되고 자산시장에서 환원이율이 결정되어 가치가 결정되는 특징이 있다. 따라서 감정평가3방법으로 수익형 부동산 평가시 이러한 특징 및 가치형성원리를 고려할 필요가 있다.

II. 설문#1

1. 의의 및 배경

운용이득 창출을 주목적으로 하는 부동산을 말하며 이에선 대표적으로 상가, 오피스, 원룸, 도시형 생활주택, 오피스텔 등이 있다. 최근 인구감소와 주택보급률의 증가, 경기침체, 베이비부머 세대의 은퇴와 맞물려 새로운 투자처로 각광받고 있다.

2. 특징

(1) 운영이득 중시

지가상승을 통한 자본이득을 기대하기 어려워지자 최근에 수익형 부동산에 대한 투자는 운영이득을 중시하는 특징이 있다.

(2) 주거용 부동산도 포함

종래에 주거용 부동산은 비수익성 부동산으로 분류되는 것이 일반적이었으나 최근에 1*2인 가구의 증가, 이혼율의 증가 등으로 소형 주택에 대한 수요가 증가하여 원룸, 고시텔, 도시형 생활주택 등이 수익형 주거용 부동산으로 중요한 비중을 차지하게 되었다.

(3) 임대차관리의 중요성

동일한 규모와 위치를 가진 수익형 부동산이라고 임차인 혼합, 관리상태 양부 등에 따라 수익창출 능력이 달라진다.

(4) 가치상각이 빠른 점

많은 수익형 부동산은 높은 용적률에 낮은 전용률을 가지고 있어 대지지분이 적은 특징이 있다. 따라서 부동산의 가치구성 중 건물의 비중이 커서 감가상각이 빠르게 진행되는 특징이 있다. 이는 수익형 부동산의 투자위험으로 작용한다.

3. 가치형성원리

(1) 개요

수익형 부동산도 기본적으로 일반 부동산과 같이 지역적 차원의 가격수준이 개별부동산 차원의 구체적 가격으로 수렴하는 원리를 가지고 있다. 그러나 수익형 부동산은 투자대안으로서 다루어진다는 점에서 <수익 가치형성원리>를 중점적으로 설명한다.

(2) 공간시장에서 임대료의 결정

공간시장이란 토지 또는 건물과 같은 부동산 그 자체를 사용하기 위한 시장을 말한다. 수익형 부동산을 사용하고자 하는 수요자가 주어진 공간공급량을 두고 경쟁하는 과정에서 임대료가 결정된다.

(3) 자산시장에서 환원이율의 결정

자산시장이란 부동산과 관련된 자산의 현금흐름과 관련된 시장이다. 자산시장은 부동산의 환원이율이 결정되는 시장으로 자본시장에서 증권과 채권과 같은 유형의 자본자산들과 경쟁관계를 형성하며 결정된다.

(4) 가격의 결정

부동산의 (수익)가치는 기본적으로 <임대료/환원이율>으로 결정된다. 따라서 공간시장과 자산시장의 변화는 부동산가치의 변화를 초래한다. 예를 들어 만약 공간시장에 초과수요가 있다면 임대료는 상승하여 부동산가치는 상승할 것이다.

Ⅲ. 설문#2

1. 개요

상기 가치형성원리에서 보듯이 수익형 부동산의 가치평가는 원칙적으로 수익환원법이 주된 방법이 된다. 다만 거래가 활발한 경우에는 거래사례비교법이 유효할 것이고, 보험가치나 과세가치를 구하는 경우에는 원가법이 적절할 수 있다.

2. 수익환원법

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다. 수익형 부동산이 창출하는 수익을 적절한 환원이율로 환원하여 가치를 구하게 된다. 이 방식은 가치본질에 부합하나 환원이율의 파악이 어렵다는 특징이 있다.

3. 거래사례비교법

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다. 본건과 유사 거래사례를 수집하여 시점수정, 지역요인, 개별요인 비교 등을 거쳐 가치를 구하게 된다. 이 방식은 간편하고 실증적이나 유사거래사례 수집과 비교과정이 어렵다는 특징이 있다.

4. 원가법

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다. 토지와 건물의 가치를 별도로 구하여 합산하고 이에 감가수정을 하여 가치를 구한다. 이 방식은 객관적인 장점이 있으나 시장 거래관행에 부합하지 않고 일체적 효용을 반영하지 못한다는 단점이 있다.

IV. 결(관련문제)

수익형 부동산의 확산은 부동산투자 패러다임의 변화를 의미하고 수익방식의 활성화를 요구한다. 그러나 수익자료나 환원이율의 데이터베이스 구축이 미비한 실정으므로 이에 대한 보완이 요구된다.

【문제 2】 최근 수익성 부동산의 임대차시장에서는 보증부월세가 주된 임대차 계약형태로 자리를 잡고 있다. 이 수익성 부동산을 수익환원법으로 평가하고자 할 때, 보증금의 처리방법과 문제점에 대해서 논하시오.(20점)

I. 서

II. 보증금의 처리방법

1. 운용익만 계상하는 방법

2. 전액을 계상하는 방법

III. 문제점

1. 운용이율의 결정

(1) 문제의 소재

(2) 대상부동산의 사업자금에 총당한다는 시각

(3) 금융상품 등 포트폴리오로 운용한다는 시각

(4) 원금보장형으로 운용한다는 시각

2. 지역별*용도별 운용이율 상이

3. 신축건물과 노후건물의 차이

4. 보증금의 성격 변화

IV. 결

I. 서

최근 베이비붐세대의 은퇴, 지가하락, 저금리기조 등으로 인해 수익형부동산에 대한 사회적 관심이 높다. 수익성 부동산의 평가시 보증금을 어떤 성격의 자금으로 보느냐에 따라 그 운용이익과 수익가액이 달라지므로 그 처리방법에 대한 검토가 필요하다. 그러나 현실적으로 이에 대한 확립된 이론이나 규정내용이 없어 평가의 기준이 미비한 문제점이 존재한다.

II. 보증금의 처리방법

1. 운용익만 계상하는 방법

보증금은 만기에 반환하기 때문에 그 운용익만 계상하는 방법이다. ①직접환원법의 경우 장래 발생할 것으로 예측되는 운용익이나 장기에 걸친 운용익을 표준화한 운용익을 총수익에 계상한다. ②DCF법의 경우 각기에 발생할 것으로 예측되는 운용익을 당해 발생기에 계상한다.

2. 전액을 계상하는 방법

보증금 전액을 수수시에 수입 또는 지출로서 계상하는 방법이다. DCF법에서 경우 보증금 등이 입금되는 시기에 당해 입금액을 총수익으로 계상하고, 지급되는 시기에 지급액을 총비용으로 계상한다. 따라서 매기 보증금 운용 이익이 계상되지는 않으나 <보증금 유입시의 현금유입의 현가액과 보증금 반환시의 현금유출의 현가액의 차이>가 결국 보증금을 할인율로 운용한 것과 동등한 결과를 발생시킨다.

Ⅲ. 문제점

1. 운용이율의 결정

(1) 문제의 소재

보증금의 성격을 어떻게 상정하는지에 따라 운용이율이 달라지고 이에 따라 운용익과 수익가액이 달라지므로 문제가 된다.

(2) 대상부동산의 사업자금에 총당한다는 시각

보증금을 은행의 대출금과 같이 차입으로 보아 이것을 부동산경영에 필요한 자금으로 사용한다는 관점이다. 따라서 보증금은 대출금리와 같은 이율로 운용되는 것으로 보게 된다. 그러나 이 방법은 대출금리는 차입자의 대출신분에 따라 차이가 발생한다는 점에서 문제가 있다.

(3) 금융상품 등 포트폴리오로 운용한다는 시각

여러 개의 자산에 분산투자하여 투자위험을 낮추는 것을 포트폴리오라고 한다. 소유자는 부동산과 금융상품에 분산투자한다고 전제하여 금융상품의 투자수익률을 보증금의 운용이율로 적용하는 방법이다. 그러나 이 방법은 투자금융상품의 성격(원금보장형인지 위험추구형인지 등)에 따라 수익률이 달라지므로 문제가 있다.

(4) 원금보장형으로 운용한다는 시각

계약 만료시 임차인에게 반환할 보증금이 안전하다는 것을 분명히 하기 위해 국공채 등 원금보장형 상품을 구입하여 운용한다는 시각이다. 원금보장형 이율로서 국공채, 은행 정기예금 등을 적용하는 방법이다. 그러나 이 방법은 합리적인 투자자라면 최대수익을 추구한다는 투자행태에 부합하지 않는 문제점이 있다.

2. 지역별*용도별 운용이율 상이

임대사례조사사업에서도 보증금운용이율(실무상 전환율)을 조사하여 수집하고 있다. 이때 지역별*용도별로 관행적으로 적용되는 운용이율이 상이한바, 그 결정에 어려움이 있다.

3. 신축건물과 노후건물의 차이

신축건물의 경우 건축비용이나 은행대출금의 상환이 중요하므로 이러한 부담이 적은 노후건물에 비해서 보증금의 비중을 높이거나 심지어 순전히 전세로 임대차계약을 맺는 경향이 있다. 즉 부동산의 경과년수에 따라 보증금과 월세의 비중이 달라지므로 표준적인 보증금과 월세의 비율파악이 어렵다.

4. 보증금의 성격 변화

과거 지가급등시에는 전세제도를 활용하여 투기자금으로 사용하였으므로 보증금의 비중이 매우 높고 그 성격이 부동산사업자금의 성격이었으나, 최근에 지가가 안정 또는 하락하는 시기에는 지가상승을 기대하기 어렵고 또 저금리기조로 보증금 운용익이 낮은바 보증금의 비중이 매우 축소되어 월세미지급에 대비하기 위한 담보수단으로 점차 변화하고 있어 이러한 성격변화를 감정평가시 고려해야 한다.

III. 결

평가법인의 평가전례는 가격자료 중심적이어서 임료자료는 매우 부족할 실정이다. 반대로 중개법인 등의 경우 임대차 관련 정보는 풍부하나 전문가에 의해 보정된 합리적 가격자료는 부족하다. 따라서 수익성부동산의 보다 정확한 가치판정을 위하여 관련 업체(중개업체 등)와 데이터베이스를 공유하는 방안을 모색할 필요성이 있다.

【문제 3】 소득율(Income rate)과 수익률(yield rate)의 개념, 종류, 양자의 관계를 설명하라.(20점)

I. 서

II. 소득율(Income rate)과 수익률(yield rate)의 개념

1. 소득율

2. 수익률

III. 소득율과 수익률의 종류

1. 소득율의 종류

- (1) 종합환원이율
- (2) 지분환원이율
- (3) 기타

2. 수익률의 종류

- (1) 할인율
- (2) 내부수익률
- (3) 종합수익률
- (4) 지분수익률
- (5) 기타

IV. 양자의 관계

1. 수익률의 우수성

2. 일치가능성

V. 결

I. 서

- ① 수익환원법은 순수익과 환원이율, 환원방법을 중요한 요소로 하며 환원이율과 환원방법은 자본환원이율을 소득율로 하느냐 수익률로 하느냐에 따라 직접환원법과 수익환원법(보수이익환원법)으로 나뉘는 등 서로 밀접한 관련을 맺는다.
- ② 수익률(rate of return)은 소득율(income rate)과 수익률(yield rate)의 두 가지 범주로 나뉘며, 가격을 신뢰성과 가격산출의 적합성 제고를 위해 이를 이해할 필요가 있다.

II. 소득율(Income rate)과 수익률(yield rate)의 개념

1. 소득율

- ① 소득율이란, 한 해의 소득이나 여러 해의 안정적 평균소득을 가치와 비교한 비율로서 ② 단기에 적용되며 ③ 1년 또는 여러 해의 평균 소득율이기 때문에 소득 및 경비의 안정화 과정을 거쳐 산정한다. ④ 자본수익률과 자본회수율로 구성된다.

2. 수익률

- ① 수익률이란 개별적 소득의 현가를 구하기 위하여 개별적 소득 흐름에 적용되는 비율로서 ② 복기에 적용되며 ③ 현재 시점에서의 투자자본과 미래수익의 현재 가치를 갖게 만드는 내부수익률의 성격을 지니며 ④ 자본회수율이 포함되지 않거나 (자본수익률, 할인율) 명시적으로 고려되지 않는다. (종합수익률)

III. 소득율과 수익률의 종류

1. 소득율의 종류

(1) 종합환원이율

- ① 일년 동안의 순영업소득의 기대치와 전체부동산 가격과의 관계로 ② 소득과 가치의 변화에 의존 ③ 투자 자본에 대한 기대수익보다 클 수도 작을 수도 있다. ④ 자본수익률(할인율)+자본회수율로 구성 ⑤ 할인율은 위험이 높을수록 높고, 자본회수율은 기간말 부동산 가치의 변화에 따라 (-)가 가능하다.

(2) 지분환원이율

- ① 1년 동안의 세전현금흐름이 기대치와 지분투자액과의 관계를 반영하며 ② 소득*가치*대부상환의 예상 되는 변화에 영향을 받는다. ③ Ross와 Kazdin에 의한 투자결합법에 사용된다.

(3) 기타

① 저당환원이율은 저당투자액에 대한 부채당서비스(DS)의 비율로서 저당잔여법에 사용되며 ② 토지*건물 환원이율은 잔여법에 활용된다.

2. 수익률의 종류

(1) 할인율

① 장래 금전 지불이나 수령을 현재가치로 전환하는데 사용되는 수익률로 ② 산출된 현재가치는 투자할 수 있는 자본을 의미하며 ③ 투자자의 기대수익율은 할인율과 같게 된다.

(2) 내부수익률

① 투자자본의 현재와 매기간 현금유입 및 기말복귀가치 합과 일치시키는 할인율이며 전체 소유기간 동안에 걸쳐 주어진 자본투자로부터 발생하는 수익률로 ② 투자에 대한 내부수익률은 투자의 장래편익의 현재가치를 투자금액과 같게 하는 수익률로서 투자 종료시 재매각등을 포함하여 기대되는 모든 편익에 사용된다.

(3) 종합수익률

① 총투자자본에 대한 수익률로서 지분수익률과 저당수익률의 가중평균으로 ② 보유기간 종료시 복귀액 뿐 아니라 투자보유기간에 걸친 소득변화를 고려하나 ③ 부채금융의 효과를 고려하지 않은 것으로 대상 부동산의 지분만을 구입한 것으로 전제한다.

(4) 지분수익률

① 지분자본의 현재와 세전현금수지의 현재를 같게 만드는 내부수익률로서 이자율로 나타내는 부채자본에 대한 수익률과 구별되며 ② 지분투자자의 내부수익률로서 지분배당에 대한 부채금융효과를 고려한다.

(5) 기타

① 이자율은 현재가치를 미래가치로 변환시키는 비율을 말한다. ② 저당수익률은 저당대부액의 현재와 매기간 DS 및 기간말 미상환저당잔금의 합을 같게 만드는 내부수익률이다.

IV. 양자의 관계

1. 수익률의 우수성

시장투자자는 지분액에 관심을 가지고 있으며, 수익은 무한히 발생하지 않는다는 점에서 수익과 기말가치를 불명확하게 내포하는 소득율보다, 지분수익률과 기말가치를 별도 합산하는 수익률이 더 우수하다.

2. 일치가능성

소득율과 수익률은 일치할 수 있다. 만약 소득율에서 기말가치 증분이 없다면 소득율에는 자본회수율이 "0"이 되고, 수익율 = 자본환원이율 = 소득율이 된다.

V. 결

소득률과 수익률은 일정한 개념상 차이가 있으므로 평가목적에 맞도록 적절히 적용하는 것이 중요하다. 최근 실무 기준에서 환원이율과 할인율을 시장추출법에 의해 구할 수 있도록 규정하고 있으므로 보다 정확한 산정을 위하여 관련 시장자료의 축적이 필요하다.

【문제 4】 수익방식에 대한 다음 물음에 답하십시오.(30점)

물음 1) 할인현금수지분석법의 적용시 재매도가격의 개념 및 구체적 산정방법(10점)

물음 2) 우리나라에서 수익방식 적용에 문제점을 설명하라.(10점)

물음 3) 수익환원법을 적용함에 있어서 순수환원이율에 추가되는 투자위험도의 유형과 반영방법에 대하여 설명하십시오 (10점)

* 문제4는 서, 결 없이 각각 독립적으로 서술하십시오.

I. 문#1

1. 할인현금수지분석법(DCF)의 의의 및 배경

2. 재매도가격의 개념

3. 재매도가격의 구체적 산정방법

(1) 내부추계법

(2) 외부추계법

II. 문#2

1. 부동산 시장의 구조적 불안정성

2. 수익환원법에 대한 이해부족

3. 수익자료의 미비

4. 환원이율 산정의 어려움

5. 평가 방법상 어려움

6. 수익가액과 비준가액의 괴리(자산가액 조정의 어려움)

III. 문#3

1. 수익환원법과 환원이율의 개념

(1) 수익환원법의 의의

(2) 환원이율의 중요성과 구조

2. 순수환원이율에 추가되는 투자위험도의 유형

3. 반영방법

(1) 비체계적인 방법

(2) 체계적인 방법

I. 문#1

1. 할인현금수지분석법(DCF)의 의의 및 배경

장래 매기간 기대되는 현금수지를 현재가치로 환원하여 대상부동산의 시장가치를 구하거나 투자액과 비교하여 투자의사결정에 활용되는 기법이다. 이는 안정화된 대표적 순수익으로 자본환원하는 직접환원법의 부정확성 및 세금효과를 간과하는 저당지분환원법을 비판하면서 Wendt에 의해 제창되었다.

2. 재매도가격의 개념

일정기간동안 대상부동산을 보유한 후 이를 매도한 경우 이 매도가격을 말한다. 재매도가격에 매도경비, 미상환 저당잔금, 자본이득세를 공제한 것이 지분복귀액으로 이는 보유기간말 지분회수를 의미한다.

3. 재매도가격의 구체적 산정방법

(1) 내부추계법

기간 말이나 기간 말 다음 해의 순영업소득(NOI)를 적절한 자본환원율로 할인하여 재매도가치를 추계하는데 이러한 내부추계법의 논리는 부동산 잔여법으로 대상 부동산의 잔여가치를 구하는 것과 같다. 따라서 이런 식으로 재매도가치를 구하는 방법을 DCF분석법에서는 경제적 잔여법이라 부르기도 한다.

(2) 외부추계법

과거의 가치의 변화나 각종 변수와 가치와의 관계 등을 고려하여 기간말 대상 부동산의 가치를 추계하는 방법인데, 이처럼 과거의 추세로부터 재매도가치를 추계할 경우에는 가격 변동률과 inflation의 관계에 특히 유의해야 한다.

II. 문#2

1. 부동산 시장의 구조적 불안정성

우리나라는 지난 경제개발과정에서 부동산업이 개발분야가 아닌 투기분야로 전락하였고 사회문제로까지 확산되었다. 그러나 이를 억제하기 위한 각종 부동산 정책도 그 일관성이 없는 등 부동산시장의 구조적 불안정성하여 예상되는 장래 순수익과 적절한 환원이율 파악이 어려운 바 수익방식의 적용이 어렵다.

2. 수익환원법에 대한 이해부족

우리나라 부동산 감정평가에서 그동안 수익환원법의 중요성은 계속 인식하면서도 여러 가지 제반 여건의 미성숙으로 활용의 빈도가 그리 많지 않았다. 그리하여 평가업계 및 관계기관 또한 이 방법에 대한 기초연구마저 깊게 되지 않았고 아직 이해의 정도가 미흡한 실정이다.

3. 수익자료의 미비

우리나라는 지가상승을 노려 임대수익보다는 매도를 통한 자본이득을 목적으로 한 투자관행이 널리 퍼져있다. 이에 따라 임대차계약보다는 우리나라 고유의 전세제도가 발달하여 있는 등 순수익 산정에 필요한 수익자료가 비공개되어 자료수집에 어려움이 있다.

4. 환원이율 산정의 어려움

환원이율은 대체 투자대상인 주식, 국*공채, 예금등의 금융자산과 수익성에 관하여 대체, 경쟁관계가 성립한다. 그러므로 환원이율은 금융시장에서의 이자율과 밀접한 관련성을 갖는다. 그러나 우리나라의 경우 그동안 관치 금융 및 금리정책의 빈번한 변동으로 적절한 환원이율 산정에 어려움이 많다.

5. 평가 방법상 어려움

부동산가격공시법과 감칙 등 관련규정에서 토지의 평가는 표준지공시지가를 기준하여 평가하도록 규정하고 있고, 토지와 건물을 개별적으로 평가하는 방식을 원칙으로 규정해 놓는 등 수익방식을 적용할 수 있는 경우를 제한적으로 규정하고 있다.

6. 수익가액과 비준가액의 괴리(자산가액 조정의 어려움)

우리나라 부동산 시장과 같이 부동산 가격의 변동이 매우 심하고 투기성향이 강한 불안정한 상태에서는 비용성 측면에서 접근한 적산가액, 시장성측면에서 접근한 비준가액, 수익성측면에서 접근한 수익가액간의 큰 괴리가 발생하므로 3방식에 의한 자산가액조정 작업도 어려움이 있다.

Ⅲ. 문#3

1. 수익환원법과 환원이율의 개념

(1) 수익환원법의 의의

수익환원법이란 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 환원이율의 중요성과 구조

환원이율이란 대상 부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 표준적*객관적인 순수익과 그 부동산가격과의 비율을 말한다. 환원이율은 수익환원법에서 대상부동산의 수익성과 위험성을 나타내며 가치를 본질적으로 결정하는 요소이다. 환원이율은 이론적으로 순수한 시간에 대한 가치인 무위험률과 부동산의 특성으로 인한 위험률의 합으로 구해진다.

2. 순수환원이율에 추가되는 투자위험도의 유형

①부동산에서 발생하는 수익의 불확실성, ②환금성이 낮아 처분의 어려움, ③물리적 자산으로서 관리의 어려움 등이 환원이율의 상승요인으로 반영된다. 반면에 ④타 재산에 비해 도난, 멸실 등의 위험이 적은 자금의 안전성은 환원이율의 하락요인으로 반영된다.

3. 반영방법

(1) 비체계적인 방법

단기의 자본회수기간을 적용하거나, 현재가치 계산에 위험할증률을 더하는 방법, 편익과 비용에 일정 비율을 빼거나 더하는 방법 등이 있다.

(2) 체계적인 방법

위험에 대한 확률분포를 분석하는 방법이 있고, 감응도 분석을 행하거나 게임이론을 이용한 선택규칙의 적용 등의 방법이 있다.

20XX년도 제12회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 부동산 감정평가사 다양한 평가방법이 있고 정확한 가격 평가를 위해서는 경제적 상황의 변화도 고려해야 할 필요가 있다. 다음의 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 감정평가에 사용될 수 있는 계량적(정량적)방법인 특성가격함수모형(Hedonic Price Model)에 대해 설명하고, 감정평가사의 주관적 평가와 비교하여 그 장·단점을 논하시오.(10점)

물음 2) 최근의 세계경제 위기가 국내 부동산시장에 미치는 영향을 기술하고, 이러한 영향 하에서 부동산 감정평가를 할 경우 비교방식, 원가방식, 수익방식별로 유의점을 논하시오.(20점)

I. 서

II. 설문#1

1. 개념

- (1) 의의
- (2) 평가방법

2. 장점

3. 단점

III. 설문#2

1. 세계경제위기의 개념

2. 부동산시장에 미치는 영향

- (1) 담보대출축소(수요감소)
- (2) 개발사업 제한(공급감소)
- (3) 이자율 상승 압박

3. 3방식 적용시 유의사항

- (1) 비교방식
- (2) 원가방식
- (3) 수익방식

IV. 결

I. 서

부동산을 둘러싼 환경은 끊임없이 변화하기 때문에 감정평가사 이를 고려해야 한다. 최근에 감정평가의 과학화* 객관화 방안으로 특성가격함수모형이 유력한 대안으로 활용되고 있고 이 방법은 객관적이고 대량처리가 가능하다는 장점이 있다. 그러나 세계경제위기 상황에서 급격한 경기침체와 그로 인한 거래위축의 상황에서는 통계방식의 적용이 곤란하여 전문가의 주관적 평가법이 유용할 수 있다. 다만, 주관개입의 최소화를 위해 이러한 시장상황 반영에 특히 유의해야 한다.

II. 설문#1

1. 개념

(1) 의의

부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산가치와의 관련성을 수리적으로 고찰하여 대상부동산의 가치를 추계하는 방법을 말한다.

(2) 평가방법

평가대상부동산과 비교가능성이 있는 유사한 부동산의 매매사례자료를 수집하고, 대상물건의 가치형성에 중요한 영향을 미친다고 판단되는 특성변수를 선정하여 전산입력한다. 입력된 자료를 통계적으로 분석하고 결과에 대해 통계적 유의성을 검증하여 평가모형을 확정한다. 이 평가모형의 대상물건의 현황자료를 입력하여 가격을 구하게 된다.

2. 장점

①비교과정에서 발생할 수 있는 주관개입을 최소화 할 수 있으며 ②다수 사례를 수집하여 분석함으로 실증적인 결과를 도출하여 신뢰성이 높고 ③대량평가에 유용하여 과세평가 등에 활용될 수 있으며 ④일조권*조망권 등의 비시장재화의 감정평가에 유용한 대안적 평가법으로 사용될 수 있다.

3. 단점

①시장성에 중점을 둔 방식으로 가치3면성을 반영하지 못하고 ②이에 따라 시산가액조정 절차가 결여되어 있다. ③또한 부동산의 가치가 그 지역과 일정한 관계를 형성하며 결정된다는 지역성을 반영하지 못하고 ④세계경제 위기와 같이 새롭게 대두된 가치형성요인의 영향과 그 의미를 고려하지 못한다. ⑤ 경제위기와 같은 경기침체시에 거래사례가 희소해지면 통계방식의 적용이 근본적으로 곤란해진다.

III. 설문#2

1. 세계경제위기의 개념

2008년 미국의 서브프라임 모기지 부실사건을 시작으로 유럽국가의 부도위험으로 확산된 세계적 경제불황을 말한다. 이로 인해 전 세계적 소비감소, 고용감소, 국가부채증가 등의 문제가 발생하고 있다. 우리나라와 같이 대외경제 의존도가 높은 나라의 경우 매우 중대한 영향을 받고 있다.

2. 부동산시장에 미치는 영향

(1) 담보대출축소(수요감소)

경기침체로 인하여 국민소득과 부동산가치가 감소하여 대출상환능력이 감소하고 있다. 따라서 금융권에서는 가계담보대출의 규모를 줄여나가고 있다. 이는 부동산의 유효구매력 감소로 이어져 수요를 감소시킬 것이다.

(2) 개발사업 제한(공급감소)

경제위기로 개발사업에 필요한 자금을 융통하기 어려워지거나 개발 후 분양이나 임대료가 어려워 것으로 예상됨에 따라 경제적 타당성을 갖추기 어려워 질 것이다. 따라서 많은 개발사업들이 지연되거나 취소될 것이다.

(3) 이자율 상승 압박

미국이 경기침체에 대한 해결책으로 양적완화 즉 통화량 증가정책을 시행하고 있다. 이는 결국 과잉 유동성으로 인플레이션을 야기함으로 이에 대한 억제책으로 금리가 상승할 가능성이 잠재되어 있다.

3. 3방식 적용시 유의사항

(1) 비교방식

경기침체로 부동산시장내에서 금융부담이 증가하여 각종 부동산거래나 개발활동이 침체된다. 따라서 거래 사례의 수집이 어려워진다. 또한 이자율의 변화에 따라 부동산 거래가격의 현금등가액이 변화하므로 사례분석시 고려해야 한다.

(2) 원가방식

1) 토지가치에서 고려

이자율의 상승은 사적*공적주체의 금융부담을 증가시켜 부동산과 관련된 금융비용과 세금의 증가를 야기한다. 따라서 수요의 감소로 인하여 토지가격은 하락하게 된다.

2) 재조달원가에서 고려

이자율의 상승은 건설과정에서 소요되는 금융비용, 원자재나 인건비 등의 상승을 야기한다. 따라서 재조달원가 산정시 이러한 비용증가를 고려해야 한다. 이런 성격의 가격상승을 비용으로 인한(Cost-push) 인플레이션이라고 부른다.

3) 감가수정에서 고려

감가상각은 비용과 가치의 차이로 묘사된다. 이자율의 상승은 재조달원가의 상승을 가져오는데 반해 영업경비의 증가로 인해 부동산에서 발생하는 순수익은 감소하게 된다. 따라서 부동산의 가치가 감소하게 되어 비용과 가치의 격차인 감가수정액의 크기가 커진다.

(3) 수익방식

1) 현금흐름에서 고려

이자율의 변화는 인플레이션에 영향을 미쳐 부동산에서 얻어지는 현금흐름의 크기에 영향을 미친다. 일반적으로 이자율의 상승은 부동산으로부터 기대되는 장래 편익의 감소를 초래한다. 기대되는 편익의 정확한 예상을 위해서는 부동산, 자본, 화폐시장을 통해 얻어질 수 있는 가장 완전한 정보에 기준을 두어야 하고 논리적이고 적절한 방법이 사용되어야 한다.

2) 할인율에서 고려

할인율은 부동산에서 얻어지는 현금흐름을 현가하는 율을 말한다. 이러한 할인율은 화폐시장이나 자본시장의 이자율에 기초하고 부동산의 투자위험을 감안하여 결정되므로 이자율의 상승은 할인율의 상승을 야기한다.

IV. 결

특성가격모형은 안정된 시장상황에서는 유용한 방법이 될 수 있으나 세계경제위기와 같은 불확실성의 시기에는 전문가의 주관적 3방식이 더 적합할 수 있다. 다만 이때는 시장환경에 대한 면밀한 분석을 통해 자의적 판단이 아닌 고도의 전문적 통찰력이 감정평가에 반영되도록 해야 한다. 또한 각 방법은 일장일단이 있으므로 가급적 병용하여 평가의 정도를 높이는 것이 타당하다고 생각한다.

【문제 2】 개별부동산을 평가함에 있어 통계적 평가방법에 의한 가격이 전통적인 감정평가3방식에 의한 가격보다 시장가치와의 차이가 크게 나타날 가능성이 있다. 그 이유를 설명하시오.(30점)

I. 서

II. 양 방법에 의한 시장가치의 평가

1. 통계적 평가방법에 의한 시장가치의 평가

- (1) 통계적 평가방법의 의의
- (2) 평가방법

2. 전통적인 감정평가3방식에 의한 시장가치의 평가

- (1) 전통적인 감정평가3방식의 의의
- (2) 평가방법

III. 시장가치와 차이가 나는 이유

1. 전문가적 판단의 결여

2. 시산가액조정절차의 결여

- (1) 시산가액조정의 의의
- (2) 가격3면성과 시산가액조정 절차의 필요성
- (3) 통계적 평가의 한계

3. 부동산의 지역성 반영 한계

- (1) 지역성의 의의
- (2) 통계적 평가의 한계

4. 가치형성요인의 변화가능성 반영 불가

5. 통계적 방식 자체의 오류가능성

6. 기타

IV. 결

I. 서

시장가치란 대상물건의 통상적인 시장에서 충분한 기간 거래된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 거래 당사자간에 통상 성립한다고 인정되는 적정가격을 말한다. 다만 부동산의 자연*인문특성으로 인하여 부동산의 시장가치는 시장 내에서 자동으로 성립하지 않아 전문가에 의한 가치지적이 필요하게 된다.

최근 시장가치를 객관적*과학적으로 접근하기 위한 시도로서 통계적 방식의 평가방법이 활용되고 있다. 그러나 통계적 평가방법은 전문가적 판단이 결여되어 있을 뿐만 아니라 부동산의 고유특성을 온전히 반영하지 못하여 시장 가치와 크게 괴리될 가능성이 있다.

II. 양 방법에 의한 시장가치의 평가

1. 통계적 평가방법에 의한 시장가치의 평가

(1) 통계적 평가방법의 의의

부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산가치와의 관련성을 수리적으로 고찰하여 대상부동산의 가치를 추계하는 방법을 말한다.

(2) 평가방법

평가대상부동산과 비교가능성이 있는 유사한 부동산의 매매사례자료를 수집하고, 대상물건의 가치형성에 중요한 영향을 미친다고 판단되는 특성변수를 선정하여 전산입력한다. 입력된 자료를 통계적으로 분석하고 결과에 대해 통계적 유의성을 검증하여 평가모형을 확정한다. 이 평가모형의 대상물건의 현황자료를 입력하여 가격을 구하게 된다.

2. 전통적인 감정평가3방식에 의한 시장가치의 평가

(1) 전통적인 감정평가3방식의 의미

대체의 원칙과 시장성, 비용성, 수익성의 사고방식에 따라 부동산의 경제적 가치를 판정하는 비교방식, 원가방식, 수익방식을 말한다.

(2) 평가방법

①비교방식은 대상과 유사한 물건의 거래사례를 수집하여 가치형성요인의 비교작업을 거쳐 비준가액을 구한다. 또한 ②원가방식은 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 기준시점 현재 가지는 적산가액을 구하고 ③수익방식은 장래 대상물건이 발생할 것으로 기대되는 순수익을 환원이율 또는 할인율로 환원 또는 할인하여 수익가액을 구한다. ④최종적으로는 이 3가지 시산가액을 조정하여 가격을 구하게 된다.

Ⅲ. 시장가치와 차이가 나는 이유

1. 전문가적 판단의 결여

부동산의 자연·인문특성으로 인해 가치형성요인이 다양하고 그에 따라 가치형성과정이 복잡하다. 따라서 부동산의 가격은 부동산의 법률적·기술적·경제적 측면을 복합적으로 판단할 수 있는 전문가에 의해서 판단되어야 한다.

2. 시산가액조정절차의 결여

(1) 시산가액조정의 의미

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말한다. 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

(2) 가격3면성과 시산가액조정 절차의 필요성

부동산의 가격은 시장성, 비용성, 수익성의 가치3면성의 상호 관련하에서 형성된다. 따라서 시산가액조정 절차를 통해 이러한 가치3면성을 대상부동산의 성격, 수집된 자료의 신뢰성, 평가목적 등을 고려하여 적절히 조화시켜 부동산의 진정한 가치를 파악할 필요성이 존재한다.

(3) 통계적 평가의 한계

전통적인 감정평가3방법은 가치3면성을 각기 반영하는 시산가액을 도출하여 시산가액조정 절차를 통해 적절히 조화시킬 수 있으나, 통계적 방식은 이러한 시산가액조정 절차가 결여되어 있어 가치3면성을 적절히 고려할 수 없어, 진정한 시장가치와 괴리되는 경우가 많다.

3. 부동산의 지역성 반영 한계

(1) 지역성의 의의

지역성이란 부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 특성을 말한다.

(2) 통계적 평가의 한계

부동산은 일반재화와는 달리 부동산이 속한 지역과 일정한 상호관계를 이루며 지역의 가격수준의 제약하에서 구체적 가격이 형성되는 특성을 갖고 있다. 그러나 통계적 방식은 이러한 지역성을 반영하지 못하고 일반재화와 마찬가지로 개별부동산만을 독립적으로 판단하므로 그 결과액이 시장가치와 괴리될 수 있다.

4. 가치형성요인의 변화가능성 반영 불가

부동산의 가격은 고정된 것이 아니라 가치형성요인의 변화에 따라 부단히 변화하는 특성을 갖고 있다. 따라서 부동산의 가격은 시장참가자들의 장기적 배려하에 형성된다. 그러나 통계적 방식은 특정 시점의 자료만으로 부동산의 가격을 판단하므로, 부동산의 장래 변화가능성을 반영하지 못해 시장가치와 괴리될 가능성이 있다.

5. 통계적 방식 자체의 오류가능성

통계적 방식의 정확성은 자료수집, 모형설정, 분석의 정확성, 신뢰성 검증의 정도에 달려 있다. 그러나 ①자료의 비공개성으로 자료수집이 어렵고 ②복잡한 가치형성요인을 반영할 수 있는 모형설정이 어렵다.

6. 기타

①부동산 가치형성의 일반원리인 가격제원칙의 반영이 어렵고 ②부동산이 일반재화와는 달리 공간재로서 인간 생활의 환경이 되는 특성을 반영하기 어렵다.

IV. 결

부동산의 사회성*공공성으로 인하여 부동산의 경제적 가치는 전문가에 의해 엄밀히 판단되어야 한다. 따라서 통계적 방식에 의한 가격은 전통적인 감정평가3방식에 의한 가격의 보충적 수단으로 활용되어야 한다. 다만 과세평가와 관련하여 평가능률적 측면에서 통계적 방식에 의한 가격산출의 필요성이 인정되는 경우 전문가에 의한 엄격한 가격검증을 받아야 한다.

【문제 3】 실거래가 자료에 관한 다음 물음에 답하여라.(20점)

물음 1) 실거래가 자료를 감정평가에 활용하기 위해서는 그 적절성을 검토해야 한다. 이때 고려해야 할 사항을 설명하시오.(10점)

물음 2) 실거래가 자료를 통계적 방식으로 처리하여 공시지가를 산정하는 것의 문제점을 설명하라.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 비정상적 사정의 개입 가능성
2. 대상부동산과 유사성
3. 기타 항목의 포함여부

III. 설문#2

1. 실거래가 자료의 부정확성
2. 정책적 측면에서 문제점
3. 통계적인 문제
4. 가격의 성격문제

IV. 결

I. 서

실거래가 신고제도는 2006년 1월 1일부터 시행되고 있는 제도로써 부동산의 거래시 실거래가를 신고하도록 하고 있다. 이 제도를 통해 축적되는 자료를 실거래가 자료라고 한다. 이러한 실거래가 자료는 감정평가의 자료가 된다는 점에서 유용성을 가지나 비정상적 사정의 개입, 개별적 특성이 반영되어 있어 활용시 그 적절성을 검토해야 한다. 따라서 이러한 실거래가를 기반으로 통계적 방식으로 공시지가를 산정하는 경우 그 정확성이 문제되고 이로 인해 다양한 부작용이 발생할 수 있다.

II. 설문#1

1. 비정상적 사정의 개입 가능성

급매, 당사자의 비정통성, 비정상적 출품기간, 관계자간의 거래 등 비정상적 사정이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

2. 대상부동산과 유사성

구분소유권의 경우 동일 건물, 동일 단지내 물건이라 하여도 층별*위치별 효용, 향*조망에 따른 가치의 차이 등이 발생한다. 따라서 실거래가 분석시 이러한 부분의 유사성에 대해서도 검토해야 한다.

3. 기타 항목의 포함여부

공장의 경우 기계*기구 등의 가격, 발코니확장이나 인테리어 공사비, 브랜드가치와 같은 무형적 요소 등이 거래 가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

III. 설문#2

1. 실거래가 자료의 부정확성

설문#1에서 검토한 바와 같이 실거래가 자료는 부적절*부정확할 가능성이 있다. 현재 우리나라는 감정평가사에게 실거래가 조정권한이 주어지지 않는 현실이므로 실거래가를 바로 공시지가 산정에 활용하는 경우 부정확한 결과가 도출될 수 있다.

2. 정책적 측면에서 문제점

공시지가는 조세행정과 보상행정의 근거가 된다. 이 두 가지 행정은 국민의 재산권에 직접적인 영향을 미치는 것으로 매우 정확하고 세심하게 행해져야 한다. 그러나 전문가에 의한 복수평가에 의하지 않고 통계방식으로 단순 산정하는 경우 행정의 문제점이 발생할 수 있다.

3. 통계적인 문제

통계적 방식은 대량의 거래사례에 기반한 방식이다. 그러나 경기가 침체하거나 비도시부동산일 경우 거래가 희소하게 발생하여 필요한 양의 실거래가를 확보하지 못할 수 있다. 이 경우 공시지가의 정확성은 더욱 떨어지게 된다.

4. 가격의 성격문제

공시지가는 각종 행정목적에 사용되기 때문에 사회공동체의 공공선을 구현하기 위한 당위가격(Sollen)의 성격으로 평가되었다. 이를 통해 그 동안 지가의 비정상적 급등을 방지하고 토지소유권의 고른 배분을 추구하여 왔다.

그런데 실거래가를 기반으로 바로 공시지가를 산정하게 되면 시장증거에 의해서만 가치를 구하게 되어 현실가치(Sein)의 성격을 가진 공시지가가 도출되며 상기 목적을 수행하는데 어려움이 발생하게 된다.

IV. 결

외국의 경우 실거래가를 기반으로 부동산가격을 공시하는 경우에도 감정평가사에게 실거래가의 조정권한을 주며, 통계적 방식을 활용하는 전 과정이 감정평가사에 의해서 행해진다. 따라서 우리나라의 경우 이와 같은 제도적 장치 없이 비전문가에 의해서 비정상적 실거래가를 기반으로 공시지가를 산정하는 경우 심각한 사회적 혼란이 초래될 수 있다.

【문제 4】 동적DCF분석법과 정적DCF분석법의 비교(10점)

I. 의의

1. 정적DCF의 의의
2. 동적DCF의 의의

II. 양자의 공통점

III. 양자의 차이점

1. 다양한 시나리오 반영가능
2. 할인율의 산정가능
3. 확률분포로 결과치 제시

I. 의의

1. 정적DCF의 의의

미래현금흐름을 할인율로 현재가에 기간말 재매도가치 복귀액의 현재액을 합하여 대상 부동산의 투자가치나 시장가치를 평가하는 기법이다.

2. 동적DCF의 의의

할인현금수지분석법의 일종으로, 미래환경의 변동성을 변수로 감안하여 투자를 결정하거나 가치평가를 하는 방법이다.

Ⅲ. 양자의 차이점

1. 다양한 시나리오 반영가능

각 가치형성요인의 변화가능성을 확률적으로 예측하여 다양한 상황을 상정한 가치를 구할 수 있다.

2. 할인율의 산정가능

동적DCF는 할인율의 변동에 영향을 미치는 다양한 요인들의 변화를 확률적으로 반영하여 할인율을 직접 구할 수 있다.

3. 확률분포로 결과치 제시

몬테카를로 시뮬레이션 등에 의해 다양한 경우의 가치가 제시되므로 점추정치가 아니라 확률분포로 결과치가 제시된다. 이는 시장가치의 <성립될 가능성이 가장 높은 가액>이라는 확률적 개념에 부합한다.

【문제 5】 수익환원법에서 감가상각비의 처리방법을 설명하고 운영경비에 감가상각비가 포함되지 않는 이유를 설명하라.(10점)

I. 개요

Ⅱ. 수익환원법에서 감가상각비 처리방법

1. 순영업소득을 조정하는 방법
2. 자본환원이율에서 조정하는 방법
3. 검토(자본환원이율 조정방법의 우수성)

Ⅲ. 운영경비에 감가상각이 포함되지 않는 이유

1. 미래에 대한 감가상각(자본회수의 의미)
2. 이중계산의 오류방지
3. 대체투자의 성격

I. 개요

토지와는 달리 건물은 시간의 흐름에 따라 가치가 감소하는 상각자산으로, 매기간 순영업소득의 일부는 건물가치에 대한 자본회수분 포함하고 있어야 한다. 먼저, 이를 처리하는 두 가지 방법을 살펴보고 운영경비에 감가상각비가 포함되지 않는 이유를 설명한다.

Ⅱ. 수익환원법에서 감가상각비 처리방법

1. 순영업소득을 조정하는 방법

조소득에서 영업경비를 제하여 순영업소득(NOI)을 추계하는바, 운영경비에 감가상각비를 포함시켜 상각후 순영업소득을 구하여 처리하는 방법이다.

2. 자본환원이율에서 조정하는 방법

① 자본환원이율이 자본수익률과 자본회수율로 구성되어 있다고 보고, 감가상각비를 자본회수율로 처리하는 방법이다. ② 여기에는 직선법, 호스콜드법, 인우드법이 있다

3. 검토(자본환원이율 조정방법의 우수성)

최근에는 자본회수율을 조정하는 방법이 미래에 대한 감가상각의 반영으로 금융적 사고방식과 동일 논리를 지녀 보다 논리적인 방법으로 인정받고 있다.

Ⅲ. 운영경비에 감가상각이 포함되지 않는 이유

1. 미래에 대한 감가상각(자본회수의 의미)

장래 기대되는 순수익은 장래의 총수입에서 이에 대응하는 운영경비를 공제함으로써 구해지는데, 감가상각의 경우 미래에 대한 감가상각을 구하지 않는 한, 이미 발생한 감가상각액으로 장래수입에 대해서 차감할 수 없기 때문에 운영경비에 포함되지 않고, 장래에 대한 자본회수로 처리한다.

2. 이중계산의 오류방지

상각자산은 시간이 지남에 따라서 감가상각의 정도가 심하게 되어 부동산 수익이 줄어드는데, 감가상각을 운영경비로 처리하여 총수익에서 차감하면 이중계산의 우려가 있다.

3. 대체투자의 성격

감가상각비는 건물의 효용유지를 위한 것이 아니라, 기간말 건물의 대체투자를 위한 것이므로 운영경비에 포함시킬 수 없다.

20XX년도 제13회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 <감정평가실무기준>의 규정에 근거하여 기업가치평가와 관련한 다음 물음에 답하여라.(40점)

물음 1) 기업가치평가와 부동산 감정평가를 비교하라.(10점)

물음 2) 비상장기업의 주식평가방법에 대하여 설명하라.(10점)

물음 3) 비상장기업의 기업가치를 평가하는 경우 그 평가방법과 평가시 유의사항을 설명하라.(20점)

I. 서

II. 설문#1

1. 공통점

- (1) 가치3면적 접근
- (2) 시산가액조정 필요
- (3) 전문가적 판단 필요

2. 차이점

- (1) 평가대상
- (2) 최유효이용의 전제여부
- (3) 구하는 가격개념
- (4) 구체적 평가요소의 차이

III. 설문#2

1. 개념

2. 관련 규정 검토

- (1) 감칙 제24조 제1항
- (2) 실무기준

3. 평가방법의 검토

- (1) 주방식으로서 순자산접근법
- (2) 보조방식으로 직접산정법

IV. 설문#3

1. 주된 방법으로 수익환원법

- (1) 할인현금흐름분석법
- (2) 직접환원법
- (3) 옵션평가모형
- (4) 유의사항

2. 거래사례비교법

- (1) 유사기업이용법
- (2) 유사거래이용법
- (3) 과거거래이용법
- (4) 유의사항

3. 원가법

- (1) 평가방법
- (2) 유의사항

V. 결

I. 서

기업가치의 평가도 부동산 평가와 같이 가치3면적 접근을 하게 되나 부동산과 달리 물리적 특성이 아니라 영업적 측면에서 고찰이 필요하고 다양한 자산의 합으로 구성되어 있다는 차이점이 있다. 특히 비상장기업의 주식가치는 객관적인 시장증거의 발견이 어려워 각종 사회문제를 야기하는바 그 평가방법을 고찰할 필요성이 있다. 현재 우리 법규는 이에 대해 기업가치에서 부채가치를 차감하여 구하게 하는바, 주된 방법인 수익환원법과 그 외 보조방법에 대해서 검토할 필요가 있다.

II. 설문#1

1. 공통점

(1) 가치3면적 접근

가치3면성이란 재화의 가치는 시장성, 수익성, 비용성의 상호 결합으로 형성된다는 것이다. 양 평가 모두 이러한 가치3면성을 고려하여 기본적으로 비교방식*수익방식*원가방식으로 접근한다.

(2) 시산가액조정의 필요

구체적인 평가상황이나 평가목적마다 적절한 평가결론을 도출하기 위하여 각 시산가액을 적절하게 조정할 필요성이 있다.

(3) 전문가적 판단의 필요

양 평가는 모두 국민경제의 비중이 크고 평가시 고려해야 할 가치형성요인이 복잡*다양하다는 측면에서 가치추계에 대한 전문적 지식이 필요하다.

2. 차이점

(1) 평가대상

①부동산평가는 유형자산에 대한 평가인데 반해 ②기업가치평가는 유형자산 외에도 특허권, 영업권과 같은 무형자산에 대한 평가가 포함된다.

(2) 최유효이용의 전제여부

①부동산은 부증성과 용도의 다양성으로 인하여 최유효이용을 전제로 가격이 형성된다. 따라서 최유효이용의 원칙은 부동산평가의 가치전제가 되나 ②기업은 자연특성이 없어 최유효이용을 전제하지 않는다.

(3) 구하는 가격개념

①부동산의 평가는 시장가치(market value)를 구하는 것을 원칙으로 하나 ②기업가치평가는 공정가치(fair value)평가가 원칙이다.

(4) 구체적 평가요소의 차이

- ① 기업가치평가(전자)는 유사기업의 사례를 수집하여 매출액, 재고자산 등에 비추어 비교*보정을 행하나 부동산평가(후자)는 부동산의 거래사례를 수집하여 물적*위치적 차이를 보정한다.
- ② 전자는 기업자산을 자산과 부채로 나누어 접근하나, 후자는 토지와 건물로 구분하여 평가한다.
- ③ 전자는 기업잉여금흐름(FCFF)를 가중평균자본이율(WACC)로 자본환원하나, 후자는 순영업소득(NOI), 세전지분복귀액(BTCF), 세후지분복귀액(ATCF)을 자본환원한다.

Ⅲ. 설문#2

1. 개념

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에서 규정하고 있는 주권상장법인을 제외한 법인의 주권을 의미한다.

2. 관련 규정 검토

(1) 감칙 제24조 제1항

해당 회사의 자산·부채 및 자본 항목을 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후 기업체의 유·무형의 자산 가치(기업가치)에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식 수로 나누어 구한다고 규정하고 동조 제3항에서 기업가치를 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하여야 한다.

(2) 실무기준

비상장주식은 기업가치에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식수로 나누어 감정평가한다. 다만, 비슷한 주식의 거래가격이나 시세 또는 시장배수 등을 기준으로 감정평가할 때에는 비상장주식의 주당가치를 직접 산정할 수 있다고 규정하고 기업가치를 감정평가할 때에는 이 절 [3 기업가치의 감정평가]를 따른다고 규정하고 있다.

2. 관련 규정 검토

(1) 감칙 제24조 제1항

해당 회사의 자산·부채 및 자본 항목을 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후 기업체의 유·무형의 자산

가치(기업가치)에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식 수로 나누어 구한다고 규정하고 동조 제3항에서 기업가치를 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하여야 한다.

(2) 실무기준

비상장주식은 기업가치에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식수로 나누어 감정평가한다. 다만, 비슷한 주식의 거래가격이나 시세 또는 시장배수 등을 기준으로 감정평가할 때에는 비상장주식의 주당가치를 직접 산정할 수 있다고 규정하고 기업가치를 감정평가할 때에는 이 절 [3 기업가치의 감정평가]를 따른다고 규정하고 있다.

3. 평가방법의 검토

(1) 주방식으로서 순자산접근법

감칙과 실무기준의 규정에 의거하여 순자산접근법을 주방식으로 적용하게 된다. 이때 기업가치는 수익환원법에 의하나 이것이 적절하지 않은 경우 원가법, 거래사례비교법 등 다른 방법이 적용가능하다.

(2) 보조방식으로 직접산정법

대상 주식의 거래가격이나 시세 또는 시장배수 등을 파악할 수 있는 경우에는 기업가치의 산정 과정을 거치지 않고, 비상장주식의 가치를 직접 산정할 수 있다.

IV. 설문#3

1. 주된 방법으로 수익환원법

(1) 할인현금흐름분석법

1) 의의

대상 기업의 현금흐름을 기준으로 한 단계별 예측기간의 영업가치와 예측기간 후의 영구영업가치를 합산하여 전체 영업가치를 산정한 후, 비영업용 자산가치를 더하여 기업가치를 산정하는 방법이다.

2) 현금흐름의 산정

기업잉여현금흐름(FCFF)은 $\text{EBIT}(1-t) + \text{감가상각비} - \text{자본적 지출액} - \text{추가 운전자본}$ 으로 구한다. EBIT(1-t)은 세후 영업이익을 말한다.

3) 할인율의 산정

할인율은 타인자본과 자기자본에 대한 자본비용을 각 자본의 시장가치를 기준으로 한 가중평균자본비용(WACC)을 적용하는 것을 원칙으로 하되, 필요하면 적절한 다른 방식으로 구하여 적용할 수 있다. 자기자본비용은 CAPM모형을 이용하여 구할 수 있고 타인자본비용은 세후이자비용으로 구하게 된다.

(2) 직접환원법

대상기업의 단일 연도의 예상이익 추정액이나 몇 년간의 예상이익의 연평균액을 환원율로 환원하여 기업가치를 감정평가하는 방법이다. 그러나 실무적으로 단일연도의 예상이익을 추정하기는 어렵고, 급변하는 기업의 경영활동에서 몇 년간의 예상이익을 평균화한다는 것은 적절한 기업가치의 평가방법으로 보기 힘들다.

(3) 옵션평가모형

옵션평가모형을 적용할 때에는 환경변화에 의한 경영자의 의사결정에 따라 변동하는 미래현금흐름과 투자비용을 감안하여 대상기업의 가치를 감정평가한다. 옵션평가모형은 경영 혹은 관리상의 의사결정에 따른 유연성을 평가에 반영한다는 논리로서 현실적 불확실성을 감정평가시 고려하고 이를 기초로 실질적인 기업의 의사결정에 따른 미래의 현금흐름과 투자비용을 감안하게 된다. 그러나 이 방법은 기업의 경영주체 또는 의사결정의 방법에 따라 감정평가금액이 달라지는 문제가 발생하며, 경우에 따라 수 개의 감정평가 금액이 존재할 수도 있다.

(4) 유의사항

①현금흐름을 추정할 때 예측기간은 5년 이상 충분히 길게 하여야 하며, ②과거 장기간의 추세분석을 바탕으로 기업이 속한 산업의 경기순환주기를 결정하는 경우 경기순환주기상 중간점에서의 이익수준에 근거하여 영구가치를 산출하여야 한다. ③또한 영구가치 산출 시 적용하는 영구성장률은 과거 5년치 평균성장률을 넘지 않도록 추정한다. ④환원율이나 할인율은 감정평가 대상으로부터 기대되는 현금흐름이 발생하는 시점, 위험요소, 성장성 및 화폐의 시간가치 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다. ⑤자본환원율이나 할인율은 감정평가에 사용되는 이익 또는 현금흐름의 정의와 일관성이 있어야 한다.

2. 거래사례비교법

(1) 유사기업이용법

대상 기업과 비슷한 상장기업들의 주가를 기초로 산정된 시장배수를 이용하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다.

(2) 유사거래이용법

대상기업과 비슷한 기업들의 지분이 기업인수 및 합병거래시장에서 거래된 가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상 기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다. 따라서 이 경우 비교가 된 기업의 배경과 매매금액을 문서로 확인하고, 이를 보정하여 대상기업에 적용을 하여 감정평가하게 되는데, 인수 및 합병의 거래구조와 배경, 거래조건 등에 대한 검토와 조정을 하여야 한다.

(3) 과거거래이용법

대상기업 지분의 과거 거래가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다. 과거거래이용법으로 감정평가할 때에는 해당 거래가 이루어진 이후 기간에 발생한 상황 변화에 대한 검토와 조정을 하여야 한다. 과거거래이용법은 대상기업의 과거 매매사례를 적용하는 것이므로, 가정 안정적이고 편리한 방법으로 볼 수가 있다. 그러나 과거의 매매환경과 기준시점 현재의 매매환경은 유사할 수가 없는데, 이를 보정하는 지수와 과거의 현재가치로 변형하는 것에 어려움이 있다.

(4) 유의사항

거래사례비교법을 적용할 때 사용되는 유사기업은 대상기업과 동일한 산업에 속하거나, 동일한 경제 요인에 의해 영향을 받는 산업에 속해야 한다. ① 사업의 특성상의 정성적*정량적 유사성 ② 유사기업에 대하여 입수 가능한 자료의 양과 검증가능성 ③ 유사기업의 가격이 독립적인 거래를 반영하는지 여부 등을 고려하여 유사기업을 선정해야 한다.

3. 원가법

(1) 평가방법

대상 기업의 유*무형의 개발자산의 가치를 합산하여 감정평가한다. 이때 모든 자산은 기준시점에서의 공정가치로 측정되어야 한다.

(2) 유의사항

원가법은 대상기업이 영업활동을 수행하지 않고 부동산이나 타 회사의 지분을 보유함으로써 이익을 얻는 지주회사이거나 청산을 전제로 한 기업인 경우에 적절한 감정평가방법이다. 계속기업을 전제로 한 가치평가에서 원가법만을 유일한 방법으로 적용해서는 안되며, 만일 원가법을 적용하여 감정평가한 경우에는 그에 대한 정당한 근거를 제시하여야 한다.

V. 결

기업가치를 감정평가할 때에는 전문가로서 가치평가원칙과 이론에 대한 일정 수준의 지식, 관련 자료를 파악*수집*분석할 수 있는 능력, 적절한 가치평가접근법 및 평가방법을 적용할 수 있는 기술, 가치의 추정치를 결정할 때 전문가적 판단을 할 수 있는 자질을 갖추어야 한다. 또한 가치평가업무를 수행할 때 공정한 자세를 유지하여야 하고, 가치평가업무를 수행하는 과정에서 객관성을 유지해야 한다.

【문제 2】 임료평가에서 적산법은 실무상 널리 활용되고 있는 방법으로, 실무에서는 이론상 적산법과는 별개로 그 기본산식은 같지만 접근방법이 다른 새로운 방법이 일반적으로 적용되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 이론상 적산법과 실무상 적산법에 있어서의 기초가격, 기대이율에 대하여 설명하시오.(20점)

물음 2) 실무상 적산법에 있어 기대이율은 부동산의 용도와 이용제한 여부에 따라 달리 산정된다. 그 이유를 설명하시오.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 이론상 적산법

- (1) 기초가격
- (2) 기대이율

2. 실무상 적산법

- (1) 기초가격
- (2) 기대이율

3. 양자의 차이

III. 설문#2

1. 부동산의 용도에 따른 기대이율의 변화

- (1) 부동산의 용도별 가치구성비율의 변화
- (2) 부동산의 용도별 기대이율의 변화

2. 이용제한여부에 따른 기대이율의 변화

- (1) 임대차계약으로 인한 최우효이용 제약
- (2) 기대이율의 변화

IV. 결

I. 서

적산법은 비용성의 사고방식에 근거하여 부동산의 임료를 구하는 방식으로 이론적 방법과 실무적 방법이 있다. 양자는 대상부동산의 현황(최우효이용 미달 여부), 계약감가 등을 어느 항목에서 반영할 것인지에 차이점이 있다. 만약 이를 기대이율에서 반영하는 경우 부동산의 용도, 이용제한여부에 따라 기대이율이 변화하는바 정확히 고려해야 한다.

II. 설문#1

1. 이론상 적산법

(1) 기초가격

임료의 기준시점에 있어서 대상부동산이 갖는 원본가격을 말한다. 부동산의 경제가치는 ①부동산을 이용함으로써 얻어지는 용익가치와 ②자산으로서 부동산의 처분을 통해 얻어지는 자산가치로 구성되어 있다. 이때 기초가격은 대상부동산이 가지는 용익가치만을 구한 것이며, 계약내용이나 조건에 따라 최유효이용에 미달하는 때에는 이에 따른 계약감가가 고려된 가격이다.

(2) 기대이율

임대차 계약내용에 따라 사용할 때 기대되는 수익의 기초가격에 대한 비율을 말하며, 임대차기간에 적용되는 단기적인 이율이다. 이는 임대인이 현재의 자금력이 갖는 유동성을 포기하고 이를 임대부동산에 투자함으로써 얻고자 하는 임대수익의 자본에 대한 비율이다. 따라서 금융시장의 이율과 밀접한 관련성을 갖게 된다.

2. 실무상 적산법

(1) 기초가격

실무적으로 대상부동산의 용익가치만을 구해내기란 어려운 일이다. 거래사례와 평가전례가 모두 부동산의 전체 경제가치(시장가치)를 전제로 형성되어 있기 때문이다. 따라서 실무상 적산법은 기초가격을 시장가치로 구한다. 따라서 부동산의 최유효이용을 전제하고 계약감가 등을 고려하지 않는다.

(2) 기대이율

토지의 시장가치에 대응하는 적정 순임료비율을 말한다. 산식은 $\text{<(유사토지의 실질임료-필요제경비)> / 유사토지의 시장가치}$ 으로 구성된다. 즉 대상부동산의 경제가치 중 자산가치가 배제되고 이용이 제약된 상태에서 적절한 수익률을 나타내는 이율이다.

3. 양자의 차이

이론적 적산법은 대상부동산의 현황(최유효이용 미달 여부), 계약감가 등을 기초가격에서 반영한다. 그러나 실무상 적산법은 기초가격은 시장가치로 산정하고 기대이율에서 이러한 사항들을 반영하는 차이점이 있다.

Ⅲ. 설문#2

1. 부동산의 용도에 따른 기대이율의 변화

(1) 부동산의 용도별 가치구성비율의 변화

운영이익을 추구하는 용도는 용익가치의 비중이 높고, 매도를 통한 자본이득을 추구하는 용도는 자산가치의 비중이 높다. 예를 들어 상업용부동산은 운영이익을 주목적으로 하므로 용익가치의 비중이 높으나 농지는 장래 처분을 통해 자본이득을 주목적으로 하므로 자산가치의 비중이 높다.

(2) 부동산의 용도별 기대이율의 변화

부동산의 용도별로 자산가치비율의 차이로 인하여 용익가치가 높은 용도의 토지가 순임료비율이 높게 나타난다. 왜냐하면 용익가치에 비례해서 순임료가 발생하기 때문이다. 따라서 부동산의 용도별로 기대이율이 달라지게 된다.

2. 이용제약여부에 따른 기대이율의 변화

(1) 임대차계약으로 인한 최유효이용 제약

토지는 최유효이용 될 때 그 효용이 극대화된다. 그런데 임대차계약으로 인하여 토지의 자유로운 사용을 보장하지 않고 일정한 용도로만 사용하도록 제약을 가하여 최유효이용으로 이루어지지 않는 경우에는 효용의 감소가 초래된다.

(2) 기대이율의 변화

이용제약으로 인하여 토지의 효용발휘가 제약받는다면 임료수입이 그만큼 감소하게 되어 순임료비율이 감소하게 된다. 즉 이용제약이 있는 부동산은 그렇지 않는 부동산과 비교했을 때 기대이율이 감소하게 되고 이용제약이 클수록 기대이율이 작아진다.

IV. 결

실무상 적산법은 현실적으로 보다 정확한 평가를 위하여 이론적 적산법을 일부 수정한 것으로 양자는 동일한 결과를 도출하게 된다. 따라서 합리적 평가방법이나 최근 대법원판례에서 이에 대한 오해가 있었다. 적산법은 소송에서 임료를 평가하는 주로 사용되는 방법이므로 이러한 혼란이 제거되어야 하고 신뢰성을 높이기 위해 기대이율을 보다 세분화하여 법령에 규정할 필요성이 있다.

【문제 3】 향후 전자제품을 개발·생산·판매하기 위하여 설립된 비상장 영리법인인 A기업은 설립 후 자본금 전액을 기술개발에 지출하여 당해 금액을 무형자산으로 계상하였다.(다른 자산·부채는 없음). 당해 기업의 주식가치를 평가하고자 한다. 적합한 평가방법 및 근거를 구체적으로 설명하고 장·단점을 설명하시오.(20점)

I. 서

II. 비상장주식의 평가방법 검토

1. 근거규정 검토(감칙 제24조 제1항 제2호)

2. 사안의 경우

III. 자본가치(무형자산)의 적합한 평가방법 검토

1. 문제의 소재

2. 평가의 근거 검토

- (1) 법적 근거의 검토
- (2) 이론적 근거의 검토

3. 사안의 경우

- (1) 주방법으로서 수익환원법
- (2) 수익환원법에 의한 구체적 평가방법
- (3) 수익환원법의 장단점

IV. 결

I. 서

경제구조가 발전함에 따라 기업가치에 대한 평가수요도 증가하고 있는 실정이다. 특히 IFRS제도의 도입으로 기업 가치의 평가에서 감정평가가 차지하는 역할이 매우 확대되고 있다. 이러한 사회적 평가수요를 충족시키기 위하여 적절한 기업가치 평가방법을 모색할 필요성이 있다.

그러나 기업은 부동산과는 달리 유형자산 뿐만 아니라 다양한 무형자산을 보유하고 있고 또한 이 무형자산의 경제적 비중이 유형자산의 비중을 넘어서는 경우도 많이 있다. 따라서 기업의 주식가치를 정확히 평가하기 위해서는 적합한 무형자산의 평가방법을 모색하는 것이 중요하다. 특히 비상장기업은 주식의 공개된 거래시장이 없으므로 평가현실상 문제점이 많은바 이하 관련내용을 검토한다.

II. 비상장주식의 평가방법 검토

1. 근거규정 검토(감칙 제24조 제1항 제2호)

동조는 비상장주식의 평가방법을 규정하면서, ①당해 회사의 수정대차대조표를 만든 후 자산총계에서 부채가치를 차감하여 자본가치를 구한 후 발행주식수로 나누어 주식가치를 구하는 방법을 원칙으로 규정하고 있다.

2. 사안의 경우

당해 기업은 비상장법인으로서 무형자산이외에 다른 자산*부채가 존재하지 않으므로 자본가치는 결국 무형자산의 가치와 일치하게 된다. 따라서 무형자산의 가치를 구한 후 발행 주식수로 나누어 당해 기업의 비상장주식가치를 구한다.

Ⅲ. 자본가치(무형자산)의 적합한 평가방법 검토

1. 문제의 소재

A기업의 자본가치를 이루는 무형자산의 가치는 기본적으로 시장성, 비용성, 수익성의 3가지 측면에서 접근할 수 있다. 사안에서는 무형자산의 특성을 고려했을때 어떤 평가방법이 가장 적합한지가 문제된다.

2. 평가의 근거 검토

(1) 법적 근거의 검토

감칙 제23조 제3항은 영업권의 평가는 수익환원법에 의한다고 규정하고 있다. 또한 기타의 무형자산은 영업권의 평가방법(수익환원법)을 준용하거나 영업권에 포함하여 행하도록 규정하고 있다. 따라서 무형자산의 평가방법은 수익환원법이 주방법이 된다.

(2) 이론적 근거의 검토

①거래사례비교법은 유사기업의 거래사례를 구하기 힘들고, 가치형성요인비교가 어렵다는 점에서 적합하지 않고 ②원가법은 무형자산은 투입된 비용과 무형자산의 가치가 괴리되기 쉽고, 적절한 감가수정이 어려워 적합하지 않다. 다만 ③수익환원법은 장래 수익을 발생하는 무형자산의 특성을 잘 반영할 수 있으므로 적합하다고 본다.

3. 사안의 경우

(1) 주방법으로서 수익환원법

상기와 같이 감정평가의 법적, 이론적 근거를 검토한 결과 수익환원법에 의한 평가가 가장 적합하다고 본다. 수익환원법은 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 수익환원법에 의한 구체적 평가방법

①직접환원법은 무형자산으로부터 장래 발생할 안정화된 순수익을 환원이율로 자본환원하여 수익가치를 구한다. 반면 ②보수이익환원법은 장래 발생할 현금흐름을 할인율로 할인하여 현가합한 가액에 기말복귀 가치의 현가액을 더하여 무형자산의 가치를 구하게 된다.

(3) 수익환원법의 장단점

①이론적으로 가치의 본질에 가장 부합하며, 장래 일정기간 동안 수익을 발생시키는 무형자산의 특성을 잘 반영한다. 다만 ②무형자산으로부터 장래 발생할 수익의 크기와 발생시기 등의 예측이 어렵고, 적절한 환원이율이나 할인율의 산정이 어렵다는 단점이 있다.

IV. 결

현실적으로 기업은 다양한 유형자산과 무형자산으로 구성되어 있다. 그런데 비상장기업의 경우 주식이 거래될 수 있는 공개되고 객관적인 거래시장이 존재하지 않아 재무적 접근이 어렵고, 유사기업의 거래사례를 포착하기 어려워 평가의 어려움이 많다. 따라서 비상장주식평가법에 대한 이론적*실무적 연구가 필요하다고 본다.

【문제 4】 계속임료의 각 평가방법에 대한 특징과 그 문제점을 설명하시오 (10점)

I. 계속임료의 의의

II. 각 평가방법의 특징과 문제점

1. 차액배분법

2. 이율법

3. 슬라이드법

4. 임대사례비교법

I. 계속임료의 의의

계속임료는 임대차 계약의 계속에 수반하여 임료를 개정하는 경우의 적정한 임료를 말하며 또한 한번 임대차 계약을 체결하면 그 계약의 해지가 곤란하고 시장이 제한된다는 측면에서 한정임료의 개념이다.

II. 각 평가방법의 특징과 문제점

1. 차액배분법

①정상실질임료와 실제 실질임료간의 차액을 계약내용, 계약체결 경위 등을 종합적으로 판단하여 이를 실제실질 임료에 가감하여 구하는 방법이다. 이 방법은 ② 정상지불임료를 상한으로 하여 차액을 적절히 배분하므로 설득력이 있고, 원본가치를 기초로 하므로 원본가치가 변동 시 그 효용을 적정하게 반영할 수 있다는 특징이 있다. 반면 ③ 배분율의 결정이 주관적일 수 있고, 원본가치의 변동이 급격한 시기에는 큰 차가 생길 가능성이 있다는 문제점이 있다.

2. 이율법

①투하된 투하자본(기초가격)에 계속임료이율을 곱하여 구한 금액에 임대차를 계속하는데 필요한 필요제경비를 가산하여 구하는 방법이다. 이 방법은 ②원본가치의 차이가 임료에 반영되며, 계약의 개별성을 계속이율 산정시 반영이 가능한 특징이 있다. 반면 ③임대인 위주의 방식으로, 임차인이 지불능력 또는 영업권적 특수성 반영이 어렵고, 원본가치의 급변시 적절한 기초가격 및 기대이율의 파악 및 보정이 곤란하다는 문제점이 있다.

3. 슬라이드법

①임대용부동산의 필요제경비 변동, 임료수준의 변동 등이 유기적 실체를 이루어 변동한다고 보고, 이들의 적절한 변동률(슬라이드지수)을 파악하여 현행 임료에 곱하여 계속임료를 산출하는 방법이다. 이 방법은 ②실제물가, 부동산가격, 임료의 변동률 등을 반영한다는 점, 적용작업이 간편하다는 특징이 있다. 반면 ③표준적 변동률이므로 개별성, 지역성의 반영이 곤란하고, 장기간 임료의 결정이 보류되고 있는 경우와 실제지불임료가 이미 불합리하다고 인정되는 경우에는 적용이 곤란한 문제점이 있다.

4. 임대사례비교법

①인근 또는 동일수급권내 유사지역에 소재하는 동 유형의 계속 임료의 사례자료를 기초로 하여 시점수정, 지역 요인 및 개별요인의 비교와 임대차 계약내용을 비교하여 계속임료를 산정하는 방법이다. 이 방법은 ②현실성이 있고, 실증적이며 설득력이 있다. 또한 적절한 사례가 있으면 적용 가능하므로 거의 모든 자산에 활용되는 특징이 있다. 반면 ③거래가 드문 물건에는 적용이 어렵고, 평가자의 주관이 개입될 수 있다는 문제점이 있다.

20XX년도 제14회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 집합건물(공동주택, 구분점포 등)의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) 대지권 미등기된 집합건물의 감정평가시 대지권 미등기의 유형과 그에 따른 평가방법과 감정평가시 유의사항을 기술하시오.(20점)

물음 2) 벽체가 없어 구조상 독립성이 없는 구분점포(소위 오픈상가)가 구분소유권으로 인정되기 위한 <집합 건물의 소유 및 관리에 관한 법률>상 요건을 설명하고, 감정평가시 유의사항을 기술하시오.(10점)

I. 서

II. 물음#1

1. 대지권이 없는 경우

2. 대지권이 추후 정리될 경우

- (1) 대지권 미등기의 원인(유형)
- (2) 판례의 태도
- (3) 평가방법

3. 평가시 유의사항

- (1) 대지권 없음과의 구별
- (2) 대지권미등기의 사유 조사
- (3) 지분변동가능성 고려

III. 물음#2

1. 개념

- (1) 구분소유권으로 인정되는 구분점포
(오픈상가)의 개념
- (2) 인정취지

2. 요건

- (1) 용도 및 면적
- (2) 경계표지

3. 유의사항

- (1) 틈상가와 구별
- (2) 상가위치 파악
- (3) 요건불충족 오픈상가의 평가반려

IV. 결

I. 서

최근 대지권미등기 건물과 오픈상가와 관련하여 평가상 혼란이 있어 이에 대한 검토가 필요하다. 대지권미등기된 건물은 대지권이 미등기된 사유를 조사하여 적절한 대지권가액을 산정하여야 하며, 만약 대지권이 없는 경우에는 건물만 평가하게 된다. 오픈상가의 경우 집건법이 요구하는 용도*면적*경계표식 등의 요건을 충족하는 경우에 구분 소유권으로 인정받게 되며 불충족시 구분소유권으로 인정받지 못하게 되므로 주의가 요구된다.

II. 물음#1

1. 대지권이 없는 경우

①국공유지에 건축된 구분건물 ②토지를 일정기간 임차하여 지은 구분건물 ③ 대지권 대금을 미납한 경우에는 대지권을 가지고 있지 않다. 따라서 이 경우에는 건물만의 가액을 감정평가한다.

2. 대지권이 추후 정리될 경우

(1) 대지권 미등기의 원인(유형)

아파트와 같은 대규모 집합건물의 경우, 대지의 분*합필 및 환지절차의 지연, 각 세대당 지분비율 결정의 지연, 토지에 대한 분쟁 등으로 인하여 전유부분에 대한 소유권이전등기만 경료되고, 대지사용권 등기는 상당기간 지체되어 대지사용권이 미등기된 구분건물이 발생할 수 있다.

(2) 판례의 태도

집합건물의 건축자로부터 전유부분과 대지지분을 함께 매수하여 그 대금을 모두 지급함으로써 소유권 취득의 실질적 요건은 갖추었지만 전유부분에 대한 소유권이전등기만 경료받고 대지지분에 대하여는 소유권이전등기를 받지 못한 경우, 매수인은 매매계약의 효력으로써 건물의 대지사용권을 갖는다고 판시하였다.

(3) 평가방법

대지사용권이 추후에 정리될 것을 전제로 하여 적정한 대지사용권을 포함한 가격으로 형성되는 경우에는 분양계약서 등 관계서류에 의하여 지분면적을 확인하여 토지*건물을 일체로 한 비준가액으로 구한다. 다만 평가의견란에 지분면적이 확정될 경우 그 증감에 따라 감정평가액도 변동될 수 있다는 요지를 명기한다.

3. 평가시 유의사항

(1) 대지권 없음과의 구별

양자 모두 등기부상에 대지권에 대한 표시가 없는 것은 공통이나, 대지권없음의 경우 대지사용권이 존재하는 경우이므로, 절차상의 지연으로 인한 대지권미등기와는 구별되어야 한다.

(2) 대지권미등기의 사유 조사

대지권이 미등기된 사유를 최대한 조사하여 보고서에 기술하고 그 유형에 따라 감정평가한다. 또한 규약으로 전유부분과 대지권의 분리처분가능규정이 있는지도 확인한다.

(3) 지분변동가능성 고려

대지사용권을 수반하지 않은 구분건물의 감정평가시에는 향후 대지사용권에 대한 지분변동가능성에 따라 부동산의 가치가 영향을 받을 수 있으므로, 이와 관련된 내용을 감정평가서에 기재하도록 한다.

Ⅲ. 물음#2

1. 개념

(1) 구분소유권으로 인정되는 구분점포(오픈상가)의 개념

건물부분이 구조상 독립되어 있지 않더라도 집건법이 규정하는 일정한 요건을 갖추고, 이용상 구분된 경우에는 건물의 일부분을 구분소유권의 객체로 하는 것을 말한다.

(2) 인정취지

사회·경제적 환경의 변화로 인하여 건물의 구조나 이용형태가 다양해지고 있다. 대형쇼핑몰과 같이 이용의 특성상 경계벽이 존재하기 어려운 경우에도 재산권 행사를 보장하기 위하여 구조상 독립성을 완화한 것이다.

2. 요건

(1) 용도

구분점포의 용도가 판매시설 또는 운수시설이어야 한다.

(2) 경계표지

①경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지를 바닥에 견고하게 설치할 것, ②구분점포별로 부여된 건물번호표지를 견고하게 붙일 것이 요구된다.

3. 유의사항

(1) 틈상가와 구별

틈상가는 분양시 벽체가 존재하였으나 평가시점에 벽체가 없는 상태라는 점에서 분양시부터 벽체가 없는 오픈상가와 구별된다.

(2) 상가위치 파악

건축물대장상 도면 또는 관리사무실이나 상가변영회에 비치된 도면 등에 의거하여 평가대상 물건의 정확한 위치를 확인하여야 한다.

(3) 요건불충족 오픈상가의 평가반려

상기에서 요구되는 오픈상가의 요건을 충족하지 못하는 물건은 의뢰인에게 감정평가진행여부를 확인하고, 의뢰인의 확인없이 평가를 반려함이 타당하다.

IV. 결

상기 두 가지 사례는 실무에서 관련 내용의 확인에 많은 어려움이 있다. 따라서 담보진행시에는 금융기관으로부터 명확히 관련 내용의 확인을 받아 평가진행해야 한다. 경매진행시에는 법원감정인이 이해관계인으로부터 필요한 자료를 징구할 수 있도록 제도적 마련이 필요하다.

관련 법률 : 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률

제1조의2(상가건물의 구분소유)

① 1동의 건물이 다음 각 호에 해당하는 방식으로 여러 개의 건물부분으로 이용상 구분된 경우에 그 건물부분(이하 "구분점포"라 한다)은 이 법에서 정하는 바에 따라 각각 소유권의 목적으로 할 수 있다.

1. 구분점포의 용도가 「건축법」 제2조제2항제7호의 판매시설 및 같은 항 제8호의 운수시설(집배송시설은 제외한다)일 것
2. <삭제>
3. 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지를 바닥에 견고하게 설치할 것
4. 구분점포별로 부여된 건물번호표지를 견고하게 붙일 것

② 제1항에 따른 경계표지 및 건물번호표지에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.[전문개정 2010.3.31.]

대통령령 제2조(경계표지)

- ① 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제1조의2제1항제3호에 따른 경계표지는 바닥에 너비 3센티미터 이상의 동판, 스테인리스강판, 석재 또는 그 밖에 쉽게 부식·손상 또는 마모되지 아니하는 재료로서 구분점포의 바닥재료와는 다른 재료로 설치하여야 한다.
- ② 경계표지 재료의 색은 건물바닥의 색과 명확히 구분되어야 한다.

제3조(건물번호표지)

- ① 법 제1조의2제1항제4호에 따른 건물번호표지는 구분점포 내 바닥의 잘 보이는 곳에 설치하여야 한다.
- ② 건물번호표지 글자의 가로규격은 5센티미터 이상, 세로규격은 10센티미터 이상이 되어야 한다.
- ③ 구분점포의 위치가 표시된 현황도를 건물 각 층 입구의 잘 보이는 곳에 견고하게 설치하여야 한다.
- ④ 건물번호표지의 재료와 색에 관하여는 제2조를 준용한다.

【문제 2】 건부지의 감정평가에 대하여 다음 물음에 답하시오.(20점)

물음 1) 나지와 건부지의 개념과 원칙적인 가격형성원리를 설명하라.(10점)

물음 2) 예외적으로 건부지의 가격이 나지가격을 상회하는 경우에 대하여 설명하라.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 나지

- (1) 의의
- (2) 가치형성원리

2. 건부지

- (1) 의의
- (2) 가치형성원리

III. 설문#2

1. 비적법적 이용인 경우

- (1) 건부증가의 발생원리
- (2) 건부증가의 처리

2. 개발의 불확실성이 높은 경우

IV. 결

I. 서

현실적으로 대부분의 도시토지가 건부지로 이용중이다. 이론적으로 나지는 최유효이용을 전제로 가격이 형성되고 건부지는 건부증가가 발생가능하므로 건부지의 가격은 나지가격을 상한선으로 한다. 그러나 현실적으로는 오히려 건부증가나 개발의 불확실성 등 때문에 건부지의 가격이 나지를 상회할 수 있는바, 양자 간의 관계에 대해 검토할 필요가 있다.

II. 설문#1

1. 나지

(1) 의의

건물 등의 정착물이 없고 또 사용수익을 제약하는 권리가 부착되지 않은 토지를 말한다.

(2) 가치형성원리

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상토지를 합법적으로 합리적이며 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 나지는 지상건물이나 사법상 제약이 없으므로 언제든지 최유효이용으로 이용가능하기 때문에 최유효이용을 전제로 가격이 형성된다.

2. 건부지

(1) 의의

건물 등에 제공되는 부지로서 건물 또는 그 부지가 동일한 소유자에 속하고, 또 당해 소유자에 의하여 사용되며 그 부지의 사용수익을 제약하는 권리가 부착되지 않는 토지를 말한다.

(2) 가치형성원리

건부지는 지상건물의 제약하에 있으므로 지상건물의 상태에 따라 건부지의 가치형성을 달리한다. 지상건물이 토지의 최유효이용에 미달하는 경우 토지는 지상건물로 인하여 그 가치가 극대화되지 못하므로 감가가 발생한다. 따라서 이 경우 건부지의 가격은 나지가격을 상한으로 하고 건부감가를 차감하여야 한다.

Ⅲ. 설문#2

1. 비적법적 이용인 경우

(1) 건부증가의 발생원리

토지이용규제 등의 변경으로 인하여 현재의 관련 규정에는 부합하지 않으나 경과규정에 의하여 인정되는 이용을 비적법적 이용이라고 한다. 예를 들어 GB내 건부지는 건물의 존재로 인해 나지보다 높은 가격이 형성된다. 이 경우 건부지는 나지의 가격을 건부증가 만큼 상회한다.

(2) 건부증가의 처리

미국의 경우에는 건부증가를 개량물의 가치증분으로 보아 건물에 반영하고 있으나, 우리나라와 일본의 경우 개량물에 의해 토지가치가 결정된다는 사고방식으로 인해 토지가치에 반영한다. 따라서 토지의 증가요인이 된다.

2. 개발의 불확실성이 높은 경우

건부지가 최유효이용의 상태에 있는 경우에는 나지를 개발하는데 필요한 미수입기간, 수익산출의 불확실성이 없어 오히려 건부지의 가격이 나지의 가격을 상회하는 경우도 많다고 판단된다. 즉 나지를 최유효이용 상태로 개발하는데 따른 위험이 크다면 이미 개발되어 있는 건부지의 가치가 더 높게 형성될 수 있다.

IV. 결

건부지의 가격은 나지를 하회한다고 하는 것이 일반적인 견해이나 부동산 경기가 침체되고, 공실률이 높고, 개발의 불확실성이 높은 경우에는 오히려 이미 개발이 되어 있는 건부지의 가격이 높을 수 있음에 유의하여 평가해야 한다.

【문제 3】 공중권의 필요성, 이용형태, 평가방법에 대하여 설명하라.(20점)

I. 서

II. 공중권 이용의 필요성

1. 지구 기능의 충실화
2. 용도난의 완화
3. 문화재 보호 및 손실보상의 일환

III. 공중권의 이용형태

1. 미국의 경우

- (1) 공동빌딩방식
- (2) 인공지반방식
- (3) TDR 방식

2. 우리나라의 경우

IV. 공중권의 평가방법

1. 비교방식
2. 수익방식
3. 원가방식
4. 입체이용배분법

V. 결(관련문제)

I. 서

공중권(Air rights)이란 토지공간을 효율적으로 이용하기 위한 방안으로서, 소유권자가 토지구역상의 공중공간을 타인에게 방해받지 않고 일정한 고도까지 포괄적으로 이용하고 관리할 수 있는 권리이다. 토지의 입체적 활용을 도모하고 도시토지 부족문제의 해결을 위해 그 검토가 필요한바 이하 관련내용을 설명한다.

II. 공중권 이용의 필요성

1. 지구 기능의 충실화

철도나 도로로 분단되기 쉬운 중심지구를 인공지반이나 공중복도(sky way)로 연결, 일체화시켜 쾌적하고 안전한 도시핵을 만들 수 있다.

2. 용도난의 완화

공중권을 이용하면 공중에다 새로운 개발공간을 창출하게 되어 지상과는 다른 시설의 도입이 가능해 진다.

3. 문화재 보호 및 손실보상의 일환

①공중권 이용방법의 하나인 개발권 양도, 용적률의 이전은 역사적 기념물을 포함한 문화재를 보호하기 위한 목적으로 ②손실보상의 일환으로도 유용하다. 즉, 주민반발이나 공적자금의 투입 없이 시장기구에 의한 손실 전보가 가능하다.

Ⅲ. 공중권의 이용형태

1. 미국의 경우

(1) 공동빌딩방식

기존 건물의 미이용상부공간에 제3자가 새롭게 건물을 건축하고 이용하는 방법이다. 건축구조상 증축이 어려운 경우에는 ①기존 건축물의 개축과 ②상부 건축물의 건축을 동시에 행하고 있다.

(2) 인공지반방식

도로나 철도의 상부에 인공지반을 설치하여 건축하는 형태로서, 상공 이용형태는 지주를 세우고 그 위에 건물을 건축하는 방법이다. 우리나라의 낙원상가나 세운상가 등을 유사사례로 본다.

(3) TDR 방식

이용되지 않는 상부공간의 개발허용한도를 인근의 토지로 이전시켜 이전해 갈 토지의 본래 정해진 한도를 상회하는 규모의 건축물을 건축할 수 있는 권리를 양도하는 방법이다.

2. 우리나라의 경우

우리나라에서는 아직 명확한 의미의 공중권은 존재하지 않는다. 다만, 서울역*영등포역의 민간자본투자건립 등에서 기부채납을 전제로 공중권과 유사한 사례가 시행된바 있다.

Ⅳ. 공중권의 평가방법

1. 비교방식

유사한 공중권이 설치된 토지가 있는 경우 이를 대상과 비교하여 공중권의 가격을 구하는 방법이나 요인비교의 어려움과 사례가 드물다는 단점이 있다.

2. 수익방식

공중권이 설정된 토지와 설정되지 않는 토지의 순수익을 비교하여 그 차액을 환원이율로 환원하고 이에 공중권 설정계약에 따른 수정을 행하여 평가한다.

3. 원가방식

대체토지의 구입비용에 추가적 개발비용을 차감하고 추가이익을 더하여 구한다.

4. 입체이용배분법

나지상정의 토지가격에 입체이용저해율을 곱하여 산정한다.

V. 결(관련문제)

공중권은 아직 우리나라의 법제도에서 명확히 규정되지 않은 개념이다. 그러나 현실적으로 공중권의 도입필요성이 인정되므로 관련 제도의 보완이 필요하다.

【문제 4】 예정지와 이행지의 감정평가에 대한 다음 물음에 답하시오.(20점)

물음 1) 예정지와 이행지의 개념을 설명하고 양자를 비교하시오.(10점)

물음 2) 예정지와 이행지의 성숙도 판정시 유의사항을 설명하고, 성숙도에 따른 평가방법을 논하라.(10점)

I. 서

II. 설문1

1. 개념

(1) 예정지(후보지)

(2) 이행지

2. 양자의 비교

(1) 공통점

(2) 차이점

III. 설문2

1. 성숙도의 개념 및 판정시 유의사항

(1) 개념

(2) 유의사항

2. 성숙도에 따른 평가방법

(1) 성숙도가 낮은 경우

(2) 성숙도가 높은 경우

IV. 결(분석시 유의사항)

I. 서

종별이란 용도에 따른 부동산의 구분을 말한다. 부동산의 위치가변성으로 토지의 용도(종별)는 부단히 변화하게 된다. 따라서 이러한 용도전환 중인 토지(예정지*이행지)의 개념을 명확히 이해하여 감정평가활동에 임할 필요성이 있으므로 이하 관련 내용을 알아본다.

Ⅱ. 설문1

1. 개념

(1) 예정지(후보지)

지역종별에 따른 토지종별 상호간에 어떤 종별이 다른 종별의 토지로 전환 중인 지역내의 토지를 말한다.
이에는 택지예정지, 농지예정지, 임지예정지 등이 있다.

(2) 이행지

택지(주거지, 상업지, 공업지), 농지(전지, 답지)의 안에 있는 세분화된 토지가 다른 종별의 세분화된 토지로 이행하는 토지로서 주거이행지, 상업이행지 등이 있다.

2. 양자의 비교

(1) 공통점

①현재의 용도에서 다른 용도로 전환되고 있는 토지라는 점, ②토지의 용도에 따른 종별분류라는 점, ③이행의 정도(성숙도)에 따라 가치형성요인분석, 평가방법적용 등이 달라진다는 공통점이 있다.

(2) 차이점

예정지는 토지종별의 대분류 상호간에 용도변화가 진행중인 지역내의 토지이나, 이행지는 토지종별의 소분류 상호간에 용도전환이 이루어진다는 점에서 다르다.

Ⅲ. 설문2

1. 성숙도의 개념 및 판정시 유의사항

(1) 개념

전환 후 용도의 토지로서 이용되기에 사회적*경제적*행정적 조건이 갖추어진 정도를 의미한다.

(2) 유의사항

1) 일반적 유의사항

종별의 판단은 토지이용상황, 등기부상지목, 공법상 용도지역 등에 좌우되는 것이 아니라 평가주체가 사회적*경제적*행정적 관점에서 합리적으로 판단해야 한다.

2) 구체적 유의사항(표준지 조사평가기준 제27조)

①택지화 등을 조장하거나 저해하는 행정상의 조치 및 규제정도 ②인근지역의 공공시설의 정비동향
③인근에 있어서의 주택*점포*공장 등의 건설동향 ④조성의 난이 및 그 정도 ⑤조성 후 택지로서의
유효이용도 등에 유의하여 판단한다.

2. 성숙도에 따른 평가방법

(1) 성숙도가 낮은 경우

①유사한 성숙도를 보이는 사례를 비준하는 방법, ②전환전 토지가격에 이행된 성숙도를 가산하여 평가하는
방법이 있다. 이때 가산되는 성숙도는 미실현 기대이익은 반영하지 않고 객관적으로 인정되는 가치증가분만
을 포함한다.

(2) 성숙도가 높은 경우

①유사한 성숙도를 보이는 사례를 비준하는 방법, ②전환후 토지가격에서 통상의 조성비용과 부대비용을
공제한 후 성숙도 감가를 가하여 산정하는 방법이 있다. 성숙도 감가는 전환후 용도로의 전환이 완료되어
객관화된 조건이 갖추어 질 때까지 대기기간의 위험성을 고려하기 위해 시행한다.

IV. 결(관분석시 유의사항)

①토지종별의 판단은 지역종별의 범주내에서 이루어지므로 현실 토지이용상황과 토지종별이 반드시 일치하는
않는 점, ②이행의 정도에 따라 최유효이용의 분석이 달라진다는 점, ③예측*변동의 원칙에 입각하여 동태적으로
용도전환을 분석해야 한다는 점 등에 유의해야 한다.

【문제 5】 개발법(Development approach)에 대해 설명하라.(10점)

I. 개설

1. 의의

2. 적용분야

II. 개발법의 구분

1. 건물(APT 등) 신축개발 전제

2. 토지구획개발법

III. 타 평가방식과의 관계(복합적 방법)

I. 개설

1. 의의

개발법은 대상획지를 개발하였을 때 예상되는 분양대금에서 개발비용을 제외한 나머지를 대상획지의 시장가치로 평가하는 방법이다.

2. 적용분야

획지면적이 인근지역의 표준적인 토지면적에 비하여 큰 경우에 당해 토지를 평가하기 위해서 적용되는 방법으로 유용하다.

II. 개발법의 구분

1. 건물(APT 등) 신축개발 전제

광평수 토지를 입체이용하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우에는 기준시점의 당해 획지에 최유효이용의 건물이 신축될 것을 상정하고, 분양대금에서 개발비용을 공제하여 얻은 가격을 토지의 시장가치로 한다.

2. 토지구획개발법

분할이용을 하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우에는 기준시점에 당해 획지를 구획하여 표준적인 택지로 할 것을 상정하고, 분양대금에서 개발비용을 공제하여 얻은 가격을 시장가치로 한다.

III. 타 평가방식과의 관계(복합적 방법)

총분양대금은 주로 거래사례비교법과 수익방식을 이용하여 구하고, 개발비용은 원가법을 이용하게 된다. 또한 수익에서 비용을 차감하여 가격을 구하는 사고방식은 수익방식이다. 따라서 개발법에는 3방식이 혼용되고 있음을 알 수 있다. 또한 분양대금, 개발비용은 소지의 기준시점 이후에 발생하는 현금수입, 현금지출이므로 기준시점으로 할인하여야 한다. 따라서 개발법은 DCF법의 응용사례라고도 할 수 있다.

20XX년도 제15회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 무형자산의 평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(40점)

물음 1) 기업평가에 있어 영업권가치와 지적재산권가치를 설명하고 이와 관련된 발생수익의 원천 및 평가 방법을 서술하시오 (20점)

물음 2) 무형자산 평가시 유의사항을 설명하시오.(10점)

물음 3) 무형자산의 평가가 현실적으로 잘 이루어지지 않는 이유를 설명하시오.(10점)

I. 서

II. 문#1

1. 의의

- (1) 영업권의 의의
- (2) 지적재산권의 의의

2. 발생수익의 원천

3. 평가방법

- (1) 평가의 근거규정(감칙 제23조)
- (2) 무형자산의 평가방법

IV. 문#2

1. 거래사례비교법 적용시

2. 원가법 적용시

3. 수익환원법 적용시

4. 시산가액 조정시

5. 기타

V. 문#3

1. 무형자산의 평가대상으로서의 특징

- (1) 비교방식 적용시
- (2) 원가방식 적용시
- (3) 수익방식 적용시

2. 감정평가의 목적상

3. 현실적인 평가관행

VI. 결(관련문제)

I. 서

무형자산은 물리적 실체가 없는 것으로서, 미래의 경제적 효익을 표상하는 자산을 말한다. 그 중 영업권은 초과수익의 발생능력, 지적재산권은 법적 보호에 의해 수익이 발생하며 원칙적으로는 이러한 수익을 현가합하는 수익환원법에 의하여 평가하고 기타 다른 방식으로 그 합리성을 검토할 수 있다. 이 때 ①시장접근법은 유사사례의 선정과 비교에 ②비용접근법은 적절한 감가수정에 ③수익접근법은 장래 수익의 예측과 할인율 결정에 특히 유의해야 한다. 다만 개별평가 원칙, 담보*경매*보상 평가시 무형자산 평가배제 등으로 인하여 현실적으로 무형자산의 평가가 제한되고 있는바, 이하 관련 내용을 알아본다.

II. 문#1

1. 의의

(1) 영업권의 의의

기업이 다른 동종의 기업들에 비하여 초과수익력을 가질 경우 그 배타적 영리기회를 가질 수 있는 권리를 말한다. 영업권이 생기는 원인은 입지조건*생산기술*조직의 우수성, 상호*상표*상품에 대한 신용, 거래선이나 단골과의 특수관계, 제조*판매면에서의 법적*경제적 독점성, 고객 등 이해자 집단의 호의, 기업의 역사 등이 있는데, 이것들이 결합하여 초과수익력이 되는 것이 보통이다.

(2) 지적재산권의 의의

발명*상표*디자인 등의 산업재산권과 문학*음악*미술 작품 등에 관한 저작권 총칭이다. 그 종류로는 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등의 산업재산권, 저작권, 산업저작권, 정보재산권 등의 신지적재산권 등이 있다.

2. 발생수익의 원천

영업권은 입지의 양호함*생산기술*조직의 우수성 등이 결합하여 타 기업에 비하여 초과수익을 얻는 것을 그 수익으로 한다. 그리고 지적재산권의 경우에는 법 또는 제도적으로 특정 기업만이 누릴 수 있도록 함으로써 그것으로부터 창출되는 독점력에 의해 다른 기업보다 초과수익을 누림으로써 수익을 발생시킨다.

3. 평가방법

(1) 평가의 근거규정(감칙 제23조)

영업권, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 전용촉선이용권, 그 밖의 무형자산을 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하여야 한다고 규정하고 있다.

(2) 무형자산의 평가방법

1) 비용접근법(Cost Approach)

<무형자산의 공정시장가치 = 무형자산의 재조달원가 - 물리적, 기능적, 경제적 감가액>이다. 새로운 자산을 구입, 개발하는 비용 및 그 자산의 내용년수가 그 기간 동안 얻을 수 있는 이익의 경제가치와 일치한다고 가정하며 특정 무형자산의 개발비용에 대한 역사적 비용을 현재의 화폐가치로 환산하여 재조달원가를 산정한다는 것과 지적재산이나 무형자산과 같은 특수한 자산은 특정 사업 이외에는 거의 이용되지 않고, 경쟁업체의 등장으로 경제적 감가가 크므로 이에 유의해야 한다.

- ① 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법
- ② 대상 무형자산의 취득에 든 비용을 물가변동률 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법

2) 시장접근법(Market Approach)

유사 무형자산의 사례를 수집하여 대상 무형자산과 비교 후 요인보정 등의 절차를 거쳐 가치를 산정하는 방법 등을 말한다. 특정 지적재산권 만의 거래가 드물고, 거래조건이 명확치 않아 비교가능성의 확보가 무엇보다도 어려운 문제가 있으며 비교가능성 확보를 위해 고려해야 할 중요 요소로는, 유사산업분야 여부, 이익과다, 시장점유율, 신기술의 내용, 진입장벽의 높이, 시장전망, 법적보호가능성, 경제적 잔존 내용연수 등에 유의해야 한다.

① 영업권이 다른 자산과 독립하여 거래되는 관행이 있는 경우에는 같거나 비슷한 업종의 영업권만의 거래사례를 이용하여 대상 영업권과 비교하는 방법 ② 같거나 비슷한 업종의 기업 전체 거래가격에서 영업권을 제외한 순자산가치를 차감한 가치를 영업권의 거래사례 가격으로 보아 대상 영업권과 비교하는 방법 ③ 대상 기업이 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장되어 있는 경우에는 발행주식수에 발행주식의 주당가격을 곱한 가치에서 영업권을 제외한 순자산가치를 차감하는 방법

3) 소득접근법(Income Approach)

로알티면제법, 이윤분할법, 초과이익환원법, 매수가격잔여법 등의 방법이 있고, 장래 기대이익을 현재화하는 경우 직접환원법과 DCF법이 있다. 경제적 가치의 예측가능성, 경제적 이익의 지속기간, 경제적 이익의 장래증감 여부, 수반되는 위험분석 등이 중요하다.

① 대상 기업 전체의 순수익을 같은 업종 다른 기업의 정상수익률로 환원한 수익가치에서 영업권을 제외한 순자산의 가치를 차감하는 방법 ② 대상 기업이 달성할 것으로 예상되는 지속가능기간의 초과수익을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법

IV.문#2

1. 거래사례비교법 적용시

①비교대상이 동일/유사한 지식재산권인지 ②사례자료가 공정한 거래가격인지 점검해야 한다. 또한 ③평가대상 지식재산권의 소득흐름이 안정적이지 못하면 이 방법은 회피되어야 함에 유의한다.

2. 원가법 적용시

①이 방법은 지식재산권의 비중이 낮은 비즈니스, 매출예상이 어렵거나 지식재산이 매출이 크게 기여하지 못하는 비즈니스에 적합하며 ②계속기업에서는 자산의 가치가 시장가치보다 크다 할지라도 자산접근법이 강조될 수 없다.

3. 수익환원법 적용시

①대상 지식재산이 가지는 위험을 면밀히 파악하여 위험조정할인율로 반영해야 하며 ②옵션가치평가법이 사용될 때는 사용된 가정이나 절차의 근거에 대해 충분히 설명해야 한다. ③ 미래 수익발생의 예측시 제품의 라이프 사이클, 산업환경 등을 종합 고려하여 합리적으로 예측해야 한다.

4. 시산가액 조정시

가치결론은 각 평가방법에 의한 시산가액을 종합적으로 고려해야 함. 이때 경영권프리미엄이나 시장성 할인 등을 고려해야 하기도 한다. 각 시산가액의 설득력에 따라 적절한 상대적 가중치를 부여해야 한다.

5. 기타

- ① 무형자산의 초과수익이 장차 계속적으로 발생할 것이 확실시되는 경우에 한하여 감정평가하여야 한다.
- ② 영업권은 유상으로 승계취득한 경우에 한하여 평가하여야 하며, 무형고정자산의 감정평가에 따른 모든 관계 자료는 신뢰성이 있는 최근의 것을 확인할 수 있는 것에 한하여 채택하여야 한다.
- ③ 수익가액에 의하여 감정평가가격을 결정할 경우에는 특허권, 전용특선이용권, 상표권, 영업권 등을 일괄하여 하나로 감정평가하여야 한다. 그러나, 이를 구분할 필요가 있을 때, 수익가액의 구분이 사실상 곤란할 경우는 취득원가의 비율에 따라 배분하여 구분토록 한다.
- ④ 취득원가에 의하여 감정평가가격을 결정할 경우에는 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 전용특선이용권, 영업권 등의 무형고정자산평가액의 합계액은 총고정자산에서 유형고정자산평가액을 공제한 금액보다 초과할 수 없다.

V.문#3

1. 무형자산의 평가대상으로서의 특징

(1) 비교방식 적용시

무형자산의 경우 특정기업에 대해서만 그 가치가 있으며, 독점적 지위를 누리는 경우 그 대체성의 미비로 비교방식의 적용이 불가능한 점이 있다.

(2) 원가방식 적용시

무형자산은 투하된 비용보다 부가가치를 훨씬 더 발생시킬 수 있으므로 단지 투하된 비용만으로 가치를 결정할 수 없으며, 내용년수를 결정하기 힘들기 때문에 감가상각의 어려움도 있다.

(3) 수익방식 적용시

무형자산은 미래의 경제적 효익발생의 불확실성이 내포되고, 그 가치의 변동이 심하므로 장래 기대이익을 자본환원하여 수익가액을 결정하기가 현실적으로 어려우며, 환원이율의 결정에 있어서도 대체성의 미비로 어려움이 존재한다.

2. 감정평가의 목적상

① 감정평가의 목적이 보상과 담보, 경매평가 주를 이루고 있어, 현실적으로 무형자산의 평가가 잘 이루어지지 않고 있다. 즉, ② 보상평가시 장래기대이익은 보상의 대상이 되지 못하고, ③ 담보평가의 경우에는 안전성을 전제로 하므로 무형자산의 평가가 어렵다. ④ 경매평가의 경우에는 처분가치 내지 청산가치를 산정하므로, 장래 기대이익의 발생을 목적으로 하는 무형자산의 평가는 이루어지지 않는다. 즉, 계속기업가치의 평가가 이루어지지 않는 한 무형자산의 평가는 이루어지지 않는 것이다.

3. 현실적인 평가관행

토지는 공시지가, 건물은 원가법을 원칙으로 하는 현실적인 평가관행은 무형자산의 평가를 어렵게 만든다. 그러나 무형자산은 장래기대이익의 발생을 목적으로 한다. 즉, 수익방식을 적용해야 하는 것이다. 따라서, 상업용 토지나 건물의 경우 수익방식의 적용이 널리 보편화되고, 평가기법이 발달하지 않는 한 무형자산의 평가는 기대하기 어렵다.

VI. 결(관련문제)

영업권이나 지적재산권과 같은 무형자산이 경제사회내에서 차지하는 비중이 점차 커지고 있다. 이에 따라 평가 수요도 사회적으로 증가하고 있으나 무형자산의 본질상 또는 감정평가업계 현실상 평가의 어려움이 많은 실정이다. 그러나 산업사회에서 지식정보화사회로 변화해가는 현 시점에서 인수*합병, 무형자산과 관련된 과세, 무형자산관련 소송 등 여러 방면에서 무형자산의 중요성은 더욱 커질 것이므로 이에 대한 평가이론의 연구개발이 필요하다.

【문제 2】 광평수 토지란 해당 토지가 속해 있는 시장지역에서 일반적으로 사용하는 표준적 규모보다 훨씬 더 크다고 인식되는 토지로서, 최근에 대단위 아파트 단지개발 및 복합용도개발 등으로 인해 광평수 토지에 대한 감정평가가 증가하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(20점)

물음 1) 광평수 토지면적이 해당 토지의 가치에 미치는 영향을 감가와 증가로 나누어 설명하시오.(10점)

물음 2) 광평수 토지의 최유효이용이 단독이용(single use)인 경우 감정평가방법에 대해 설명하시오.(10점)

I. 서

II. 문#1

1. 감가요인

- (1) 수요제한
- (2) 분할비용
- (3) 깊이가격체감

2. 증가요인

- (1) 희소성과 수요증가
- (2) 랜드마크 프리미엄

III. 문#2

1. 단일이용의 개념

2. 주된 평가방법으로서 개발법

- (1) 평가방법
- (2) 예정부동산의 가치추계

IV. 결

I. 서

과거 광평수는 수요부족, 분할비용 등의 이유로 감가하여 평가하는 것이 일반적이었다. 그러나 최근 대단위 개발로 광평수 토지에 대한 수요가 증가하여 광평수 증가가 발생하는 경우가 많아지고 있다. 이러한 광평수 증가를 감정평가상 정확히 파악하려면 표준적인 이용면적에 집착할 것이 아니라 단독이용으로서 최유효이용을 갖는 경우에 대해 분석할 필요성이 있다.

II. 문#1

1. 감가요인

(1) 수요제한

일반적으로 광평수토지는 대규모 면적으로 인하여 총액이 매우 커서 표준적인 면적의 토지보다 수요가 제한된다.

(2) 분할비용

광평수토지를 표준적인 면적으로 분할하여 이용하는데 드는 분할비용, 도로 등 기반시설을 설치하는 비용, 부대비용 등의 발생으로 인하여 감가가 이루어진다.

(3) 깊이가격체감

동일한 도로에 접하는 획지라도 깊이가 깊을수록(도로에서 멀어질수록) 획지의 이용도가 낮아져 가격이 하락한다는 원칙을 깊이가격체감의 원칙이라 말한다. 광평수토지는 이 원칙에 따라 표준적인 면적의 토지에 비해 감가가 이루어진다.

2. 증가요인

(1) 희소성과 수요증가

최근에는 토지이용의 다양성 증가, 도시산업화와 광역도시화에 따른 공익사업의 일환으로 대단위 아파트 단지나 학교부지 확보 또는 비즈니스파크, 복합용도개발, 대형할인마켓의 등장으로 넓은 토지의 희소가치가 높아져 광평수 토지 수요가 증가하고 있다.

(2) 랜드마크 프리미엄

최고층 건물이나 최대 규모의 건물을 짓는 경우 통상의 시장가치 외에 랜드마크 프리미엄이 더해지게 된다. 이러한 프리미엄은 광평수증가로 작용하고 구체적 사례로 삼성동 한전부지입찰에서 감정평가액의 3배에 가까운 금액으로 낙찰된 바 있다.

Ⅲ. 문#2

1. 단일이용의 개념

최유효이용의 특수한 사례로 주변 토지 용도와 일치하지 않을 수도 있는 독특한 또는 특수한 용도이다. 예를 들어 주거지대내의 대규모 쇼핑센터, 업무지대내 호텔 등이 있다.

2. 주된 평가방법으로서 개발법

(1) 평가방법

단독이용이 합리적인 경우에는 토지의 최유효이용 상태의 개발계획에 기초하여 예정부동산(proposed property) 판매총액의 현재가치에서 토지조성비용, 건물 건축비용 및 부대비용의 현재가치를 차감하여 개발 전 토지의 시장가치를 구한다.

(2) 예정부동산의 가치추계

예정부동산을 분양하는 경우 판매총액을 추정해야 하며, 임대 운영할 경우 임대에 따른 순현금흐름에 기초하여 예정부동산의 준공시점의 시장가치를 추정해야 한다. 임대에 따른 현금흐름은 다시 보유기간 동안의 현금흐름과 보유기간 말 프로젝트 매각에 따른 현금흐름으로 나누어 수익가치를 구한다.

IV. 결

감정평가 실무기준에서는 광평수토지의 평가에 대해 <규모가 과대하거나 과소한 것에 따른 불리한 정도를 개별 요인 비교 시 고려하여 감정평가한다>고 규정하여 광평수 감가만 상정하고 있다. 이러한 규정은 광평수증가를 반영하기 어렵게하므로 개정의 필요성이 있다.

【문제 3】 감칙 제25조(소음등으로 인한 토지등의 가치하락분에 대한 평가)에 환경오염이 발생한 경우의 평가에 대한 기준을 제시하고 있다. 토양오염이 부동산의 가치에 미치는 영향과 평가시 유의사항에 대하여 설명하시오(20점)

I. 서

II. 토양오염이 부동산가치에 미치는 영향

1. 환경오염 피해의 특징

2. 토양오염이 부동산 가치에 미치는 손실유형

(1) 실제적 가치손실

(2) 무형적 가치손실(스티그마 : Stigma)

3. 시간경과에 따른 오염부동산의 가치변화

III. 오염부동산 평가시 유의사항

1. 시간의 경과에 따른 동태적 분석

2. 스티그마효과의 계량화

3. 관련 전문기관의 의견 참고

4. 기타 유의사항

IV. 결

I. 서

감칙 제25조는 <소음*진동*일조침해 또는 환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대하여 평가를 하는 경우에는 관계법령에 의한 소음등의 허용기준, 원상회복비용 등을 고려하여야 한다>고 규정하고 있다. 최근 환경에 대한 관심이 높아지고 군부대의 토양오염이 사회문제로 대두되고 있다. 이에 토양오염이 부동산의 가치에 미치는 영향을 파악할 사회적 필요가 제기되고 있는바, 이하 관련 내용을 설명한다.

Ⅱ. 토양오염이 부동산가치에 미치는 영향

1. 환경오염 피해의 특징

환경오염은 산업화에 따른 인위적 피해, 매개체를 통한 간접적 피해, 지속적*서행적 피해, 그리고 양이 누적되는 누적적 피해와 전국적으로 피해를 주는 광역적 피해를 가진다.

2. 토양오염이 부동산 가치에 미치는 손실유형

(1) 실제적 가치손실

토양오염을 치유하는데 들어가는 복구비용 및 관리비용 등을 말한다. 이는 계량화가 가능한 가치손실이다.

(2) 무형적 가치손실(스티그마 : Stigma)

오염부동산에 대해 대중들이 갖는 무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식을 말한다. 즉 불확실성과 위험할 지도 모른다는 인식의 결과로 직접적인 정화나 복구비용을 초과하는 부가적 영향으로서, 부동산 가치에 미치는 모든 무형의 요인을 포함한다.

3. 시간경과에 따른 오염부동산의 가치변화

토양오염이 있으면 우선 부동산의 가치는 극도로 저하된다(1단계). 그리고 문제점이 이해되기 시작하면 불확실성이 줄어들어 스티그마효과를 제외한 나머지 부분까지 가치가 회복된다(2단계). 이후 오염이 복구되고 전문가의 완전치유판단이 있으면 완전한 시장가치는 회복된다(3단계).

Ⅲ. 오염부동산 평가시 유의사항

1. 시간의 경과에 따른 동태적 분석

오염부동산은 시간의 경과에 따라 가치가 각 단계별로 변화하므로 각 단계마다 대상부동산의 상태와 시장참가자의 인식 등을 고려하여 동태적으로 분석하여야 한다.

2. 스티그마효과의 계량화

스티그마는 토양오염부동산의 가치하락분 중에서 상당한 부분을 차지하고 있음에도 그 특성상 화폐적 계량화가 어렵다. 특성가격접근법(Hedonic price method)과 조건부가치접근법(Contingent Valuation Method)등에 의해서 접근을 모색할 수 있으나 자료의 수집, 설문조사의 시행, 자료의 분석 등에 유의해야 한다.

3. 관련 전문기관의 의견 참고

감정평가사는 토양오염에 대해서는 전문성의 한계가 있기 때문에 관련분야의 연구소나 전문가의 의견을 수집하여 평가에 반영하여야 한다. 일본의 감정평가기준에서는 오염부동산의 평가와 관련하여 관련 전문가와 함께 조사하여 평가하도록 규정하고 있다.

4. 기타 유의사항

토양오염으로 인한 가치하락분은 객관적 가치추정이 가능한 경우에만 영향정도를 추정하여 감정평가하여야 하고, 오염제거 이후라도 남아 있을 수 있는 심리적 혐오감 등을 고려하여 평가하여야 한다.

IV. 결

오염부동산에 대한 평가는 변화하는 법적 환경과 더불어, 평가학계나 업계가 지속적으로 관심을 가지고 연구해야 할 새로운 영역이다. 현재 오염부동산의 평가에 다양한 기법들이 사용되고 있지만, 여러 가지 평가문제에도 적용될 수 있는 표준화된 접근법은 아직까지 개발되고 있지 않다. 오염부동산의 평가시 스티그마효과의 분석이 핵심적이므로, 오염부동산 사례의 수집*분석, data base 구축, 평가이론과 통계이론의 적절한 결합을 통한 연구에 힘써야 한다.

【문제 4】 담보평가에 대한 다음 물음에 답하여라.(20점)

물음 1) 담보평가의 의의 및 중요성

물음 2) 담보평가의 원칙 및 적격요건

물음 3) 담보평가와 일반평가의 차이점

I. 서

II. 설문1

1. 의의

2. 중요성

(1) 사회전체 측면

(2) 평가주체 측면

III. 설문2

1. 원칙

(1) 확인주의*보수주의

(2) 처분주의*현황주의

(3) 준칙주의

2. 적격요건

IV. 설문3

1. 가격의 종류

2. 감정평가서의 활용기간

3. 평가목적

4. 현황평가기준의 판단

V. 결(관련문제)

I. 서

담보평가는 담보물의 경제가치를 평가하는 것으로 일반경제사회에서 대부금융을 통한 자금공급에서 수행하는 역할이 크다. 이러한 담보평가는 채권회수의 안전성을 기하기 위하여 감정평가의 원칙과 담보물의 적격요건 및 일반평가와의 차이점을 명확히 이해할 필요가 있다.

II. 설문1

1. 의의

금융*보험*신탁회사 등이 대출을 실시할 경우 융자액을 결정하기 위한 목적이므로 담보물의 경제가치를 감정 평가하는 것을 말한다.

2. 중요성

(1) 사회전체 측면

과대평가는 금융기관의 부실화를 야기하고 과소평가는 경제전반을 침체시키므로 적절한 가격을 지적하는 것이 중요하다.

(2) 평가주체 측면

부실담보평가로 인하여 손해배상책임이 발생하게 되면 감정평가사로서 명예실추와 경제적 부담이 발생하므로 정확한 담보평가가 중요하다.

III. 설문2

1. 원칙

(1) 확인주의*보수주의

①담보대상물건에 대한 물적현황 및 권리관계 등을 반드시 확인하여야 한다. 또한 ②담보는 완전한 채권회수를 목적하는 것인바 보수적인 관점에서 미래의 불확실성을 충분히 감안하여야 한다.

(2) 처분주의*현황주의

①담보평가는 채권기간 중 원하는 때에 적절한 금액으로 조기에 환가처분할 수 있느냐는 관점에서 접근하여야 한다. 또한 ②담보평가는 공부상 지목이나 용도에 상관없이 현실적이고 적법한 현황을 기준으로 평가한다.

(3) 준칙주의

금융기관과 감정평가에 관한 업무협약을 체결한 경우에는 협약내용을 준수하여 담보감정평가를 하여야 한다.

2. 적격요건

①법적 하자가 없는 <적법성>, ②쉽게 감가*소멸되지 않는 <안전성>, ③가격변동, 권리변동이 없을 <확실성>, ④환가처분이 용이할 <유동성>, ⑤취득 후 담보관리가 용이할 <관리의 용이성>, ⑥저당권 설정등기를 할 수 있을 <등기능력> 등의 요건이 있어야 한다.

IV. 설문3

1. 가격의 종류

일반평가는 시장가치를 구한다. 그러나 담보평가는 시장가치로 구함이 원칙이나 대상물건의 성격, 특수한 조건 등이 수반되는 경우에는 특정가격으로 구할 수 있다. 실무적으로 담보평가는 시장가치보다 채권회수리스크가 고려되어 낮게 평가됨이 일반적이다.

2. 감정평가서의 활용기간

일반평가의 경우 그 목적의 한도내에서 한시적으로 활용하지만, 담보평가의 경우는 담보대출이 상환될 때까지 지속적으로 관리*활용된다.

3. 평가목적

일반평가는 평가대상 물건의 경제적 가치판단에 중점을 두지만, 담보평가의 경우는 그 외에도 담보의 적격성 판단에 중점을 둔다.

4. 현황평가기준의 판단

일반평가는 현황을 기준으로 하나, 담보평가를 담보권의 안정성에 근거하여 적법성에 기초한 현황기준으로 평가한다.

V. 결(관련문제)

종래의 담보평가는 유형자산에 중점을 두었으나 최근 시장환경의 변화와 가치평가방법의 고도화를 배경으로 지적재산권과 같은 무형자산의 담보설정 필요성이 제기되고 있다. 평가업역 확대와 사회적 수요의 충족을 위해 관련 이론을 연구할 필요성이 있다.

20XX년도 제16회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 부동산증권화와 관련하여 부동산투자회사(REITs)의 평가는 그 기초자산에 대한 평가와 부동산투자회사(REITs)의 주식에 대한 평가로 구분된다. 각각의 평가방법을 설명하라.(30점)

I. 서

II. 기초자산의 평가법

1. 부동산투자회사법 시행령 제16조

2. 주방식으로서 수익환원법

- (1) 수익환원법의 의의
- (2) 수익환원법의 종류
- (3) 수익환원법의 적용타당성

3. 보조방법으로서 기타 방법

III. 부동산투자회사의 평가법

1. 개요(관련 규정검토)

2. 증권시장에 상장된 경우

3. 증권시장에 비상장된 경우

- (1) 관련 규정(동법 시행령 제15조)
- (2) 자산가치접근법(순자산접근법)
- (3) 상대가치접근법
- (4) 수익가치접근법

IV. 결

I. 서

부동산투자회사(REITs)제도는 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 소유지분이나 주택저당담보증권에 투자하거나 부동산 관련 대출 등으로 운영하여 얻는 수익을 투자자에서 돌려주는 것을 말한다. 부동산증권화와 관련하여 REITs의 경제가치를 투자자에게 정확히 공시할 필요성이 있다. 그런데 기초자산의 평가는 부동산에 대한 평가이나, REITs의 주식에 대한 평가는 기업가치에 대한 평가이므로 평가대상과 평가방법이 달라 양자를 구분하여 각각의 평가방법에 대해 검토할 필요성이 있다.

II. 기초자산의 평가법

1. 부동산투자회사법 시행령 제16조

동조는 제2항에서 현물출자를 하는 재산 가액의 평가는 수익환원법에 따른다고 하고 제3항에서 수익환원법을 적용하는 것이 불합리한 재산의 경우에는 감정평가준칙에 따라 그 재산의 특성을 고려하여 해당 재산을 평가할 수 있다고 규정하고 있다.

2. 주방식으로서 수익환원법

(1) 수익환원법의 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

(2) 수익환원법의 종류

①한 해의 안정화된 소득을 환원율로 자본환원하는 직접환원법과 ②여러 해의 현금흐름을 할인율로 할인하는 할인현금수지분석법이 있다.

(3) 수익환원법의 적용타당성

REITs는 부동산을 증권화하여 투자자들에게 배당수익을 안겨줘야 하기 때문에 그 수익성평가가 중요하다. 따라서 수익성에 근거하여 가치를 구하는 수익환원법의 적용이 타당하다. 이러한 이유로 일본기준에서도 J-REITs의 평가시 설명력이 우수한 DCF법을 표준으로 하고 이를 직접환원법에 의한 가격으로 검증하여 수익가액을 구하도록 규정하고 있다.

3. 보조방법으로서 기타 방법

보조적 방법으로서 거래사례비교법과 원가법을 적용할 수 있다. 이를 통해 기초자산의 시장성과 비용성을 검토하여 수익방식에 의한 가격이 특수한 사정에 의해 적절하지 않거나, 그 합리성을 보다 정확히 검토하는 경우에 활용할 수 있다.

Ⅲ. 부동산투자회사의 평가법

1. 개요(관련 규정검토)

부동산투자회사법 제18조 제2항에서 <주식의 발행가액은 해당 부동산투자회사의 시장가치, 자산가치 및 수익가치에 기초하여> 산정하도록 규정하고 있다. 따라서 기본적으로는 가치3면성에 의해 접근한다.

2. 증권시장에 상장된 경우

거래사례비교법을 적용하고, 기준시점 이전 30일간의 실제거래가액을 실제 총 거래량으로 나누어 감정평가한다.

3. 증권시장에 비상장된 경우

(1) 관련 규정(동법 시행령 제15조)

비상장된 경우에는 ①순자산접근법에 의하여 구한 금액을 ②발행되는 주식의 종류 및 발행조건 등을 감안하여 가격을 구하도록 규정하고 있다. 따라서 순자산접근법이 주방식이 되나 발행되는 주식의 종류 등에 따라서 기타 방법에 의한 평가도 가능하다.

(2) 자산가치접근법(순자산접근법)

REITs를 구성하는 각종 자산(부동산, 증권 등)의 가치를 개별적으로 구한 다음 합산하여 총자산가치를 구하고 여기서 부채가치를 차감하여 순자산가치를 구하는 방법이다. 이 방법은 기초자산의 가치를 잘 반영하나 영업수익의 발생능력을 반영하기 곤란하다는 단점이 있다.

(3) 상대가치접근법

REITs주식을 동종의 다른 REITs나 다른 분야의 P/FFO와 비교하여 상대적인 평가를 하는 방식이다. P/FFO란 운영수입(FFO : Fund From Operation)을 취득하기 위하여 지불하는 주당가격이다. 이 방법은 비교가능한 REITs가 있을 경우 수입의 발생능력에 따른 상대가치를 적정하게 나타낼 수 있으나 순자산가치를 반영하지 못하는 단점이 있다.

(4) 수익가치접근법

현재의 조정운영수입(AFFO)에 성장률 등을 고려하여 미래의 조정운영수입을 예측하고 그 결과를 적정한 할인율로 할인하여 미래현금흐름의 할인된 현재가치를 산정한 후 이를 REITs의 가치로 간주하는 방식이다. 이 방식은 부동산의 수익발생능력을 잘 반영하나 할인율의 산정이 어렵다는 단점이 있다.

IV. 결

부동산증권화제도가 시장에 정착되기 위해서는 투자자에게 신뢰를 줄 수 있는 부동산평가가격정보제공 및 부동산투자지표의 정비가 필수적이다. 개별부동산에 대한 감정평가방법은 평가3방식을 평가대상 물건과 상황에 따라 적용하되 소득접근법이 보다 중시되어야 할 것이므로 관련 평가매뉴얼의 정비가 필요하다.

【문제 2】 최근 부동산투자환경의 변화로 부동산증권화가 활발히 진행되고 있다. 다음 물음에 답하시오.(20점)

물음 1) 부동산증권화의 개념과 부동산시장에 미치는 영향에 대해서 설명하시오.(10점)

물음 2) 부동산시장과 화폐*자본시장이 이자율을 매개변수로 하여 통합화되고 있는 매커니즘을 설명하라.(10점)

I. 서

II. 물음#1

1. 개념

2. 부동산시장에 미치는 영향

- (1) 부동산산업의 선진화 및 대외경쟁력 확보
- (2) 일반국민에게 새로운 부동산 투자기회 제공
- (3) 종합부동산업으로의 이행 촉진

III. 물음#2

1. 각 시장의 개념

- (1) 부동산시장
- (2) 화폐시장과 자본시장

2. 각 시장의 매개변수인 이자율

- (1) 이자율의 개념
- (2) 이자율을 매개로 한 통합매커니즘

IV. 결

I. 서

부동산증권화로 인하여 부동산시장에 간접투자방식의 길이 열리고 시장의 선진화가 진행되고 있다. 이러한 흐름속에서 정확한 감정평가를 위해서는 자본시장과 부동산시장이 이자율을 매개변수로 하여 자금이 이동하는 할당적 효율성의 매커니즘을 정확히 이해할 필요가 있다. 이러한 이해를 감정평가3방법에서 구체적으로 활용해야 하는데 증권화대상 부동산의 대규모성*복잡성을 고려해야 한다.

II. 물음#1

1. 개념

일반적으로 부동산증권화는 부동산 또는 관련채권이 중개기관을 거쳐 유가증권으로 전환되는 과정을 말한다. 이와 유사한 개념으로 자산유동화란 용어가 있는데 자산유동화란 보유하고 있는 자산을 기초로 채권이나 증권을 발행하여 자산의 유동성을 제고하는 방법을 말한다.

2. 부동산시장에 미치는 영향

(1) 부동산산업의 선진화 및 대외경쟁력 확보

부동산증권화를 통해 국내 부동산업계의 대형화*선진화를 촉진시켜 대외경쟁력을 확보하고, 부동산투자를

개인에 의한 투기적 투자에서 전문가에 의한 건전한 자산운용으로 전환하므로 부동산 자산의 수익성 제고, 부동산시장의 투명성 및 효율성을 확보하여 탈세 예방이 가능하다.

(2) 일반국민에게 새로운 부동산 투자기회 제공

증권화의 도입으로 일반국민이 부동산거래에 따르는 복잡한 절차나 지식이 없이도 소액자금으로 부동산에 투자할 수 있는 기회를 제공함은 물론 부동산 소유의 편중현상을 완화할 수 있다.

(3) 종합부동산업으로의 이행 촉진

그동안 부동산업은 감정평가, 중개, 관리, 컨설팅, 개발 등 단편적인 서비스를 제공하여 왔다. 그러나 부동산 증권화 과정에서 부동산에 대한 다양한 서비스가 요구되므로 부동산업의 종합화를 촉진할 것이다.

Ⅲ. 물음#2

1. 각 시장의 개념

(1) 부동산시장

경쟁적 이용에 의한 공간배분 및 토지이용패턴을 결정하고 부동산의 교환 및 가격결정을 행하는 공간이다. 다만 부동산의 특성으로 인해 부동산시장은 불완전성을 띠고, 자원의 효율적 배분에 방해를 받는다.

(2) 화폐시장과 자본시장

①화폐시장(money market)이란 단기(만기일이 1년 이내)통화증서를 거래하는 시장을 말한다. ② 자본시장(capital market)이란 중장기(만기일이 1년 이상)통화증서를 거래하는 시장을 말한다. 다만 ③화폐시장과 자본시장은 둘 다 다양한 조건에 따라 자금이 거래되며 부동산을 포함한 모든 경제행위에 대한 자본의 원천이므로 그 차이가 확실하게 정의될 수가 없다.

2. 각 시장의 매개변수인 이자율

(1) 이자율의 개념

이자율이란 자본에 대한 기회비용을 의미하며 (이자/원금)의 비율로 나타낸다. 이자율은 화폐시장이나 자본 시장에서 자본거래를 통해 수익을 얻고자 하는 시장참여자의 경쟁을 통해 결정된다.

(2) 이자율을 매개로 한 통합매커니즘

자본시장과 부동산시장 간에 자금의 유입 또는 유출은 양 시장의 수익률의 상대적인 크기에 의해 결정된다. 예를 들어, 부동산시장의 수익률이 자본시장의 수익률인 시장이자율보다 높다면 자본시장에서 부동산시장

으로 자금이 유입되게 된다. 즉 양 시장의 연결고리의 역할을 시장이자율이 행하게 된다. 이와 같은 매커니즘으로 양 시장은 투자의 대체*경쟁관계가 성립하며 통합화가 이루어지게 된다.

IV. 결

부동산증권화가 부동산시장 및 부동산가치에 미치는 영향이 증대되어 감정평가시 이를 깊이 이해할 필요가 있다. 이러한 사회적 필요에 의해 일본은 최근 기준개정을 통해 <증권화 대상부동산의 감정평가>에 대해 자세한 규정을 신설하였다. 그러나 우리나라는 이에 대한 기준이 미비한바 관련 이론과 법규정의 개선이 요구된다.

【문제 3】 일조권*조망권의 개념을 설명하고 침해여부에 대한 판단기준을 관련 판례를 통해 검토하고, 일조*조망침해로 인한 부동산가치하락분의 평가방법을 설명하라.(20점)

I. 서

II. 침해여부에 대한 판단기준

1. 개념

- (1) 의의
- (2) 일조권*조망권의 법적근거 논의

2. 침해여부에 대한 판단기준

- (1) 일조권
- (2) 조망권

III. 가치하락분 평가법

1. 감정평가3방식에 의한 평가

- (1) 원가방식
- (2) 비교방식
- (3) 수익방식

2. 헤도닉모형(Hedonic Model)에 의한 평가

- (1) 개념
- (2) 변수의 선정
- (3) 자료수집범위 및 요인의 조사
- (4) 회귀분석 및 가치하락분 산정

IV. 결(분석시 유의사항)

I. 서

최근 생활수준에 대한 관심이 증대되면서 일조*조망침해로 인한 분쟁이 증가하고 있다. 이러한 사회적 수요에 부응하기 위해서 일조*조망침해여부에 대한 판단기준과 침해발생시 그로 인한 부동산가치하락분을 평가하는 방법에 대해 논의할 필요성이 있다.

II. 침해여부에 대한 판단기준

1. 개념

(1) 의의

①일조권이란 법률상으로 일정한 양의 햇빛을 확보할 수 있는 권리를 말한다. ②조망권은 조망침해의 대상이 되는 가치 있는 권리로써 경치나 풍경을 바라보는 행위적 측면에서의 권리로 볼 수 있다.

(2) 일조권*조망권의 법적근거 논의

대법원은 일조*조망권이 동조 제35조에서 직접 도출되지는 않고 구체적인 법률규정이 있어야 환경권이 법적 권리가 된다고 판시하고 있다. 이에 일조권은 건축법 관련규정이 법적근거가 되나 조망권은 명시적인 법적근거는 없다.

2. 침해여부에 대한 판단기준

(1) 일조권

1) 대법원의 일반적 판례

피해의 정도, 피해이익의 성질 및 그에 대한 사회적 평가, 가해 건물의 용도, 지역성, 토지이용의 선후관계, 가해 방지 및 피해 회피의 가능성, 공법적 규제의 위반 여부, 교섭 경과 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 판시하였다.

2) 구체적 판단기준

경인지역은 동지일을 기준으로 9시부터 15시까지 사이에 일조시간이 연속하여 2시간 이상 확보되는 경우, 또는 8시에서 16시까지 사이에 일조시간이 통틀어서 최소한 4시간 이상 확보되는 경우에는 이를 수인하여야 하고, 위 두 가지 중 어느 것에도 속하지 아니하는 일조저해의 경우에는 수인한도를 넘는다고 본다.

(2) 조망권

조망권에 대해서는 이견이 존재한다. 대체적으로는 ①일반통념에 비추어 조망가치가 있는 경관이 존재할 것 ②해당 건물의 경제적 가치가 조망에 상당히 의존하고 있을 것 ③조망의 보전*유지가 주위 토지의 이용상황과 조화를 이루는 상황에서 조망이 침해될 것을 요구하고 있다. 현실적으로는 일조권에 비해 좁게 인정되는 경향이 있다.

Ⅲ. 가치하락분 평가법

1. 감정평가3방식에 의한 평가

(1) 원가방식

일본에서 주로 활용되는 방법으로 일조*조망침해로 인하여 발생하는 추가적인 비용(난방비*건조비 등)의 자본환원값을 가치하락분으로 보는 방법이다. 우리나라 판례의 태도는 난방비*건조비 등의 지출증대와는 별도로 부동산가격의 감소분을 구해야 한다고 하여 심리적 요인*시장성 감퇴 등에 의한 가치하락까지 반영하고 있다.

(2) 비교방식

일조침해가 있는 부동산과 침해가 없는 부동산의 가격격차율을 도출하여 일조침해로 인한 부동산의 가치하락액을 산정하는 방법이다.

(3) 수익방식

일조 등의 침해가 없는 경우의 정상적인 임대료와 침해가 있는 경우의 임대료를 비교하여 수익의 감소액을 구하고 이를 건물의 잔존시산가액 동안 자본환원한 값을 가치하락분으로 산정하는 방법이다.

2. 헤도닉모형(Hedonic Model)에 의한 평가

(1) 개념

부동산의 가치형성에 영향을 미치는 특정변수를 정하고 특정변수가 가격에 미치는 영향의 정도를 측정하는 방법으로 거래사례에 의한 통계분석을 통해 다중회귀분석을 수립하게 된다.

(2) 변수의 선정

부동산가격의 결정요인으로서 고려될 수 있는 여러 요인을 물리적*입지적*환경적 요인으로 설정하고, 이들 중에서 평가대상물건의 특성과 인근지역 및 환경적 특성을 고려하여 적절한 변수를 선정한다.

(3) 자료수집범위 및 요인의 조사

자료는 지역요인의 고려가 없어도 되는 인근지역의 범위내에서 이루어진다. 그리고 부동산 가치결정요인의 각 항목을 조사하여 데이터베이스화한다.

(4) 회귀분석 및 가치하락분 산정

회귀분석을 실시하여 유의한 회귀계수만을 이용한 아파트 가치를 산정하고, 조망가치가 양호한 부동산과 불량한 부동산을 상정하여 각 변수에 같은 값을 대입한 후 그 차이를 비율로 환산하고 금액으로 치환함으로써 가치하락분을 구한다.

IV. 결(분석시 유의사항)

①일조침해를 받고 있는 부동산의 시세가 분양가에 물가상승률이나 예금금리를 감안한 금액보다 높다고 하여 일조 등의 침해를 받고 있지 않는 것은 아니라는 점, ②신축건물이 건축법 등 관련 공법규제를 충족하여도 불법행위가 성립할 수 있다는 점에 유의하여 일조*조망침해여부를 판단해야 한다.

【문제 4】 사회가 발전하면서 부동산의 가치가 주위의 여러 요인에 따라 변동하게 되었는데, 소음·환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대한 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) 가치하락분 산정의 일반적인 원리와 가치하락분의 제외요인 및 포함요인에 관해 설명하고, 부동산 가격 제원칙과의 연관성에 관해 논하시오. (15점)

물음 2) 스티그마(STIGMA) 효과의 개념 및 특징에 관해 설명하시오. (5점)

I. 서

II. 문#1

1. 일반적인 원리

2. 가치하락분 요인

- (1) 제외요인
- (2) 포함요인

3. 가격제원칙과의 연관성

- (1) 적합의 원칙*외부성의 원칙
- (2) 균형의 원칙*기여의 원칙
- (3) 수요공급의 원칙*대체의 원칙

III. 문#2

1. 개념

2. 특징

IV. 결

I. 서

오염부동산의 가치하락분은 오염전후의 부동산가치의 차액으로 구한다. 이때 객관적 가치하락분은 포함하나 일시적이고 주관적인 피해는 포함하지 않는다. 이때 스티그마 효과를 반영해야 하는데 스티그마는 사람들의 불리한 인식에서 비롯되는 것으로서 그 정확한 측정이 어려운 문제가 있어 이에 대해 고찰할 필요성이 있다.

II. 문#1

1. 일반적인 원리

가치하락분은 결국 소음 등이 발생하기 이전과 이후의 차이를 의미하므로, 소음 등이 발생하기 전 대상물건의 가치에서 소음 등이 발생한 후 대상물건의 가치를 차감하여 산정한다

2. 가치하락분 요인

(1) 제외요인

일시적이거나 정신적인 피해 등 주관적인 가치하락분은 포함되지 않는다.

(2) 포함요인

가치하락분은 객관적인 가치하락분을 대상으로 한다. 즉, 관계법령 등에 따른 허용사항 및 원상회복에 소요되는 비용과 스티그마 효과가 해당된다. 또한 소음 등으로 인하여 가축이나 생명체에 발생한 피해는 가치하락분에 포함할 수 있다. 이 때에도 소음 등 발생전과 후의 차이에 대한 객관적인 근거는 필요하다 할 것이다.

3. 가격제원칙과의 연관성

(1) 적합의 원칙*외부성의 원칙

오염으로 인하여 주변 환경에 어울리지 않게 되었다면 경제적 감가가 발생한다. 또한 오염원이 주변 부동산에게 부(-)의 외부효과를 미치므로 이로 인한 감가가 발생한다.

(2) 균형의 원칙*기여의 원칙

오염으로 인하여 부동산 내부구성요소가 균형을 이루지 못하면 부동산의 유용성이 저하되고, 각 구성부분의 기여도가 감소한다. 이로 인한 기능적 감가가 발생한다.

(3) 수요공급의 원칙*대체의 원칙

오염으로 인하여 시장수요가 감소한다면 시장가치가 하락하게 된다. 또한 유사부동산과 비교하여 효용이 떨어짐으로 가치가 낮게 평가된다.

Ⅲ. 문#2

1. 개념

스티그마는 환경오염의 영향을 받는 부동산에 대해 일반인들이 갖는 무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식을 말한다. 즉, 스티그마는 환경오염으로 인해 증가되는 위험을 시장참여자들이 인식함으로 인하여 부동산의 가치가 하락하게 되는 부정적인 효과를 의미한다.

2. 특징

- ①오염 정화 전의 스티그마 감가는 정화 후의 스티그마보다 크다. ②주거*상업*공업용지의 스티그마 감가는 주거용지에서 가장 크고, 공업용지에서 가장 적다. ③스티그마 감가는 오염원으로부터 멀어짐에 따라 감소한다. ④오염 정화 후 남게 되는 스티그마는 시간이 경과함에 따라 감소하고 소멸한다.

IV. 결

오염부동산 평가에 대한 사회적 수요가 증가하고 있음에도 아직 이에 대한 이론연구나 평가기법의 개발이 부족하다. 환경오염은 환경공학적인 내용이 많으므로 관련 전문가와의 협업도 필요하다고 본다.

【문제 5】 공적평가에서 복수평가의 필요성(10점)

I. 의의

- 1. 공적평가
- 2. 복수평가

II. 공적평가에서 복수평가의 필요성

- 1. 국민의 재산권 보호
- 2. 가격의 합리성 검증

I. 의의

1. 공적평가

공익적 목적을 위해 행하여지는 평가를 말하며 대표적인 예로서 보상평가나 표준지공시지가평가 등이 있다. 정책집행을 위해 행해지는 경우가 많고 효율성 뿐만 아니라 형평성까지 고려한 판단이 요구되는 평가이다.

2. 복수평가

둘 이상의 평가주체에 의해서 이루어지는 평가를 말하며, 일인의 평가주체에 의해서 이루어지는 단순평가와는 구별된다.

II. 공적평가에서 복수평가의 필요성

1. 국민의 재산권 보호

보상을 목적으로 평가하는 경우 평가가액에 의해서 국민의 보상액 즉 재산권의 가치가 결정됨으로 신중한 접근을 할 필요가 있다. 그런데 단순평가에 의하는 경우 평가주체가 일방 이해당사자의 입장에서 평가할 수도 있고, 평가상 실수를 범하는 경우 국민재산권에 치명적인 손실을 입히게 될 가능성이 있다. 따라서 공적평가에서는 복수평가를 통해 신중한 평가활동이 이루어지도록 할 필요성이 있다.

2. 가격의 합리성 검증

단수평가는 합리성 검증의 기준이 없어 평가의 신뢰성이 떨어지는 문제점이 있다. 그러나 복수평가의 경우 상기의 검증기준을 통하여 가격의 합리성과 신뢰성을 검증할 수 있으므로 그 필요성이 인정된다.

20XX년도 제17회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 시장가치(Market value)에 관한 다음의 물음에 답하십시오.(40점)

물음 1) 시장가치 개념의 변천과정을 설명하십시오(20점)

물음 2) 최근 시장가치 정의의 통계학적 의미를 최종평가가치의 표현방법과 관련하여 설명하십시오.(20점)

I. 서

II. 문#1

1. 개요

2. 가치와 가격 미구별시기

- (1) 개념정의
- (2) 개념의 문제점과 해결

3. 최고가격으로 보던 시기

- (1) 개념정의
- (2) 개념의 문제점과 해결

4. 오늘날 최빈값으로 보는 시기

- (1) 현재의 정의(AI)
- (2) 이전과의 차이점(개념의 정치화)

III. 문#2

1. 통계학적 의미

- (1) 최빈값
- (2) 확률적 개념

2. 최종평가가치의 표현방법

3. 시장가치의 적합한 표현방법

- (1) 이론상 검토
- (2) 실무상 구체적 검토

IV. 결

I. 서

부동산평가에 사용되는 자료의 종류와 그것의 가치증거로서의 채택여부는 시장가치의 정의에 의해 결정되기 때문에 시장가치의 개념정립은 대단히 중요하다. 시장가치는 과거부터 현재까지 평가이론의 발전에 따라 그 개념도 변천하여 왔다. 과거 ①가치와 가격이 구별되지 않았던 시기 ②최고가격으로 보던 시기 ③일정한 요건을 충족하는 확률적 개념으로서 최빈값으로 보는 오늘날로 변천하여 왔다. 과거 수많은 논쟁을 통해 오늘날 정립된 최빈매매 거래가능가격의 개념은 실무적으로 구간추정치나 관계가치로 표현하는 것이 이론적으로 적합하다. 그러나 실무적으로는 점추정치로 제시하는 것이 더욱 유용할 수도 있다.

II. 문#1

1. 개요

시장가치 개념은 시를 중심으로 발전해온 바, 이를 중심으로 설명한다.

2. 가치와 가격 미구별시기

(1) 개념정의

시장가치를 사전적 의미로 <매도자와 매수자가 기꺼이 거래를 하려 하는 가격>으로 해석하여 가격과 가치를 엄밀히 구분하지 않았던 시기였다. 이때 시의 공식적 입장은 아니지만 시 2판에서는 단순히 시장가치를 시장 거래가격으로 이해하였다.

(2) 개념의 문제점과 해결

①부동산은 내구재로서 평가목적*조건*대상물건의 성격에 따라 가치를 다양하게 파악할 수 있고, 장래편익의 현가합으로 가치가 정의되며, 평가현재시점의 가치라는 점에서 일반경제재에 적용되는 가격과는 구별되어야 한다. ②이에 이후 시기에는 시장가치란 일정한 요건을 충족하는 가격으로 정의되어 단순한 시장거래가격과 구분되었다.

3. 최고가격으로 보던 시기

(1) 개념정의

시장가치란 일정한 요건을 충족하는 <최고가격(highest price)>이라고 정의하였다.

(2) 개념의 문제점과 해결

①Ratcliff는 부동산평가란 불확실성 하에서 행해지는 경제분석이므로 확률적으로 가치가 표현될 수 있다고 하여 <최고가격>이라는 정의는 문제가 있다고 비판하였다. 이론적으로 부동산거래시 압력 또는 거래당사자의 비정통성 등에 의해 비정상적으로 높게 지불되는 금액까지 시장가치라고 인정할 수는 없다. ②이에 이후 시기에는 <거래가 성립될 가능성이 가장높은 가격(most probable price)>라고 하여 최빈치의 개념을 도입하였다.

4. 오늘날 최빈값으로 보는 시기

(1) 현재의 정의(AI)

특정 시점에 현금, 현금등가조건 또는 기타 세밀히 명시된 조건으로 특정 부동산 재산권에 대해서 매수인과 매도인이 각각 현명하고 신중하게 행동하며, 어느 한쪽도 강압을 받지 않으며 공정한 매매에 필요한 모든 조건 하에서, 경쟁적인 시장에서 충분히 공개된 후에 매매될 가장 가능성이 높은 가격이다.

(2) 이전과의 차이점(개념의 정치화)

AI는 1993년 시장가치를 처분가치나 청산가치 등과 구분하기 위하여 시장가치의 9가지 개념요소를 정의하여 개념을 이전보다 정치화하였다.

1) 금융조건의 명확화

<매매가격은 현금이나 또는 그것과 비교될 수 있는 금융적 장치에 의해 지불되었을 것>을 규정하여, 단순한 명목가격(nominal price)이 아니라 금융조건을 반영한 실질가치를 구하도록 하여 혼동의 여지를 없앴다.

2) 가격시점 개념(as of a specified date)의 추가

시장가치는 평가의 기준일에만 타당한 것이라는 점을 명확히 하였다. 또한 이 요건은 가격시점 현재 이미 과거에 충분한 기간 동안 출품되었을 것을 요구하는 것이지, 가격시점부터 미래에 출품될 것을 전제하는 것이 아니다.

3) 기타

정상거래를 상정하기 위해 출품기간의 합리성(reasonable exposure)을 추가하였다. 또한 시장가치가 부동산의 물리적 실체에 대한 것인가 부동산권익에 대한 것인가에 대한 논쟁의 결과, 특정 부동산권익(specified property rights)에 대한 평가라는 점을 명확히 하였다.

Ⅲ. 문#2

1. 통계학적 의미

(1) 최빈값

통계적으로 중심경향을 측정하는 대표적인 방법은 3가지가 있다. ①평균값(mean)은 모든 자료값을 산술평균한 값이고, ②중앙값(median)은 데이터를 정확히 2등분하는 값이고, ③최빈값(mode)은 가장 빈번하게 존재하는 자료값을 말한다. 최근 시장가치 정의는 통계적으로 최빈값의 의미를 가지고 있다.

(2) 확률적 개념

<성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액>이란 하나의 점이 아니라 일정한 확률로 나타낼 수 있음을 말한다. 즉 다른 금액으로는 거래가 성립되지 않는다는 것이 아니라 가장 거래성사확률이 높은 시장가치보다는 확률이 낮다는 의미이다.

2. 최종평가가치의 표현방법

- ① 최종가치를 하나의 수치로 표시한 것을 점추정치(point estimate)라 하며 이는 주로 담보가치나 과세가치, 보상가치, 그리고 보험가치의 평가와 같은 경우가 해당된다.
- ② 최종가치를 범위로 표시하는 것을 구간추정치(interval estimate)라 한다.
- ③ 기준금액의 상하관계로 표시한 것을 관계가치(relation value)라고 한다. 즉 <가격은 10억원 이하>라고 하거나, 또는 <가격은 10억원 이상>이라고 표현하는 것을 관계가치라고 말한다.

3. 시장가치의 적합한 표현방법

(1) 이론상 검토

시장가치 개념이 최빈값으로서 확률적 개념이므로 구간추정치 또는 관계가치로 표현하는 방법이 타당할 것이다. 구간추정치의 경우 시장가치가 어느 범위에 존재할 확률이 얼마라는 것을 명시해야 하고, 관계가치의 경우 최빈값을 기준금액으로 하고 상하로 가격이 변화할 수 있는 폭을 확률적으로 제시해야 한다.

(2) 실무상 구체적 검토

1) 평가목적상

담보나 보상의 경우 하나의 금액을 제시하여야 할 필요성이 있다. 또한 다른 금액으로도 시장가치가 성립될 가능성이 있다고 확률적으로 제시하는 것은 불필요한 갈등을 야기할 수 있다. 따라서 이러한 평가목적인 경우에는 점추정치로 가치를 제시하는 것이 유용할 것이다.

2) 대상물건의 성격상

시장가치를 확률적으로 표시하기 위해서는 많은 시장자료가 요구된다. 그러나 공공목적의 부동산, 도로* 하천과 같은 비시장성 부동산은 이를 위한 충분한 자료가 존재하지 않는다. 따라서 이 경우 점추정치에 의해 가치를 제시하는 것이 유용할 것이다.

3) 대상물건의 경제규모상

대규모 부동산개발사업의 경우 사업을 중도에 확장하거나 연기하거나 포기할 수 있는 옵션 가치를 고려할 필요성이 있다. 이 경우 동적DCF나 옵션가치평가법 등을 활용하여 시장가치 관계가치로 표시할 수 있을

것이다. 즉 옵션을 고려하지 않았을 때의 가치를 기준금액으로하여 옵션에 의해서 상하로 어느 정도 편차가 발생할 수 있는지를 표시하는 것이 유용하다.

IV. 결

이론적으로 시장가치는 확률적 개념이나 실무적으로 감정평가액을 확률적으로 제시하는 경우는 없다. 그러나 개발사업의 타당성 분석, 부동산증권화 관련 평가 등에서는 확률적 개념으로 경제가치를 평가하는 것이 오히려 의사결정에 더 도움이 될 수 있다. 따라서 최종평가가치의 다양한 표현방법을 적극 도입할 필요가 있다.

【문제 2】 국공유재산의 처분평가지 기여도 반영과 관련하여 문제가 제기되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하여라.(30점)

물음 1) 국공유지 처분평가지 수의계약에 의할 때 기준가치의 개념과 성격에 대하여 논하시오.(10점)

물음 2) 합병증가의 배분기준으로서 총액법과 구입한도액법을 설명하고 그 활용상 유의사항을 설명하라.(10점)

물음 3) 실무상 국공유지 처분평가의 문제점에 대하여 논하시오.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 시장가치인지 여부

- (1) 시장가치의 개념
- (2) 요건 충족여부

2. 시장가치 외 가치의 성격인지(한정가치)

- (1) 개념
- (2) 검토

III. 설문#2

1. 총액법

- (1) 개념 및 산식
- (2) 유의사항

2. 구입한도액법

- (1) 개념 및 산식
- (2) 유의사항

3. 검토

IV. 설문#3

- 1. 명확한 근거 부재
- 2. 사인의 토지와 차별
- 3. 합리적 기여도 배분 방법의 부재
- 4. 평가보고서에 기재 미흡

V. 결

I. 서

감정평가는 현황평가 및 개별평가가 원칙인데, 실무적으로는 국공유지의 처분평가시 의뢰인의 요청에 의해 대상 토지가 향후 인접지와 일단으로 이용될 것을 전제로 기여도를 반영하게 된다. 이 경우 합병증가가 반영되므로 한정 가치의 성격을 갖게 되나, 실무적으로 적절한 기여도 배분방법이 정립되어 있지 않아 합리적인 방법을 모색할 필요성이 있다. 다만 이러한 평가가 근거규정이 미흡하고 사인토지와 차별이 존재하게 되어 문제점이 있는바 이에 대하여 검토할 필요가 있다.

II. 설문#1

1. 시장가치인지 여부

(1) 시장가치의 개념

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

(2) 요건 충족여부

국공유지 매각은 점유자나 사업시행자가 매수하는 것으로 거래당사자가 한정되어 있어 시장가치의 요건을 충족하지 못한다.

2. 시장가치 외 가치의 성격인지(한정가치)

(1) 개념

감칙 제5조 제2항은 시장가치 외의 가치로 평가할 수 있음을 규정하고 있다. 이중 한정가치란 어떤 부동산과 취득하는 다른 부동산과의 영향으로 부동산의 가치가 시장가치와 괴리됨으로써 시장이 상대적으로 한정되는 경우 당해 한정된 시장에 기초한 경제가치를 표시하는 적절한 가격을 의미한다.

(2) 검토

국공유지 매각 시 통상 일단으로 이용되는 매수자 소유토지의 가치상승이 수반되며, 이때의 평가액은 특정 당사자 간에만 성립되는 가격으로 한정가격과 관련이 있는 것으로 판단된다.

Ⅲ. 설문#2

1. 총액법

(1) 개념 및 산식

병합 전 획지의 총액(지분)에 따라 배분하는 방법이다. 산식은

$$\text{〈A토지의 기여도} = \text{합병증가} \times \frac{\text{A토지 총액}}{\text{A토지 총액} + \text{B토지 총액}} \text{〉}$$

(2) 유의사항

일반적으로 사용하고 있는 방법이다 병합 전 획지의 지분이 총액에 비하여 규모가 작고 단가가 높은 획지와 같이 양 요인이 연승에 의해 상쇄되는 경우 적용하기 부적절하다.

2. 구입한도액법

(1) 개념 및 산식

병합 전의 획지가 서로 상대 획지를 산다고 하여도 손해가 없는 매입한도액을 각 토지의 가액비로 배분하는 방법이다. 산식은

$$\text{〈A토지의 기여도 배분액} = \text{합병증가} \times \frac{(\text{합병후가치} - \text{B토지 총액})}{(\text{합병후가치} - \text{A토지 총액}) + (\text{합병후가치} - \text{B토지 총액})} \text{〉}$$

(2) 유의사항

병합후의 상태를 전제로 상대획지의 매입한도액을 가지고 공헌도(기여의 정도)라 보여지는 방법으로 일반적으로 쓰여지고 있으나 가치증가분이 큰 병합의 경우는 가액이 작은 획지에의 배분액이 크게 되는 위험이 있다.

3. 검토

가치증가분은 상호공헌(기여도)에 따라 발생하게 되는 것이므로 가치증가분의 배분액은 상호공헌도에 따라 구입한도액을 기준하는 것이 가장 합리적이라 판단된다.

IV. 설문#3

1. 명확한 근거 부재

국공유지 처분평가시 수의계약 등 일정한 경우에는 감칙 제5조의 예외로서 법령에 따른 다른 규정이나 의뢰인의 요청에 따른 시장가치 외의 가치로 평가되어야 할 것으로 판단되나 이와 관련된 근거 규정이 명확하지 않다.

2. 사인의 토지와 차별

정비구역내 사인토지의 현금청산이나 보상평가시 현실 이용상황, 형상, 면적 등을 전제로 평가하며 합병증가를 배분하지 않는다. 즉 사유지는 장래 일단으로 이용됨으로 인한 기여도를 반영하지 않는 차별이 존재하게 된다.

3. 합리적 기여도 배분 방법의 부재

상기와 같이 다양한 방법이 이론적으로 존재하나 실무적으로 정립된 방법이 없어 평가주체마다 상이한 평가결론이 도출될 수 있어 신뢰성의 문제가 발생한다.

4. 평가보고서에 기재 미흡

기여도의 크기, 그 배분방법, 개별요인 중 어떤 항목에서 반영했는지 등에 대해 자세한 기술이 필요하나, 현업적에서 그 구체적인 기재가 미흡하다.

V. 결

국공유지의 처분은 ①국공유지가 헐값에 매각된다는 감사원의 의혹, ②사실상 단독사용이 불가능한 국공유지를 처분하여 토지의 합리적 이용을 촉진하여야 하는 입장, ③매수자는 다소 싼 가격에 매입할 수 있어야 국공유지의 매입에 적극적일 것이라는 입장 등과 관련하여 상호 이해가 조정되어야 가능하다. 따라서 감정평가시 이러한 이해관계의 합리적 절충이 필요하다.

【문제 3】 부동산의 자연적 특성은 각종 부동산 문제를 발생시키며 따라서 필연적으로 부동산에 대한 정부 개입을 초래하게 된다. 부동산의 자연적 특성을 언급하고, 이러한 특성에 의해 파생된 문제점과 정부 정책의 개입수단을 설명하시오.(20점)

I. 서

II. 부동산의 자연적 특성

1. 고정성

2. 부증성

3. 영속성

4. 개별성

III. 부동산 문제와 정책개입

1. 개설

2. 고정성 및 이에 근거한 개별성

- (1) 외부효과
- (2) 지리적 독과점
- (3) 개발이익의 향유

3. 부증성

- (1) 단기적 초과수요로 인한 가격폭등
- (2) 과도한 생산자 이윤의 발생

4. 영속성(난개발과 국토계획)

IV. 결

I. 서

부동산의 자연적 특성이란 부동산이 선천적*물리적으로 가지는 제 특성을 말한다. 이는 절대적*고정적이어서 변화가 불가능하고 이로 인해 각종 부동산문제가 파생된다. 이러한 문제의 해결을 위해 정부정책이 개입하게 된다. 이하 관련 내용을 설명한다.

II. 부동산의 자연적 특성

1. 고정성

부동산의 위치가 인간의 힘으로 이동될 수 없다는 것으로 부동산의 유용성을 지배하는 가장 큰 요인일 뿐 아니라 부동산 고유문제를 파생시키는 주된 특성이다. 모든 부동산 활동은 고정성을 절대적 전제로 하여 이루어지며 또 그에 대한 이론이 전개된다.

2. 부증성

생산을 통해 물리적 절대량을 증가시킬 수 없다는 특성을 말한다. 택지조성이나 수면매립은 이용의 전환 내지 효용성의 증가로 파악되므로 물리적 측면의 양적 증가와는 구분된다.

3. 영속성

물리적 측면에서 사용이나 시간경과에 의해 소멸, 마모되지 않는다는 특성이다. 홍수 등으로 유실되거나 외부 압력에 의해 물리적인 영향을 받아도 토지자체의 본질은 영구불변한다는 의미이다.

4. 개별성

자연적*물리적으로 동일한 토지는 없다는 특성으로 이는 지리적 위치가 고정되어 있으므로 다른 토지와 물리적으로 대체할 수 없다는 점(지리적 위치의 고정성)에 기인한다.

Ⅲ. 부동산 문제와 정책개입

1. 개설

부동산 문제란 인간과 부동산간의 관계 악화내지는 부조화로서 이를 해결하기 위해 정부는 다양한 정책적 개입 수단을 활용한다.

2. 고정성 및 이에 근거한 개별성

(1) 외부효과

부동산은 고정성으로 인하여 주변 환경으로부터 정(+)의 또는 부(-)의 외부효과를 받게 된다. 이에 정부는 지역지구제를 시행하여 정의 외부효과는 증대시키고 부의 외부효과는 차단하려 한다. 그 외 각종 환경부담금의 부과 및 기반시설부담금 등을 통해 부의 외부효과를 감소시키기 위한 정책이 사용된다.

(2) 지리적 독과점

특정 위치의 독점으로 인하여 정상적인 가격 이상의 금액을 요구하는 독과점이 성행할 가능성이 있다. 이에 일정한 거주기간을 기준으로 하여 독과점 이익을 불로소득으로 환수하는 정책 등을 시행하고 있으나 독점 이익의 완전한 환수에는 어려움이 있다.

(3) 개발이익의 향유

주변 토지의 개발로 인해 인접지역의 토지소유자들이 온전히 개발이익을 향유하면서 이에 대한 부담은 전혀 지지 않는 경우가 있다. 현실적으로 개발사업지구 이외의 토지소유자들에게 개발이익을 환수하는 것은 어려움이 있다. 따라서 투지지역지정, 양도세*거래세 등의 방법으로 간접적으로 개입하게 된다.

3. 부증성

(1) 단기적 초과수요로 인한 가격폭등

토지의 공급이 단기적으로 고정되어 있음으로 하여, 가격이 폭등하게 되는 현상이 발생하는데 이에 대해 정부는 대규모 택지공급계획을 발표하거나, 또는 실질적 수요외에 가수요를 억제하는 각종 세금규제 등을 실시하게 된다. 다만, 실질수요와 가수요를 구분하기 어렵다는 점, 수요억제책의 한계가 드러난다는 점에서 어려움이 있다.

(2) 과도한 생산자 이윤의 발생

공급의 고정은 과도한 수요자 경쟁을 촉발시켜 가격을 상승시키고, 이에 의해 생산자 이윤을 증대시킨다. 정부에서는 이러한 과도한 이윤을 환수하기 위해 토지매각에 있어 채권입찰제를 실시하거나 분양원가를 통제하기 위한 정책을 시행한다.

4. 영속성(난개발과 국토계획)

토지가 한 번 오염되거나 잘못 개발되었을 경우 심각한 피해가 오랫동안 지속된다. 이에 정부는 환경관련 법제를 강화하고, 각종 환경영향평가를 도입하고 있으며 장기적이고 종합적인 국토계획을 수립하여 이와 같은 문제를 방지하려 한다.

IV. 결

부동산의 자연특성으로 인한 각종 문제를 해결하기 위해 정부는 각종 정책개입을 시도하게 된다. 그러나 정부개입은 정보의 부족, 비효율적 정책집행, 시장기구왜곡 등으로 인하여 정부실패를 야기할 수 있는바, 이에 유의하여 정책수단을 도입해야 한다.

【문제 4】 친환경건축물의 개념과 감정평가시 고려사항을 설명하라.(10점)

I. 개념

II. 고려사항

1. 시장분석시
2. 경제적 편익 고려
3. 비경제적*무형적 편익 고려
4. 감정평가3방식 적용시
5. 감가요인의 치유가능성 판단시

I. 개념

에너지 절약, 자원 절약 및 재활용, 자연환경의 보전, 쾌적한 주거환경의 확보를 목적으로 설계, 시공, 운영 및 유지 관리, 폐기까지 건축물의 전 생애주기(Life Cycle) 중에 발생하는 환경에 대한 피해가 최소화되도록 계획된 건축물을 의미한다.

II. 고려사항

1. 시장분석시

친환경건축물에 대해 사회적 요인으로서 시장참여자가 가지는 인식을 분석하여 이것이 시장성에 미치는 영향을 분석해야 한다. 또한 친환경건축물에 대한 행정적 장려*지원제도의 내용을 파악해야 한다.

2. 경제적 편익 고려

친환경건축물은 일반적으로 운영비용 절감, 임대료 상승 및 프리미엄 증가, 매매가격 상승, 공실률 제고 등을 통해 관리비용을 절감하고 나아가 건물가치 향상 등의 경제적 효과를 창출하는 것으로 알려져 있다. 따라서 이러한 편익이 일반부동산에 비하여 가지는 경제적 가치를 측정해야 한다.

3. 비경제적*무형적 편익 고려

친환경건축물은 입주자의 건강 및 업무효율 향상, 쾌적성 향상 등의 비경제적*무형적 편익이 발생하는 것으로 알려져 있다. 이러한 편익이 대상부동산의 가치에 미치는 영향을 고려해야 한다.

4. 감정평가3방식 적용시

①비교방식에서는 사례와 대상간의 개별요인으로서 친환경요인에 대한 가치보정작업이 필요하다. ②원가 방식에서는 친환경건축물로 짓기 위한 추가적인 공사비용과 그에 따른 편익으로서 경제적 가치의 증가를 면밀히 파악해야 한다. ③수익방식에서는 수익의 증대와 비용의 절감이 대상부동산의 현금흐름에 미치는 영향을 고려해야 한다.

5. 감가요인의 치유가능성 판단시

현재 친환경건축물이 아닌 건물의 감가요인이 치유가능한지 판단할 때, 치유비용(공사비용)과 치유편익(공실을 감소, 에너지 절감, 임대료 상승 등)을 고려하여 합리적 판단을 내려 그에 따른 감가액을 산정해야 한다.

보충자료#1 : 오피스빌딩 친환경요인 가중치 결정에 관한 연구

오피스빌딩 친환경요인 가중치 결정에 관한 연구

- 한국부동산연구원, 2011.01.28 김태훈, 문소연, 전수진

1. 최근 그린(Green)에 대한 인식이 높아져 건물의 에너지 및 자원 절약을 위해 <녹색건물>에 대한 관심이 점차 커져 건물의 에너지 사용과 CO2배출 저감 등 환경친화성 증진에 대한 국제적 논의가 활발하게 진행 중임.
2. 이와 같은 상황에서 친환경적 요인이 부동산의 가치형성요인으로 작용할 수 있는가에 대한 감정평가 측면의 검토가 필요하나, 친환경건축물에 대한 기본적인 개념과 그린화(化)에 따른 가치 증감에 대한 연구는 전혀 이루어지지 않은 실정임.
3. 특히 최근 오피스빌딩은 점차 고층화, 경량화, 친환경화 경향을 보이고 있고, 친환경 오피스빌딩은 기존의 일반적인 오피스빌딩과 비교하여 경제적*심리적*환경적으로 유리하므로, 앞으로 친환경건축물에 대한 감정평가시 개별 친환경요인 간의 가치보정작업이 필요할 것으로 판단됨.
4. <친환경건축물>이란 에너지 절약, 자원 절약 및 재활용, 자연환경의 보전, 쾌적한 주거환경의 확보를 목적으로 설계, 시공, 운영 및 유지관리, 폐기까지 건축물의 전 생애주기(Life Cycle) 중에 발생하는 환경에 대한 피해가 최소화되도록 계획된 건축물을 의미함.
5. 친환경건축물은 일반적으로 운영비용 절감, 임대료 상승 및 프리미엄 증가, 매매가격 상승, 공실률 제고 등을 통해 관리비용을 절감하고 나아가 건물가치 향상 등의 경제적 효과를 창출하는 것으로 알려져 있음.
6. 한편 건물의 수명의 연장, 입주자의 건강 및 업무효율 향상, 쾌적성 향상 등으로 인한 친환경건축물의 이미지 증진 등 간접적 효과를 분석한 연구가 있음.
7. 최근 들어 친환경건축물의 가치창출에 따른 감정평가사의 대응 및 평가기법 개발 등에 관한 논의가 국제적으로 활발하게 이루어지고 있음.

20XX년도 제18회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 시장분석(Market analysis)에 관한 다음 물음에 답하여라.(40점)

물음 1) 시장분석의 개념과 목적을 설명하시오.(10점)

물음 2) 시장분석의 4단계(A, B, C, D)수준에 대하여 설명하시오.(10점)

물음 3) 시장분석의 절차를 단계별로 설명하시오.(10점)

물음 4) 시장분석의 결과가 감정평가3방법에서 어떻게 활용되는지 설명하시오.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 시장분석의 개념

2. 시장분석의 목적

- (1) 최유효이용 판정의 전제
- (2) 감정평가3방법에서 활용
- (3) 컨설팅에서 활용

III. 설문#2

1. 개요

2. 레벨A

3. 레벨B

4. 레벨C

5. 레벨D

IV. 설문#3

1. 개요

2. 생산성분석(1단계)

3. 시장획정(2단계)

4. 수요분석(3단계)

5. 공급분석(4단계)

6. 균형분석(5단계)

7. 포착률추계(6단계)

V. 설문#4

1. 거래사례비교법

- (1) 의의 (감칙 제2조 제7호)
- (2) 활용

2. 원가법

- (1) 의의(감칙 제2조 제5호)
- (2) 활용

3. 수익환원법

- (1) 의의(감칙 제2조 제10호)
- (2) 활용

VI. 결

I. 서

시장분석은 시장지역내 수요와 공급상황을 분석하는 것으로, 부동산에 대한 가치결정이나 의사결정의 근거를 제공하기 위해 행해진다. 이러한 시장분석은 그 분석수준에 따라 4단계로 구분되는데 레벨A에서 레벨D로 갈수록 계량화된 분석과 미래에 대한 시장예측이 행해진다. 시장분석은 구체적으로 생산성분석에서 포착률추계로 이어지는 일련의 절차에 따라 분석되는데, 이렇게 분석된 시장분석의 결과는 감정평가3방법에서 활용되어 구체적인 시산가액을 구하는데 활용된다.

II. 설문#1

1. 시장분석의 개념

시장지역내 수요와 공급의 상호관계가 대상물건의 가치에 어떤 영향을 미치는가를 조사*분석하는 것이며, 시장의 수요공급 조건을 대상부동산과 관련짓는 것이다.

2. 시장분석의 목적

(1) 최유효이용 판정의 전제

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 이러한 최유효이용은 부동산의 생산성이 극대화되는 이용이므로 시장분석을 통해 대상물건의 생산성, 경쟁력 등을 분석하여 판정하게 된다.

(2) 감정평가3방식에서 활용

시장분석을 통해 수집*분석된 각종 시장자료는 감정평가3방법을 통해 구체적 시산가액을 구하는데 각종 판단의 근거를 제공한다.

(3) 컨설팅에서 활용

컨설팅에서 시장분석은 시장내 상황을 매우 세부적으로 분석하여 의뢰인의 의사결정을 지원하기 위해 행해진다. 이를 지원하기 위해 경제기반분석, 타당성분석, 흡수율분석 등의 각종 시장분석기법이 활용된다.

III. 설문#2

1. 개요

AI에서는 시장분석을 ①거시적인 관점의 유추분석(Inferred demand analysis)과 ②거시 및 미시적 관점의 기초 분석(Fundamental demand analysis)으로 구분하고, 이를 다시 각기 2가지씩 세분하여 A, B, C, D의 4가지 수준

으로 나누어 설명하고 있다. 평가대상 부동산의 규모가 크고 시장상황이 불확실할수록 레벨D에 가까운 분석이 요구된다.

2. 레벨A

레벨A의 시장분석은 일반적이고 설명적이다. 이 수준의 시장분석은 미래의 시장상황을 예측하는 것보다는 과거의 자료를 기초로 하여 현재의 시장상황을 판단하게 되는 것이므로 진행되었던 과거의 거래사례나 관행들을 현재 시장에 그대로 적용하게 된다. 레벨A 수준의 시장분석은 가장 기초적인 감정평가에 적용될 수 있는 방법이며 비슷한 유형의 부동산 평가에 원용이 가능하다.

3. 레벨B

레벨B의 시장분석은 레벨A의 시장분석보다는 상당히 구체적인 방법으로 시행되며 도시성장 방향과 요인들이 검증되고 분석되어야 한다. 이 수준의 분석은 시장분석 대상지역이 확정되어야 하고 분석의 기본 자료들이 계량화되어야 한다.

4. 레벨C

레벨C수준은 부동산의 사용용도와 사용되는 시기를 결정하기 위하여 필요한 경쟁적 위치에 소재하는 부동산들에 대한 자세한 분석이 수행되어야 한다. 또한 레벨A와 B의 시장분석에서 수행된 과거의 시장 자료들도 분석대상이지만 여기에 흡수 추세와 분석이 필요하게 된다. 미래에 발생할 시장의 수요와 흡수는 인구의 증가, 소득의 변동 및 취업률의 증가 등을 예측함으로써 예측할 수 있다. 레벨C의 분석은 부동산의 운영이익과 흡수상대를 예측하고 세부적 시장자료를 제공하게 되므로 분석 대상 부동산이 시장에서 차지하고 있는 경쟁적 위치를 파악하게 할 수 있는 분석이다.

5. 레벨D

부동산의 개발사업에는 레벨D까지의 시장분석 작업이 수행되는데 이 수준의 분석은 해당지역의 시장에서 현실적인 부동산에 대한 미래 지향적인 활용방법과 계획까지를 구체적으로 예측하는 분석을 포함하고 있다. 레벨D 시장분석은 부동산의 공적이고 사적인 재무감당능력과 정책적인 방향, 용도의 중요성 및 위험성을 분석한다. 이 시장분석은 직접적으로 대면조사를 시행하거나 표본조사를 수행하여 시장에서의 수요와 공급을 예측하며 부동산 개발사업에 투입하게 될 비용의 적정성을 검토하게 된다.

IV. 설문#3

1. 개요

시장분석의 절차는 ①일반적 조사에서 특정목적조사로 전개되는 절차와 ②특정목적조사에서 일반적 조사로

진행하는 절차가 있다. 양자는 분석의 순서가 다른 것이지 내용이 다른 것은 아니다. 이하 ②의 절차를 중심으로 설명한다.

2. 생산성분석(productivity analysis)(1단계)

생산성분석이란 대상부동산과 경쟁부동산의 법적*물리적*입지적 특성들에 대한 예비조사를 통하여 상품으로서의 부동산제품을 차별화하고, 대상부동산이 공급할 수 있는 입지적 효용이나 서비스능력을 조사*연구하는 것이다. 생산성분석을 통해 시장지역 내 부동산의 여러 가지 물리적*법적*입지적 특성을 조사*분석하여 대상부동산의 시장성 있는 잠재적 용도를 확인한다.

3. 시장획정(market area delineation)(2단계)

시장획정이란 부동산의 유형이나 용도, 지리적 위치 등에 따라 별도의 세분시장으로 구분하여 연구하는 시장 분석 단계를 말한다. 예를 들어 주거용 부동산 시장을 단독주택, 전원주택, 아파트, 연립주택 등으로 세분화하는 것을 말한다. 이를 통해 시장분석의 초점을 정립한다.

4. 수요분석(Demand analysis)(3단계)

수요분석의 목적은 앞서 확정된 세분시장별로 대상부동산의 잠재적 가능수요자를 확인하는 데에 있다. 수요분석의 중요한 변수들은 주거용*상업용*공업용 등 부동산 유형에 따라 다르지만 ①가구구성이나 연령분포 등 인구요인 ②소득수준 등 유효구매력 ③토지이용양상 등 도시의 성장추세 ④교통 인프라 등 접근성 ⑤지원시설의 매력도 등이 공통적으로 중요시된다. 부동산의 미래수요를 추정하기 위해 경제기반분석이 행해지기도 한다.

5. 공급분석(Supply analysis)(4단계)

공급분석단계에서는 시장지역 내에 공급된 기존 경쟁부동산의 재고는 물론 경쟁적 공급이 가능한 신규 부동산의 건축 프로젝트까지도 조사한다. 조사내용에는 각 경쟁부동산의 목표시장, 크기는 물론이고 건축의 질이나 내부 시설 수준, 주차시설 등도 포함하여 공급자간 경쟁의 정도를 상세히 파악한다.

6. 균형분석(equilibrium analysis)(5단계)

이론적으로는 수요와 공급이 장기적으로 균형을 이루는 것으로 되어 있으나, 단기적으로는 시장의 불균형이 곧 부동산 시장의 특징이 되는 것이 일반적이다. 따라서 감정평가사가 현재와 미래의 수요공급의 상호작용을 면밀히 분석하여 초과수요가 세분시장 내에 존재하는가, 만약 공급이 초과되고 있다면 어느 시기에 균형점에 도달할 수 있는가를 예측한다.

7. 포착률(capture rate) 추계(6단계)

포착률이란 주어진 시장조건하에서 특정 유형의 부동산이 전체가능시장에서 차지할 것으로 예상되는 시장 점유율(market share)을 말한다. 포착률을 예측하기 위하여는 세분시장 내에서 차지하는 대상부동산의 매력

도나 경쟁력을 분석*평가하여야 한다. 상기 과정을 거쳐 도출된 포착률은 대상부동산의 최유효이용이나 개발 타당성을 판단하는데 결정적인 근거가 된다.

V. 설문#4

1. 거래사례비교법

(1) 의의(감칙 제2조 제7호)

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

(2) 활용

①시장분석은 평가사가 경쟁관계인 부동산을 확인하고 대상 부동산과 비교가능 여부를 결정하는 것을 도와준다. 또한 ②시장상황의 변동을 고려하여 시점수정치를 결정하고 ③각종 보정작업시 시장분석을 통해 수집한 자료들은 적절한 시장근거를 제시한다.

2. 원가법

(1) 의의(감칙 제2조 제5호)

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

(2) 활용

①시장분석을 통해 파악된 대상부동산의 물리적 특성이나 시장지역내의 건설동향, 비용자료 등은 재조달 원가 산정의 근거가 된다. 또한 ②시장지역내에서 본건의 시장성, 경쟁우위성, 인근환경 등은 신축 후 발생하는 기능적*경제적 감가액 산정을 뒷받침한다.

3. 수익환원법

(1) 의의(감칙 제2조 제10호)

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다

(2) 활용

①시장분석을 통해 분석된 대상부동산의 가능임대료나 분양가격, 공실률 등은 현금흐름을 예측하는데 활용된다. 그리고 ②현재 시장지역의 수익률수준, 본건의 경쟁력 등은 연간 예상소득에 적용될 적절한 할인율이나 환원이율을 결정하는데 사용된다.

VI. 결

근래 부동산시장이 수익성을 중시한 실수요 중심의 거래로 구조적인 변화가 있어, 그에 따라 단순히 인근지역과 관계뿐 아니라, 더 광역적인 시장동향의 영향을 받아 부동산의 용도가 결정되고 가격이 형성되는 경향이 뚜렷해지고 있다. 일본은 2002년 기준개정을 통하여 시장분석의 필요성과 내용을 강화하였다. 그러나 우리나라의 관련 규정은 아직도 이에 대한 구체적 기준이 미비함으로 관련 이론의 연구와 법규정의 개선이 필요하다.

【문제 2】 감정평가상 가격형성요인 분석으로 행해지는 지역분석에 대하여 다음 물음에 답하라.(30점)

물음 1) 지역분석의 의의와 필요성을 설명하라(10점)

물음 2) 지역분석을 통해 파악하는 지역특성과 시장특성의 내용을 설명하라.(10점)

물음 3) 지역분석의 결과가 감정평가에서 어떻게 활용되는지 설명하고, 분석시 유의사항을 설명하라.(10점)

I. 서

II. 설문1

1. 지역분석의 의의

2. 지역분석의 필요성

- (1) 부동산의 지역성 고려
- (2) 최유효이용과 구체적 가격의 판정방향 제시
- (3) 사례자료의 수집범위의 결정

III. 설문2

1. 지역특성

- (1) 개념과 분석내용
- (2) 구체적 예시를 통한 설명

2. 시장특성

- (1) 동일수급권의 시장참가자의 속성 및 행동
- (2) 동일수급권의 시장수급 동향

IV. 설문3

1. 감정평가에서의 활용

- (1) 개별분석에서 활용
- (2) 감정평가3방법에서 활용
- (3) 시산가액조정시 활용

2. 분석시 유의사항

- (1) 일반적 요인의 지역지향성
- (2) 명확한 인근지역의 경계설정
- (3) 동태적 분석의 필요성
- (4) 유사지역 동일수급권 분석의 동행

V. 결(관련문제)

I. 서

부동산은 지리적 위치의 고정성으로 인하여 특정 지역에 속하고 이 지역과 일정한 영향을 서로 주고 받는다. 따라서 부동산의 가치를 파악하기 위해서는 지역분석을 통해 이러한 상호관계를 파악할 필요성이 있다.

이는 구체적으로는 ①지역자체의 용도적*기능적 특성과 ②시장참가자의 속성과 행동양식을 분석함으로 판정된다. 이렇게 판정된 지역분석의 결과는 개별분석시, 감정평가3방법의 적용시, 시산가액조정시에 활용되므로 그 유의사항에 대하여 깊이 이해하고 있어야 한다.

II. 설문1

1. 지역분석의 의의

지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써, 지역내 부동산의 표준적사용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다.

2. 지역분석의 필요성

(1) 부동산의 지역성 고려

지역성이란 개개 부동산은 그것이 속하는 지역의 구성분자로서, 그 지역과 의존, 보완 등의 관계 및 그 지역내 타 구성분자와 협동, 대체, 경쟁 등의 상호관계를 맺고, 이러한 관계를 통해서 그 사회적 및 경제적인 유용성을 발휘한다는 특성을 말한다. 이러한 지역성이 부동산의 가치형성에 미치는 영향을 지역분석을 통해 파악해야 한다.

(2) 최유효이용과 구체적 가격의 판정방향 제시

부동산의 구체적 가격은 최유효이용을 전제로 형성된다. 그런데 최유효이용은 인근지역의 표준적 사용의 제약하에 형성되므로 지역분석을 통해 표준적 사용과 가격수준을 파악할 필요성이 있다.

(3) 사례자료의 수집범위의 결정

지역특성이 동일 또는 유사한 지역의 종별에 대한 범위를 명백히하여 대체성 있는 사례자료의 수집범위를 밝혀준다.

Ⅲ. 설문2

1. 지역특성

(1) 개념과 분석내용

①지역특성이란 어떤 지역이 다른 지역과 구별되는 특성을 말한다. 각 지역은 용도, 기능, 규모 등의 측면에서 개별적인 특성을 갖고 이러한 특성은 표준적 사용과 가격수준으로 현출된다. 따라서 ②지역요인을 이루는 자연적*사회적*경제적*행정적 요인을 분석하여 그 지역이 어디에 위치하는지, 다른 지역과 비교하여 어떤 특성을 갖는지 등을 분석해야 한다.

(2) 구체적 예시를 통한 설명

①신림동(현 대학동)은 고시촌으로서의 지역특성을 가지고, ②서초동은 법률서비스가 집약되어 있는 특성을 가지고 있다. 또한 ③청담동은 명품상업지로서의 지역특성을 갖는다는 점에서 다른 지역과 구별된다.

2. 시장특성

(1) 동일수급권의 시장참가자의 속성 및 행동

시장참가자가 어떠한 속성을 가지는가를 분석하는 것을 말한다. 예를 들어 ①상업용 부동산의 경우 주된 수요자층 및 공급자 층의 업종, 업태, 수요자가 속하는 지역적인 범위. ②주거용 부동산의 경우 주된 수요자층 및 공급자층의 연령, 가족구성, 소득수준 및 수요자가 속하는 지역적인 범위 등을 말한다. 또한 이러한 속성을 가진 시장참가자가 거래의 가부, 거래가격, 거래조건 등의 의사를 결정할 때 중시하는 가치형성요인의 내용 즉 행동양식을 분석한다.

(2) 동일수급권의 시장수급 동향

동일수급권에 속하고 용도*규모*품등 등이 대상부동산과 유사한 부동산의 수급 추이 및 동향과 그러한 수급동향이 대상부동산의 가치형성에 주는 영향의 내용 및 그 정도를 분석한다.

Ⅳ. 설문3

1. 감정평가에서의 활용

(1) 개별분석에서 활용

개별분석이란 대상부동산의 구체적 가치형성에 영향을 미치는 개별적 요인을 분석하여 최유효이용판정과 구체적 가격을 파악하는 것을 말한다. 지역분석을 통해 판정된 표준적 사용과 가격수준은 개별부동산의 최유효이용과 구체적 가격을 판정하는데 기준으로 활용된다.

(2) 감정평가3방법에서 활용

①거래사례비교법에서는 사례자료의 수집, 시점수정 및 지역요인의 비교시에 활용된다. ②원가법에서는 재조달원가의 산정시 건축동향 등의 파악에 활용되고 감가수정시 기능적*경제적 감가액 파악시 활용된다. ③수익환원법에서는 지역분석을 통해 인근지역의 표준적인 순수익을 판단하고, 시장추출법에 의해 환원이 율을 산정할 경우 등에 이용된다.

(3) 시산가액조정시 활용

시산가액조정이란 감정평가 각 방식의 적용에 의해 도출된 시산가액을 상호 관련시켜 재검토함으로써 평가 대상 부동산의 정상가격 등의 감정평가 결론을 도출하는 작업을 말한다. ①시산가액의 재음미에서 지역분석의 적부, 각 수법에 공통되는 가치형성요인 판단의 정합성을 검토한다. 그리고 ②시산가액이 갖는 설득력의 판단에서 대상부동산의 지역분석결과와 각 수법의 적합성의 판단에서 활용된다.

2. 분석시 유의사항

(1) 일반적 요인의 지역지향성

일반적 요인은 지역의 자연적 조건과 결합하여 지역요인을 형성하는 지역지향성을 갖는다. 따라서 지역범위로 축소된 일반적 요인이 지역분석의 대상이 된다.

(2) 명확한 인근지역의 경계설정

같은 용도지역이라도 규모에 따라 가치형성에 미치는 영향은 다르다. 그러므로 인근지역의 범위는 개별분석을 제약하고 1차적 가격수준을 결정하는 바, 자료의 수집정리와 현장답사를 통해 인근지역 범위를 명확히 해야 한다. 이때 지역범위가 너무 좁으면 사례선정이 어렵고, 너무 넓으면 가격의 정도가 낮아질 수 있다.

(3) 동태적 분석의 필요성

부동산의 지역요인은 부단히 변화하고 있으므로 그 가격은 장기적 배려하에 형성된다. 따라서 예측*변동의 원칙하에 동태적으로 파악하여야 한다.

(4) 유사지역 동일수급권 분석의 동행

인근지역에 자료가 풍부하다 할지라도 분석범위를 넓혀 인근지역의 상대적 위치 및 동향을 명백히 할 때 정도 높은 가격을 구할 수 있다.

V. 결(관련문제)

근래 부동산시장이 수익성을 중시한 실수요중심의 거래로 구조적인 변화가 있어, 그에 따라 단순히 인근지역과 관계뿐 아니라, 더 광역적인 시장동향의 영향을 받아 부동산의 용도가 결정되고 가격이 형성되는 경향이 뚜렷해지고 있다. 일본은 2002년 기준개정을 통하여 시장분석의 필요성과 내용을 강화하였다. 그러나 우리나라의 관련 규정은 아직도 이에 대한 구체적 기준이 미비함으로 관련 이론의 연구와 법규정의 개선이 필요하다.

【문제 3】 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항은 시장가치를 기준평가를 원칙으로 정하고 있다. 그러나 시장가치만으로는 현실의 수요를 충족시키지 못하는 경우가 있다. 따라서 시장가치 외의 가치를 구해야 하는 경우가 있는바, 이하 관련 물음에 답하여라.(20점)

물음 1) 시장가치 외의 가치의 개념과 이를 구하는 경우를 구체적인 예시를 들어 설명하시오.(10점)

물음 2) 시장가치 외의 가치의 감정평가시 유의할 사항을 설명하시오.(10점)

I. 서

II. 물음#1

1. 시장가치 외의 가치의 개념(의의 및 법적근거)

2. 시장가치 외의 가치로 구하는 경우

- (1) 법령에 다른 규정이 있는 경우
- (2) 의뢰인의 요청하는 경우
- (3) 평가의 목적이나 물건의 특성에 비추어 필요한 경우

III. 물음#2

1. 시장가치와의 관계에 유의

- (1) 시장가치 외의 가치의 기초로서 시장가치
- (2) 시장가치 외의 가치와 시장가치가 일치하는 경우

2. 부동산증권화 관련 평가시 유의사항

3. 역사*문화적 부동산의 평가시 유의사항

4. 합병*분할을 전제로 평가시 유의사항

5. 조건부평가시 유의사항

IV. 결(관련문제)

I. 서

현실 경제사회의 다양한 평가수요를 충족시키기 위하여 감칙 제5조에서는 시장가치 외의 가치를 인정하고 있다. 시장가치 외의 가치는 ①법령에 규정이 있거나 ②의뢰인이 요청하거나 ③평가의 목적이나 물건의 특성에 따라 평가가 필요한 경우가 있다. 이러한 시장가치 외의 가치는 시장가치를 가치준거로 하지만, 구체적인 평가상황마다 적절한 평가방법의 적용, 이용상황의 전제, 합병증감가 반영, 조건설정의 합리성 등에 유의하여 평가하여야 한다.

II. 물음#1

1. 시장가치 외의 가치의 개념(의의 및 법적근거)

평가목적*대상물건의 성격상 정상가격으로 평가함이 적정하지 아니하거나 평가에 있어서 특수한 조건이 수반되는 경우에 그 목적*성격이나 조건에 맞게 구한 가격을 말한다. 감칙 제5조 제2항에서 근거하고 있다.

2. 시장가치 외의 가치로 구하는 경우

(1) 법령에 다른 규정이 있는 경우

①보상법에 따라 적정가격으로 공시된 표준지공시지가로 보상가액을 구하거나 ②재무보고목적에 따라 기업 회계기준에 따라 공정가치를 구하는 경우 ③표준지공시지가를 구하기 위한 평가를 하는 경우 등이 있다.

(2) 의뢰인의 요청하는 경우

의뢰인이 조건을 설정하여 평가의뢰하는 경우이다. 예를 들면 ①현황 임야이나 택지를 전제하거나 ②토양오염이 제거된 것을 전제하거나 ③도로개설을 상정하여 평가하는 것을 말한다. 이러한 조건부평가는 상정되는 조건에 따른 시장가치 외의 가치를 구하게 된다.

(3) 평가의 목적이나 물건의 특성에 비추어 필요한 경우

①평가목적에 따라 동일한 오피스빌딩이라도 매각목적인 경우에는 시장가치를 구하나, 부동산증권화의 목적으로 투자가치를 평가하는 경우에는 투자자에게 제시된 운용계획을 전제함으로 시장가치 외의 가치를 구하게 된다. ② 대상물건의 성격상 도로, 하천 등과 같이 시장성이 제한되는 경우와 사찰, 교회, 공공청 사용지 등과 같이 일반 거래의 대상이 아닌 경우에는 시장가치로 평가함이 곤란하여 시장가치 외의 가치를 구하게 된다.

III. 물음#2

1. 시장가치와의 관계에 유의

(1) 시장가치 외의 가치의 기초로서 시장가치

평가목적*상정되는 조건상 시장가치 외의 가치를 구하는 경우에는 대상물건의 시장가치를 가치준거로 해서 그러한 목적이나 조건을 반영하는 시장가치 외의 가치를 구함에 유의한다.

(2) 시장가치 외의 가치와 시장가치가 일치하는 경우

이론적으로 시장가치 외의 가치와 시장가치는 전제되는 이용상황, 상정되는 조건 등이 상이하여 결과액에 차이가 있다. 그러나 실무적으로 이러한 차이가 근소하여 양자가 결과적으로 일치하더라도 시장가치 외의 가치로서의 성격은 변함이 없다는 점에 유의한다.

2. 부동산증권화 관련 평가시 유의사항

시장가치 외의 가치으로서 투자가치를 구하는 경우에는 적절한 평가방법의 적용에 유의해야 한다. 이 경우 일본 기준에서는 수익성을 적절하게 반영하기 위해 DCF법에 의한 시산가액을 표준으로 하고 직접환원법에 의하여 구한 수익가액을 기초로 하고, 이를 비준가액과 적산가액으로 검증하여 구하도록 하고 있다.

3. 역사*문화적 부동산의 평가시 유의사항

역사*문화적 부동산은 문화재의 지정을 받은 건축물, 역사적 건축물 등을 말한다. 이러한 부동산은 현실용도의 ①계속을 전제하는 경우에는 시장가치 외의 가치를 구하나, ②그렇지 않는 경우에는 용도변경이나 철거 등을 전제로 하여 시장가치를 구함에 유의해야 한다.

4. 합병*분할을 전제로 평가시 유의사항

합병이나 분할로 인한 증감가를 적절히 판단하여 양 당사자에게 합리적으로 배분해야 함에 유의한다. 이때 기여의 원칙에 의거하여 기여도에 따라 증감가를 배분하는 것이 합리적이다.

5. 조건부평가시 유의사항

평가에 상정되는 조건이 ①합리성이 있는지 ②공법상 및 사법상 제 규칙에 반하지 않는 합법성을 가지는지 ③실현가능성 등을 검토하여, 조건설정의 합리성을 판단해야 함에 유의한다.

IV. 결(관련문제)

일본은 2002년 기준개정을 통하여 시장가치 외의 가치를 그 개념에 따라 특정*특수*한정가격으로 세분화하였다. 그러나 우리 감척은 시장가치 외의 가치라고만 하여 비시장가치(non-market value)를 포괄적으로 정의하고 있어 <감정평가에 대한 수요의 다양화*고도화에 따른 사회적 요청>에 부응하고 있지 못하다. 따라서 시장가치 외의 가치 개념의 세분화가 필요하다고 본다.

【문제 4】 DCF법의 우수성을 직접환원법과 대조하여 설명하고 적용대상의 차이를 설명하라.(10점)

I. 의의

II. DCF법의 우수성

1. 전제된 가정의 현실성
2. 설명력의 차이
3. 투자대안의 분석

III. 적용대상의 차이

1. 직접환원법
2. DCF법

I. 의의

①직접환원법이란 환원이율을 소득률(Income rate)을 사용하는 방법으로, 한해를 기준으로 추계된 안정화된 순영업소득(NOI)을 자본환원율로 환원하는 방법이다. ②DCF법이란 여러 해의 미래소득을 현재가치로 할인해서 대상부동산의 가치를 구하는 방법을 말한다.

II. DCF법의 우수성

1. 전제된 가정의 현실성

투자자는 일정기간을 보유하고 부동산 전체 소득보다는 지분소득에 관심을 두기 때문에 소득흐름, 가치흐름, 가치변동, 보유기간을 명백히 반영하는 DCF법이 시장거래특성을 보다 현실적으로 반영하고 있다.

2. 설명력의 차이

원칙적으로 직접환원법과 DCF법은 매기 순수익 및 가격의 변동예측이 적절하게 평가과정에 고려되는 경우에는 양자에 수법상 우열이 있다고 말하기 어렵다. 그러나 DCF법에서는 매기 순수익과 복귀가격이 구분되어 명시되어 의뢰인에게 장래 수익변동에 대한 자세히 설명할 수 있으므로 투자자 보호의 관점에서 유용하다.

3. 투자대안의 분석

DCF법은 시장가치 뿐만 아니라 투자가치산정도 가능하고, 주어진 조건하에서 투자자의 지분수익률의 변동도 파악할 수 있다.

Ⅲ. 적용대상의 차이

1. 직접환원법

평가시점 당시의 객관적으로 검증된 비교부동산으로부터 수익가치를 구하므로 현재시점의 객관적인 <시장 가치>를 구하는데 유용하다. 소득*가치변화를 암묵적으로만 반영하는바 안정시장에서는 유효한 방안이라 할 수 있다. 그러나 처음 임대료가 시작되는 부동산, 소득이 불규칙적이거나 소득과 가치가 동일한 방향으로 변동하지 않는 부동산 시장에서는 적용이 곤란하다.

2. DCF법

시장상황과 더불어 투자자의 투자행태, 기대수익 및 투자효과를 반영하여 가치를 평가하므로 현재시점의 시장 가치보다는 주관적인 미래의 <투자가치>를 평가하는 방법으로 선호되고 있다. 또한 주어진 조건하에서는 수익률의 변동도 파악할 수 있다. 그러나 극도로 불안정한 시장, 투기적인 시장, 부동산 보유기간이 지나치게 짧거나 긴 시장, 운영소득보다는 자본소득이 우세한 시장에서는 적용이 곤란한 문제가 있다.

20XX년도 제19회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 「상가건물임대차보호법」 개정과 관련하여 사회적으로 정확한 상가권리금에 대한 평가가 요청되고 있다. 이에 상가권리금의 감정평가에 대하여 다음 물음에 답하시오.(40점)

물음 1) 권리금의 개념에 대해서 설명하고 권리금을 구성하는 유형재산과 무형재산의 개념에 대해서 설명하라.(10점)

물음 2) 권리금의 감정평가방법에 대해 설명하라.(20점)

물음 3) 실무적으로 상가권리금 평가의 문제점에 대해서 논하시오.(10점)

I. 서

II. 설#1

1. 권리금의 개념
2. 유형재산의 개념
3. 무형재산의 개념

III. 설#2

1. 평가원칙
2. 유형재산의 감정평가

3. 무형재산의 감정평가

- (1) 평가방법
- (2) 수익환원법의 적용
- (3) 거래사례비교법의 적용
- (4) 원가법의 적용

IV. 설#3

1. 권리금의 비정상성
2. 자료수집의 어려움
3. 프랜차이즈여부에 따른 차이
4. 환원이율 산정의 어려움

V. 결

I. 서

권리금은 상가임차인 간에 수수되는 금액으로 영업과 관련된 유형*무형재산으로 이루어진다. 유형재산에 대해서는 법개정 이전에도 시설비의 명목으로 원가법으로 평가해오고 있었으나 문제의 핵심은 무형재산의 정확한 가치평가이다. 이론적으로는 수익환원법에 의하는 것이 가장 합리적이거나 현실적으로 자료수집의 어려움, 환원이율 산정의 곤란, 권리금 자체의 비정상성 등으로 인하여 어려움이 존재한다.

Ⅱ. 설#1

1. 권리금의 개념

권리금이란 임대차 목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설*비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형*무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용 대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다.

2. 유형재산의 개념

영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 영업시설, 비품, 재고자산 등 물리적*구체적 형태를 갖춘 재산을 말한다.

3. 무형자산의 개념

영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 물리적*구체적 형태를 갖추지 않은 재산을 말한다.

Ⅲ. 설#2

1. 평가원칙(실무기준)

- ① 권리금을 감정평가할 때에는 유형*무형의 재산마다 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.

2. 유형재산의 감정평가

- ① 유형재산을 감정평가할 때에는 원가법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 원가법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법으로 감정평가할 수 있다.

3. 무형재산의 감정평가

(1) 평가방법

- ① 무형재산을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법으로 감정평가할 수 있다.

(2) 수익환원법의 적용

무형재산을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 무형재산으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 영업이익이나 현금흐름을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 무형재산의 수익성에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

(3) 거래사례비교법의 적용

무형재산을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 무형재산의 거래사실에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

- ① 동일 또는 유사 업종의 무형재산만의 거래사례와 대상의 무형재산을 비교하는 방법
- ② 동일 또는 유사 업종의 권리금 일체 거래사례에서 유형의 재산적 가치를 차감한 가액을 대상의 무형재산과 비교하는 방법

(4) 원가법의 적용

무형재산을 원가법으로 감정평가할 때에는 대상 상가의 임대차 계약 당시 무형재산의 취득가액을 기준으로 취득 당시와 기준시점 당시의 수익 변화 등을 고려하여 감정평가한다. 다만, 무형재산의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

IV. 설#3

1. 권리금의 비정상성

권리금은 상가임차인간에 수수되는 금액으로 개별적 사정이 개입되기 쉽다. 당사자간의 협상력, 업종, 정통성 등에 따라 결정되는 것으로 그 합리성을 인정하기 어려운 경우가 많다.

2. 자료수집의 어려움

권리금에 대한 공개정보가 없어 주변 중개업소에 탐문하는 것이 주된 자료수집방법이 된다. 그러나 중개업소의 비협조, 왜곡된 정보, 매물금액과 실제거래된 금액의 차이 등의 문제로 정확한 자료수집이 어렵다.

3. 프랜차이즈여부에 따른 차이

일반적으로 상가창업시 프랜차이즈를 통하는 경우 인테리어비에 시장가격보다 과다한 금액이 소요된다. 초과지급분만큼 가맹본부의 수익이 되기 때문이다. 따라서 같은 점포라도 영업자가 프랜차이즈인지에 따라 권리금의 차이가 크게 된다.

4. 환원이율 산정의 어려움

무형재산을 수익환원법으로 구할 경우 수익내역은 Pos자료를 통해 확인할 수 있다 하여도, 적절한 환원이율을 구하는데 자료의 미비, 산정방법의 선택 등에 있어 어려움이 있다.

V. 결

현실적으로 상가권리금은 많은 문제를 발생시키고 있다. 이에 감정평가를 통해 권리금의 정상적 형성을 유도하는 것이 바람직하다. 다만 이를 위해서는 상가권리금도 부동산실거래가와 같이 거래신고가 필요할 것으로 보이고 관련 자료를 공시하여 평가에 필요한 정보를 공개할 필요가 있다.

【문제 2】 토지는 인접지간에 일단지 이용을 통해 그 경제가치를 극대화할 수 있는바, 감정평가시 일단지에 대한 판단은 매우 중요하다. 이하 일단지와 관련한 다음 물음에 답하시오.(30점)

물음 1) <표준지 조사평가기준> 제20조의 일단지평가에서 일단지의 개념을 설명하고, 이것이 <감칙> 제7조 제2항의 일괄감정평가와 개념상 차이에 대해서 설명하라.(10점)

물음 2) 일단지 판정기준에 대해서 설명하라(10점)

물음 3) 인접한 토지가 일단지로 인정되는 경우 가치상승요인에 대해서 설명하라.(10점)

I. 서

II. 문#1

1. 일단지의 개념

- (1) 의의(표준지조사평가기준 제27조)
- (2) 용도상 불가분의 의미

2. 감칙과의 차이

- (1) 일괄감정평가의 개념(제7조 2항)
- (2) 개념상 차이(포함관계)
- (3) 차이가 나는 이유

III. 문#2

1. 공부상 지목의 동일성 여부
2. 토지소유자의 동일성 여부
3. 일시적 이용상황의 고려
4. 일단지로 인정되는 시점

IV. 문#3

1. 개요
2. 면적
3. 형상
4. 도로접면조건

V. 결

I. 서

토지의 일단지 판정여부는 토지가치형성에 큰 영향을 미치기 때문에 단순히 일체거래만으로는 성립되지 않고 용도상 불가분의 관계가 인정되어야 한다. 또한 정확한 판정을 위해 지목*토지소유자 등의 동일성 여부 등의 보완적인 판단기준을 검토할 필요가 있다. 일단지로 인정되면 면적, 형상, 도로접면조건을 일단지를 기준으로 판단한다. 따라서 개별요인상 가치상승요인이 발생한다. 최근 정부는 이러한 일단지의 가치상승요인을 이용하여 건축활동을 장려하기 위해 일단지개발시 용적률 인센티브를 부여하고 있다. 제도정착을 위해 토지의 가격, 기여도, 개발타당성 등에 대한 엄밀한 검토가 평가사에게 요구된다.

II. 문#1

1. 일단지의 개념

(1) 의의(표준지조사평가기준 제27조)

용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지 중에서 대표성이 있는 1필지가 표준지로 선정된 때에는 그 일단지를 1필지의 토지로 보고 평가한다.

(2) 용도상 불가분의 의미

일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적*경제적*행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

2. 감척과의 차이

(1) 일괄감정평가의 개념(제7조 2항)

둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가하는 것이다.

(2) 개념상 차이(포함관계)

일괄감정평가는 ①일체 거래와 ②용도상 불가분의 두 가지 경우에 행해지나, 일단지평가는 용도상 불가분만 해당되므로 감척상 일괄평가의 개념이 더 광의이다.

(3) 차이가 나는 이유

인접 토지의 일체거래여부는 외부에서 객관적으로 확인할 수 없으므로, 표준지의 조사*평가의 목적 등 비추어 일체로 거래되는 조건을 붙인 경우에는 표준지로서의 대표성 등이 상실되기 때문이라고 할 수 있다.

Ⅲ. 문#2

1. 공부상 지목의 동일성 여부

일단지는 일반적으로 2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같은 용도로 이용되고 있으므로 지적법상의 지목이 같은 경우가 대부분이나, 일단지의 범위는 용도상 불가분의 관계에 있는지의 여부를 기준으로 판정하게 되므로 지적법상의 지목분류개념과는 반드시 일치하는 것이 라고는 볼 수 없다.

2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같이 이용되고 있고 이를 분리하여 개별필지별로 이용 또는 거래되는 것이 사실상 곤란하거나 현저히 불합리한 경우에 있다고 하여 지적법상 실제지목이 다르게 분류될 수 있는 필지 모두를 일단지의 범위에 포함시킬 수 있는가가 문제이다. 일단지는 일반적으로 2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같은 용도로 이용되고 있으므로 지적법상의 지목이 같은 경우가 대부분이나, 일단지의 범위는 용도상 불가분의 관계에 있는지의 여부를 기준으로 판정하게 되므로 지적법상의 지목분류개념과는 반드시 일치하는 것이 라고는 볼 수 없다. 예를 들어 염전 등 특수용도 토지는 지적법시행령 제6조의 규정에 의한 지목분류기준에 따라 그 부속시설의 부지가 주된시설부지의 지목으로 같이 분류될 수도 있고 따로 분류될 수도 있으나, 주된시설과 그 부속시설은 용도상 불가분의 관계에 있으므로 이를 일단지의 범위에 포함시키는 것이 타당하다고 본다. 그러나 과수원 안에 있는 주거용 건물의 부지 등과 같이 용도 및 가치형성 측면에서 명확히 구분되거나, 일단을 이루고 있는 도로, 구거 등의 부지가 전용적인 성격을 갖지 아니하고 인근지역에 있는 다른 토지들의 편익에도 제공되고 있어 용도상 불가분의 관계가 명확하지 않는 경우 등에는 이를 일단지 범위에 포함시키지 않는 것이 타당할 것이다. <김상윤평가사님>

2. 토지소유자의 동일성 여부

용도상의 불가분의 관계에 있다고 인정되는 경우에는 토지 소유자가 다른 경우에도 이를 민법 제262조에서 규정한 고유관계로 보아 일단지에 포함시키고 있다. 다만, 건축물이 없는 나지 등은 용도상 불가분의 관계에 대한 확정성이 결여되고 일단지의 범위를 정하는 것이 사실상 곤란하므로 소유자가 다른 때에는 특별한 경우를 제외하고는 일단지로 보지 않는 것이 타당하다.

일단으로 이용되고 있는 2필지 이상의 토지는 일반적으로 토지소유자가 1인 이거나 공유자 관계에 있는 경우가 대부분이다. 그러나 토지의 합리적 내지 유효이용의 결과로서 그 일단의 토지 소유자가 각기 다른 경우도 있을 수 있다. 일단지의 평가에 있어서 소유자가 다른 경우를 포함하는가가 문제인데 표준지조사* 평가기준 제20조 제1항이나 제4항의 규정 내용으로 보아 용도상의 불가분의 관계에 있다고 인정되는 경우에는 토지 소유자가 다른 경우에도 이를 민법 제262조에서 규정한 고유관계로 보아 일단지에 포함시키고 있다. 다만, 건축물이 없는 나지 등은 용도상 불가분의 관계에 대한 확정성이 결여되고 일단지의 범위를 정하는 것이 사실상 곤란하므로 소유자가 다른 때에는 특별한 경우를 제외하고는 일단지로 보지 않는 것이 타당하다. <김상윤평가사님>

3. 일시적 이용상황의 고려

2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같이 이용되고 있다 하더라도 그것이 가설 건축물의 부지이거나 조경수목재 배치, 조경자재제조장, 골재야적장 등으로 이용 되고 있어 현재의 이용상황이 일시적인 것으로 인정되는 경우에는 일단의 판정기준이 되는 용도상 불가분의 관계에 대한 확정성이 결여되므로 일단지로 보지 않는 것이 타당하다.

2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같이 이용되고 있다 하더라도 그것이 가설 건축물의 부지이거나 조경 수목재배치, 조경자재제조장, 골재야적장 등으로 이용 되고 있어 현재의 이용상황이 일시적인 것으로 인정되는 경우에는 일단의 판정기준이 되는 용도상 불가분의 관계에 대한 확정성이 결여되므로 일단지로 보지 않는 것이 타당하다.(표준지 조사*평가기준 제20조 제5항) 따라서 일시적인 이용상황으로 인정되는 일단의 토지 중에서 1필자가 표준지로 선정된 때에는 개별필지를 기준으로 평가하는 것이 타당할 것이다.

그러나 일단을 이루고 있는 나지상태의 토지가 소유자가 같은 경우에는 용도상 불가분의 관계가 확정적인 것으로 인정되는 경우가 예외적으로 있을 수 있다. 나지상태로서 일단을 이루고 있는 토지는 일반적으로 표준지로서의 대표성 내지 안정성 등이 결여되고 일단의 범위를 정하는 것이 사실상 곤란하므로 표준지로 선정하지 않는 것이 타당할 것이나 용도상 불가분의 관계가 확정적인 것으로 인정되는 나지상태의 일단의 토지 중에서 표준지가 선정된 때에는 일단지로 평가할 수 있을 것이다.<김상윤평가사님>

4. 일단지로 인정되는 시점

소유자가 각기 다른 2필지 이상의 일단의 표지에 하나의 건축물을 건축하고 있거나 건축허가 등을 받고 <공사를 착수한 때>에는 사실상 용도상 불가분의 관계가 성립되는 것으로 인정하여 이를 일단지로 본다. <공사를 착수한 때>란 착공신고를 필하고 건축물의 기초공사 등을 착수하여 인접되어 있는 2필지 이상의 일단의 토지가 하나의 건축물 등의 부지로서 이용되는 것이 객관적으로 인식되는 시점으로 보는 것이 타당하다.

인접되어 있는 2필지 이상의 일단의 토지상에 공시 기준일 현재 건축물 등이 있는 경우에는 용도상 불가분의 관계가 이미 성립되어 있으므로 일단지로 인정되는 시점을 따로 확인할 필요가 없다. 그러나 건축물의 건축중에 있는 토지의 경우와 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수하여 장차 일단지로 이용이 객관적으로 예상되는 경우에는 일단지 판정의 기준이 되는 용도상 불가분의 관계가 성립되는 시점의 확인이 필요하다고 본다.

표준지 조사*평가기준 제20조 제4항에서는 “건축중에 있는 토지와 공시기준일 현재 나지상태이나 건축 허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 토지소유자가 다른 경우에도 이를 일단지로 본다”라고 규정하고 있다. 이 기준에서는 소유자가 각기 다른 2필지 이상의 일단의 표지에 하나의 건축물(부속 건축물을 포함한

다. 이하 같다)을 건축하고 있거나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 사실상 용도상 불가분의 관계가 성립되는 것으로 인정하여 이를 일단지로 보고 있는 것으로 해석된다. 여기에서 “공사를 착수한 때”를 어느 시점으로 볼 것인가 문제인데 건축법 제8조의 규정에 의한 건축허가와 같은법 제16조의 규정에 의한 착공신고를 필하고 건축물의 기초공사 등을 착수하여 인접되어 있는 2필지 이상의 일단의 토지가 하나의 건축물 등의 부지로서 이용되는 것이 객관적으로 인식되는 시점으로 보는 것이 타당하다. 도시 재개발법에 의한 재개발사업이나 주택건설촉진법에 의한 재건축사업에 의한 아파트 등 공동주택용지가 일단지로 인정되는 시점 등에 대하여는 제4항에서 따로 설명하기로 한다.<김상윤평가사님>

IV.문#3

1. 개요

두 필지 이상의 토지가 일단지로 인정되면 개별요인을 개별토지가 아니라 일단지로서 평가하게 된다. 따라서 개별요인이 향상됨으로 인하여 토지가치가 증가하게 된다.

2. 면적

토지는 용도마다 적정면적의 수준이 다르다. 예를 들어 대형 상가건물은 광평수 토지를 필요로 한다. 따라서 일단지 이용을 통해 특정용도에 필요한 효율적 면적이 확보되어 면적의 과다*과소로 인한 기능적 감가가 발생하지 않고 토지가치가 극대화될 수 있다.

3. 형상

예를 들어 세장형의 두 토지가 일단지로 인정되면 정방형의 1필지로 평가받게 되어 토지의 공간활용성이 증가하고, 이에 따라 경제가치가 상승한다.

4. 도로접면조건

한면에 접하고 있는 토지가 두면에 접하고 있는 토지와 일단지로 인정되면 2필지 모두 두면에 접하는 것으로 인정되어 도로접근성이 향상된다.

V.결

용적률 인센티브로 인한 경제가치증가도 결국 각 토지의 기여도에 따라 파악되어야 한다. 따라서 정확한 기여도 배분이 중요한데, 대표적인 방법으로 총액법과 구입한도액법이 사용되고 있으나 각기 장단점이 있고 평가주체마다 각기 다른 방법을 사용하고 있어 이에 대한 정립이 필요하다.

【문제 3】 다음 물음에 대하여 답하시오.(20점)

물음 1) 지상 정착물과 소유자가 다른 토지의 감정평가에 대하여 설명하라.(10점)

물음 2) 제시외 건물 등이 있는 토지의 감정평가에 대하여 설명하라.(10점)

I. 서

II. 문#1

1. 토지와 지상 정착물의 소유권 관계의 중요성

2. 소유자가 다른 경우 감정평가방법

- (1) 원칙
- (2) 법정지상권 성립시

III. 문#2

1. 제시외 건물의 개념

2. 제시외 건물 등이 소재하는 토지의 감정평가

- (1) 원칙
- (2) 예외
- (3) 제시외 건물 등의 소재에 따른 감가방법

IV. 결

I. 서

감정평가시 대상물건의 확정과 확인에 따라 평가대상, 평가액 등이 달라지므로 정확히 조사되어야 한다. 실무적으로 지상 정착물과 토지소유자가 다른 경우나 제시외 건물이 존재하는 경우가 빈번하므로 이에 대해 논의할 필요성이 있다.

II. 문#1

1. 토지와 지상 정착물의 소유권 관계의 중요성

토지와 지상 정착물의 소유권이 서로 다른 경우 법정지상권이 설정될 수 있다. 토지와 건물 간에 불일치하는 소유 관계로 인하여 토지의 이용 등에 제한을 받을 수 있으므로, 토지와 지상 정착물의 소유권 관계를 명확히 파악하여야 정착물의 존재로 인한 토지가치에 대한 영향을 적절하게 고려할 수 있다.

2. 토지와 지상 정착물의 소유권이 일치하지 않는 경우 토지의 감정평가방법

(1) 원칙

토지소유자와 지상의 건물 등 정착물의 소유자가 다른 경우에 해당 토지는 그 정착물이 있음으로 인하여 미치는 영향을 고려하여 감정평가한다. 즉, 다른 소유자의 건물이 존재함에 따른 불리함 등을 고려하여 감정평가한다.

(2) 법정지상권 성립시

법정지상권이 성립된다면 지상권이 설정된 인근 토지의 거래사례 등을 조사하여 지상권에 의한 제한으로 말미암아 토지가 그 제한이 없는 토지에 비해 얼마 정도 감액되어 거래되고 있는 지를 밝힌 뒤 대상토지의 특수성을 고려하여 평가한다.

Ⅲ. 문#2

1. 제시외 건물의 개념

제시외 건물이란 종물과 부합물을 제외하고 의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물을 뜻한다. 제시외 건물 등이란 토지만 의뢰되었을 경우 그 지상건물, 구축물 등을 의미하고 토지와 건물이 함께 의뢰되었을 경우에는 대상물건의 종물이나 부합물이 아닌 것으로서 독립성이 강한 물건을 말한다. 제시외 건물 등이 소재하는 토지의 경우 그 처리방법은 다음과 같다.

2. 제시외 건물 등이 소재하는 토지의 감정평가

(1) 지상 정착물과 소유자가 다른 감정평가 준용 원칙

의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물이 있는 토지의 감정평가는 토지와 제시외 건물 소유자의 동일성 여부에 관계없이 [610-1.7.7]기준을 준용하여 감정평가한다. 제시외 건물 등이 토지와 별개로 매매되는 경우 등에 따라 법정지상권의 성립 가능성 등을 고려하여 보수적인 관점에서 지상 정착물과 소유자가 다른 경우로 보아 감정평가한다.

(2) 예외

타인의 정착물이 있는 국공유지의 처분을 위한 감정평가의 경우에는 지상 정착물이 있는 것에 따른 영향을 고려하지 않고 감정평가한다. 이러한 경우는 해당 정착물의 소유자에게 국공유지를 처분하는 경우로서 지상 정착물의 존재 여부와 관계없이 해당 토지의 적정한 감정평가액을 구하면 되는 것이다.

(3) 제시외 건물 등의 소재에 따른 감가방법

제시외 건물 등의 소재로 인하여 토지이용에 제한을 받는 점을 고려할 때 실무상 등기여부, 구조, 면적, 용도 등에 따라서 통상 정상평가금액의 일정비율을 감가하여 감정평가하며, 제시외 건물 등의 위치에 따라서 잔여부분의 이용에 제한이 있을 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 감가한다.

IV. 결

상기 경우 실무적으로는 약 30%정도 감가하는 것이 일반적이나 개별 사안마다 제한의 정도, 기간 등이 상이하므로 일률적 적용은 타당하지 않다. 제한여부에 따른 가치의 격차를 시장증거에 의해 도출할 필요성이 있고, 그 산출과정을 보고서에 적시해야 한다.

【문제 4】 포트폴리오이론의 개념을 설명하고 포트폴리오 위험과 구성자산수와의 관계를 기술하시오(10점)

I. 포트폴리오이론의 개념

II. 포트폴리오의 위험의 구성

1. 체계적 위험
2. 비체계적 위험

III. 위험과 구성자산수와의 관계

1. 위험과 상관관계
2. 위험분산효과

I. 포트폴리오이론의 개념

여러 개의 자산을 소유함으로써 하나에 집중되어 있을 때 발생할 수 있는 불확실성을 제거하여 분산된 자산으로부터 안정된 결합편익을 획득하도록 하는 자산관리의 방법이나 원리를 의미한다.

II. 포트폴리오의 위험의 구성

1. 체계적 위험

시장의 힘에 의해 야기되는 모든 부동산에 영향을 주는 위험으로, 포트폴리오의 위험 중에서 분산투자로서 감소시킬 수 없는 위험 즉, 분산불가능한 위험을 말한다. 이는 시장의 전반적인 상황과 관련되는 위험으로, 인플레이션이나 이자율의 변화 등 여러 기업들에게 동시에 같은 영향을 주는 위험이다.

2. 비체계적 위험

개별적인 부동산의 특성에서 야기되는 위험으로 투자대상을 다양화하여 분산투자함으로써 피할 수 있는 위험이다. 비체계적위험은 종업원의 파업, 법적문제, 판매의 부진등 기업의 특수한 사정 때문에 발생하는 위험으로 기업의 특수위험이라고도 한다.

III. 위험과 구성자산수와의 관계

1. 위험과 상관관계

위험분산효과는 포트폴리오를 구성하고 있는 개별자산들의 수익률 사이의 공분산 또는 상관계수에 따라 크게 달라진다. 즉 포트폴리오를 구성하는 개별자산간의 상관계수가 -1에 가까울수록 포트폴리오의 위험분산효과가 커지고, 반대로 1에 가까울수록 분산효과가 작아진다.

2. 위험분산효과

구성증권수가 늘어남에 따라 비체계적 위험이 감소하여, 결과적으로 많은 수의 증권에 분산투자할 경우 비체계적 위험이 제거되어 포트폴리오의 총위험은 시장위험에 접근하게 된다.

20XX년도 제20회 감정평가사 제2차 국가자격시험 예시답안

【문제 1】 지식재산권의 평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(40점)

물음 1) 지식재산권의 개념을 설명하고, 가치평가와 관련하여 지식재산권의 경제적 특성에 대해 설명하시오.(10점)

물음 2) 감정평가실무기준상 지식재산권의 평가방법을 설명하시오.(20점)

물음 3) 지식재산권을 대상으로 담보목적의 감정평가 업무를 수행할 경우, 지식재산권의 담보적격성에 대해 논하시오.(10점)

I. 서

II. 문#1

1. 지식재산권의 의의

2. 경제적 특성

- (1) 비경합성과 네트워크효과
- (2) 개발의 불확실성
- (3) 적정가격 형성의 어려움

III. 문#2

1. 실무기준상 규정내용

2. 수익환원법

- (1) 현금흐름을 할인하거나 환원하는 방법
- (2) 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법

3. 거래사례비교법

- (1) 유사 거래사례와 비교하는 방법
- (2) 매출액이나 영업이익에 실시료율을 적용하고 환원하는 방법

4. 원가법

- (1) 새로 취득하기 위한 예상비용에 감가수정하는 방법
- (2) 제작 또는 취득에 소요된 비용을 물가변동률 등으로 수정하는 방법

IV. 문#3

1. 판정의 필요성

2. 적격성 판정 논의

- (1) 적법성 및 이전가능성
- (2) 식별성 및 가치기여성
- (3) 타 지적재산권 대비 지속가능성 및 우월성

V. 결

I. 서

현대 시대에는 종래의 유형자산 이외에도 다양한 무형의 권리가 존재한다. 특히 최근에는 산업사회에서 지식사회로

탈바꿈하면서 무형자산의 중요성이 부각되고 있다. 특히 정보화로 대표되는 IT기술 등의 발달로 특허에 관한 독점적 권리를 주장하게 되며, 이에 따른 분쟁도 점차 증대되는 추세이다. 따라서 지식재산권의 개념과 감정평가기법에 대해서 살펴볼 필요성이 있다.

II. 문#1

1. 지식재산권의 의의

특허권*실용신안권*디자인권*상표권 등 산업재산권 또는 저작권 등 지적창작물에 부여된 재산권에 준하는 권리를 말한다.

2. 경제적 특성

(1) 비경합성과 네트워크효과

지식재산권은 사용으로 그 본질이 상각이나 마모되지 않는다. 또한 어떤 한 주체의 사용과 다른 주체의 사용이 경합하지 않는 비경합성을 지닌다. 오히려 많은 주체가 사용할 수록 그 가치가 높아지는 네트워크효과를 가지기도 한다.

(2) 개발의 불확실성

지식재산권은 개발에 소요되는 비용이 크고 효과도 불확실하다. 따라서 투하비용만으로 가치평가가 곤란하다.

(3) 적정가격 형성의 어려움

지식재산권의 거래시장이 소수의 당사자들로 참여가 제한되어 있어 공개경쟁시장에서 형성되는 적정가격의 성립이 어렵다. 즉 한정시장에서 당사자간의 이해관계에 따라 개별적으로 가격이 형성된다.

III. 문#2

1. 실무기준상 규정내용

지식재산권을 평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다. 그러나 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법으로 할 수 있다고 규정하고 있다.

2. 수익환원법

(1) 현금흐름을 할인하거나 환원하는 방법

기업이나 개인이 창출하는 전체 현금흐름에서 지식재산권만의 현금흐름이 파악되고, 이에 대한 할인율과

환원율을 구할 수 있는 경우에 적용하는 감정평가방법이다. 여기서 중요한 것은 지식재산권의 현금흐름을 파악하는 것으로 다음과 같은 방법이 적용될 수 있다.

- ① 해당 지식재산권으로 인해 절감 가능한 사용료를 기준으로 산정하는 방법
- ② 해당 지식재산권으로 인해 증가된 현금흐름을 기준으로 산정하는 방법
- ③ 기업의 총이익 중에서 해당 지식재산권에 일정비율을 배분하여 현금흐름을 산정하는 방법이 있다.

(2) 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법

기업전체에 대한 영업가치를 산정하고, 산정된 영업가치를 기준으로 해당 지식재산권의 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법을 말한다. 여기서 기술기여도는 기업의 경제적 이익창출에 기여한 유·무형의 기업 자산 중에서 해당 지식재산권이 차지하는 상대적인 비율을 말한다. 즉, 이 방법에서는 기술기여도를 측정하는 것이 무엇보다 중요하며, 산정방법은 다음과 같다.

- ① 비슷한 지식재산권의 기술기여도를 해당 지식재산권에 적용하는 방법
- ② 산업기술요소*개별기술강도*기술비중 등을 고려한 기술요소법

3. 거래사례비교법

(1) 유사 거래사례와 비교하는 방법

동종 또는 유사한 지식재산권이 실제 거래된 사례가 있는 경우에는 거래사례비교법을 적용할 수 있다. 다만, 현실적으로 지식재산권은 배타적이고 독점적인 권리이기 때문에 완벽히 동일한 유사 거래는 존재하지 않을 수 있으나, 비슷하다고 여겨질 만한 지식재산권이 존재하고 실제 거래된 경우에는 거래사례비교법은 유용한 감정평가방법이 될 수 있다.

(2) 매출액이나 영업이익에 실시료율을 적용하고 환원하는 방법

매출액이나 영업이익 등에 시장에서 형성되고 있는 실시료율을 곱하여 산정된 현금흐름을 할인하거나 환원하는 방법을 말하며, 여기서 실시료율은 지식재산권을 배타적으로 사용하기 위해 제공하는 기술사용료의 산정을 위한 것으로, 사용기업의 매출액이나 영업이익 등에 대한 비율을 말한다. 실시료율 산정 시 고려사항은 ①지식재산권의 개발비, ②지식재산권의 특성, ③지식재산권의 예상수익에 대한 기여도, ④실시의 난이도, ⑤지식재산권의 사용기간 및, ⑥그 밖에 실시료율에 영향을 미치는 요인 등이다.

4. 원가법

(1) 새로 취득하기 위한 예상비용에 감가수정 하는 방법

대상 지식재산권을 기준시점에 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용, 즉 재조달원가를 산정하고 이에 적용될 수 있는 감가요인을 파악하여 감가수정의 방식으로 감정평가하는 방법이다.

(2) 제작 또는 취득에 소요된 비용을 물가변동률 등으로 수정하는 방법

대상 지식재산권을 제작하거나 취득하는 데 들어간 비용을 파악하고 기준시점까지의 물가변동률 등을 적용하여 수정하는 방법이다.

IV. 문#3

1. 판정의 필요성

담보감정평가시에는 담보물의 경제적 가치 외에도 물건이 담보물로서 적격성이 있는지를 검토해야 한다. 담보물은 적법성, 이전가능성, 가치기여도 및 수익창출성, 권리관계 등 다양하게 검토해야 한다.

2. 적격성 판정 논의

(1) 적법성 및 이전가능성

담보물은 채무불이행시 처분에 의해 환가해야 한다. 따라서 적법하게 성립되어 법에 의해 보호를 받을 수 있어야 한다. 법에 의해 보호를 받지 못한다면 처분 또는 법에 의해 보호받기 어려울 수 있다. 한편, 처분은 권리의 이전가능성을 전제로 한다고 볼 수 있다. 하나의 경제주체에서 다른 경제주체로 이전이 될 수 있다는 것은 거래를 통해 환가가 가능하다는 것을 의미한다. 따라서 담보물은 적법한 절차를 거쳐 거래를 통한 권리 이전 가능성이 있어야 한다.

(2) 식별성 및 가치기여성

담보물에 의해 부가되는 가치가 인정될 수 있어야 한다. 무형자산의 속성상 이 부분이 쉽게 판별되지 않을 수도 있다. 그러나 최대한 가능한 범위 내에서 무형자산의 유무에 따른 가치기여도가 어느 정도 달라지는지를 판단할 수 있어야 한다.

(3) 타 지적재산권 대비 지속가능성 및 우월성

담보물은 경제적 가치를 지녀야 한다. 담보물은 그 경제적 가치를 기초로 대출에 대한 거래관계가 형성되기 때문이다. 무형자산의 경제적 가치는 자산이 갖는 속성상 장래 일정기간 지속될 수 있어야 한다. 그러나 경쟁이 심화된 시장에서는 무형자산에 의한 경제적 효과가 지속가능성이 높지 않고 타 무형자산에 비해 상대비교우위가 있다고 보기도 어렵다. 따라서 담보물에 대해서 적격성을 판정할 때에는 이러한 점들을 고려해야 한다.

V. 결

지식재산권의 경제적 중요성은 날로 커지고 있는데 이에 대한 자료의 구축이나 기법의 개발은 미미한 실정이다. 이로 인해 현업에서는 인접 직역과의 충돌이 발생하고 있다. 따라서 관련 전문가(변리사, 기술사 등)와 연계하여 사회적 수요를 충족시킬 수 있는 보다 구체화된 평가기법 개발이 필요하다.

【문제 2】 부동산 감정평가 3방식을 병용할 필요성을 설명하고, 단일방식에 의한 평가가 인정되는 경우란 어떤 경우인가 그 예를 들어보시오.(20점)

I. 서

II. 3방식 병용의 필요성

1. 이론적 필요성

- (1) 3면등가의 불성립
- (2) 상관조정의 원리
- (3) 균형가격도출의 필요성

2. 실무적 필요성

- (1) 감정평가의 신뢰성*객관성 향상
- (2) 컨설팅에서 활용
- (3) 부동산시장의 개방화*국제화의 시대적 요청

III. 단일방식에 의한 평가가 인정되는 경우

1. 불가능한 경우

- (1) 특수목적부동산
- (2) 자료의 신뢰성이 없는 경우

2. 부적절한 경우

- (1) 거래관행이 있는 부동산
- (2) 대상 부동산의 성격

3. 기타

- (1) 평가방식의 선택이 법령에 정해져 있는 경우
- (2) 평가목적에 따라
- (3) 평가조건에 따라

IV. 결

I. 서

부동산의 가격은 시장성*비용성*수익성의 가치3면성을 반영하여 형성되므로 감정평가시에도 이를 반영하는 것이 이론상 타당하다. 또한 실무적으로도 감정평가서비스의 질적 향상을 위하여 3방식 병용이 필요하다. 다만 예외적으로 단일방식에 의한 평가가 적절한 경우가 있으므로 이에 대한 고려가 필요하다.

II. 3방식 병용의 필요성

1. 이론적 필요성

(1) 3면등가의 불성립

3면등가성이란 마셜의 경제이론으로 완전경쟁시장하에서는 시장성*비용성*수익성에 의한 가격이 일치한다는 것이다. 그러나 부동산시장은 그 자연*인문특성으로 인하여 불완전경쟁시장을 이룬다. 따라서 3방식 병용을 통해 가치3면성을 조화시킬 필요성이 있다.

(2) 상관조정의 원리

감정평가3방식은 각기 다른 이론적 근거와 평가기법을 가지고 있다. 따라서 각 방식의 장단점과 평가가격의

특성이 다른바 3방식 병용을 통해 각 방식의 장단점을 상호 보완할 필요가 있다. 예를 들어 지가고의 상황에서는 비준가액의 적절성을 수익가액으로 검증할 수 있을 것이다.

(3) 균형가격도출의 필요성

감정평가사에 의한 가치지적은 현실 부동산시장에서 균형가격의 역할을 대신 수행한다. 따라서 수요자와 공급자간에 합리적인 자원배분을 유도할 수 있는 정상적이고 합리적인 가격을 도출해야 하므로 가치3면성을 종합 고려할 필요가 있다.

2. 실무적 필요성

(1) 감정평가의 신뢰성*객관성 향상

단일평가방식에 의할 경우 대상물건의 성격 등과 맞지 않는 평가방식의 적용으로 인해 불합리한 결과가 나올 수 있다. 또한 자료의 부족*오류 등의 문제로 적절치 못한 결과치가 나올 수 있다. 따라서 3방식 병용을 통해 가격의 합리성을 검토해야 한다.

(2) 컨설팅에서 활용

의뢰인의 의사결정을 보다 정확히 지원하기 위해 3방식 병용이 필요하다. 예를 들어 부동산 개발사업시 투자되는 비용가치보다 수익가치(투자가치)가 커야 사업의 개발타당성이 있을 것이며, 이때 비준가액이 이러한 투자 의사결정의 합리성 검증역할을 수행할 수 있다.

(3) 부동산시장의 개방화*국제화의 시대적 요청

3방식 병용을 통해 외국자본 등에 대한 감정평가서비스의 신뢰성을 높이고 국내시장의 수요자에게도 고품질의 평가서비스를 제공하고 감정평가업계의 질적 향상을 도모할 수 있다.

Ⅲ. 단일방식에 의한 평가가 인정되는 경우

1. 불가능한 경우

(1) 특수목적부동산

시장성이 극히 제한되는 부동산이나 특수용도의 부동산은 3방식 병용이 제한된다. 예를 들어 공공청사, 하천, 기타 국유재산이나 임야 등과 같이 3방식 병용에 필요한 자료가 없는 경우가 있다.

(2) 자료의 신뢰성이 없는 경우

사례자료가 있다고 하더라도 오래된 건물의 비용자료처럼 너무 오래되었거나 시장의 급격한 변화로 신뢰성이 없는 경우이다.

2. 부적절한 경우

(1) 거래관행이 있는 부동산

현실 시장에서 일정한 거래관행이 있는 경우 타 방식에 의한 평가접근은 부적절하다. 예컨대, 아파트는 대지권과 건물부분을 일체로 거래하는 것이 관행이므로 비교방식은 적절하나 원가방식이나 수익방식은 거래관행에 부합하지 않는다.

(2) 대상 부동산의 성격

대상 부동산의 성격에 따라 특정방식에 의한 가치접근은 부적절 할 수 있다. 예를 들어 주거용 부동산은 수익성부동산이 아니므로 수익방식의 적용은 적절하지 않다. 또한 상업용부동산을 수익측면이 아닌 비용측면에서 접근하는 것도 부적절하다.

3. 기타

(1) 평가방식의 선택이 법령에 정해져 있는 경우

법령에 평가방식의 적용에 대해서 규정이 있는 경우 3방식 병용은 부정된다. 예를 들어 토지보상법 제70조 제1항(취득하는 토지의 보상은 표준지공시지가를 기준으로 평가한다고 규정)과 같이 특정 평가방식을 규정하는 경우, 타 방식에 의한 평가는 단지 적정성의 참고에 그친다.

(2) 평가목적에 따라

평가목적에 따라 적합한 평가방식이 있을 수 있다. 예를 들어 보험가치의 평가시에는 원가방식의 적용이 타당할 것이다. 또는 최근의 REITs나 ABS, MBS 등 각종 금융상품의 평가시에는 그 평가목적상 수익방식(DCF법 등)의 적용이 타당하다 할 것이다. 이와 같은 경우 3방식 병용이 불필요할 수 있다.

(3) 평가조건에 따라

평가의뢰자가 특정방식의 적용을 평가조건으로 약정한 경우 의뢰자의 의도에 따라 3방식 병용을 하지 않을 수도 있다.

IV. 결

3방식 병용의 필요성에도 불구하고 ①수익방식 적용을 위한 수익자료의 구축이 미비하고, ②거래의 은밀성으로 거래사례의 수집이 어려운 등 3방식의 활용에 어려움이 있다. 따라서 관련 자료를 수집하고 분석할 수 있는 정보시스템(Data-base)의 구축*강화가 필요하다.

【문제 3】 건물의 감정평가는 원가법을 주된 방법으로 하여 재조달원가에서 감가수정액을 차감하여 행한다. 이때 건물의 감가수정시 행하는 시산가액의 조정과 관련하여 이하 물음에 답하여라.(20점)

물음 1) 건물에 증축을 한 경우 증축부분의 내용연수 조정에 대하여 설명하라.(10점)

물음 2) 내용연수 조정법으로서 유효연수법과 미래수명법을 설명하라.(10점)

I. 서

II. 설문#1

1. 개념
2. 조정의 필요성
3. 경제적 내용연수 기준
4. 한계로서 기존부분의 내용연수
5. 내용연수 조정방법

III. 설문#2

1. 유효연수법

- (1) 의의
- (2) 조정방법
- (3) 적용대상

2. 미래수명법

- (1) 의의
- (2) 조정방법
- (3) 적용대상

IV. 결

I. 서

감가수정이란 대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 있어서의 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말한다. 정확한 적산가치의 산출을 위하여 내용연수 조정방법에 대하여 논의할 필요가 있다.

II. 설문#1

1. 개념

신축 후 추가투자, 보수관리, 리모델링 등과 같은 건물의 변동사항(감가의 개별성)을 반영하기 위해 감정평가사가 객관적으로 판단하여 내용연수를 조정하는 것을 말한다.

2. 조정의 필요성

기존건물에 증축이 이루어진 경우 증축부분은 독립하여 존재하는 것이 아니라 기존건물의 일부분으로서 기능하는 것이기 때문에 이러한 종속성을 반영할 필요가 있다.

3. 경제적 내용연수 기준

감가수정시 물리적 내용연수를 기준으로 하는 것이 아니라 해당 건물이 경제적 유용성을 발휘할 수 있는 기간인 경제적 내용연수를 기준으로 한다.

4. 한계로서 기존부분의 내용연수

증축부분의 내용연수가 남아 있다 하더라도 증축부분은 기존부분과 운명을 같이 하는 것이기 때문에 증축부분의 내용연수는 기존부분의 수명을 한계로 한다.

5. 내용연수 조정방법

① 증축부분의 전내용연수는 <기존부분의 잔존내용연수 + 증축부분의 경과연수>로 하며,

② 증축부분의 감가누계액은 $\text{<재조달원가} \times \frac{\text{증축부분의 경과연수}}{\text{증축부분의 전내용연수}} \text{>}$ 으로 한다.

Ⅲ. 설문#2

1. 유효연수법

(1) 의의

유효연수법은 대상부동산에 대한 증개축을 고려한 유효경과연수로 감가상각을 하는 방법이다.

(2) 조정방법

전내용연수에서 장래보존연수를 차감한 유효경과연수로 경과연수를 조정한다.

(3) 적용대상

건물의 구조를 개량하거나, 냉난방 시설등과 같은 새로운 부가물*증치물이 설치된 경우에 유용하다.

2. 미래수명법

(1) 의의

유효경과연수는 알 수 없으나 잔존내용연수를 알 수 있는 경우 실제경과연수와 잔존내용연수의 합을 전체내용연수로 삼아 감가수정을 행하는 방법이다.

(2) 조정방법

실제경과연수에 장래보존연수를 합산하여 구한 내용연수를 전체 내용연수로 조정한다.

(3) 적용대상

전체내용연수가 짧은 부동산, 오래된 부동산, 모텔*리조트*공업용 건물 등 수명이 짧은 특수 부동산 등에 적합하다.

IV. 결

감가의 개별성을 반영하기 위해 내용연수의 조정을 행한다고 해도 내용연수법 자체의 한계가 존재한다. 따라서 분해법, 시장추출법, 임대료손실환원법 등 기타 방법에 의한 감가수정을 병용하여 정확한 감가수정을 도모할 필요성이 있다.

【문제 4】 감정평가3방법에서 감가수정이 어떻게 고려되는지 설명하시오.(10점)

I. 개요

II. 3방법에서 고려

1. 원가방식과 감가수정

- (1) 평가과정의 일부
- (2) 과거에 대한 감가

2. 비교방식과 감가수정

- (1) 비교*수정 과정의 일부
- (2) 가치상승요인의 고려

3. 수익방식과 감가수정

- (1) 미래에 대한 감가
- (2) 자본회수의 의미

I. 개요

부동산 평가기법에서의 감가상각은 평가기법에 따라 그 의미를 달리하는 바, 비용접근법에서는 발생감가를, 시장 접근법에서는 수정을, 소득접근법에서는 자본회수를 의미한다.

II. 3방법에서 고려

1. 원가방식과 감가수정

(1) 평가과정의 일부

원가방식에서는 감가수정이 가치추계의 중요한 과정이다. 즉, 적산가액은 대상 부동산의 재조달원가에서 감가누계액을 공제하여 산정되므로 감가수정 과정은 평가과정의 중요 절차이다.

(2) 감정평가의 기능으로 인한 사회성*공공성

이 방식에서의 감가수정은 대상 부동산이 신축시점부터 기준시점에 이르기까지 발생한 가치의 손실로서, 과거에 대한 감가이다.

2. 비교방식과 감가수정

(1) 비교*수정 과정의 일부

비교방식에서의 감가상각은 매매사례와의 지역*개별요인 비교를 통해 그 차이를 수정하는 작업이다.

(2) 가치상승요인의 고려

비교매매사례를 추정하는 작업에서는 원가방식에서처럼 가치의 하락만 반영하는 것이 아니라, 가치상승 요인을 반영하는 작업도 병행된다.

3. 수익방식과 감가수정

(1) 미래에 대한 감가

수익방식에서의 감가수정은 과거로부터 가격감소가 아니라 건물의 경제적 수명동안 발생할 것으로 예상되는 매년의 가치손실, 즉 미래에 대한 감가이다.

(2) 자본회수의 의미

수익환원법은 순수익을 환원이율로 환원하여 가격을 구하는 방법으로, 감가수정 방법도 순수익을 조정하거나 환원이율로 조정하는 두 가지 방법이 있다. 일반적으로 자본환원이율을 증가시키는 방법이 이용되며, 이 경우 자본회수의 의미를 지닌다.

【문제 5】 DCF법에서 보유기간을 설정하는 이유와 보유기간 설정시 유의사항을 설명하라.(10점)

I. 개요

II. 보유기간을 설정하는 이유

III. 유의사항

1. 정확도가 높은 예측기간일 것
2. 부동산 투자의 보유기간을 참고할 것
3. 단위기간

I. 개요

DCF법이란 장래 매기간 기대되는 현금수지를 현재가치로 환원하여 대상부동산의 시장가치를 구하거나 투자액과 비교하여 투자 의사결정에 활용되는 기법이다. DCF법에서는 보유기간을 명시한 후 소득흐름과 복귀액을 할인하여 합산하므로 보유기간에 대한 이해가 중요하다.

II. 보유기간을 설정하는 이유

전형적인 투자자는 부동산의 전 시산가액기간 동안 부동산을 보유하는 것이 아니라 일정기간 보유 후 매도하는 것이 일반적이다. 따라서 DCF법의 적용시에도 이러한 투자자의 행태를 반영하기 위해 보유기간을 설정하는 것이 필요하다.

III. 유의사항

1. 정확도가 높은 예측기간일 것

보유기간은 매기 순수익 및 복귀가격에 대한 정도 높은 예측이 가능한 기간으로 결정해야 하며 전형적인 투자자가 상정하는 기간의 파악이 가능한 경우에는 그 기간을 표준으로 설정한다.

2. 부동산 투자의 보유기간을 참고할 것

예를 들어 부동산투자회사의 경우 계획기간 후에 특정자산을 매각하는 경우가 많은데 당해 계획기간을 보유기간으로 하여 DCF법을 적용하는 것이 유용한 경우가 많다.

3. 단위기간

보유기간은 일반적으로 연간 단위로 파악되나 순수익의 변동이 큰 경우에는 월간 단위로 순수익을 파악하는 것이 바람직한 경우가 있다. 예를 들어 신축후 임대료(점유율)이 안정되지 않은 부동산은 월간 또는 분기별로 현금흐름을 파악하는 것이 유용하다.

제 3편

연도별 기출문제



- 01 부동산(토지)의 특성이 부동산가격과 부동산시장에 작용하는 관계를 설명하고, 그에 따른 부동산 감정평가의 필요성에 대하여 논하시오.(50점)
- 02 시산가격의 조정이 우리나라의 현실에 잘 맞지 않는 논거를 약술하시오.(30점)
- 03 토지의 입체이용률에 대하여 약술하시오.(10점)
- 04 부동산감정평가의 기능에 대하여 약술하시오.(10점)

01 부동산학의 입장에서 지대(차액지대, Ricardian-rent)론, rent(Quasi-rent, Paretian-rent, 준rent)론 등을 재조명하여 발전연혁과 내용을 밝히면서 과연 현재의 부동산 가격이 상기 이론으로 완전히 설명되어지는가를 규명하고, 실제의 부동산거래시 왜 부동산 감정평가 활동이 요구되는가를 상기의 지대론, rent론 등과 비교하면서 그 이론적 근거를 제시하시오.(50점)

02 부동산가격의 형성원리를 설명하라.(30점)

03 다음 문제를 약술하시오.(20점)

- (1) 대체의 원칙과 기회비용의 원칙의 관계(10점)
- (2) 구분지상권의 평가원리(10점)

01 부동산감정평가의 수익환원법에 관하여 다음 사항을 약술하시오.(40점)

- (1) 자본(수익)환원이론의 발전과정(10점)
- (2) 수익가격과 가격원칙과의 관계(10점)
- (3) 자본환원이율의 구조이론(10점)
- (4) 동태적 부동산시장에서의 자본환원이율의 결정방법을 논하고 감정평가에 관한 규칙에서 정한 기준에 관한 언급(10점)

02 우리나라 토지평가방법과 거래사례비교법과의 관계를 설명하시오.(30점)

03 다음 사항을 약술하시오.(30점)

- (1) 계속임료의 각 평가방법에 대한 특질과 그 문제점을 설명하시오.(10점)
- (2) 부동산의 최유효이용의 의의에 있어 특수상황을 설명하시오.(10점)
- (3) 감정평가방법에 있어 통계적 평가방법의 의의와 활용상의 문제점을 설명하시오.(10점)

01 감정평가는 비교방식, 원가방식, 수익방식 중에서 대상물건의 성격 또는 평가조건에 따라 적절한 평가방식을 선택하여 결정하여야 한다. 이 경우 다음 사항에 관하여 논술하시오.(40점)

- (1) 각 평가방식의 이론적 근거를 설명하고, 이를 토대로 각 방식을 적용한 토지의 평가방법을 약술하시오.(20점)
- (2) 3가지 평가방식을 병용하는 경우 각 시산가액을 조정하는 방법과 시산가액조정시 유의사항을 기술하시오(20점)

02 부동산 경기변동의 제국면에서 거래사례비교법을 채택할 경우의 유의점에 관하여 설명하시오.(20점)

03 지역분석 및 개별분석의 필요성과 그 상호관계를 설명하시오.(10점)

04 다음은 감정평가에서 많이 활용되는 기본적 산식을 열거한 것이다. 각 산식에 나타난 계수의 명칭과 의미 그리고 용도 또는 적용례를 설명하시오.(30점)

- (1) $V = F \times \{1 / (1 + r)^n\}$
- (2) $a = V \times \{r(1 + r)^n / (1 + r)^n - 1\}$
- (3) $F = V \times (1 + r)^n$
- (4) $F = a \times \{(1 + r)^n - 1\} / r$
- (5) $V = a \times \{(1 + r)^n - 1\} / \{(1 + r)^n \times r\}$
- (6) $a = F \times r / \{(1 + r)^n - 1\}$

03 Marshall의 가치이론을 논하고 감정평가 3방식과의 관련성을 논급하시오.(40점)

03 공장의 감정평가방법(20점)

03 다음 사항을 약술하시오.(40점)

- (1) 담보가격과 처분가격(10점)
- (2) 소지가격(10점)
- (3) 감정평가에서 최유효이용의 원칙이 강조되는 이론적 근거(10점)
- (4) 예측의 원칙(10점)

01 부동산가격의 발생원인을 일반재화의 가격과 비교하여 논하시오.(40점)

02 정상가격과 지가공시법상 규정한 적정가격의 개념을 비교하여 논하시오.(30점)

03 표준적 사용의 의의 및 특성을 최유효이용과 대비하여 설명하고 상호관계를 논하시오.(20점)

04 다음 용어를 간략히 설명하시오.(10점)

- (1) 임료의 가격시점
- (2) 임료의 실현시점
- (3) 임료의 산정기간
- (4) 임료의 지불시기

01 최근 부동산 시장에서 임료의 감정평가가 점차 중요시 되고 있다. 이에 다음 사항을 논하시오.(40점)

- (1) 가격과 임료와의 관계(10점)
- (2) 신규임료와 계속임료의 평가방법과 유의점(10점)
- (3) 부가사용료와 공익비의 차이점과 이들의 실질임료 산정시 처리방법(10점)
- (4) 임료의 시산가격 조정시 유의점(10점)

02 원가법에 관하여 다음 사항을 설명하시오.(20점)

- (1) 다음 공식의 차이점

가. $D = C(1-R)\frac{n}{N}$

나. $D = C(1-R)\frac{(N-n')}{N}$

다. $D = C(1-R)\frac{n}{(n+n')}$

Dn : 감가누계액,
 R : 내용연수 만료시 잔가율,
 n : 경과연수,

C : 재조달원가,
 N : 내용연수,
 n' : 장래보존연수

- (2) 발생감가의 의의와 구하는 방법
- (3) 회복불가능한 기능적 감가상각의 감가액을 구하는 방법
- (4) 중고주택의 감정평가상 현실적 모순점

03 구분소유부동산의 감정평가에 대하여 다음 사항을 설명하시오.(20점)

- (1) 구분소유권의 특징*성립요건과 대지권
- (2) 구분소유부동산의 평가방법

04 부동산감정평가제도의 기능과 감정평가사의 직업윤리에 관하여 설명하시오.(10점)

05 공중권(空中權)의 이용방법과 평가방법에 관하여 설명하시오.(10점)

- 01 부동산가격발생요인을 분석하여 특히 상대적 희소성의 역할관계를 논술하시오.(40점)
- 02 부동산 경기변동으로 인한 부동산 시장의 동향을 분석하고, 부동산 감정평가의 유의점을 기술하시오.(20점)
- 03 부동산가격원칙 중 최유효이용원칙과 연관되는 원칙을 기술하시오.(20점)
- 04 부동산 가격형성에 있어 개별적 제 요인 분석의 목적을 기술하시오.(10점)
- 05 도시지역에서 TOPEKA현상을 설명하시오.(10점)

- 01 최근 부동산시장이 개방되면서 상업용 부동산의 가치평가방법이 수익방식으로 변화하는 추세이다. 자본환원 이론의 발전과정을 설명하고, 저당지분환원법(저당-자기자본방법 : mortgage-equity capitalization)의 본질과 장점 및 문제점을 논술하시오.(30점)
- 02 기업평가에 있어 영업권의 가치와 지적 재산권 가치를 설명하고, 이와 관련된 발생수익의 원천 및 평가방법을 설명하시오.(20점)
- 03 원가법에 있어서 감가수정의 방법은 내용연수를 표준으로 하는 방법과 관찰감가법이 있다. 이러한 감가수정을 하는 이론적 근거를 관련 원칙을 들어 서술하고, 두 방법의 장단점과 실무상 양자를 병용하는 이유를 설명하시오.(20점)
- 04 토지는 지리적 위치의 고정성으로 인하여 강한 개별성을 갖는다. 이와 관련하여 부동산 가격원칙과 파생적 특징을 설명하시오.(10점)
- 05 계량적 부동산평가법인 회귀분석(regression analysis)의 개념, 결정계수 및 유의수준에 관하여 각각 약술하시오.(10점)
- 06 다음 사항을 약술하시오.(각 5점)
 - (1) 부동산의 시장흡수율(absorption rate)
 - (2) 가행연수의 의미와 산정방법

- 01 부동산 유동화를 위하여 다양한 부동산증권화 방안들이 논의되고 있다. 이와 관련하여 부동산증권화의 도입 배경, 원리 및 평가기법을 논하시오.(30점)
- 02 자본시장에서 시장이자율 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 장단기별로 구분하여 설명하시오.(20점)
- 03 위치지대의 발생원리와 이에 영향을 주는 요인들을 설명하시오.(10점)
- 04 수익환원법을 적용함에 있어서 순수환원이율에 추가되는 투자위험도의 유형과 반영방법에 대하여 설명하시오.(10점)
- 05 감정평가에 있어서 시장분석과 시장성분석의 목적과 내용을 설명하시오.(10점)
- 06 다음의 용어에 대하여 약술하시오.(20점)
- (1) 한계심도
 - (2) 최빈매매가능가격
 - (3) 자본자산가격모형(CAPM)
 - (4) 수익지수법

- 01 감정평가와 부동산컨설팅과의 관계를 설명하고 이와 관련하여 토지유효활용을 위한 등가교환방식의 개념과 평가시 유의사항을 논하시오.(30점)
- 02 감정평가에 있어 지역분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 개별분석과의 상관관계를 기술하시오.(20점)
- 03 부동산감정평가 활동상 부동산의 권리분석이 중요시되고 있다. 이에 있어 부동산권리분석의 대상 및 부동산 거래사고의 유형을 기술하시오.(15점)
- 04 농경지지대이론 중 차액지대설과 절대지대설을 각각 설명하고, 그 차이점을 기술하시오.(10점)
- 05 포트폴리오의 개념을 설명하고, 포트폴리오 위험과 구성 자산수와의 상관관계를 기술하시오.(10점)
- 06 다음의 용어에 대하여 약술하시오.(15점)
- (1) Reilly의 소매인력법칙
 - (2) 복합불황
 - (3) 주택여과현상

- 01** 최근 부동산투자회사법(일명 REITs법)이 시행되었다. 부동산투자회사제도의 의의와 제도 도입이 부동산 시장에 미칠 영향에 관하여 논하시오.(20점)
- 02** 대체의 원칙이 감정평가과정에서 중요한 지침이 되는 이유를 부동산의 자연적 특성의 하나인 개별성과 관련하여 설명하고 이 원칙이 협의의 가격을 구하는 감정평가3방식에서 어떻게 활용되는지 기술하시오.(20점)
- 03** 토지시장에서 발생하는 불합리한 거래사례는 감정평가시 이를 적정하게 보정하여야 한다. 현실적으로 보정을 요하는 요인은 어떠한 것이 있으며 이에 대한 의의와 그 보정의 타당성 여부를 논하시오 (20점)
- 04** 다음 사항을 약술하시오.(각 10점)
- (1) 경제적 감가수정
 - (2) 감정평가시 기준시점의 필요성
 - (3) 자본회수율과 자본회수방법
 - (4) 인근지역의 Age-cycle의 단계별 부동산 감정평가시 유의점

01 최근 상업용 부동산의 가치평가에서 수익방식의 적용이 중시되고 있는 바 수익방식에 대한 다음 사항을 설명하시오.(40점)

- (1) 수익방식의 성립근거와 유용성(10점)
- (2) 환원이율과 할인율의 차이점 및 양자의 관계(10점)
- (3) 할인현금수지분석법의 적용시 재매도가격의 개념 및 구체적 산정방법(10점)
- (4) 수익방식을 적용하기 위한 조사자료 항목을 열거하고 우리나라에서의 수익방식 적용의 문제점(10점)

02 최근 노후공동주택의 재건축이 사회문제로 대두되고 있는 가운데 재건축의 용적률이 핵심쟁점이 되고 있다. “토지가치의 극대화”라는 최유효이용의 관점에서 재건축의 용적률이 이론적으로 어떻게 결정되는지 설명하고, 현실적인 용적률 규제와 주택가격의 상승이 이러한 이론적 적용용적률에 미치는 영향을 설명하시오.(20점)

03 감정평가 목적 등에 따라 부동산가격이 달라질 수 있는지에 대하여 국내 및 외국의 부동산가격 다원화에 대한 견해 등을 중심으로 논하시오.(20점)

04 다음을 약술하시오.(20점)

- (1) 건부감가의 판단기준과 산출방법
- (2) 용어설명
 - ① Project Financing
 - ② Sensitivity Analysis

01 부동산평가를 위한 시장분석(Market Analysis)과 시장성분석(Marketability Analysis), 그리고 생산성 분석(Productivity Analysis)에 대한 다음 질문에 답하십시오. (여기서 생산성은 인간의 필요, 주거경제활동, 공급만족 및 쾌적성을 충족시킬 수 있는 서비스를 제공하는 부동산의 역량을 의미한다.) (40점)

- (1) 부동산 시장분석과 시장성분석을 비교*설명하십시오.(20점)
- (2) 부동산의 생산성을 도시성장 및 발전과 연계하여 설명하십시오.(20점)

02 부동산투자에서는 부채금융(debt loan)을 이용하여 지분에 대한 수익률을 변동시킬 수 있다. 다음 질문에 답하십시오.(20점)

- (1) 지분에 대한 수익률(rate on equity or equity yield rate)과 자본에 대한 수익률(rate of return on capital)의 상관관계에 대하여 설명하십시오.(10점)
- (2) 정의 지렛대효과(positive or plus leverage effect)가 나타나는 경우와 부의 지렛대효과(negative or minus leverage effect)가 나타나는 경우를 비교하여 설명하고, 중립적 지렛대효과(neutral leverage effect)는 어떤 경우에 발생하는가를 설명하십시오.(10점)

03 수익성 부동산의 가치는 할인된 현금수지(discounted cash flow)와 순운영소득(net operating income)을 이용하여 구할 수 있고, 이 가치들은 대부기관의 담보가치 결정 기준이 된다. 다음 물음에 답하십시오(20점)

- (1) 두 평가방법으로 구한 부동산의 담보가치를 비교하여 설명하십시오(10점)
- (2) 담보가치의 결정에서 고려해야 할 사항들에 대하여 설명하십시오.(10점)

04 다음 질문에 답하십시오.(20점)

- (1) 부동산 투자, 개발에서의 위험과 불확실성에 대하여 설명하고, 이를 검증 혹은 고려할 수 있는 방법에 대하여 설명하십시오.(10점)
- (2) 내부수익률의 장단점에 대하여 설명하십시오.(10점)

01 부동산 감정평가의 3방식을 이용하여 시산가격을 도출하기 위해서는 여러 단계가 필요하다. 다음에 대하여 설명하시오.(40점)

(1) 부동산가격의 구체화*개별화의 단계와 내용에 대하여 설명하시오.(10점)

(2) 부동산가격수준의 단계와 내용에 대하여 설명하시오. (10점)

(3) 부동산 감정평가를 위하여 구분하는 지역을 구체적으로 열거하고 대체성, 경쟁성, 접근성과 관련 설명하시오.(10점)

(4) 부동산 가격의 경제적 특성에 대하여 설명하시오.(10점)

02 시장가격이 없는 부동산 혹은 재화의 가치를 감정평가하는 방법에 대하여 설명하시오.(20점)

03 부동산 감정평가는 기준에 따라 다양하게 분류될 수 있다.(20점)

(1) 부동산의 감정평가를 체계적으로 분류하는 목적을 설명하시오.(5점)

(2) 일괄감정평가, 구분감정평가, 부분감정평가 각각에 대하여 사례를 들어 설명하시오.(15점)

04 정부가 부동산 시장에 개입하는 이유에 대하여 설명하시오.(10점)

05 상업용 부동산의 입지결정요인에 대하여 설명하시오.(10점)

- 01** 감정평가사의 직업윤리가 요구되는 이론적 근거, 법률적 근거를 설명하고, 토지보상법 제68조2항의 토지소유자 추천제와 관련하여 동업자간 지켜야 할 직업윤리의 중요성에 대해 논하시오.(30점)
- (1) 직업윤리가 강조되는 이론적 근거
 - (2) 직업윤리가 강조되는 법률적 근거
 - (3) 공인, 전문인으로서의 직업윤리
 - (4) 토지소유자 추천제의 의의 및 지켜야 할 직업윤리
- 02** 감칙 31조의 2(소음 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대한 평가)에 환경오염이 발생한 경우의 평가에 대한 기준을 제시하고 있다. 토양오염이 부동산의 가치에 미치는 영향과 평가시 유의사항에 대하여 설명하시오.(20점)
- 03** 부동산가격공시법 제21조제1항에는 (토지의 평가는 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지 공시지가를 기준으로 하여야 한다)라고 규정하고 있으나 표준지 공시지가와 정상거래가격과의 차이가 있는 경우 그 밖의 요인으로 보정하고 있다. 그 밖의 요인 보정의 개념을 기술하고 관련법규 및 판례 등을 중심으로 그 타당성을 설명하시오. (20점)
- 04** 감정평가사 김씨는 K은행으로부터 대상부동산에 대한 담보감정평가를 의뢰받았다. 감정평가사 김씨는 현장 조사 및 자료분석을 통하여 아래와 같은 자료를 수집하였다. 아래 대상부동산의 시장분석자료를 근거로 감정평가사 김씨가 K은행 대출 담당자에게 담보가격의 결정에 대한 이론적 근거에 대해 부동산 가격제원칙을 중심으로 기술하시오. (10점)

<대상부동산>

서울시 00구 00동 XXX-X번지 AA빌라 3층 301호 100평형

대상부동산 분양예정가 : 10억

<현장조사 및 자료분석내용>

분양성검토 : 대형평형으로 인해 인근지역내에서 분양성 악화가 우려됨.

인근지역의 표준적 이용상황 : 40~50평형

인근지역의 담보평가가격수준 : 3.6억~4.5억원

거래가능가격(표준적이용상황기준) : 평형당 1,000만원

- 04** 인근지역의 개념, 요건 및 경계와 범위를 설명하시오.(10점)
- 05** 공동주택 재건축사업의 시행시 미동의자에 대한 매도청구 및 시가(時價)의 개념에 대해 약술하시오.(10점)

- 01** 부동산감정평가에서 부동산의 종류는 종별과 유형의 복합개념이다. 이와 관련하여 다음 사항을 논하시오.(30점)
- (1) 부동산의 종별 및 유형의 개념과 분류목적(10점)
 - (2) 종별 및 유형에 따른 가격형성요인의 분석(10점)
 - (3) 종별 및 유형에 따른 감정평가시 유의하여야 할 사항(10점)
- 02** 감정평가에 있어 시장가치, 투자가치, 계속기업가치 및 담보가치에 대하여 각각의 개념을 설명하고, 각 가치개념 간의 차이점을 비교한 후, 이를 가격다원론의 관점에서 논하시오.(30점)
- 03** 부동산가격형성의 일반요인은 자연적,사회적,경제적,행정적 제 요인으로 구분할 수 있다. 부동산가격형성의 행정적 요인 중 부동산거래규제의 내용에 대하여 설명하고, 거래규제가 감정평가에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.(20점)
- 04** 건물의 치유불가능한 기능적 감가의 개념과 사례를 기술하고, 이 경우 감정평가시 고려해야 할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)
- 05** 다음 사항을 약술하시오.(10점)
- (1) 비상장주식의 평가(5점)
 - (2) 사모주식펀드(PEF : Private Equity Fund) (5점)

- 01 개별부동산을 평가함에 있어 통계적 평가방법에 의한 가격이 전통적인 감정평가3방식에 의한 가격보다 정상 가격과의 차이가 크게 나타날 가능성이 있다. 그 이유를 설명하시오.(30점)
- 02 지역분석과 개별분석을 통하여 부동산가격이 부동산시장에서 구체화되는 과정을 설명하시오.(20점)
- 03 [부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률]에 의한 표준지공시지가와 표준주택의 같은 점과 다른 점을 설명하시오.(20점)
- 04 다음 사항을 약술하시오.(30점)
- (1) 공적평가에서 복수평가의 필요성(10점)
 - (2) 동적DCF분석법과 정적DCF분석법의 비교(10점)
 - (3) 건부증가와 건부감가의 성립논리(10점)

01 일괄평가방법과 관련하여, 다음을 논하시오.(40점)

- (1) 토지건물 일괄평가에 관한 이론적 근거와 평가방법을 논하시오.(10점)
- (2) 일괄평가된 가격을 필요에 의해 토지건물가격으로 각각 구분할 경우 합리적 배분기준을 논하시오.(10점)
- (3) 표준주택가격의 평가와 관련하여
 - 1) 현행 법령상 표준주택가격의 조사평가기준을 설명하시오.(10점)
 - 2) 표준주택가격의 일괄평가시 평가 3방식 적용의 타당성을 논하시오.(10점)

02 부동산가격지수와 관련하여, 다음을 설명하시오.(20점)

- (1) 부동산가격지수의 필요성과 기능을 설명하시오.(10점)
- (2) 부동산가격지수를 산정하는데 사용되는 대표적인 계량모형인 특성가격모형(Hedonic price model)과 반복 매매모형(Repeat sale model)의 원리와 각각의 장단점을 설명하시오.(10점)

03 향후 전자제품을 개발*생산*판매하기 위하여 설립된 비상장 영리법인인 A기업은 설립 후 자본금 전액을 기술 개발에 지출하여 당해 금액을 무형자산으로 계상하였다.(다른 자산, 부채는 없음). 당해 기업의 주식가치를 평가하고자 한다. 적합한 평가방법 및 근거를 구체적으로 설명하고 장단점을 설명하시오.(20점)

04 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률의 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 보상평가가격과 적정가격, 실거래가격과의 관계를 설명하시오.(10점)

05 상권분석에서 일반적으로 사용되는 허프(Huff)모형의 원리와 실무 적용상의 장단점을 설명하시오.(10점)

01 지상권이 설정된 토지가 시장에서 거래되고 있다. 이와 관련된 다음 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 위 토지의 담보평가시 유의할 점과 감가 또는 증가요인을 설명하시오.(15점)
- (2) 위 토지의 보상평가시 검토되어야 할 주요 사항을 설명하시오.(10점)
- (3) 감정평가목적에 따라 감정평가액의 차이가 발생할 수 있는 이유를 감정평가의 기능과 관련하여 설명하시오.(15점)

02 공동주택 분양가상한제를 설명하고, 이 제도와 관련된 감정평가사의 역할에 대하여 논하시오.(20점)

03 일단지평가에 관한 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 일단지의 개념과 판단시 고려할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)
- (2) 일단지평가가 당해 토지가격에 미치는 영향을 설명하고, 일단지평가의 사례 3가지를 서술하시오.(10점)

04 비주거용 부동산가격공시제도의 도입 필요성에 대하여 설명하시오.(10점)

05 저금리기조가 지속되는 과정에서 주택시장에 나타날 수 있는 시장변화에 대하여 설명하시오.(10점)

01 부동산의 가격은 여러 가격형성요인의 상호작용에 의하여 영향을 받는데, 가격형성요인에 관한 다음의 물음에 답하십시오.(40점)

- (1) 다른 조건이 일정할 경우 출생률 저하, 핵가족화가 주거용 부동산 시장에 미치는 영향을 설명하고, 주거용 부동산 감정평가 시 유의사항에 대하여 논하십시오.(30점)
- (2) 기후변화에 대한 관심이 높아지고 있는 바, 기후변화가 부동산가격형성요인에 미칠 영향에 대하여 약술하십시오.(10점)

02 비상장법인 A주식회사는 특허권을 가지고 전자제품을 제조 판매하는 공장과 임대업에 사용하는 업무용빌딩을 소유하고 있다. A주식회사는 2009년 전자제품부문에서 50억원, 임대업에서 20억원의 당기순이익을 얻었다. A주식회사의 주식을 평가하고자 한다.(30점)

- (1) 본건 평가와 관련하여 감정평가에 관한 규칙이 인정하는 2가지 방법 및 그 장단점을 논하십시오.(15점)
- (2) 감정평가에 관한 규칙에서 규정하고 있지 않은 주식평가방법(양 방법을 혼합한 방법 포함)들을 예시하고, 평가이론의 관점에서 동 규칙외의 방법에 의한 평가의 타당성을 논하십시오.(15점)

03 부동산가격에 관한 다음의 물음에 답하십시오.(30점)

- (1) 부동산가격의 본질에 대해 설명하십시오.(5점)
- (2) 부동산가격의 특징 및 가격형성원리에 대해 설명하십시오.(10점)
- (3) 부동산가격과 가격시점간의 관계에 대해 설명하십시오.(10점)
- (4) 특정가격과 한정가격의 개념을 설명하십시오.(5점)

01 부동산의 가치는 여러 가지 요인에 의해 영향을 받기 때문에 감정평가사는 대상부동산의 개별적인 특성뿐만 아니라 정부의 정책과 부동산시장변화에 대해서도 이해할 필요가 있는 바, 다음의 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 최근 전력난을 완화하기 위한 초고압 송전선로 설치가 빈번하게 발생하고 있으며 이를 둘러싼 이해관계자들의 갈등도 증폭되고 있는데, 이와 관련된 선하지 보상평가방법과 송전선로 설치에 따른 '보상되지 않는 손실'에 대해 설명하시오.(15점)
- (2) 최근 수익형 부동산에 대한 관심이 확산되고 있는데 수익형 부동산의 특징과 그 가격형성원리에 대해 설명하시오.(15점)
- (3) 수익형 부동산의 평가방법에 대해 설명하시오.(10점)

02 부동산 감정평가 시 다양한 평가방법이 있고 정확한 가격 평가를 위해서는 경제적 상황의 변화도 고려해야할 필요가 있다. 다음의 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 감정평가에 사용될 수 있는 계량적(정량적) 방법인 특성가격함수모형(Hedonic Pricing Model)에 대해 설명하고, 감정평가사의 주관적 평가와 비교하여 그 장단점을 논하시오.(10점)
- (2) 최근의 세계경제 위기가 국내 부동산시장에 미치는 영향을 기술하고, 이러한 영향 하에서 부동산 감정평가를 할 경우 비교방식, 원가방식, 수익방식별로 유의점을 논하시오.(20점)

03 정비사업은 도시환경을 개선하고 주거생활의 질을 높이는 것이 목적인데 그 중 주택재개발사업은 정비기반시설이 열악하고 노후*불량건축물이 밀집한 지역의 주거환경을 개선하기 위한 사업이다. 이에 관한 감정평가사의 역할이 중요한 바, 다음의 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 주택재개발사업의 추진 단계별 목적에 따른 감정평가업무를 분류하고 설명하시오.(10점)
- (2) 종전자산(종전의 토지 또는 건축물)과 종후자산(분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액)과의 관계를 설명하시오.(10점)

04 최유효이용에 관한 다음의 물음에 답하시오.(10점)

- (1) 최유효이용 판단시 유의사항을 설명하시오.(5점)
- (2) 최유효이용의 장애요인을 설명하시오.(5점)

01 시장가치(Market Value)에 관한 다음의 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 시장가치 개념의 변천과정을 설명하시오.(20점)
- (2) 최근 시장가치 정의의 통계학적 의미를 최종평가가치의 표현방법과 관련하여 설명하시오.(20점)

02 최근 수익성 부동산의 임대차시장에서는 보증부월세가 주된 임대차 계약형태로 자리를 잡고 있다. 이 수익성 부동산을 수익환원법으로 평가하고자 할 때, 다음 사항에 대하여 답하시오.(30점)

- (1) 이 수익성 부동산의 평가절차에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 보증금의 처리 방법과 문제점에 대해서 논하시오.(20점)

03 다음 사항을 설명하시오.(20점)

- (1) 실물옵션(10점)
- (2) 재건축정비사업에 있어서 매도청구소송목적의 감정평가(10점)

04 국토해양부의 부동산 실거래가 자료축적의 의의와 한계극복을 위한 감정평가사의 역할에 대해서 설명하시오.(10점)

01 부동산감정평가에서 최유효이용에 대한 다음의 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 부동산감정평가에서 최유효이용의 개념과 성립요건을 설명하시오.(5점)
- (2) 부동산가격판단시 최유효이용을 전제로 판단해야 하는 이유를 설명하시오.(10점)
- (3) 최유효이용의 원칙과 다른 원칙들간의 상호관련성을 설명하시오.(10점)
- (4) 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오.(15점)

02 시장분석(Market analysis)과 지역분석(Regional analysis)에 대한 다음의 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 시장분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 시장분석 6단계를 단계별로 설명하시오.(20점)
- (2) 부동산감정평가에서 행하는 지역분석을 설명하고, 시장분석과의 관계를 설명하시오.(10점)

03 감정평가이론상 토지평가 방법에는 감정평가3방식이 있으나, 감정평가 관련 법령은 토지의 경우 표준지 공시지가를 기준으로 평가하도록 규정하고 있다. 다음의 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 토지평가지 감정평가3방식을 적용하여 평가한 가격과 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 가격과의 관계를 설명하시오.(10점)
- (2) 표준지 공시지가가 시장가치를 반영하지 못하는 경우, 표준지 공시지가를 기준으로 해야 하는 감정평가에서 발생가능한 문제와 대책을 기술하시오.(10점)

04 부동산업을 법인형태로 영위하는 경우, 해당법인의 주식가치 평가방법을 설명하시오.(10점)

- 01** 최근 부동산시장 환경변화로 부동산감정평가에서 고려할 사항이 늘고 있다. 감정평가 원리 및 방식에 대한 다음 물음에 답하시오.(40점)
- (1) 리모델링된 부동산에 대해 감정평가3방식을 적용하여 감정평가할 때 유의할 사항을 설명하시오.(10점)
 - (2) 토양오염이 의심되는 토지에 대한 감정평가안건의 처리방법을 설명하시오.(15점)
 - (3) 공익사업을 위해 수용될 지구에 포함되어 장기 미사용 중이던 토지가 해당 공익사업의 중단으로 지구지정이 해제되었을 때, 당해 토지 및 주변부 토지에서 초래될 수 있는 경제적 손실을 부동산평가원리에 근거하여 설명하시오.(15점)
- 02** 근린형 쇼핑센터 내 구분점포([집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률]에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장가치를 감정평가하려 한다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오.(35점)
- (1) 대상 구분점포의 감정평가에 거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가방법의 개요, 적용상 한계 및 수집된 거래사례의 거래조건보정(Transaction adjustment)에 대하여 설명하고, 그 밖의 적용 가능한 다른 감정평가방법의 개요 및 적용시 유의할 사항에 대하여 설명하시오.(25점)
 - (2) 적용된 각 감정평가방법에 의한 시산가액 간에 괴리가 발생되었을 경우 시산가액 조정의 의미, 기준 및 재검토할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)
- 03** 감정평가서의 정확성을 점검하고 부실감정평가 등의 도덕적 위험을 예방하기 위해 평가검토(Appraisal review)가 필요할 수 있다. 평가검토에 대해 설명하시오.(15점)
- 04** 정부에서 추진 중인 상가권리금 보호방안이 제도화될 경우 권리금 감정평가업무에 변화가 나타날 것으로 예상된다. 이에 관한 상가권리금에 대해 설명하시오.(10점)

01 A법인은 토지 200㎡ 및 위 지상에 건축된 연면적 100㎡ 1층 업무용건물(집합건물이 아님)을 소유하고 있다. 건물은 101호 및 102호로 구획되어 있으며, 101호는 A법인이 사무실로 사용하고 있고 102호는 B에게 임대하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

- (1) A법인이 소유한 위 부동산(토지 및 건물)을 감정평가 할 경우 감정평가규칙에 따른 원칙적인 감정평가방법 및 근거, 해당 방법의 적정성을 논하시오. (15점)
- (2) 임차인 C가 101호를 전세로 임차하기로 하였다. C는 전세금액 및 전세권 설정에 참고하기 위하여 101호 건물 50㎡만을 감정평가 의뢰하였다. 본건 평가의 타당성에 관해 설명하시오. (10점)
- (3) A법인은 토지에 저당권을 설정한 이후 건물을 신축하였으나 건물에 대해서는 저당권을 설정하지 않았다. A법인이 이자지급을 연체하자 저당권자가 본건 토지의 임의경매를 신청하였다. 이 경우 토지의 감정평가 방법에 관해 설명하시오. (5점)
- (4) 해당 토지의 용적률은 50 %이나 주변토지의 용적률은 100 %이다. A법인이 용적률 100 %를 조건으로 하는 감정평가를 의뢰하였다. 조건부평가에 관해 설명하고 본건의 평가 가능 여부를 검토하시오. (10점)

02 감정평가목적에 따라 감정평가금액의 격차가 큰 경우가 있다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 보상평가, 경매평가, 담보평가의 목적별 평가방법을 약술하고, 동일한 물건이 감정평가목적에 따라 감정평가 금액의 격차가 큰 사례 5가지를 제시하고 그 이유를 설명하시오. (20점)
- (2) 주거용 건물을 신축하기 위해 건축허가를 득하여 도로를 개설하고 입목을 벌채중인 임야를 평가하고자 한다. 개발 중인 토지의 평가방식에는 공제방식과 가산방식이 있다. 공제방식은 개발 후 대지가격에서 개발에 소요되는 제반비용을 공제하는 방식이고, 가산방식은 소지가격에 개발에 소요되는 비용을 가산하여 평가하는 방식이다. 두 가지 방식에 따른 감정평가금액의 격차가 클 경우 보상평가, 경매평가, 담보평가에서 각각 어떻게 평가하는 것이 더 적절한지 설명하시오. (10점)

03 토지가 국공유화되어 있는 국가에서 토지의 장기사용권이 거래되는 경우, 토지의 장기사용권 가치 산정방법을 감정평가3방식을 이용해 설명하시오.(20점)

04 부동산 보유세율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(10점)

01 지식정보사회로의 이행 등에 따라 기업가치 중 무형자산의 비중(Portion)이 상대적으로 증가하고 있다. 『감정평가 실무기준』에 규정하고 있는 계속기업가치(going concern value)의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (40점)

- (1) 기업가치의 구성요소를 설명하고, 기업가치의 감정평가 시 유의사항을 설명하시오. (10점)
- (2) 기업가치의 감정평가에 관한 이론적 배경과 감정평가방법을 설명하고, 각 감정평가방법 적용 시 유의사항 및 장단점을 설명하시오. (20점)
- (3) 기업가치의 감정평가에 있어서 시산가액 조정에 대하여 설명하고, 조정된 기업가치에 대한 구성요소별 배분 방법에 관해 설명하시오. (10점)

02 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 본건 감정평가의 기준가치는 무엇인지 그 개념에 관해 설명하고, 시장가치 기준원칙과의 관계에 관해 설명하시오. (10점)
- (2) 甲은 △△동 1번지 소재 업무용빌딩에 대하여 할인현금흐름분석법(discounted cash flow method)을 적용하려 한다. 이 때 적용할 할인율(discount rate)과 최종환원율(terminal capitalization rate)을 설명하고, 업무용 부동산시장의 경기변동과 관련하여 양자의 관계를 설명하시오. (15점)
- (3) △△동 1-1번지 토지에 대하여 공시지가기준법을 적용하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교과정을 거쳐 산정된 가액이 기준가치에 도달하지 못하였다고 가정할 경우 공시지가기준법에 따라 甲이 실무적으로 보정할 수 있는 방법에 관해 설명하시오. (5점)

03 사회가 발전하면서 부동산의 가치가 주위의 여러 요인에 따라 변동하게 되었는데, 소음·환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대한 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (20점)

- (1) 가치하락분 산정의 일반적인 원리와 가치하락분의 제외요인 및 포함요인에 관해 설명하고, 부동산가격제원칙과의 연관성에 관해 논하시오. (15점)
- (2) 스티그마(STIGMA) 효과의 개념 및 특징에 관해 설명하시오. (5점)

04 한국은행 기준금리가 지속적으로 인하되었다. 금리인하가 부동산시장에 미치는 영향에 관해 설명하시오. (10점)

01 제시된 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오.(40점)

감정평가사 甲은 감정평가사 乙이 작성한 일반상업지역 내 업무용 부동산(대지면적 : 3,000㎡, 건물 : 30년 경과된 철근콘크리트조 6층)에 대한 감정평가서를 심사하고 있다. 동 감정평가서에 따르면, 인근 지역은 일반적으로 대지면적 200㎡ ~ 500㎡ 내외 2층 규모의 상업용으로 이용되고 있으며, 최근 본건 부동산 인근에 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모의 주거 및 상업 복합용도 부동산이 신축되어 입주(점) 중에 있는 것으로 조사되어 있다. 검토결과 원가방식(면적 400㎡ 상업용 나대지의 최근 매매 사례 단가를 적용한 토지가치에 물리적 감가수정만을 행한 건물가치 합산)에 의한 시산가치가 수익방식(현재 본건 계약임대료 기준)에 의한 시산가치보다 높게 산출되어 있다.

- (1) 심사 감정평가사 甲은 감정평가사 乙에게 추가적으로 최유효이용 분석을 요청하였는 바, 최유효이용 판단 기준을 설명하고, 구체적인 최유효이용 분석방법을 설명하시오.(20점)
- (2) 최유효이용에 대한 두 가지 분석 유형(방법)에 따른 결과가 다르다면, 그 이유와 그것이 의미하는 바를 설명하시오.(10점)
- (3) 원가방식에 의한 시산가치가 수익방식에 의한 시산가치보다 높게 산출된 것이 타당한 것인지 감정평가 원리(원칙)를 기준으로 설명하고, 올바른 원가방식 적용방법에 관하여 설명하시오.(10점)

02 시산가액 조정에 관한 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 시산가액 조정의 법적 근거에 관하여 설명하시오.(5점)
- (2) 시산가액 조정의 전제와 [감정평가에 관한 규칙]상 물건별 감정평가방법의 규정방식과의 관련성을 논하시오.(15점)
- (3) 시산가액 조정 과정에서 도출된 감정평가액을 표시하는 이론적 방법에 관하여 설명하시오.(10점)

03 정비사업의 관리처분계획을 수립하기 위한 종후자산 감정평가에 대한 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 종후자산 감정평가의 기준가치에 관하여 설명하시오.(10점)
- (2) 종후자산 감정평가의 성격을 감정평가방식과 관련하여 설명하시오.(10점)

04 비주거용 부동산가격공시제도의 도입 필요성에 대하여 설명하시오.(10점)

01 다음을 설명하고, 각각의 상호관련성에 대하여 논하시오. (40점)

- (1) 부동산가치 발생요인과 부동산가격 결정요인 (10점)
- (2) 부동산가격 결정과정(메커니즘)과 부동산가치의 3면성 (10점)
- (3) 부동산가치의 3면성과 감정평가 3방식 6방법 (20점)

02 다음의 제시된 자료를 참고하여 물음에 답하시오. (30점)

인구 1,000만의 대도시인 A시와 약 40분 거리에 있는 인구 30만 규모의 기성도시인 B도시를 연결하는 전철이 개통되었다. 전철의 개통은 B도시의 광역접근성 개선효과를 가져와 부동산시장 및 부동산가격에 변화를 줄 것으로 예상된다.

- (1) B도시에 새롭게 신설된 전철역세권의 지역분석에 대하여 설명하시오. (15점)
- (2) 전철개통으로 인한 접근성의 개선이 B도시의 유형별 부동산시장에 미치는 긍정적*부정적 효과에 대하여 설명하시오. (15점)

03 최근 토지의 공정가치 평가가 회계에 관한 감정에 해당하는지의 여부에 대한 논란이 있었다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (20점)

- (1) 감정평가의 개념과 회계에 관한 감정의 개념 차이를 설명하시오. (5점)
- (2) 공정가치(fair value), 시장가치(market value) 및 회계상 가치(book value)를 비교*설명하시오. (15점)

04 감정평가의 공정성과 감정평가행위의 독립 필요성을 감정평가이론에 근거하여 설명하시오. (10점)

01 공기업 A는 소지를 신규취득하고 직접 조성비용을 투입하여 택지를 조성한 후, 선분양방식에 의해 주택공급을 진행하려고 하였다. 그러나 「주택공급에 관한 규칙」의 변경에 따라 후분양방식으로 주택을 공급하려고 한다. 다음의 물음에 답하시오. (40점)

- (1) 선분양방식으로 진행하려는 시점에서 A사가 조성한 택지의 감정평가방법을 설명하시오. (10점)
- (2) 상기 개발사업을 후분양방식으로 진행하면서 택지에 대한 감정평가를 실시한다고 할 경우, 최우효이용의 관점에서 감정평가방법을 제안하시오. (10점)
- (3) '예상되는 분양대금에서 개발비용을 공제하여 대상획지의 가치를 평가'하는 방법에서 분양대금의 현재가치 산정과 개발비용의 현재가치 산정 시 고려할 점을 설명하시오. (20점)

02 시장가치에 대하여 다음의 물음에 답하시오. (30점)

- (1) '성립될 가능성이 가장 많은 가격(the most probable price)'이라는 시장가치의 정의가 있다. 이에 대해 설명하시오. (10점)
- (2) 부동산거래에 있어 '최고가격(highest price)'과 '성립될 가능성이 가장 많은 가격'을 비교*설명하시오. (10점)
- (3) 가치이론과 가치추계이론의 관계에 대해 각 학파의 주장내용과 이에 관련된 감정평가방법별 특징을 설명하시오. (10점)

03 「감정평가에 관한 규칙」에서 감정평가 시 시장가치기준을 원칙으로 하되, 예외적인 경우 '시장가치 외의 가치'를 인정하고 있다. 그러나 현행 「감정평가에 관한 규칙」에서는 '시장가치 외의 가치'에 대한 유형 등의 구체적인 설명이 없어 이를 보완할 필요성이 있다. 감정평가 시 적용할 수 있는 구체적인 '시장가치 외의 가치'에 대해 설명하시오. (20점)

04 부동산 가격공시와 관련한 '조사*평가'와 '조사*산정'에 대해 비교*설명하시오. (10점)

01 감정평가와 관련한 다음의 물음에 답하십시오. (40점)

- (1) 감정평가의 개념을 구체적으로 설명하고, 감정평가의 개념에 근거하여 기준가치 확정과 복수(複數) 감정평가의 필요성에 관하여 각각 논하십시오. (20점)
- (2) 시장가치와 시장가격(거래가격)의 개념을 비교하여 설명하고, 다양한 제도를 통해 시장가격(거래가격)을 수집·분석할 수 있음에도 불구하고 감정평가가 필요한 이유에 관하여 논하십시오. (20점)

02 토지소유자 甲은 공익사업에 토지가 편입되어 보상액 통지를 받았다. 보상액이 낮다고 느낀 甲은 보상액 산정의 기준이 된 감정평가서 내용에 의문이 있어, 보상감정평가를 수행한 감정평가사 乙에게 다음과 같은 질의를 하였다. 이에 관하여 감정평가사 乙의 입장에서 답변을 논하십시오. (30점)

- (1) 감정평가서에는 공시지가기준법을 주방식으로 적용하여 대상토지를 감정평가하였다고 기재되어 있다. 甲은 대상토지의 개별공시지가가 비교표준지 공시지가보다 높음에도 불구하고 개별공시지를 기준으로 감정평가하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)
- (2) 甲은 비교표준지 공시지가가 시장가격(거래가격)과 비교하여 낮은 수준임을 자료로 제시하면서, 거래사례 비교법을 주방식으로 적용하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)

03 A 토지는 ○○재개발사업구역에 소재하고 있다. A 토지에 대하여 재개발사업의 절차상 종전자산의 감정평가를 하는 경우와 손실보상(현금청산)을 위한 감정평가를 하는 경우에 다음의 물음에 답하십시오. (20점)

- (1) 각각의 감정평가에 있어 기준시점, 감정평가액의 성격 및 감정평가액 결정시 고려할 점에 관하여 설명하십시오. (10점)
- (2) 각각의 감정평가에 있어 재개발사업으로 인한 개발이익의 반영여부에 관하여 설명하십시오. (10점)

04 감정평가에 관한 규칙에는 현황기준 원칙과 그 예외를 규정하고 있다. 예외 규정의 내용을 설명하고, 사례를 3개 제시하십시오. (10점)

01 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 부동산시장을 공간시장(space market)과 자산시장(asset market)으로 구분할 때 두 시장의 관계를 설명하고, 부동산시장의 다른 조건이 동일할 때 시중은행 주택담보대출 이자율의 상승이 주택시장의 공간시장과 자산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(20점)
- (2) 양도소득세의 상승이 부동산시장에 미치는 영향에 대해 설명하시오.(10점)
- (3) 3방식에 따른 감정평가를 할 때 부동산 경기변동에 따른 유의사항에 대해 설명하시오.(10점)

02 감정평가법인등은 감정평가관계법규 및 감정평가 실무기준에서 정하는 감정평가의 절차 및 윤리규정을 준수하여 업무를 행하여야 한다. 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 감정평가 실무기준상 감정평가의 절차를 설명하시오.(10점)
- (2) 감정평가 실무기준상 감정평가법인등의 윤리를 기본윤리와 업무윤리로 구분하고, 각각의 세부내용에 대해 설명하시오.(20점)

03 광평수 토지란 해당 토지가 속해 있는 시장지역에서 일반적으로 사용하는 표준적 규모보다 훨씬 더 크다고 인식되는 토지로서, 최근에 대단위 아파트 단지개발 및 복합용도개발 등으로 인해 광평수 토지에 대한 감정평가가 증가하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 광평수 토지면적이 해당 토지의 가치에 미치는 영향을 감가와 증가로 나누어 설명하시오.(10점)
- (2) 광평수 토지의 최유효이용이 단독이용(single use)인 경우 감정평가방법에 대해 설명하시오.(10점)

04 <감정평가심사>와 <감정평가검토>에 대해 비교*설명하시오.(10점)

